

Investigación cualitativa en el ámbito jurídico

COLECCIÓN

Posgrado en Derecho

Investigación cualitativa en el ámbito jurídico

LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA

JOSÉ DOLORES IBARRA DELGADILLO

JOSÉ PABLO MARTÍNEZ GIL



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	13
INTRODUCCIÓN	17
UNIDAD 1. EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA.....	21
Asunciones filosóficas y políticas de los enfoques cualitativos y cuantitativos 22	
Teorías objetivistas 24	
Materialismo 24	
Positivismo 25	
Empirismo 30	
Mecanismo 33	
Realismo 34	
Otras ideas 35	
Teorías subjetivistas 36	
Idealismo 36	
Racionalismo 38	
Perspectivismo 39	
Otras teorías 40	
UNIDAD 2. ENFOQUE CUALITATIVO EN LAS CIENCIAS SOCIALES.....	45
La investigación cualitativa: especificidades, problemas y alcances 46	
La investigación cualitativa 46	
Especificidades 48	
Problemas 50	
Posibilidades o alcances 50	
Lo cuantitativo: cualidad y significación 53	
El ámbito del análisis cualitativo: simbolismo y lenguaje 54	

Primera edición, 2006

D.R. © 2006, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de

Ciencias Sociales y Humanidades

Guanajuato 1045

Colonia Mezquitán Country

44260, Guadalajara, Jalisco, México.

Conozca nuestro catálogo en: www.cucsh.udg.mx

ISBN: 970-27-0903-2

Impreso y hecho en México

Printed and made in Mexico

Unidades de análisis	55
Proximidad, intensidad e intersubjetividad en la visión cualitativa	57
UNIDAD 3. MARCO INTERPRETATIVO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.....	63

Qué son y para qué sirven los marcos 63

Marco teórico 64

Marcos constructivista 67

Teorías crítica 67

Constructivismo 70

Feminismo y estudios de género 73

Marcos referenciales interpretativos 75

Interaccionismo simbólico 75

Principios metodológicos del interaccionismo simbólico 78

Interaccionismo interpretativo 79

Etnometodología 80

Hermenéutica 81

Fenomenología 83

Fenomenografía 85

Teoría fundamentada 86

UNIDAD 4. MÉTODOS CUALITATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	91
---	----

PARTE I

La observación 91

Las limitaciones de los productos metodológicos convencionales 98

Registros, protocolos y ejes de observación 100

La observación flotante: puntos de referencia, convergencias y disyuntivas significativas 104

La observación flotante 104

Puntos de referencia 106

Puntos de convergencia y disyuntivas significativas 107

Las implicaciones del diario de campo 107

El extra-texto: contexto del descubrimiento 108

UNIDAD 5. MÉTODOS CUALITATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN	111
--	-----

PARTE II

La entrevista a profundidad 111

Entrevista en grupo 112

Fases 114

Guía de preguntas 115

Entrevistas estructurada y semiestructurada 118

Entrevista semiestructurada (informal) 121

Observación participante 124

Técnicas reactivas 128

EL MUESTREO 129

EL CUESTIONARIO 133

LAS ENTREVISTAS 135

SONDEOS DE OPINIÓN 137

TEST PROYECTIVOS 139

El muestreo teórico 139

Punto de saturación 141

Bola de nieve 142

Muestreo 143

Informantes clave y/o al azar 145

Diarios de campo 146

Registros de información y métodos biográficos 149

UNIDAD 6. SUJETO Y DISCURSO: EL LUGAR DE LA ENTREVISTA ABIERTA EN LAS PRÁCTICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.....	153
---	-----

Las fuentes orales y el conocimiento biográfico 153

Encontrar referencias 155

Fuentes estadísticas para su interpretación oral 158

Cartas y otros documentos 159

Encontrar los textos 160

Analizar textos 161

Crítica de fuentes 161

<i>Investigación ex post facto</i>	165
<i>Evaluar los resultados</i>	167
<i>Presentar los resultados</i>	168
El sujeto y el habla	169
La entrevista abierta en sus usos	169
La práctica de la entrevista en profundidad	171
El contrato comunicativo	172
La interacción verbal	174
UNIDAD 7. PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	177

PARTE I

ESTUDIO EXPLORATORIO DEL CASO	178
Formas, tipos y diseños de investigación	181
Estudio comparativo	183
Investigación exploratoria	191
Investigación sobre la base de anteriores teorías	193
Contexto de un proyecto de investigación elección de método	196
Elección del método	200
Delimitación de la población de estudio	205
Experimento	212
Clasificación y categorización	214
Experimento <i>post-facto</i>	215
UNIDAD 8. PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	217

PARTE II

Entrevista participativa o dialógica	218
Historias de vida	219
Sociodrama	222
Procedimientos estadísticos	222
Diseño experimental	223
Práctica sociopolítica	229
UNIDAD 9. PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS	231

Elaboración de hipótesis	231
Tipos de hipótesis	233
Elementos de la hipótesis	237
Fuentes de la hipótesis de investigación	238

Forma adecuada de plantear la hipótesis	239
Definición de conceptos	243
Operacionalización de la hipótesis	244
Definición de variable	245
Niveles de medición	245
Clasificación de las variables	246
Procedimiento estadístico	247
UNIDAD 10. ANÁLISIS CUALITATIVO Y DE LA INFORMACIÓN	249
Procedimiento	249
Computación en la investigación cualitativa	251
Planeación y presentación de un proyecto de investigación cualitativa	252
<i>Rigor de una investigación cualitativa</i>	256
La planeación y presentación de un proyecto de investigación	256
UNIDAD 11. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA	263
BIBLIOGRAFÍA	265

PRESENTACIÓN

Adentrarse en el terreno de la investigación de las ciencias jurídicas o en cualquier otro campo nos lleva a no perder de vista la realidad misma como la forma de producir intencionada y metódicamente, conocimiento sobre ella.

En cumplimiento de su misión y de sus funciones, la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Jurídicos y la Coordinación de la Maestría en Derecho, han realizado diversas acciones que le permiten no solamente enfrentar los retos del desarrollo científico, técnico y tecnológico actual, sino hacer del conocimiento y de la cultura, la base de un desarrollo académico de calidad y comprometido con nuestro entorno social.

Esto representa el compromiso ineludible de todos los que forman parte de la institución de estimular los procesos de investigación jurídica, ya que, además de articular y hacer coherentes los campos de conocimiento y sus campos específicos de aplicación, se contribuye a la identificación de los problemas jurídicos en las diversas áreas y a encontrar o crear soluciones a partir de dichos procesos de investigación.

Dentro de este contexto, la Maestría en Derecho enfrenta el reto de promover activamente entre sus integrantes el estudio de la teoría, métodos y técnicas de investigación social, principalmente en cuanto a su aplicación al área jurídica, reto compartido por maestros y alumnos de la Institución, y producto de ello es la presente obra fruto del esfuerzo y compromiso de sus autores con la misión de la Universidad de Guadalajara.

La estructura de presente texto la constituyen once unidades orientadas al desarrollo de competencias para la utilización de metodologías y técnicas de investigación fundamentadas por las teorías que enmarcan las ciencias sociales aplicadas a la ciencia jurídica.

En virtud de la oportunidad y vigencia de este texto y con la expectativa que esta herramienta de aprendizaje sea aprovechada por un mayor número de profesores y estudiantes del campo jurídico en las instituciones de educación superior del país, es que los autores, Maestros en Derecho, egresados de la Universidad de Guadalajara y que actualmente forman parte del cuerpo académico del Progrado en Derecho que en la misma se imparte, realizaron un excelente trabajo al aplicar al campo jurídico los métodos de investigación cualitativos.

Este texto se concibió como una síntesis integral de las opciones metodológicas en la investigación social, que genéricamente han sido llamadas cualitativas, aplicadas al área jurídica, las que comprenden diversas formas de entender y conocer la realidad actual.

Las opciones para construir el conocimiento tienen varios elementos en común, pero a la vez, tienen características muy diferentes entre sí. Sin embargo, se ha utilizado el nombre de investigación cualitativa para diferenciarlas, también genéricamente, de la llamada cuantitativa.

Se considera que la principal diferencia entre las características de la investigación cuantitativa y cualitativa no consisten en el uso de números en el primer caso y su no utilización en el segundo. Las diferencias se basan en dos cosas más importantes: siendo la primera, el tipo de intencionalidad y en segundo, el tipo de realidad que uno y otro enfoque investigativo pretenden abordar.

De esos dos elementos básicos nacen las diferencias de tipo epistemológico y técnico, que se pueden identificar en esas dos formas de abordar la investigación social.

La intencionalidad, en la investigación con enfoque de corte cuantitativo está orientada hacia una explicación y la predicción de una realidad social vista desde una perspectiva externa considerando sus aspectos más universales, mientras que la investigación con un enfoque realiza el esfuerzo por comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica y el sentir de sus protagonistas, por tanto, desde sus aspectos particulares y con una óptica interna. No obstante, existen algunos intentos dentro de las opciones cualitativas por construir teoría y explicaciones por un camino de tipo inductivo, es el caso de la teoría fundada, la investigación acción y algunas formas de etnografía.

Con el señalamiento de estas diferencias, podemos, entonces, señalar que enfrentamos dos propósitos y dos lógicas distintas, totalmente opuestas entre sí.

La intención manifiesta de esta obra es, por lo tanto, presentar en un texto argumentativo y guía, los principales elementos de la formulación, el diseño y la ejecución de procesos de investigación social catalogados como cualitativos aplicados en el campo jurídico.

La evolución en las formas de estudio de los distintos aspectos de los fenómenos sociales y en especial el estudio de aquellos que se manifiestan en el campo jurídico, han impuesto a las disciplinas científicas interesadas en su problemática, un rompimiento con el privilegio del método experimental y sus derivados como las únicas posibilidades para la construcción de conocimiento científico.

Así es como, en la búsqueda de medios que logren satisfacer las necesidades y características específicas de la investigación jurídica de los fenómenos de la sociedad, es posible establecer a la investigación cualitativa en las ciencias sociales, como una alternativa contemporánea vigente y con grandes posibilidades de desarrollo.

La investigación de tipo cualitativo nos permite un acercamiento a las realidades subjetiva e intersubjetiva como premisas válidas de conocimiento científico; nos ayuda asimismo estudiar la realidad cotidiana como punto de partida para la construcción, constitución y desarrollo de los distintos niveles que integran las dimensiones del mundo que ponen de relieve el carácter múltiple y dinámico de las realidades humanas, surgiendo así; la necesidad de ocuparse desde el punto de vista jurídico de problemas como la libertad, la moralidad y la significación de sus acciones, dentro de un proceso de construcción socio-cultural e histórico, cuya comprensión es clave para acceder a un conocimiento pertinente y válido de la conducta humana.

El conocimiento desarrollado mediante la alternativa Metodológica de la investigación Cualitativa se realiza por la vía de la construcción de consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad.

En el contexto anterior nace el concepto de triangulación, el cual se aplica a las fuentes, los métodos, los investigadores y las teorías empleados en la investigación y que constituye, en la práctica, el reconocimiento de que la realidad es diversa y que todos los actores sociales involucrados en su producción y comprensión tienen perspectivas distintas.

El conocimiento en este orden de ideas, sólo es posible mediante la cooperación estrecha entre investigador y actores sociales, que a través de su interacción comunicativa y con la adopción de una "actitud realizativa", como la llamara Habermas, logran construir perspectivas de comprensión más completas y de transformación más factibles, que aquellas edificadas exclusivamente desde la óptica del investigador y de la teoría general existente.

La llamada investigación cuantitativa cuenta y ha contado con una amplia gama de publicaciones de todo orden como elemento de soporte para la formación de investigadores. Contrariamente el número y la disponibilidad de materiales en el terreno de la investigación cualitativa, en nuestro medio, son muchísimo más reducidos y con aplicación específica al área jurídica son aún más escasos e inaccesibles.

Por lo tanto el presente esfuerzo por actualizar una discusión que ha evolucionado de manera importante en el mundo, como se revela a través de la amplia bibliografía aquí referenciada y por un hecho tan significativo de

aplicar el método cualitativo al campo jurídico, refleja la inquietud intelectual de sus autores de proporcionar mejores herramientas a los investigadores de la ciencia jurídica.

De otro lado, a través de esta obra se pretende sistematizar la experiencia docente de sus autores sobre el tema, lo que permite precisar las preguntas más frecuentes de quienes están en proceso de formación como investigadores y las cuales usualmente no aparecen registradas en los textos dedicados al tema, o lo hacen en publicaciones especializadas. El valor agregado de esta presentación es la de mostrar concisamente en un mismo conjunto, desde los fundamentos epistemológicos de los enfoques cualitativos hasta las orientaciones para desarrollar el informe de investigación, pasando en ese recorrido, por la exposición de la lógica de los procesos multicíclicos de formulación, diseño y gestión, que caracterizan a los acercamientos cualitativos de la investigación social aplicándola al campo específico del Derecho.

El punto de referencia para el desarrollo de la temática del presente texto fue una rápida distinción entre las llamadas opciones de investigación cualitativa y las denominadas genéricamente alternativas metodológicas cuantitativas. Para ello se colocan de relieve las particularidades epistemológicas derivadas de las respuestas planteadas a las siguientes preguntas: ¿cuál es la concepción de realidad que manejan unos y otros enfoques?, ¿cómo se concibe y maneja la relación entre el investigador y la realidad que este investiga?, ¿cuáles son los procesos, estrategias y medios que el investigador maneja para construir conocimiento sobre la realidad humana que investiga? También se abordan el reconocimiento de la investigación cualitativa como una familia de opciones metodológicas, que tiene algunos elementos en común, pero que simultáneamente muestra numerosas particularidades en su interior. Dentro de esto último, se resalta en la exposición la gran heterogeneidad de juicios que existen para clasificar las diferentes opciones identificadas como pertenecientes a un enfoque cualitativo específicamente en situarlas como verdaderos métodos o simplemente como técnicas de investigación.

Mtro. Francisco Javier Peña Razo

INTRODUCCIÓN

Es común referirse a la “crisis en las ciencias sociales” y en especial a la del derecho, como una vinculación con la crisis en los paradigmas dominantes. De cualquier forma, es importante decir que estas “crisis” nos han puesto de frente al espejo para tratar de desentrañar qué es lo que sabemos y qué hemos acumulado en los trayectos durante esa búsqueda constante por la comprensión de la vida social; crisis que no sólo han tenido que ver con la teoría de los instrumentos de recolección, interpretación y análisis que son “lanzados” sobre la realidad sino que, en ese sentido, resulta necesario incorporar esquemas, categorías, métodos provenientes de otras disciplinas que puedan contribuir de manera significativa en el estudio del fenómeno jurídico.

Si partimos del supuesto de que el mismo fenómeno no puede ser entendido de modo aislado con respecto a los procesos sociales de los que forma parte, resulta clave ubicarlo en la realidad social más comprensiva. De ahí que el acercamiento cualitativo a tan compleja problemática puede contribuir al intensificar la investigación empírica de sus más diversos componentes y aspectos.

Unidad de competencia

El lector conocerá las principales características y posibilidades de la investigación cualitativa a través de la revisión, análisis y discusión de algunos métodos y técnicas, tales como la observación, la entrevista y los análisis cualitativos del discurso (epistemología y lógica jurídica, filosofía del derecho, actos jurídicos, etcétera) y será capaz de aplicar tales recursos metodológicos con fines dirigidos a la investigación jurídica.

Saberes teóricos

El estudiante conocerá a grandes rasgos las potencialidades de la investigación cualitativa (proceso, lógica y criterios de rigor) y podrá identificar y explicar el tipo de problemas a los que responde la investigación cualitativa.

Saberes prácticos

Podrá identificar y explicar la fundamentación metodológica de problemas y modos de abordaje. Asimismo, será capaz de implementar, desarrollar y aplicar los diversos métodos y técnicas cualitativas.

Saberes formativos

Contará con un marco de actuación reflexionado que le permitirá poner en práctica un conjunto de directrices metodológicas donde se ejercite la comprensión e interpretación densa del fenómeno jurídico.

Podemos acercarnos a la ciencia desde varios intereses. Puede ser que nuestro fin sea resolver un problema o tratar de comprender algo. Pero, a la vez, lo que encontremos en ella de explicativo o creíble puede ser distinto si nuestro oficio es ser un comerciante, un importador de equipos industriales, un investigador o un maestro. Nuestras preocupaciones acerca del quehacer científico pueden ser distintas según el ángulo desde el cual lo pensamos. Es decir, lo que es importante al juzgar o evaluar a la ciencia es diferente según nuestra relación con ella en determinados momentos: si la vemos como productores, divulgadores o consumidores. Por lo tanto, tenemos un área de complejidad al pensar sobre la ciencia según nuestro punto de partida.

Además, para solucionar el problema o comprender algo no tenemos sólo a la ciencia; hay diversas vías para conocer, todas pueden reclamar legitimidad y eficacia. La ciencia no nos da la única manera de entender el mundo y nuestras vidas, aunque sí es la tecnología la que puede explicar y debatir sus métodos y los de otras vías. Incluso, para entendernos coexisten muchas maneras simultáneas en las sociedades modernas. En nuestras comprensiones personales y en la cultura con frecuencia hay nociones de pensamiento mágico o superstición, costumbres, conocimientos aceptados como ciertos porque alguien con cierta autoridad lo ha dicho; consensos alcanzados por el diálogo, intuiciones profundizadas por medio de la literatura y el arte en general, observaciones directas y por último, la ciencia.

La ciencia moderna registra varias maneras de concebir la investigación cualitativa. Algunos muestran inclinación a valorar diferentes aspectos de la investigación, ya sean los alcances de la indagación, los métodos o la epistemología.

La contradicción entre los enfoques de investigación cualitativa y los convencionales no sólo se constituye en la contradicción metodológica, sino también aparece, en su carácter contradictorio, en el campo epistemológico. Es decir, que no sólo aparece en los instrumentos, sino en los procesos centrales que caracterizan la producción de conocimiento.

La epistemología cualitativa se apoya en principios que tienen importantes consecuencias metodológicas. Estos son algunos:

1. EL CONOCIMIENTO ES UNA PRODUCCIÓN CONSTRUCTIVA E INTERPRETATIVA

No es una suma de hechos definidos por constataciones inmediatas del momento empírico. Su carácter interpretativo es generado por la necesidad de dar sentido a expresiones del sujeto estudiado. La interpretación es un proceso en el que el investigador integra, reconstruye y presenta en construcciones interpretativas diversos indicadores obtenidos durante la investigación, los cuales no tendrían sentido si fueran tomados en forma aislada como constataciones empíricas. La interpretación es un proceso constante de complejidad progresiva, que se desarrolla a través de la significación de diversas formas de lo estudiado, dentro de los marcos de la organización conceptual más compleja del proceso interpretativo. La interpretación es un proceso diferenciado que da sentido a las manifestaciones de lo estudiado y las vincula como momentos particulares del proceso general orientado a la construcción teórica del sujeto individual o social.

2. EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA PSICOLOGÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES ES INTERACTIVO

Las relaciones entre el investigador y el investigado en su contexto son condición para el desarrollo de las investigaciones en las ciencias humanas. Lo interactivo es una dimensión esencial del proceso de producción de conocimientos, es un atributo constitutivo del proceso para el estudio de los fenómenos humanos. Este principio orientará la resignificación de los procesos de comunicación en el nivel metodológico. El principal escenario son las relaciones indicadas y las de los sujetos investigados entre sí en las diferentes formas de trabajo grupal que presupone la investigación. Esto implica comprender la investigación como proceso que asimila los imprevistos de los sistemas de comunicación humana y que incluso utiliza estos imprevistos como elementos de significación. Los momentos informales que surgen durante la

comunicación son relevantes para la producción teórica. La consideración de la interacción en la producción de conocimientos otorga valor especial a los diálogos que en ella se desarrollan, y en los cuales los sujetos se implican emocionalmente y comprometen su reflexión en un proceso que produce información de gran significado para la investigación.

3. LA SIGNIFICACIÓN DE LA SINGULARIDAD TIENE UN NIVEL LEGÍTIMO EN LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

El conocimiento científico desde la investigación cualitativa no se legitima por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión. El número de sujetos a estudiar responde a un criterio cualitativo, definido esencialmente por las necesidades del proceso de conocimiento descubiertas en el curso de la investigación. La expresión individual del sujeto adquiere significación conforme al lugar que puede tener en un determinado momento para la producción de ideas por parte del investigador. La información expresada por un sujeto concreto puede convertirse en un momento significativo para la producción de conocimiento, sin que tenga que repetirse necesariamente en otros sujetos. Por el contrario, su lugar dentro del proceso teórico puede legitimarse de múltiples formas. La legitimación del conocimiento se produce por lo que significa una construcción o un resultado frente a las necesidades de la investigación. El número de casos a considerar en una investigación tiene que ver, ante todo, con las necesidades de información que se van definiendo en el curso de aquélla.

Estos tres puntos pueden sintetizarse en uno que, a su vez, es un planteamiento de la ética: la persona humana —yo y el otro— como sujeto tanto desde la postura del investigador como también de las personas investigadas. Lo que significa ver a la persona con su dignidad, comprensión, protagonismo y cultura como el eje central de la acción investigadora. Éste es el punto que agrega la complejidad particular de la investigación cualitativa.

En consecuencia este trabajo ha representado el conocimiento, y la dimensión de la investigación en su enfoque cualitativo, comparado y comprometido con toda la gama de conocimientos que le competen a esta disciplina, cuya finalidad es llegar al conocimiento; objetivo que sin duda nos apoya en la máxima premisa de la verdad científica.

UNIDAD 1. EPISTEMOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA

De acuerdo con Mario Tamayo la epistemología significa “ciencia o teoría de la ciencia”; según Aristóteles es ciencia, y tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas.

El enfoque actual de la epistemología la sitúa como la teoría del conocimiento científico, y se caracteriza por su método, el cual nos lleva a plantearnos problemas científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, razón por la cual podemos decir que la epistemología de la ciencia es el método científico.

La epistemología presenta el conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su medio, conocimiento que implica un proceso crítico mediante el cual el hombre va organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo, como en el caso del conocimiento científico.”¹

La palabra epistemología, proviene del griego *episteme* conocimiento y *logos* estudio, es decir teoría del conocimiento. Es el estudio de la ciencia ya lograda y de la actividad científica que busca consumarse.

El conocimiento es una interacción específica entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, que tiene como resultado los productos mentales que se denominan conocimiento.

El conocimiento es así el producto de un proceso, de una relación concreta entre el sujeto y el objeto. No puede ser, por lo tanto, el resultado de una acumulación pasiva, crítica, de datos, de información en el cerebro sin relaciones significativas con la realidad.

El conocimiento siempre es una elaboración personal, fruto de las asociaciones que nuestro cerebro es capaz de hacer a partir de su experiencia, de la información que ya tenemos, y de la que hemos seleccionado y analizado. El conocimiento se elabora para dar respuesta a alguna cuestión de nuestro

1. Tamayo y Tamayo, Mario, “El proceso de la investigación científica”, Limusa, 4ª. ed., México, 2002, pp. 23-24.

interés. Por lo tanto, siempre supone más que la información de la que hemos partido para construirlo, tiene una funcionalidad.

Hay varios tipos de conocimientos, es decir, puede ser declarativo (qué es), procedimental (cómo hacer algo), y condicional (cuándo aplicarlo, control...). Las personas construimos continuamente conocimientos útiles para afrontar las situaciones que se nos presentan a partir de la información de que disponemos en la memoria y de la que podemos encontrar en nuestro entorno. En la sociedad actual, que pone a nuestro alcance cantidades ingentes de información de todo tipo, una de las competencias básicas de todos los ciudadanos debe ser saber aprovechar esta información para construir conocimientos, y para ello deben:

- Saber determinar la información que necesitamos en cada situación.
- Saber buscarla y encontrarla (enciclopedias, Internet, bibliotecas...).
- Analizarla, relacionarla, valorarla, seleccionarla y ordenarla en función de lo que pretendemos.
- Aplicarla para elaborar los conocimientos que necesitamos.

Al hablar de la epistemología Carmen Lucía Curcio,² dice que todo conocimiento es el acercamiento del sujeto que conoce al objeto que desea conocer, por la vía del método, y la epistemología intenta explicar cómo se constituyen y construyen esos conocimientos.

Barragán³, argumenta que la epistemología trata del conocimiento válido y que su función es la de ser una ciencia interdisciplinaria, en cuanto que aborda problemas de hecho y de validez de diferentes ciencias.

Asunciones filosóficas y políticas de los enfoques cualitativos y cuantitativos

Para comprender la caracterización metodológica de una opción investigativa, resulta necesario conocer sus bases epistemológicas con la finalidad de encontrar el sentido o razón de los procedimientos a realizar para producir un conocimiento científico.

2. Curcio Borrero, Carmen Lucía, *Investigación Cualitativa, una perspectiva epistemológica y metodológica*, Kinesis, Colombia, 2002, p. 18.

3. Citado por Tamayo y Tamayo, Mario, *El proceso de la investigación científica*, Limusa, 4ª. ed., México, 2002, p. 25.

En el planteamiento de un problema se logra definir la metodología a utilizar de acuerdo a cómo enfocamos nuestra investigación y qué respuestas buscamos al mismo.

Se sugiere partir de tres principios o preguntas básicas: ¿cómo se concibe la naturaleza del conocimiento como de la realidad?, ¿cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el conocimiento que genera? y ¿cuál es el modo en que construye y desarrolla conocimiento el investigador?

De lo anterior, se produce la división de los paradigmas de investigación cuantitativos abarcando la propuesta positiva o pospositiva y los cualitativos que se enfocan a la crítica social, constructivista y dialógica.

Ahora bien, dentro de los momentos metodológicos de un proceso de investigación cualitativa, destacan:

- a) La formulación. Es el punto formal de partida de una investigación, y se caracteriza por explicar y definir ¿qué es lo que se va a investigar y por qué?
- b) El diseño. Está representado por un plan que definirá ¿cómo se adelantará la investigación? y ¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar?
- c) La gestión. Corresponde al comienzo visible de la investigación y tiene lugar mediante el empleo de una o varias estrategias de contacto con la realidad o realidades del objeto de estudio.
- d) El cierre. Son las actividades tendientes a sistematizar de manera progresiva el proceso y los resultados del trabajo investigativo.

En otro orden de ideas, se afirma que, método es cualquier medio que explica con términos o teorías familiares, una teoría o fenómeno nuevo.

Los modelos son cualquier medio que explica en términos o teorías familiares una teoría o un fenómeno nuevos, mediante los modelos teóricos de la ciencia se busca conocer las características más importantes de la historia del conocimiento humano. Estos conceptos son las teorías objetivistas y subjetivistas del conocimiento, así como las posturas epistemológicas con sus diversas denominaciones y corrientes.

Jorge Witker⁴ dice que existen dos tipos de teorías; las objetivistas: sostienen que la realidad o existencia de los objetos es independiente de las

4. Witker Velázquez, Jorge, *Metodología Jurídica*, Mc Graw Hill, 2ª. ed., México, 2002, p. 93.

creencias u opiniones de los sujetos, y las subjetivistas: reducen la realidad o la existencia de los objetos, a la realidad de los estados o actos mentales de los sujetos.

Teorías objetivistas

Son posturas epistemológicas las cuales argumentan que la realidad o existencia de los objetos no tiene que ver con las opiniones o creencias de las personas.

Materialismo

Según Francisco Larroyo, "... el materialismo sólo reconoce existencia a la materia o cuerpos materiales, es decir, a los objetos que existen en el tiempo y ocupan un lugar en el espacio".⁵

Este autor caracteriza diversos tipos de materialismo: determina lo psíquico como algo material sin diferencia de lo físico; tiene un carácter funcional, ya que está vinculado a un proceso físico, el pensar se produce por movimientos del cerebro, es como una especie de forma de lo físico, como es el calor, la electricidad. Lo anímico o el pensamiento, no son propiedad de la materia, pero sí de un proceso corporal, es energía, energía en movimiento.⁶

Esta expresión a menudo denota una postura valorativa que da importancia a la adquisición o acumulación de bienes materiales.

De acuerdo con Nicola Abbagnano,⁷ por materialismo se entiende toda postura que considere sólo a la materia como causa de los fenómenos. Este autor considera que la materia es causa de todo ser, la materia tiene una estructura atómica, los átomos son capaces de moverse y combinarse para dar origen a cosas.

El mismo autor considera que el materialismo puede considerarse como cosmológico o metódico. En el materialismo cosmológico la materia es causa de todo ser; la materia tiene una estructura atómica; los átomos son capaces de moverse y combinarse para dar origen a las cosas; el universo es infinito; la reducción del aspecto espiritual humano a la sensibilidad. Por su parte el

materialismo metódico es la noción de la materia, es el único instrumento para la explicación de los fenómenos.

Positivismo

De acuerdo con Rusell,⁸ se considera a Auguste Comte como el iniciador del pensamiento positivista, que tiene en sus antecedentes el concepto de Saint-Simón sobre el método exacto de la ciencia y su extensión a la filosofía y el movimiento filosófico de los enciclopedistas franceses.

"El positivismo se caracteriza por su exigencia fiel a la realidad. La exigencia de la realidad es el postulado fundamental con el que Comte pretende limitar el conocimiento filosófico de las investigaciones verdaderamente asequibles a la inteligencia humana, excluyendo los impenetrables misterios con los cuales se ocupaba especialmente la humanidad en su infancia. Como lo asequible a la inteligencia son únicamente los "hechos", o sea, las cosas o acontecimientos accesibles a la observación o experiencia, Comte establece que toda proposición que no pueda reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, no tiene algún sentido real e inteligible. El verdadero conocimiento no tiene un fin en sí mismo, sino que su fin se encuentra en el mejoramiento continuo de nuestra verdadera condición, individual o colectiva. Si del conocimiento depende el destino del hombre, entonces debe poseer el grado de precisión compatible con la naturaleza de los fenómenos. La filosofía debe estar en armonía lógica en el individuo y la comunión espiritual. Lo positivo, es decir lo constructivo u orgánico".⁹

La crítica al positivismo es porque, como heredero del empirismo, reduce toda explicación a los datos empíricamente observables, susceptibles de medida y cuantificación en la idea de las cualidades primarias de Galileo, Descartes y Locke. Positivismo deriva de *positum*, que significa "lo dado" a nuestros sentidos. Otras características del positivismo son el monismo metodológico, es decir, la aplicación del mismo método para cualquier tipo de ciencia, incluidas las sociales y humanas, y el considerar a la ciencia físico-matemática como modelo para todas las demás.

5. Larroyo, Francisco, *La lógica de las ciencias*, Porrúa, 2ª. ed., México, 1979, p. 301.

6. *Ibidem*, p. 302.

7. Abbagnano, Nicola, *Diccionario de Filosofía*, Fondo de Cultura Económica, 2ª. ed., México, 1985, pp. 778-780.

8. Rusell, Bertrand, *La sabiduría de occidente*, Aguilar, 2ª. ed., Madrid, 1972, p. 273.

9. Citado por Rodríguez Huescar, en prólogo a Auguste Comte, *El discurso sobre el espíritu positivo*, Ed. Aguilar, 9ª. Buenos Aires, 1982, p.15.

La historia de las ideas jurídicas se ha señalado durante el siglo XX por el fantasma del positivismo. Pero la noción de éste ha sido tan variable a lo largo del siglo que se hace imprescindible apuntar a qué nos estamos refiriendo al mentar el positivismo, el positivismo criminológico (el de Garofalo, Ferri y en parte Florián y Grispigni) que proponía una super-ley originada en la naturaleza criminal, que dictaba la ley penal, de la que se abjuraba si no correspondía con aquella.

Ese positivismo criminológico fue un antipositivismo para el positivismo legal impulsado por la escuela técnico-jurídica en medio de aquella lucha que, sin corresponderse estrictamente, recibió una especie de espaldarazo *iusfilosófico* con el purismo kelseniano, aunque se trató de un positivismo que nació jaqueado por la jurisprudencia de intereses que intentaba quebrar el cerco de la jurisprudencia de conceptos extraídos directamente de la ley positiva, evolucionando aquella hacia su configuración en una jurisprudencia de valores, que, a su vez, terminó siendo un positivismo al revés: el de las estructuras lógico-objetivas.

Y por encima de todo ese debate, a partir de la segunda mitad del siglo, gran parte de los cultivadores de la *iusfilosofía* quebraron definitivamente el límite entre la política y la dogmática que había sido el signo fundamental del positivismo legal, ya que comenzaron a pensar en los términos de una dogmática política (que presentaban con antidogmática, como lo hizo la criminología crítica). Pero todo eso es historia.

¿Significa retrogradar seguir la línea del antipositivismo?

Basta recorrer —aunque sea con mirada apresurada— los grandes monumentos que produjo el pensamiento iluminista para advertir hasta qué punto la preocupación por el derecho fue un tema central. Pero como el iluminismo fue levadura de un gran movimiento revolucionario del espíritu occidental, los distintos temas que componían la filosofía de la conducta humana (ética, política, derecho) no podían presentarse con autonomía: la ética se invocaba con iguales consecuencias que lo jurídico (cosa que venía desde una remota antigüedad pero con distinto significado); lo político era germen del derecho, pero, éste a la vez era su elemento de control. No se alcanzaba a trazar una línea de sus respectivos contenidos superando su necesaria complementariedad. Esto se advierte sin esfuerzo alguno en la *Filosofía del derecho* de Hegel. Sin embargo su característica como orden coercitivo, apuraba su distinción con rasgos autonómicos.

Pero el siglo XIX estuvo signado no por la urgencia de la meditación filosófica en el derecho sino por construir un derecho positivo que asegu-

rara la vida práctica de los ideales iluministas. De allí la tenacidad con que mantuvo los correspondientes principios, aún por sobre el cambio de condiciones vitales. Pero esa terquedad no maculó el discurso de quienes pensaron, racional y razonablemente en el derecho desde su teoría y su praxis. Veámoslo con un ejemplo.

En la primera mitad del siglo XX se miró la autonomía del derecho y los desarrollos del derecho positivo (en cuanto orden coercitivo) como seguro del mantenimiento de los principios que efectivizaban los ideales iluministas. Su confusión con la ética y su claudicación frente a lo político desconocían esos ideales. No es pues nada raro que lo que se consideró la Biblia del derecho positivo —la teoría pura del derecho— la produjese Kelsen en aquel tiempo. Pero es un error creer que Kelsen quiso dejar atado el pensamiento sobre la conducta humana al derecho: su teoría del Estado no dejó de ser una meditación política junto con esencia y valor de la democracia, cuyo arranque ético es rasgo destacado, extremos que se muestran en muchos otros trabajos de interés sociológico.

El positivismo de Kelsen fue un seguro de libertad del hombre frente al Estado y frente a toda dictadura moral. En este aspecto Kelsen, el positivista, ha proclamado, como nadie en la modernidad, la indispensable complementación entre el derecho y la ética que deja profundas huellas en sus relaciones: la ética es un instrumento de interpretación del derecho pero no lo suple. Una norma cuyo cumplimiento se procura asegurar con sanciones que importen la quita de bienes jurídicos deja de ser una norma ética para convertirse en una norma jurídica.

En particular, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se acusaba al positivismo como origen de la caída el mundo europeo, la ética de algún modo intentó suplir al derecho que a la vez nació una sociología del hecho social consumado (nada más antiético), esgrimidos como banderas del antipositivismo en cuanto único camino de la justicia. Desde el ángulo teórico ese antipositivismo constituyó un retroceso, un regreso al conglomerado temático, desplazando toda vocación de autonomía de sus componentes con el resultado práctico que terminan anulándose entre sí, en cuya situación es el derecho el que se desdibuja en la ética y se inclina ante lo político".¹⁰

El debate positivismo antipositivismo parece hoy escindido en dos vertientes en nuestra academia: una radicada en la cultura continental del dere-

10. Jiménez Redondo, Manuel, "Estudio preliminar" en Tomás Vives Antón, *Fundamentos del sistema penal*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996.

cho que de alguna manera sigue las líneas del viejo debate, en posiciones relativamente moderadas como las de Hoerster (positivista) y Alexy (antipositivista); la otra apoyada en la cultura anglosajona en la que el sentido de los vocablos es muy distinto.

En esta última el positivismo de Hart, si bien parte de las tesis de Bentham, se particulariza por su tratamiento en el que confluyen el elemento analítico de Austin y la lingüística de Wittgenstein; no depende de la predisposición a encerrarse en los conceptos legales, sino de la preocupación por resolver cuál es el derecho aplicable ante el vacío de regulación de la ley, tema recurrente en la doctrina jurídica anglosajona. La oposición de Dworkin a ese positivismo no se basa en preocupaciones distintas, sino en los procedimientos de solución que, en el debate, se proponen a partir de esquemas descriptivos distintos. Por otro lado englobar a Hart y a Kelsen dentro del mismo positivismo —como aparentemente lo hace Hoerster— puede resultar equívoco. Como se ve es un mundo brumoso cuya cerrazón aumentó últimamente con la traducción de los libros en que Finnis propone un iusnaturalismo corregido.¹¹

Intentando simplificar nuestras propias ideas, consideramos que, lo que en general pretende el positivismo —en sus tesis más corrientes—, es una noción de derecho neutro al valor, sin perjuicio que la consideración del valor integre el instrumental de su aplicación, en tanto que el antipositivismo considera imposible esa neutralidad: el derecho contrario a la moral no es derecho (superación moral de la ley) o no lo es el desprendido del cuerpo de la ética social (superación sociológica de la ley). La importancia de esos contenidos estriba, desde luego, en la racionalización de la ley con fines de su aplicación.

Rodríguez Huescar, “entiende que los grandes rasgos del positivismo son la proscripción de toda metafísica, entendida a lo relativo a lo que se encuentra más allá de lo que puede ser conocido por el hombre, y por otro lado, la rigurosa exigencia de sujetarse a los hechos o de ser fiel a la realidad”.¹²

El mismo autor refiere que el “postulado de la concepción positivista consiste en: no hay más saber, en el recto y estricto sentido de la palabra, que el científico (ciencia natural); cualquier presunto género de conocimiento que no responda al tipo de normatividad metodológica o que no produzca el modelo lógico estructural de aquel, es pura logomaquia sin contenido real”.¹³

Por su parte Abbagnano.¹⁴ entiende que la característica del positivismo es la romanización de la ciencia, su exaltación como única guía de la vida particular y asociada del hombre, esto es, como único conocimiento, única moral y única religión posible.

Podemos hablar del positivismo social (Saint-Simón, Comte, Stuart Mill) que busca hacer de la ciencia la base de un nuevo orden social y religioso. En cuanto al positivismo evolucionista (Herbert Spencer), éste busca extender el concepto de progreso a todo el universo y a todas las ramas de la ciencia a partir de la teoría de la evolución de Darwin.

Al hablar del positivismo, Francisco Larroyo¹⁵ dice que éste reposa esencialmente en tres principios: la ley de los tres estados, la clasificación de las ciencias y la religión de la humanidad.

Respecto del primer principio Comte¹⁶ nos dice que la humanidad se desarrolló en tres estados sucesivos: 1) el estado teológico, durante el cual el hombre se explica los fenómenos por medio de la intervención de entes sobrenaturales como se observa en el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo; 2) el estado metafísico, en el cual la explicación se apoya en entidades abstractas, como lo son las nociones de sustancia, causalidad o finalidades de la naturaleza; y 3) el estado positivo, en donde únicamente mediante la observación de los hechos se intenta desentrañar las leyes que los relacionan.

Según Rodríguez Huescar,¹⁷ la clasificación de las ciencias es impuesta, entre otras razones, por las necesidades didácticas de la socialización del saber. Según Comte, el orden resultante de las ciencias fundamentales es el siguiente: matemática, astronomía, física, química, biología y sociología. Tal orden representa también su orden de aparición histórico y es expresión de la ley evolutiva del espíritu positivo. Según Comte, todas las ciencias mencionadas alcanzaron el estado positivo salvo las dos últimas. La biología se encuentra en un proceso avanzado, restando como un gran reto a un elevar a la sociología al estado de positividad. La sociología es la ciencia de la moral, lo social y lo político... Comte ya fracasó en su intento.

En cuanto al último aspecto de la religión, Russell¹⁸ nos comenta que Comte dedicó sus últimos diez años de vida a la elaboración de la religión

11. Se refiere al libro *Ley natural y derechos naturales*, traducido por Orrego, Bs. As., en 1999.
12. Huescar Rodríguez, en prólogo a Auguste Comte, *El discurso sobre el espíritu positivo*, Aguilar, 9ª. ed., Buenos Aires, 1982, pp. 9-10.
13. *Ibidem*, p. 10.

14. Abbagnano, Nicola, *op. cit.*, p. 936.

15. Larroyo, Francisco, *Sistema e historia de las doctrinas filosóficas*, Porrúa, México, 1968, p. 488.

16. Citado por Witker Velázquez, Jorge, *Metodología Jurídica*, Mc Graw Hill, 2ª. ed., México, 2002, p. 103.

17. *Ibidem*, p. 103.

18. *Ibidem*, p. 104.

positivista que debía ocupar el lugar de los credos establecidos. En vez de Dios, para este nuevo evangelio, el ser supremo sería la humanidad.

El sujeto cognoscente se coloca en una posición de predominio sobre el objeto de conocimiento. De hecho, se concibe al objeto como producto del sujeto. Este es un modelo que, por cierto, llegó a caer en algunas tendencias subjetivistas y, ya en el extremo, en el solipsismo, plantea que la realidad objetiva simplemente no existe. Todo es idea, pensamiento puro. El objeto es una idea objetivada, y si nada existe, salvo mis ideas, entonces yo sería el único que existe en el mundo. Pero es posible que yo sea, a mi vez, la idea de otro, de modo que nada existe materialmente. Todo es, todos somos ideas de alguien, ¿de quién? de la idea absoluta, que es Dios. Todos somos ideas de Dios. Somos el sueño —y a veces la pesadilla— de Dios. En este modelo la atención se concentra en el sujeto, que se atribuye incluso el papel de creador de la realidad.

Según Curcio Borrero, “para el positivismo, ciencia y método científico son una sola cosa, hay un sólo modelo válido de ciencia y es el que corresponde a las ciencias naturales, por tanto una sola metodología, basada en la observación y experimentación; todo lo que puede ser observado, medido, analizado, cuantificado, por tanto previsto y controlado, es ciencia, o para serlo tiene que acomodarse a ello, inclusive deben hacerlo la historia y la cultura. Para el positivismo la epistemología se reduce también a la metodología, negando la reflexión, la crítica y la vinculación de la ciencia a la sociedad”.¹⁹

Empirismo

El empirismo toma a la experiencia como criterio de la verdad. Según Nicola Abbagnano, “el empirismo es la dirección filosófica que tiene la experiencia como criterio de verdad. Se entiende por experiencia la repetición de ciertas situaciones para examinar sus posibles soluciones con un carácter objetivo e impersonal, en el sentido de que si una proposición es verificable, esto nos implica que todos los que la afirman tienen que participar personalmente en la comprobación de dicha proposición”.²⁰

El mismo autor argumenta que el empirismo tiene los siguientes rasgos: “niega la verdad absoluta o, por lo menos, la verdad que es accesible al hombre, toda verdad puede ser y debe probarse y, eventualmente modificarse, corregirse o abandonarse, no se opone o niega a la razón, sino cuando pretende establecer verdades necesarias o absolutas”.²¹

Continúa diciendo que otros rasgos históricamente asociados al empirismo son: a) negación de todo conocimiento innato o necesariamente válido, b) negación de lo suprasensible, es decir, de toda realidad que no se pueda confirmar o examinar de alguna manera; c) énfasis sobre la importancia de la realidad actual, hecho o evidencia sensible, inmediata a los órganos de comprobación; d) reconocimiento del carácter limitado, parcial o imperfecto de los instrumentos que el hombre posee para la comprobación y el examen de la verdad, y del uso de estos instrumentos en todos los campos accesibles al hombre y sólo de éstos”.²²

El empirismo también tiene ramificaciones, entre las cuales se tiene el empirismo radical, el que de acuerdo con Bunge “todo lo cognoscible es nuestra propia experiencia, y que el único objetivo de la ciencia debe ser la suma de la experiencia humana”.²³

La última postura de esta corriente es el empirismo lógico, que “exige que cualquier enunciado se debe comprobar, confirmar y poner a prueba para tener un significado. Este principio restringe la investigación al dominio de aquellos significados lingüísticos que satisfagan la exigencia empirista de la comprobación, y declarar sin significado a todos los demás”.²⁴

Los tres principales representantes del empirismo inglés son John Locke, George Berkeley y David Hume. Locke es el fundador del método psicológico consistente en explicar el fenómeno del conocimiento por medio de la búsqueda y determinación de ideas en la mente humana.

Locke “parte de la negación de ideas innatas, como sostenía Descartes. El conocimiento parte de la experiencia externa, la sensación es la modificación que experimenta la mente cuando los sentidos la afectan directamente. La interna es la reflexión, entendida como percepción de la propia actividad de la mente”.²⁵

21. *Ibidem*, p. 398.

22. *Ibidem*, pp. 398-399.

23. Bunge, Mario, *La investigación científica*, Ariel, 7ª. ed., Barcelona, 1980, p. 45.

24. Russell, Bertrand, *op. cit.*, p. 388.

25. García Morente, Manuel, *Lecciones preliminares de filosofía*, Porrúa, 9ª. ed., México, 1980, pp. 137-138.

19. Curcio Borrero, *op. cit.*, p. 18.

20. Abbagnano, Nicola, *op. cit.*, pp. 398, 495.

De acuerdo con García Morente,²⁶ las ideas producidas por la experiencia se subdividen en:

- a) Sustancias: ideas complejas de cosas que pueden existir por sí mismas.
- b) Modos: son dependientes de las sustancias.
- c) Relaciones: constituyen una clase propia y nacen de la operación mental de comparar.

Francisco Bacón afirma que es posible alcanzar la verdad a través de experimentos y observaciones, esto es por las experiencias. Su sucesor, John Locke, elaboró una ramificación de la filosofía denominada empirista, que sostenía que las experiencias eran, al revés de la razón, la fuente de nuestras cogniciones. En su libro *Ensayo concerniente a la comprensión humana*, Locke afirma que la mente innata del hombre o *mind at birth*, es como una hoja en blanco (*tabula rasa*) o una sala oscura. El conocimiento es la experiencia impresa sobre la misma, a partir del exterior; como un grabado que es impreso en una hoja blanca.

Nuestra mente necesita ventanas a través de las cuales pueda entrar el conocimiento. Existen dos ventanas: la sensación (sentido físico) y la reflexión (sentido interno). La sensación funciona en el sentido de formar las ideas a partir de las experiencias externas, a través de las cuales podemos percibir las cualidades físicas (como amarillo, blanco, caliente, frío, áspero, suave, amargo, y dulce); y la reflexión, para formar las ideas, surge de las experiencias internas a través de las cuales podemos conocer las operaciones de nuestra mente (como la percepción, el pensar, la duda, la fe, la razón, la comprensión y la voluntad).

Las ideas simples se forman involuntariamente a través de la sensación y la reflexión. En la percepción de una flor, cada elemento de la sensación (color, forma, aroma, etcétera) es llevado hasta el cerebro donde se forma una idea simple. Las sensaciones son fragmentadas una vez que proceden de órganos sensitivos distintos (ojos, nariz, oídos, etcétera). Las ideas complejas son formadas por medio de la actividad mental que combina o asocia ideas simples.

Hay dos tipos de propiedades en las ideas simples: la primaria y la secundaria. Ideas de forma, extensión, movimiento, solidez, número, etcétera, son cualidades primarias; ideas de color, sonido, olor, gusto, temperatura entre

otras son características secundarias. La cognición de las propiedades primarias es objetiva, y no varía de persona en persona. Si dos individuos observan un mismo objeto, ambos lo perciben con la misma forma, aunque uno de ellos podría verlo de color intenso, mientras el otro de menor intensidad.

La mente humana posee la capacidad de asociar ideas simples, volviéndolas entonces complejas. La idea de oro, por ejemplo, es obtenida de la asociación de ideas simples de color, peso, dureza, ductilidad, maleabilidad. Por lo tanto, el concepto de oro es una idea compleja. Las ideas simples son logradas a partir de las experiencias externas y el conocimiento adquirido a través de asociación de ideas simples. Ese es el punto principal del empirismo de Locke, que influenció a Berkeley y Hume.²⁷

Mecanicismo

Su concepción, no admite más explicación que el de los hechos naturales con movimiento de los cuerpos del espacio.

El mecanicismo se presentó desde la antigüedad como atomismo, es decir, la concepción del mundo como sistema de cuerpos en movimiento, como una gran máquina. El materialismo de los siglos XVIII y XIX adoptó la concepción mecanicista de la negación de todo orden finalista, es decir la negación de que en el universo exista un propósito o fin determinado, y se caracterizó por un riguroso determinismo.

Otra vez de acuerdo con Abbagnano, "el mecanicismo es la postura que recurre a la explicación del movimiento de los cuerpos en el sentido de movimiento espacial. La concepción mecanicista de la naturaleza no admite más explicación de los hechos naturales que el movimiento de los cuerpos en el espacio. Dentro de la física, el mecanicismo considera que todo fenómeno natural se explica sólo mediante leyes y los conceptos de la mecánica (fuerza, masa, energía) y por consiguiente que la mecánica misma es la ciencia privilegiada entre las demás, porque les proporciona sus principios de explicación".²⁸

Fuera de la física, el mecanicismo fue mucho menos exitoso, nunca logró explicar los más simples fenómenos biológicos, psicológicos o sociológicos.

26. *Ibidem*, p. 138.

27. Para Berkeley, la percepción como vivencia es lo único que constituye al ser. Por su parte, Hume lleva hasta sus últimas consecuencias el método psicológico de Locke. Para él, existen dos clases de contenidos de conciencia: las impresiones y las representaciones o ideas.

28. Abbagnano, Nicola, *op. cit.*, p. 784.

Por lo cual el mecanicismo fue más una aspiración, una postura filosófica o exigencia de método, que un instrumento eficaz de explicación.

La concepción mecanicista sirvió de argumento para negar la validez de los métodos de las ciencias naturales en las ciencias sociales, porque se consideró por un lado que el progreso científico había demostrado el fracaso de las categorías mecánicas de la ciencia clásica y el error de las ciencias naturales al tratar de reducir todas las características del mundo a propiedades mecánicas; por otro lado, se concluyó que la humanidad es tan diferente a los niveles inferiores de la naturaleza, que resulta imposible aplicar una misma lógica de investigación a todos ellos y que, por lo mismo, los problemas sociales deben examinarse con reglas metódicas que difieren radicalmente de las que emplean las ciencias naturales.²⁹

Realismo

Sostiene que los objetos no existen en sí mismos, sino en la existencia propiamente dicha. Nicola Abbagnano ha definido el realismo en formas muy distintas. En general, “las doctrinas que se fundamentan en él, califican como realistas a las doctrinas anteriores. La concepción popular del realismo, en oposición al idealismo, se asimila al materialismo y parte de la existencia de los objetos”.³⁰

Las tesis fundamentalistas del realismo sostienen que: “existen las cosas como inteligibles, es decir, consisten y tienen una esencia; existe inteligencia, pensamiento, Dios; el hombre es una de las cosas que existen; el hombre es relativamente inteligente; es decir, participa de la inteligencia que existe; por esto, conoce que las cosas son y que las cosas no son; la actividad suprema del hombre es el conocimiento”.³¹

A Platón se le clasifica como realista porque admite la realidad de las ideas, pero también como idealista en cuanto se trata de ideas.

De acuerdo con Bunge, “la tesis de las diferentes clases de realismo supone que la realidad, incluyendo la experiencia, es cognoscible, aunque sólo sea parcial y gradualmente”.³²

29. Citado por Witker Velázquez, Jorge, *Metodología Jurídica*, Mc Graw Hill, 2ª. ed., México, 2002, p. 113.

30. Abbagnano, Nicola, *op. cit.*, p. 992.

31. García Morente, *op. cit.*, p. 103.

32. Bunge, Mario, *op. cit.*, p. 719.

Por su parte Jorge Witker argumenta que “la concepción popular del realismo, en oposición al idealismo, se asimila al materialismo y parte de la existencia de los objetos; mientras que el idealismo tiene como punto de partida la existencia de las ideas. Esta concepción de realismo lo ubica sin duda dentro de las teorías objetivistas del conocimiento”.³³

Según García Morente, “las características del realismo se vinculan de manera estrecha con la metafísica, en este caso entendida como la parte de la filosofía que se ocupa del problema de la existencia. En este aspecto, se distingue entre los conceptos de consistencia”.³⁴

Por ejemplo, un escritorio no existe en sí, sino que consiste en madera, metal, plástico, pintura, etcétera; la existencia propiamente dicha se entiende como aquello que no consiste en algo más.

Para el realista, como el conocimiento es reflejo de la realidad, el pensamiento es verdadero cuando entre éste y la cosa hay una adecuación perfecta; tal adecuación se consigue mediante la correcta formación de los conceptos. Si éstos se encuentran bien formados, entonces reflejan la realidad; si no lo están, hay que corregirlos.

Otras ideas

PRAGMATISMO

Supone que el significado racional de una palabra o expresión consiste exclusivamente en su alcance con la relación de la conducta humana.

“Se distinguen dos tipos de pragmatismo: el metodológico, que es esencialmente una teoría del significado y no pretende definir la verdad o la realidad, sino sólo ser un procedimiento para determinar el significado de los términos o de las proposiciones; y el pragmatismo metafísico, que es una teoría de la verdad y de la realidad, cuya primera tesis consiste en reducir la verdad a la utilidad con el principio común”.³⁵

33. García Morente, *op. cit.*, p. 115.

34. *Ibidem*, pp. 50-53.

35. Abbagnano, Nicola, *op. cit.*, p. 105.

Define los conceptos teóricos en términos de operaciones de medición. En oposición a esta doctrina, Popper³⁶ aduce que puede demostrarse que toda medición presupone una teoría, es decir, que no hay medición sin teoría y, por tanto, ninguna operación puede describirse satisfactoriamente sin términos teóricos. Se requiere una teoría general de la medición, que no tome la práctica de medir como dada, sino que la explique en función de comprobar o refutar hipótesis científicas.

Teorías subjetivistas

Reducen la realidad o la existencia de los objetos a la realidad de los estados o actos mentales de los sujetos

Idealismo

Considera que lo existente sólo son las ideas. Históricamente inicia con Descartes, pero se le atribuye más a Kant.

De acuerdo con García Morente el idealismo surge a partir de tres hechos históricos:

- a) "La decadencia de la unidad religiosa y el auge del protestantismo, debilitan la fe en una verdad única que unía a los cristianos.
- b) Con el descubrimiento de América y de que la Tierra es redonda, cambia de forma radical la concepción que se tenía de la física de Aristóteles.
- c) El descubrimiento del cielo y sistema solar modifican la concepción que se tenía de que la Tierra era el centro del universo"³⁷.

Debido a estos hechos, se duda de los conceptos realistas que se tenían. Por lo tanto, se puede sintetizar que el idealismo se caracteriza, en oposición al realismo, por lo siguiente:

- a) "Plantea actitudes poco habituales para el hombre, en oposición a las actitudes humanamente naturales del realismo.

36. Citado por Witker Velázquez, *op. cit.*, p. 117.

37. García Morente, *op. cit.*, pp. 106-107.

- b) La actitud que toma el individuo es voluntaria, en contraposición de la actitud realista que es espontánea, pues todas las personas son realistas por naturaleza involuntaria.
- c) La actitud del idealismo es introvertida, en donde la dirección de la atención recae sobre el "yo"; al contrario del realismo, que tiene una actitud extrovertida, en donde el sujeto se abre a las cosas para recibirlas por medio de su capacidad perceptiva."
- d) El idealismo considera el conocimiento como una actitud que va del sujeto a las cosas, que elabora conceptos, y de tal elaboración surge la realidad de las cosas; diverso al realismo, en donde el conocimiento viene de las cosas al "yo".³⁸

Berkeley,³⁹ por ejemplo, afirmaba que todas las cosas existen en la mente del hombre como ideas. En otras palabras, el objeto de cognición es una idea inmanente al sujeto. Eso es conocido como idealismo subjetivo o inmateralismo. El principio básico de Berkeley es ser percibido presuponiendo que las cosas, aunque parezcan existir separadas de la mente no pueden, de hecho, existir, sino percibidas por la mente. Berkeley sospechaba del empirismo de Locke afirmando que su teoría conduciría al escepticismo. De acuerdo con Locke, las cualidades primarias (extensión, velocidad, solidez, etcétera), son objetivas; mientras que las secundarias (calor, color, sonido, entre otras) son subjetivas. Berkeley decía que hasta las mismas cualidades primarias son subjetivas, pues están íntimamente ligadas a las secundarias. Si las cualidades secundarias no pueden existir sin la mente, lo mismo se da con las primarias. La imagen de distancia, por ejemplo, que parece ser independiente del observador es una verdad subjetiva.

Suponga que hay una flor delante suyo a la que se aproxima paso a paso, usted le alcanza en el vigésimo paso; en ese momento podrá reconocer la distancia original a través de la sensación táctil de caminar veinte pasos. Observar la flor con los ojos también es una sensación. Conforme a Berkeley, la imagen de distancia es la síntesis de esas varias sensaciones; por lo tanto, la distancia no existe en el mundo objetivo, es apenas sugerida por nuestra experiencia. Sin embargo, la distancia también existe en el mundo objetivo,

38. García Morente, *op. cit.*, pp. 114-116.

39. Concluyó que las cualidades primarias como la extensión, también son representaciones subjetivas, por ejemplo; la figura de los cuerpos es sólo el límite de la sensación del color o de las representaciones táctiles.

podemos sentirla al observar las cosas con ambos ojos (aunque no tan claro con sólo uno de ellos). Cuando miramos para un objeto, con los dos ojos, se verifica un ángulo formado por dos líneas que pueden ser trazadas por el objeto en cada ojo. Ese ángulo es ampliado cuando el objeto está próximo y es estrechado, cuando está distante. Nuestra mente puede avalar la distancia a través de ese ángulo, que podría ser considerado de modo objetivo, ya que el propio ángulo puede ser considerado de tal manera. Esa es una forma por que podemos reconocer la distancia, en tanto Berkeley probablemente carecía de tal información. Así, las imperfecciones pueden ser señaladas en el idealismo subjetivo hasta por medios científicos.

El idealismo dogmático de Berkeley considera al espacio, con todas las cosas a las cuales se adhiere como condiciones imprescindibles, como algo en sí mismo imposible y declara por tanto las cosas que en el espacio son simple imaginación.

Una actitud idealista no es natural, necesita adoptarse, es voluntaria, es introvertida.

Racionalismo

El racionalismo confía a la razón la determinación de las técnicas. Para Abbagnano, "el racionalismo es la actitud de quien confía a la razón la determinación de las creencias o las técnicas".⁴⁰ Para Recaséns Siches, "el factor de importancia del conocimiento es el intelecto, en virtud de que sólo a partir de él se puede alcanzar el ideal de universalidad y necesidad".⁴¹

Los principales representantes del racionalismo son: Descartes, Spinoza y Leibniz. Descartes, además de iniciar el idealismo, es racionalista, opina que "la distinción entre el pensamiento y el objeto pensado se determina en que el objeto entre en contacto con el sujeto sólo a través del pensamiento, resultando el objeto mediato al sujeto; en cambio el pensamiento en sí mismo es inmediato, pues no necesita de intermediario. Los seres vivientes son mecanismos y el hombre es mecanismo en todo lo que no es pensamiento puro como cualquier animal".⁴²

Spinoza por su parte considera que "la inteligencia humana es parte de la inteligencia divina; con las ideas adecuadas se conocen indubitadamente el orden y la conexión de las cosas. Las pasiones no permiten que la mente contemple una plena visión intelectual del universo". Considera que "la ignorancia es la causa de todo mal y el conocimiento es la condición de la acción sabia".⁴³

Para Leibniz, "lo racional es lo que no puede ser de otra forma. El conocimiento humano se divide en verdades de razón y verdades de hecho. Las verdades de razón, son las que enuncian que algo no puede ser más que de cierta manera; no pueden originarse de la experiencia. Las verdades de hecho, enuncian que algo es de cierta manera pero que podría ser de otra y se originan en la experiencia. La objetividad se fortalece en la medida en que crece el conocimiento sobre la serie de razones suficientes de las verdades de hecho".⁴⁴

Perspectivismo

Sostiene que así como los objetos dependen del yo, también el yo depende de los objetos, porque no puede haber pensamiento sin ningún objeto pensado.

Recaséns Siches, en relación al perspectivismo de Ortega y Gasset, considera que el error del idealismo fue entender la dependencia de los objetos al sujeto como una deformación que realiza éste sobre aquellos. Tal dependencia no tiene que ser una deformación o desnaturalización, sólo importa advertir su existencia y el singular papel del sujeto como condición de los objetos, como su testigo. Otro error fue pensar que el yo es independiente de los objetos; así como los objetos dependen del yo, también el yo es independiente de los objetos, porque no puede haber pensamiento sin ningún objeto pensado.⁴⁵

"El perspectivismo (de manera análoga al escepticismo radical; con una contradicción de origen, porque se niega a sí mismo) es incongruente al sostener de manera categórica que la experiencia de percepción y acción de la perspectiva personal es única y en lo dicho por Recaséns nada parece estar fuera), entonces no tiene porque considerarse justificada fuera de su perspectiva".⁴⁶

Esta teoría sostiene que existe una relación inseparable entre el yo y el mundo; así como los objetos dependen del yo, también el yo depende de los objetos, porque no puede haber pensamiento sin ningún objeto pensado.

40. Bunge, Mario, *op. cit.*, p. 976.

41. Recaséns, Siches Luis, *Tratado general de filosofía del derecho*, Porrúa, 6ª. ed., México, 1978, p. 79.

42. Citado por García Morente, Manuel, *Lecciones preliminares de filosofía*, Porrúa, 9ª ed, México, 1980, p.116.

43. Jorge Witker, *op. cit.*, p. 124.

44. Citado por García Morente, *op. cit.*, pp. 153-154.

45. Recaséns Siches, *op. cit.* p. 80.

46. *Ídem.*

La vida, término que denomina la relación entre el yo y su mundo, es conciencia de mí mismo, del mundo conmigo y de mi acción con él. El sujeto selecciona y organiza los objetos según sus propias preferencias y su perspectiva. Cada sujeto capta la realidad desde su propio punto de vista. Así cuando se mira un paisaje, distintas personas reparan en distintas cosas.

Se dice que el perspectivismo supera al idealismo y al realismo, en virtud de que la realidad parte de la correlación de objetos y sujeto.

Otras teorías

INTUICIONISMO

Sostiene que la intuición capta la auténtica realidad.

Uno de sus principales representantes fue Henri Bergson, a quien se le considera irracionalista, contrapone la actividad intelectual que toma las cosas como estáticas y a la realidad como ya hecha, con la actividad intuitiva que capta la auténtica realidad que está haciéndose continuamente con el fluir del tiempo. La realidad estudiada por el intelecto es superficial y falsa, porque se intenta detener a través de los conceptos y de la razón que lo transcurre y lo cambia, transformándolo en algo quieto y estático. Con el intelecto se facilita la explicación porque el movimiento se descompone en una serie infinita de puntos inmóviles, pero se falsea la verdadera realidad. La misión de la intuición es oponerse a la labor del intelecto.

García Morente refiere que "Bergson contrapone a la actividad intelectual y a la realidad, con la actividad intuitiva, que capta la auténtica realidad que se hace continuamente con el fluir del tiempo".⁴⁷ La intuición es una actividad mental en relación directa con el mundo, es la más elevada forma del instinto. Donde el intelecto deforma, la intuición capta la experiencia tal como es.

De acuerdo con Russell, "para este tipo de intuicionismo, el intelecto tiende a asfixiar al instinto y priva así de su libertad al hombre porque constriñe y deforma conceptualmente al mundo. La más elevada forma del instinto es la intuición, que es una actividad mental en relación directa con el mundo. Donde el intelecto deforma, la intuición capta la experiencia tal como es. La distinción entre intelecto e intuición es la distinción entre espacio y tiempo. El intelecto, que desmenuza y analiza al mundo, opera sin límites

de tiempo; es decir, considera al mundo de una manera geométrica: existe el espacio, pero no el tiempo. La vida es un asunto práctico que fluye con el tiempo; aquí es donde debe utilizarse la intuición. La labor del intelecto tiene algún propósito, pero representa un obstáculo para la adecuada comprensión de la vida. El tiempo de la teoría física no es un tiempo genuino sino una metáfora espacial; en el tiempo real de la intuición, la duración es una especie de experiencia desnuda que nos abrumba cuando nos abstenemos de todo pensamiento racional".⁴⁸

Para concluir podemos dar un ejemplo y de esta manera hacer referencia al objetivismo y al subjetivismo. En la mayoría de los trabajos de Bourdieu⁴⁹ se pueden interpretar como dos momentos analíticos: un primer momento objetivista, en el cual el investigador reconstruye la estructura de relaciones que son independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, y un segundo momento, donde se intenta captar representaciones, percepciones y vivencias de los protagonistas de las prácticas. En consecuencia se toman como dos pasos lógicos en el análisis sociológico que permitirían mayores posibilidades de explicar y comprender la realidad social. Objetivar al sujeto objetivante implica un doble sistema de relaciones, el primero alude a el sentido de las prácticas y reflexiona sobre las posibilidades de aprender la lógica que ponen en marcha los agentes. El segundo alude a un tema central dentro de la sociología del conocimiento: el de los condicionamientos sociales que afectan la práctica del investigador.

Para poder dar cuenta de las prácticas sociales, es necesario reconocer los sentidos de las mismas:

- a) El sentido objetivo, el sentido de las estructuras sociales externas e independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes.
- b) El sentido vivido, lo que los agentes se representan, sienten, piensan, creen, viven. Los *habitus* como esquemas de percepción, de apreciación y de acción interiorizados; sistemas de disposiciones a actuar, a pensar, a percibir, a sentir más de cierta manera que de otra, ligados a definiciones de tipo lo posible y lo no posible, lo pensable y lo no pensable, lo que es para nosotros y lo que no es para nosotros. Son principios evaluativos de las posibilidades

48. Citado por Witker Velázquez, *op. cit.*, pp. 128-129.

49. *Ídem*.

47. García Morente, *op. cit.*, p. 42.

y limitaciones objetivas, incorporadas al agente por esas mismas condiciones objetivas, a lo largo de una trayectoria individual, que es una variante estructural de una trayectoria de clase.

La noción de *habitus* exclusivamente, no puede ir más allá de una descripción de la experiencia del mundo social al no tener en cuenta las condiciones de posibilidad de esa experiencia, es decir, la relación que existe entre las estructuras objetivas y las estructuras incorporadas que las generan. Está constituida por principios generadores capaces de aportar distintas respuestas en las diversas situaciones a partir de un conjunto limitado de pautas de pensamiento y de acción. Así tiende a reproducir ante situaciones habituales y puede conducir a innovaciones cuando se haya frente a situaciones insólitas.⁵⁰

Por su parte el objetivismo, se propone establecer regularidades objetivas, estructuras, leyes, sistemas de relaciones que son independientes de las conciencias y de las voluntades individuales (sentido objetivo). Pero, al no tener en cuenta las representaciones, las percepciones, la experiencia vivida, tampoco puede dar cuenta del sentido del juego social, que se explica por la relación dialéctica entre esas regularidades objetivas plasmadas en estructuras, instituciones, etcétera, y esas mismas realidades incorporadas a los individuos.⁵¹

Objetivismo y subjetivismo son perspectivas parciales: la primera puede aprehender sólo el sentido objetivo de las prácticas, y la segunda sólo el sentido vivido de las mismas, y ninguna de ellas puede captar el sentido práctico, el sentido del juego social, resultado dialéctico de ambos sentidos.

Para Bourdieu las interacciones, que procuran una satisfacción inmediata a las disposiciones empiristas —se puede observarlas, filmarlas, registrarlas, en una palabra tocarlas con el dedo— esconden las estructuras que en ellas se realizan. Es uno de los casos, donde lo visible, lo que es inmediatamente dado, esconde lo invisible que lo determina. Se olvida así que la verdad de la interacción no está nunca toda entera en la interacción tal como ella se ofrece a la observación.⁵²

Tanto el objetivismo como el subjetivismo comparten modos de conocimiento de sujetos de conocimiento que analizan una problemática determinada, que son opuestos al modo de conocimiento práctico, que es aquél que tienen los individuos (analizados), que ponen en marcha casi como si fuera

naturalmente en su vida cotidiana, y que constituye el origen de la experiencia que tienen sobre el mundo social.⁵³

La apreciación de Bourdieu de la formalización en cuanto factor conducente a la objetivación entiende la misma tanto en el sentido de la lógica o de la matemática como en el sentido jurídico; es lo que permite pasar de una lógica que está inmersa en el caso particular a una lógica independiente del caso particular. Reconoce que una de las virtudes de la formalización es la de permitir, como toda racionalización, una economía de invención, de improvisación y de creación destacando también que el formalismo no actúa sólo por su eficacia específica, propiamente técnica, de clarificación y de racionalización, sino que involucra también una eficacia propiamente simbólica de la forma.

Dicho en pocas palabras: la ciencia se interesa por datos impersonales que se refieren a hechos objetivos (aunque hipotéticos) y, además, por mayor exigencia, sólo por aquellos que puedan tener sentido en algún conocimiento; es decir, la ciencia sólo se interesa por datos sistematizables.

Como ya ha quedado analizado, son el positivismo y el antipositivismo las dos posiciones antagónicas que se debaten a la hora de la aplicación del derecho, el sistema jurídico mexicano basa su marco normativo en la asunción positivista, aplicando concretamente lo establecido en la ley, sin ir más allá de la misma.

Para los efectos de la investigación a realizar, que versa sobre las cuestiones de los derechos de los niños con padres separados, debe de plantear la misma desde un enfoque antipositivista, dicha aseveración se realiza por diferentes razones, a saber:

Se debe considerar al impartir justicia dentro de los tribunales familiares, que no estamos hablando de debatir cuestiones legales que refieran a cosas, y aunque en muchas ocasiones existan bienes de por medio, no es la esencia del derecho familiar, que refiere a personas en esencia.

Por lo anterior, al decidir sobre cuestiones controvertidas, el juzgador debería de estar posibilitado para analizar, valorar y tomar en cuenta al tomar una decisión aspectos del entorno de las familias, el grado de afectación sentimental, los probables daños psicológicos, entre otras cosas, atendiendo a cada supuesto en específico.

Así, el juez iría mucho más allá de lo que ley se limita expresar, buscando en su verdadero espíritu, por lo que existiría una mayor apertura al tomar una

50. Llinas, Esther.

51. Bourdieu, P, cosas dichas.

52. Bourdieu, P, Cosas Dichas.

53. Bourdieu, P, El Oficio del sociólogo

decisión jurídica en sentencia definitiva, facultando al juez de poder realizar un análisis más amplio y no tener que limitarse a los sencillamente establecido por la ley.

No se debe de olvidar que estamos hablando de derechos de niños, donde quizá uno de los impedimentos más grandes al hacerlos valer ante tribunales es la representación de los mismos.

UNIDAD 2. ENFOQUE CUALITATIVO DE LAS CIENCIAS SOCIALES

El tema de la investigación cualitativa no es nuevo, data desde la antigüedad. En la presente unidad se dará especial atención a los rasgos que caracterizan la investigación cualitativa, dado que constituyen y definen este modelo peculiar de investigación.

“En la construcción del conocimiento científico está presente una cuestión epistemológica fundamental, estemos o no conscientes de su trascendencia. Nos referimos concretamente a la objetividad-subjetividad (realidad-prejuicios personales entrevistado-entrevistador) del proceso de investigación y sus repercusiones en los resultados de dicho proceso”.¹

De acuerdo con esto, existen distintas interpretaciones de una misma realidad. La elección de una de ellas mostrará, sin duda, una cierta posición ideológico-política en correspondencia con la formación y experiencia profesional de los investigadores y con determinados intereses personales, institucionales y sociales.

Surge, entonces, la pregunta ¿cómo se vincula el sujeto (investigador) con el objeto de estudio (entrevistado)? Si es una relación vertical, impuesta, en donde el investigador (abogados) considera que tiene mayor conocimiento y experiencia con relación al objeto de estudio (tema de tesis, personas, etcétera) y, por lo mismo, es el que tiene la autoridad intelectual para construir el conocimiento, estaremos hablando de una relación sujeto-objeto que se sitúa en la corriente del positivismo.

Rojas Soriano refiere que “desde esta perspectiva de análisis, el sujeto investigador observa los problemas sociales desde fuera, tratando de no contaminarse, es decir, de no inmiscuirse en los problemas para evitar perder la objetividad en su análisis. Se destaca en la corriente positivista la “neutralidad ideológica” del investigador, por lo que sus valores y creencias no deben estar presentes en el trabajo científico.

1. Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. ed., México, 2002, p. 189.

En cambio, si el investigador se sitúa en la perspectiva del materialismo histórico y dialéctico tratará que la población participe activamente en la recuperación crítica de la realidad en la que vive. Será una relación dialógica en donde el objeto-sujeto de estudio no sólo contestarán las preguntas de un formulario, o serán observados en las actividades que realizan y que son de interés para el investigador.

De acuerdo con esa perspectiva materialista se busca —que los sujetos-objeto de estudio desde la perspectiva positivista— se conviertan en sujetos-objeto que participen en forma reflexiva, crítica y propositiva, con la ayuda de los investigadores en la elaboración del conocimiento y en la transformación de su realidad”.²

De esta manera el objeto-sujeto de estudio podrá llamar la atención sobre situaciones o hechos que desde su perspectiva considere importantes para que el investigador los tome en cuenta en el análisis. Además, los resultados de la investigación serán dados a conocer a la población (tesis).

“De acuerdo con lo señalado, la cuestión de la *objetividad-subjetividad* debe tenerse presente durante todo el proceso de investigación y especialmente cuando se diseñan y utilizan los instrumentos de recolección y análisis de datos”.³

La investigación cualitativa, especificidades, problemas y alcances

La investigación cualitativa

a) DEFINICIÓN

La investigación cualitativa se refiere a estudios que proporcionan una descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, su naturaleza, comportamiento, etcétera, que se utiliza comúnmente en las ciencias sociales.

Hernández Sampieri dice que en el enfoque cualitativo de la investigación “se utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso

2. *Ibidem*, p. 192.

3. *Ibidem*, p. 193.

de interpretación. En términos generales, un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente usual”.⁴

b) ANTECEDENTES

La investigación cualitativa tiene antecedentes muy remotos en la cultura greco-romana y se reconocen determinados aspectos de esta metodología en las obras de Herodoto y Aristóteles.

En los siglos XVII, XVIII y XIX florecen las ciencias positivas en las cuales:

- Se valoran los objetos medibles y cuantificables.
- Se desarrolla la teoría de la probabilidad en la estadística.
- Se mantiene la ciencia y el quehacer científico como la única y verdadera base de la investigación.
- Las ciencias naturales llegan a dominar el mundo, de forma tal, el saber científico se valora por encima de cualquier otra forma de conocimiento.
- Al conocimiento científico se le considera en suma fiable, objetivo e independiente de las motivaciones o creencias de las personas que lo buscan y sostienen.

Esta confianza es tal, que algunos llegan a sostener que sólo es cuestión de recursos económicos o de prioridades políticas lo que puede dar solución a los problemas que se le plantean al hombre.

En este sentido, el prestigio de una determinada ciencia se asocia con frecuencia a los méritos de científicidad que esta pueda mostrar en la adquisición de sus saberes.

Durkheim, preocupado por la científicidad de las ciencias sociales, quiso asemejarlas a hechos tangibles que pudieran ser estudiados con el método de las ciencias naturales, o sea el método científico como patrón único de científicidad del momento.

En resumen surgen diversas corrientes que se pueden señalar como antecedentes de la investigación cualitativa, como son las que a continuación se enuncian:

4. Hernández Sampieri, Roberto, *Metodología de la investigación*, Mc Graw Hill, 3ª. ed., México, 2004, pp. 5, 12.

- a) La corriente funcional-estructural de la antropología social británica.
- b) La corriente de cultura y personalización de la antropología cultural americana.
- c) La corriente de lingüística antropológica, tal y como es representada por la sociolingüística y la etnociencia.
- d) La corriente de interacción simbólica (etnometodología) desarrollada por sociólogos, lingüistas y fenomenólogos, cuyos fundamentos brotan de la noción de *grounded theory*, es decir, teoría que emerge de los hechos, de los datos y que tiene relevancia y significado, además de contestar preguntas sobre el cómo y el por qué de ciertas situaciones y eventos.

Especificidades

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de la indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre todo lo investigable, en tanto se está en el campo objeto de estudio.

Por sus notas más significativas, Steve Taylor Robert Bogdan⁵, en su libro *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*, considera que la investigación cualitativa tiene las siguientes especificidades:

- a) Es inductiva. En la investigación cualitativa, el investigador sigue un diseño inductivo flexible. Ya que inicia su investigación basado en interrogantes vagamente formuladas.
- b) Tiene una perspectiva de visión holística. Para el investigador, el escenario y las personas o los grupos de estudio, no son reducidos, sino considerados como un todo, pues estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en que se hallan.
- c) Es sensible sobre las personas. Los investigadores cualitativos son sensibles, son naturalistas, es decir, que interactúan con los informantes (personas) de un modo natural, no intrusivo.
- d) Es comprensiva. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas; pues es esencial experimentar la realidad, tal como otros la experimentan.

5. Citado por Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Louis, *Cómo hacer investigación cualitativa*, Paidós, México, 2003, pp. 23-27.

e) Analiza las cosas como si estuvieran ocurriendo por primera vez. El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones, pues debe ver las cosas, como si estuvieran ocurriendo por primera vez.

f) Todas las perspectivas son valiosas. El investigador cualitativo, busca una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas.

g) Es humanista. Los métodos cualitativos aplicados en el estudio de las personas nos llevan a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que sienten en su lucha cotidiana en la sociedad.

h) Mantiene un principio de ajuste. Los métodos cualitativos se enfocan al mundo empírico, asegurando un estrecho ajuste entre los datos obtenidos y lo que la gente realmente hace y dice.

i) Todos los escenarios y personas. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y las personas son dignos de estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial para ser estudiado.

j) Se le considera un arte. El investigador cualitativo es un artífice, es alentado a crear su propio método. Sigue lineamientos orientadores, pero no reglas.

Grinell R.⁶ al referirse al investigador cualitativo dice que utiliza una postura reflexiva y trata lo mejor posible de minimizar sus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociados con el tema de estudio. Se trata de que éstos no interfieran en la recolección de datos y de obtener los datos de los sujetos, tal y como ellos los revelan.

Continúa diciendo el autor que “los datos cualitativos consisten, por lo común, en la descripción profunda y completa (lo más que sea posible) de eventos, situaciones, imágenes mentales, interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, creencias, emociones, pensamientos y conductas reservadas de las personas, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos para comprenderlos y así responder a preguntas de investigación o generar conocimiento.”⁷ Esta clase de datos es muy útil para comprender los motivos subyacentes, los significados y las razones internas del comportamiento humano. No se reducen a números (cuantitativo) para ser analizados estadísticamente.

6. Citado por Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 450

7. *Ibidem*, pp. 450-451.

Problemas

DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este punto refiere la falta de procedimientos o reglas específicas para el análisis de los datos, así como una cierta imprecisión y dudas acerca de la forma de cómo debe llevarse a consideración del contexto (medio que rodea un objeto o a un individuo sobre los que influyen íntimamente).

Este tipo de investigación suele requerir más tiempo que otros enfoques para estudiar el problema objeto del análisis y elaborar un buen diagnóstico de la situación. Pero se obtiene una información más profunda y completa del tema objeto de estudio.

DAR SENTIDO A LOS DATOS Y EL ANÁLISIS DEL MISMO

De nueva cuenta nos encontramos ante la falta de procedimientos concretos para el análisis de datos cualitativos, pues dar sentido a los datos e información obtenidos, significa reducir los datos recogidos a través de las notas de campo, entrevistas en profundidad de observación, etcétera, hasta llegar a una serie de categóricas resoluciones que permitan ordenar, analizar los datos y llegar a conclusiones comprensibles.

ANÁLISIS COMPLEJO DE DATOS CUALITATIVOS

Conviene tener presente que en un análisis complejo de datos cualitativos, sin un cuidadoso y sistemático procedimiento de control de los datos obtenidos, siempre se está en riesgo de perder la propia orientación.

Esta probabilidad es alta, sobre todo durante la presentación de conclusiones, mientras se comprueban cientos de páginas de transcripciones de este patrón específico.

Hace falta una herramienta en la investigación cualitativa que ayude a los investigadores a mantener una visión sobre sus decisiones y modificarlas sin dificultad.

Posibilidades o alcances

a) La metodología cualitativa se aplica en estudios a nivel micro, puesto que por lo regular intenta profundizar más en la situación objeto de estudio. Por

lo tanto, deberá haber un equilibrio entre la precisión, el alcance y el enfoque para explicar el universo que se estudia.

b) La metodología cualitativa puede señalar aspectos y discrepancias que podrían tener cierta trascendencia y explicar cuestiones difícilmente abordables por medio de la investigación cuantitativa.

Este enfoque se orienta a trabajar con aquellas definiciones de lo que es significativo, relevante y consciente para los participantes. Indica que las preguntas investigadoras vienen dadas por la interacción entre la experiencia y algún tipo de teoría sustantiva o personal.

c) Por otra parte, la investigación cualitativa puede utilizarse en varias disciplinas como la sociolingüística, la antropología, la pedagogía, la sociología, las ciencias políticas, etcétera.

Ofrece la posibilidad de estudiar lo que caracteriza la organización social y cultural de un grupo.

En suma, la investigación cualitativa funciona para el análisis de los fenómenos complejos, para el estudio de casos, para el análisis de las homologas estructurales, para poner de manifiesto el parentesco lógico entre fenómenos sociales, para la descripción y estudio de unidades naturales como organizaciones y comunidades concretas.

Por lo tanto, la investigación social es un proceso en el que se vinculan diferentes niveles de abstracción, se cumplen determinados principios metodológicos y se llevan a cabo diversos procesos específicos lógicamente articulados, apoyados en teorías, métodos, técnicas e instrumentos adecuados y precisos para poder alcanzar un conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados fenómenos sociales.

Para realizar un trabajo científico, se puede recurrir a diversos caminos metodológicos, siguiendo a Rojas Soriano, "su empleo está en función de:

- El marco teórico en que se sustenta la investigación.
- Las características y la complejidad del objeto de conocimiento.
- El tipo de objetivos que pretendan alcanzarse.
- Las posibilidades y limitaciones institucionales (recursos disponibles, tiempo previsto, directrices políticas prevalecientes, etcétera).
- Las características personales del investigador (formación académica, experiencia social y profesional, postura político-ideológica)".⁸

8. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 40.

De igual forma, "se visualizan tres tipos de investigación:

- Los estudios exploratorios o de acercamiento a la realidad social, su propósito es recabar información para reconocer, ubicar y definir problemas; fundamentar hipótesis, recoger ideas o sugerencias que permitan afinar la metodología, depurar estrategias, etcétera.
- Los estudios descriptivos, su objetivo central es obtener un panorama más preciso de la magnitud del problema o situación a investigar, es decir, obtener lineamientos para la prueba de la hipótesis.
- Los estudios que implican la prueba de hipótesis explicativas y predictivas, su fin primordial es determinar las causas esenciales de los fenómenos y establecer predicciones, en términos de tendencias, sobre los procesos sociales".⁹

Según Hernández Sampieri, "la recolección de datos ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos; implica dos fases o etapas, la inmersión inicial en el campo y la recolección de los datos para el análisis.

Continúa diciendo el autor que en la inmersión inicial en el campo, previa a la recolección los datos definitivos, el investigador cualitativo debe elegir el ambiente, lugar o contexto donde recolectará la información y debe asegurarse que el ambiente o contexto sea propicio para lo que queremos investigar; resulte accesible para el investigador y conforme el espacio donde podamos responder a las inquietudes del estudio.

Podríamos elegir un sitio y enseguida darnos cuenta de que no era el adecuado y buscar otro, aunque ello represente costos en tiempo y recursos. Además, en algunos casos, es necesario obtener un permiso de alguna autoridad.

Una vez que se ha seleccionado el ambiente, sitio o contexto, debemos familiarizarnos con éste.

Algunas recomendaciones son:

- Leer y obtener la mayor información posible del ambiente, lugar o contexto, antes de adentrarnos en él.
- Acudir al lugar o ambiente y observar su funcionamiento, tomando notas de nuestras observaciones.
- Platicar con algunos miembros o integrantes del lugar para conocer más dónde estamos y su cotidianidad.

9. *Ibidem*, pp. 41-42.

- Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr reportes.
- En algunos casos, hablar con miembros para, de una manera paulatina, lograr su consentimiento hacia nuestra participación".¹⁰

"Vale la pena llevar una bitácora donde anotemos y registremos los hechos, así como nuestras percepciones, de las cuales vamos obteniendo algunas conclusiones preliminares. Lo más importante es descubrir que verdaderamente es el lugar, ambiente o contexto que necesitamos para recolectar los datos que nos interesan.

Después de la inmersión inicial en el campo es posible fijar o refinar las preguntas de investigación y establecer hipótesis (no siempre). También podemos evaluar cuál es el mejor método para recolectar los datos. Entonces, decidimos cómo va a ser la recolección de los mismos. Lo primero es elegir una técnica o un instrumento para ello (o varios) y determinar la unidad de observación o registro".¹¹

Lo cuantitativo, calidad y significación

Por investigación cualitativa se entienden los estudios que proporcionan una descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa: cifras. La investigación cualitativa es corriente en las ciencias humanas, mientras que en las ciencias naturales la tendencia es a favor del enfoque cuantitativo. No obstante, muchos fenómenos pueden ser estudiados con cualquiera de ambos métodos, o con ambos, y es al investigador a quien corresponde elegir.

Se ha establecido que tanto el análisis cuantitativo (estadístico) como el análisis cualitativo, son diferentes caminos para llegar a un mismo fin: lograr los objetivos de la investigación y responder a las preguntas de estudio para generar conocimiento; con frecuencia son complementarios, siempre que elegimos uno de ellos incorporamos elementos del otro, por ejemplo: el ejercicio de una técnica metodológica de recolección de datos, como lo es la entrevista, si deseamos medir efectos cuantitativos, sobre la base de las respuestas al

10. *Ibidem*, pp. 451-452.

11. *Ibidem*, p. 452.

cuestionario, se utilizaría una gráfica estadística, complementándose con los enfoques cualitativos que arroje el resultado del material obtenido.

Ejercicio de un estudio cuantitativo

1. ¿Cuántas recomendaciones emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos?
2. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar al lugar de los hechos?
3. ¿Cuántas averiguaciones previas tienes pendientes de consignar?
4. ¿A qué hora inician labores los juzgados penales federales?

Ejercicio de un estudio cualitativo

1. ¿Cómo se desahoga la prueba pericial?
2. ¿Tuviste algún problema al presentar tu denuncia? Relátalo y plática cómo te sientes respecto a él.
3. Cuando tomaste el caso, ¿qué expectativas tenías?
4. Al dictar sentencia ¿sentiste que eras justo?

El ámbito del análisis cualitativo: simbolismo y lenguaje

En la sociedad el acercamiento sujeto-objeto se hace posible en virtud de que las acciones, escrituras y las relaciones sociales adquieren significados a partir de las motivaciones, intenciones y proyectos de los actores. Con el enfoque cualitativo se intenta, penetrar en un nivel más profundo: el de los significados de los motivos, de la cotidianidad de la vida. Entonces, la materia con la que se trabaja es la palabra corriente usada en la interacción diaria, tanto en el plano afectivo, como en el político y el técnico.

Las palabras sirven de base a todas las relaciones, son un indicador muy sensible de las transformaciones. En estos términos el habla revela las condiciones estructurales, los sistemas de valores, normas, símbolos y simultáneamente transmite por medio del habitante las representaciones de grupos específicos en condiciones históricas, socioeconómicas y culturales concretas.

El enfoque cualitativo forma parte de la perspectiva estructural sistemática; cuyo diseño trata de descubrir las estructuras o sistemas dinámicos que dan razón de los eventos observados.

En lo que respecta al enfoque cualitativo en ciencias sociales, dado que la objetividad no es posible de realizar, tratará de dar lugar a la objetivación mediante la rigurosidad en el uso de las técnicas e instrumentos. Éste es el criterio interno más importante de científicidad y se basa en tres premisas fundamentales:

- a) Las personas actúan con respecto a las cosas e inclusive frente a las personas sobre la base de los significados que unas y otras tienen para ellas.
- b) Los significados son productos sociales que surgen durante la interacción.
- c) los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación.

Cabe destacar que uno de los rasgos fundamentales del interaccionismo simbólico es que se aparta de una forma radical de aquellas teorías sociales, que trabajando como eje de análisis de la realidad humana el problema de la significación presupone existencias con base en apariencias, mientras que el interaccionismo simbólico toma en cuenta los actos vinculados a la investigación, produciendo un vocabulario científico propio.

Hernández Sampieri argumenta que “la selección de la unidad o unidades de análisis responde a las preguntas ¿cómo recolectar los datos en un estudio cualitativo?, ¿hay que observar o registrar qué?, ¿es necesario conocer las experiencias de otros?, ¿cómo?”.¹²

Unidades de análisis

Lofland y Lofland¹³ sugieren varias unidades de análisis, las cuales se comentan de manera breve:

Significados. Son las categorías lingüísticas que usan los actores humanos para referirse a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos.

12. *Op. cit.*, p. 452.

13. Citado por Hernández Sampieri, *op. cit.*, pp. 452-454.

Prácticas. Es una unidad de análisis conductual muy utilizada y se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un sistema social como rutinaria.

Episodios. En contraste con las prácticas, los episodios son dramáticos y sobresalientes, pues no se trata de conductas rutinarias.

Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial.

Roles o papeles. Son categorías conscientemente articuladas que definen en lo social a las personas.

El estudio cualitativo de roles es muy útil para desarrollar tipologías; sin embargo, la vida social es tan rica y compleja que se necesita de algún método para codificar o tipificar a los sujetos.

Relaciones. Constituyen díadas que interactúan por un periodo prolongado o que se consideran conectadas por algún motivo y forman una relación social.

Grupos. Representan conjuntos de personas que interactúan por un periodo extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran a sí mismos como una entidad.

Organizaciones. Son unidades formadas con fines colectivos.

Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, roles, encuentros, episodios y actividades.

Subculturas. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías favorecen la aparición de una nebulosa unidad social.

Las características de las subculturas, son que contienen a una población grande e ilimitada, por lo que sus fronteras no quedan siempre completamente definidas.

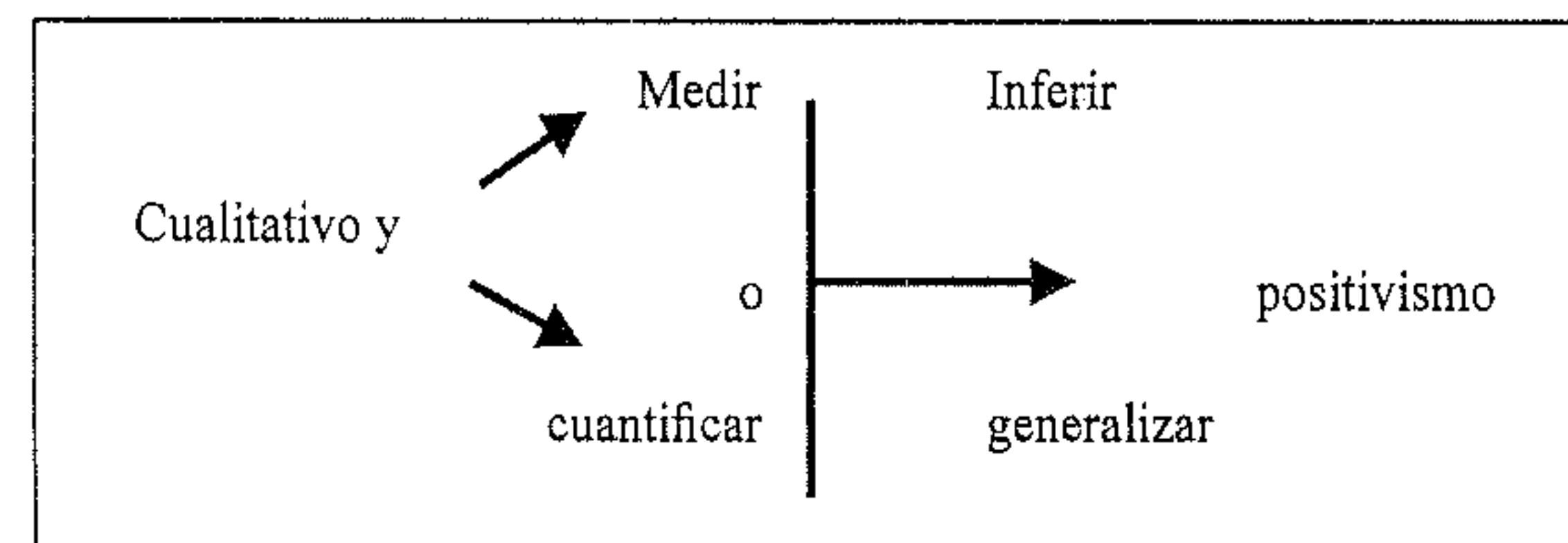
Estilos de vida. Son ajustes o conductas adaptativas que hace un gran número de personas en una situación similar.

Las anteriores son unidades de análisis acerca de las cuales el investigador, bajo el enfoque cualitativo, se hace preguntas como ¿de qué clase de organizaciones, roles prácticas, estilos de vida...?, ¿cuál es la estructura de esta unidad?, ¿con qué frecuencia se presentan los episodios, los eventos las interacciones, etcétera? El investigador analiza las unidades y los vínculos con otras unidades. Así seleccionamos las unidades de análisis (una o más, de acuerdo con los objetivos de la investigación).

Proximidad, intensidad e intersubjetividad en la visión cualitativa

Un enfoque cualitativo reconoce la ineludible interdependencia entre observador y observado; la epistemología cualitativa admite el papel de lo ideológico, es transaccional, y en algunas veces sus versiones teóricas o subjetivistas, sostienen que los hallazgos son literalmente creados por el proceso de investigación, dependiendo del contexto adoptado para comprobar una hipótesis.

La investigación cuantitativa, a groso modo, busca medir y cuantificar y, a partir de ello, inferir o generalizar; su sustento filosófico teórico se encuentra en el positivismo.



Del paradigma cuantitativo se dice que posee una concepción global positivista, hipotético-deductivo, particularista, objetiva, orientada a los resultados y propia de las ciencias naturales.

La investigación cualitativa busca la subjetividad, así como explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales, que muestran la realidad subjetiva y la realidad social.

Entre los investigadores sociales no hay serias diferencias entre los que observan sin pensar y los que piensan sin observar, la única diferencia estriba en la clase de pensamientos, la clase de observaciones y la clase de vínculos, "si es que hay alguno, existen entre ambas cosas".

La frase antes mencionada nos sirve perfectamente para dar entrada al tema, toda vez que esta unidad se desenvuelve en el lindero entre lo cuantitativo y cualitativo, que no son sino puntos de vista técnicos-instrumentales metodológicos y paradigmáticos que versan sobre la forma de enmarcar en los diversos procesos sociales e históricos la construcción de los sujetos-objetos sociales y en la propia historia de los lenguajes-ciencias-metodológicas que se gestaron de forma paralela a dicha construcción.

Cuantitativo = números-exterior-explicación-facticidad.

Cualitativo = palabras-interior-comprensión-virtualidad.

Partiendo entonces de la premisa de cualitativo = palabras, llegamos a concebir a lo cualitativo, como el fetichismo del concepto, es decir, una conceptualización de la realidad, que oponiéndose al formalismo instrumental, proclama un intuicionismo que no se somete a la tarea necesaria del desciframiento de las estructuras simbólicas.

Dentro de la visión cualitativa, podemos empezar por señalar que los métodos y las técnicas empleados en alguna de las fases de un procedimiento de investigación, debe en primer lugar determinar sus objetivos y sus medios, de ahí entonces que el investigador no sólo deba responderse ¿qué va a estudiar?, sino también para qué va a servir su estudio.

Partiendo de la premisa de que la visión cualitativa cuenta con un doble juego de hipótesis, consistentes la primera en el hecho de que el investigador debe concretar sus intuiciones teóricas iniciales, ya que deberá de formular esas intuiciones a manera de hipótesis contrastables, y segunda en que habrá de establecer el instrumental metodológico mediante el cual se dispone a extraer e interpretar la evidencia empírica capaz eventualmente de corroborar esa hipótesis.

Una vez establecidos los objetos y los medios de estudio, el investigador deberá definir el material empírico del mismo, a esto se le denomina proximidad.

LA ENTREVISTA

“El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado. El experto es el entrevistado, nos interesan el contenido y la narrativa de cada respuesta”.¹⁴

De acuerdo con Hernández Sampieri¹⁵ el investigador debe tomar en cuenta los siguientes requisitos para desarrollar una entrevista:

14. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 456.

15. *Ídem.*

- Es importante que el entrevistador genere un clima de confianza en el entrevistado y desarrolle, empatía con él.
- Se deben evitar elementos que obstruyan la conversación, tales como timbres de teléfonos, humo de cigarro, ruidos excesivos, entre otros.
- Es importante que el entrevistado se relaje y mantenga un comportamiento natural.
- Nunca hay que interrumpirlo, sino guiarlo con discreción.
- Resulta conveniente informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará a ésta. Si tal notificación no afecta la entrevista, es mejor que se haga al inicio.
- La notificación puede influir en las respuestas.
- La entrevista debe ser un diálogo y dejar que fluya el punto de vista único y profundo del entrevistado. El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto aire de “curiosidad” por parte del entrevistador.
- Evitar incomodar al entrevistado. Descartar preguntas demasiado directas, y no preguntar de manera tendenciosa o induciendo la respuesta.
- Lo importante es interactuar con el entrevistado.

OBSERVACIÓN CUALITATIVA

Al tratar el tema de la observación cualitativa, Hernández Sampieri refiere que es “una técnica de recolección de datos (denominada también observación de campo, observación directa u observación participante”, cuyos propósitos son:

- Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social;
- Describir comunidades, contextos o ambientes, y las actividades que se desarrollan en éstos (as), las personas que participan en tales actividades y los significados de las mismas;
- Comprender procesos, interrelaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, y eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas; y

- Generar hipótesis para futuros estudios.¹⁶

Continúa diciendo el autor que, “lo anterior, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los detalles”.¹⁷

Continuando con Hernández Sampieri,¹⁸ el mismo refiere que algunas definiciones que son importantes para observar, y que regularmente surgen de la inmersión inicial en el campo, son:

EL ROL O PAPEL DEL OBSERVADOR		
Consiste en que el observador debe ubicarse en varios continuos para establecer su rol (que es una ubicación aproximada y no exacta):		
Papel como evaluador-observador		
• Observador participante (participa activamente en tareas o situaciones)	• Observador que participa sólo parcialmente	• Observador no participante (extremo)
Rol ante los demás (miembros del ambiente, comunidad o contexto)		
• Abierto (los demás conocen su rol y saben que están siendo observados).	• Intermedio (algunos conocen su rol, y saben que están siendo observados, y otros no).	• Encubierto (nadie conoce su rol ni sabe que está siendo observado).

Duración de la observación (estancia del observador)	
• Breve (una hora, un día)	• Larga (meses, años).
Enfoque de la observación	
• Focalizado (un elemento, un significado, una interacción en especial).	General (holístico: todos los elementos o las unidades).
Conclusiones Por último podemos plantear “dos preguntas que tienen que ver con la cuestión de la objetividad-subjetividad referida a la parte empírica del proceso de investigación: ¿de qué depende la selección de técnicas y el diseño de instrumentos de recolección de información? y ¿Cómo obtener una información empírica que sean objetiva, es decir, que corresponda a la realidad, por medio de los instrumentos de recolección de datos (guías de observación, guías de entrevista, cuestionarios)?	

Con respecto a la primer pregunta puede decirse que la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos depende de la manera como fue planteado el problema y los objetivos, así como del contenido de las hipótesis formuladas, cuyas variables deben operacionalizarse para determinar los indicadores y referentes empíricos pertinentes.

No debe olvidarse que la selección de las técnicas y el diseño de los instrumentos no sólo depende de las exigencias metodológicas de la investigación. En este proceso están presentes necesidades o situaciones propias de la institución donde se trabaja y del momento histórico en que se vive. En todo caso, el investigador debe buscar que estas cuestiones afecten lo menos posible las consideraciones de carácter científico de su investigación.

Con relación a la segunda pregunta debe señalarse que para obtener una información que sea objetiva, a través de los instrumentos de recolección de datos, es necesario tener presente los siguientes requerimientos.

- Asegurarse que los instrumentos fueron elaborados de conformidad con las exigencias metodológicas pertinentes.

16. *Ibidem*, p. 458.

17. *Ibidem*.

18. *Ibidem*, pp. 459-460.

- Probar los instrumentos en muestras significativas de la población para que cumplan con los requisitos de confiabilidad y validez.
- Preparar debidamente al personal que va a aplicar los instrumentos, para evitar que se capte información distorsionada de la realidad que se estudia; en esta preparación debe cuidarse tanto el manejo correcto de los instrumentos como la forma en que debe interactuar el entrevistador con la población que va a ser entrevistada. Aquí es importante que se conozcan las características culturales y sociales del grupo que proporcionará la información; se debe preparar al entrevistador también para que cuide su lenguaje y vestimenta, así como sus expresiones corporales a fin de que no resulten discordantes con las características de la población que va a ser entrevistada; aquí la preparación anímica del entrevistador juega un papel importante para la aplicación adecuada de los instrumentos y por último; Conocer las características de la situación donde se aplicarán los instrumentos para analizar aquellos aspectos ambientales (físicos y sociales) que pueden alterar la recolección de la información en los términos previstos”.¹⁹

UNIDAD 3. MARCO INTERPRETATIVO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Qué son y para qué sirven los marcos

La investigación cualitativa y su metodología, permite diferenciar que aún cuando pudiera a simple vista parecer confuso, una cosa es el marco teórico o enfoque que sustenta este paradigma y otra los métodos específicos que se pueden utilizar para la obtención de la información. Significación de la realidad, en su entorno, desde un punto de vista determinado, su actuación e interrelación subjetiva, analizada desde un punto de partida.

Para explicar o comprender, los humanos necesitamos marcos referenciales en los cuales realicemos estas acciones. Nos encontramos con la necesidad de contar y conocer estos diferentes marcos interpretativos referenciales.

“Se trata de acercamientos que se fundamentan en diversas corrientes teóricas de la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, etcétera, que muestran la realidad subjetiva y la realidad social, íntimamente relacionadas, donde se inscriben las conductas y acciones humanas”.

A su vez, “estos acercamientos parten de producciones teóricas distintas, como el constructivismo, la etnolingüística, la etnográfica, la fenomenología, la búsqueda de interpretaciones y significados, así como el uso de diversas técnicas de recolección y análisis de la información, como la observación participante, las entrevistas individuales, o grupales, el análisis de textos y testimonios, la historia de vida, o bien la combinación de éstas con herramientas derivadas de la estadística”.¹

19. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 193-195.

1. Citadas por Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Louis, *Cómo hacer investigación cualitativa*, Paidós, México, 2003, p. 41.

“La complejidad de las distintas vertientes de investigación cualitativa ha provocado amplias y diversas discusiones, así como debates, que en consecuencia la referencia más clara lo son estas definiciones. Existe una aparente confusión entre el marco teórico o enfoque que sustentan este paradigma y los métodos específicos que se pueden utilizar para la obtención de información”.²

Los marcos teóricos ó interpretativos,³ son paradigmas que nos hablan de una forma de ver, de enmarcar los fenómenos, y no necesariamente de un procedimiento para obtener datos o información, lo que caracteriza a un método o a una técnica de recolección de información.

No se pueden enumerar los marcos existentes, pero sí existen algunos reconocidos y destacados actualmente como principales.

Thomas Schwandt⁴ propone clasificar los marcos interpretativos en dos grandes grupos: constructivistas e interpretativos.⁵

Ambos comparten su interés por la experiencia humana y la manera como los actores la viven, sólo que el constructivista subraya el hecho de que la verdad objetiva resulta de la perspectiva. El conocimiento y la verdad son creados por la mente y no descubiertos por ella, de ello se deriva el concepto de que los humanos construimos nuestro conocimiento.

Por otra parte, el marco interpretativo comparte desde sus postulados originales la necesidad de comprender el significado de los fenómenos sociales, en contraposición a la postura de las ciencias naturales que buscan la explicación científica.

Marco teórico

Rojas Soriano dice respecto al marco teórico que: “simultáneamente al planteamiento del problema y a la formulación de los objetivos de la investigación se inicia el proceso de la fundamentación teórica y empírica de aquél, lo cual significa sustentar debidamente el problema en un cuerpo de conocimientos. Esto implica analizar y exponer aquellos elementos teóricos generales y par-

2. *Ibidem*, pp. 41-42.

3. Para explicar o comprender, los humanos necesitamos marcos referenciales en los cuales realicemos estas acciones.

4. Profesor y coordinador del Programa de Metodología de Investigación en la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana.

5. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 43.

ticulares que se consideren pertinentes para guiar el proceso de investigación (marco teórico)”.⁶

Según Curcio Borrero, el marco teórico “es la descripción, explicación y análisis de los aspectos relacionados con el problema de investigación, sustenta el estudio desde el punto de vista de la teoría existente”.⁷

Hernández Sampieri argumenta que el marco teórico cumple diversas funciones en una investigación, entre las cuales señala:

- “Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
- Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio.
- Amplía el horizonte del estudio o guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. En el caso de estudios cualitativos, en los cuales no se pretende establecer primero el problema de estudio, ni centrarse en un planteamiento en particular, ni delimitarlo, el marco teórico puede servir para expandir nuestro panorama y darnos ideas de cómo concebir la investigación desde diversos puntos de vista.
- Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad; o bien, nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas.
- Inspiración de nuevas líneas y áreas de investigación.
- Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio”.⁸

Curcio Borrero habla de objetivos del marco teórico, los cuales consisten en “ubicar el problema y el resultado de análisis dentro del conjunto de conocimientos existentes, orientar todo el proceso de investigación y proporcionar una conceptualización adecuada, ayuda a evitar errores que se han cometido en otros estudios, amplía el horizonte de la investigación y guía al investigador para que éste se centre en su problema y evite desviaciones de su planteamiento original”.⁹

6. Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. ed., México, 2002, p. 87.

7. Curcio Borrero, Carmen Lucia, *Investigación cuantitativa, una perspectiva epistemológica y metodológica*, Kinesis, Colombia, 2002, p. 86.

8. Hernández Sampieri, Jorge, “*Metodología de la investigación*”, Mc Graw Hill, 3ª. ed., México, 2003, p. 65.

9. Curcio Borrero, *op. cit.*, p. 86.

Para la construcción del marco teórico existen tantos elementos como autores en el tema, al respecto, Rojas Soriano asienta que los niveles que en una investigación aplicada deben considerarse son tres:

“El primer nivel, implica el manejo de las teorías generales y los elementos teóricos particulares existentes sobre el problema;

El segundo nivel consiste en analizar la información empírica secundaria o indirecta proveniente de distintas fuentes, por ejemplo: investigaciones o informes publicados en revistas y periódicos, así como estadísticas u otros datos significativos que puedan localizarse en archivos públicos y privados;

El tercer nivel implica el manejo de información empírica primaria o directa obtenida mediante un acercamiento con la realidad, a través de guías de observación y de entrevista a informantes clave”.¹⁰

Por su parte Curcio Borrero al describir el marco teórico dice que para la construcción del mismo deben seguirse los pasos siguientes:

- “Identificar y hacer una lista de los elementos teóricos generales necesarios para fundamentar el problema.
- Seleccionar lo más importante y colocarlo en primer lugar, continuar con los secundarios en orden de importancia.
- Desglosar y dividir cada tema en subtemas, como si estuviera haciendo un índice o plan de temas.
- Establecer las relaciones entre los temas como si estuviera haciendo un mapa conceptual.
- Desarrollar cada uno de los temas y subtemas.
- No olvidar que los contenidos que se desarrollen deben estar referidos directamente con el problema definido para la investigación.
- No olvidar anotar siempre las referencias completas de la bibliografía consultada”.¹¹

Para elaborar el marco teórico, de acuerdo con Hernández Sampieri, usualmente comprende dos etapas: “la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia”.¹²

10. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 96.

11. *Ibidem*, pp. 87-88.

12. *Ibidem*, p. 66.

“La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio. Debiendo extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. La revisión debe ser selectiva, es decir, la más importante y reciente, además que haya tenido un enfoque similar”.¹³

La teoría que vaya a adoptar el investigador debe estar relacionada y en concordancia con el objetivo de la investigación. De acuerdo con Kerlinger “la teoría es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir fenómenos”.¹⁴

La función de la teoría es “explicar; decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno, además, sistematiza o da orden al conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, y predice, es decir, hace interferencia a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas circunstancias”.¹⁵

“Al construir el marco teórico, debemos centrarnos en el problema de investigación que nos ocupa, sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y vincula lógicamente y coherentemente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores”.¹⁶ Es decir, recopilar información y ligarla.

Marcos constructivistas

Teoría crítica

La teoría se origina en los años veinte a manos de un grupo de académicos alemanes conocido como la Escuela de Frankfurt, encabezado por Máx Horkheimer.¹⁷ Aunque existen variantes de la teoría crítica, sus temas centrales de acuerdo con Álvarez-Gayou son:

- “El estudio científico de las instituciones sociales.

13. *Ibidem*, pp. 66-67.

14. Kerlinger, F.N. y Lee H.B., *Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias sociales*, Mc Graw Hill, México, 2002, p. 10.

15. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 89.

16. *Ibidem*, p. 102.

17. Citado por Álvarez-Gayou, *op. cit.* p. 44.

- Las transformaciones de tales instituciones, según la interpretación de su vida social.
- Los problemas histórico-sociales de la dominación.
- La enajenación.
- Las luchas sociales”.¹⁸

El mismo autor continúa diciendo que “esta teoría se ocupa de la teoría crítica de la sociedad y de la búsqueda de nuevas alternativas. Sus orígenes se encuentran en dos cuestionamientos paralelos: uno al positivismo, como sustento único de la investigación y otro a la teoría marxista como única explicación de las estructuras y la sociedad. De hecho la teoría crítica no necesariamente consiste en buscar el error o la falla, sino en el análisis de los significados, incluso de aquellos ocultos para el propio autor”.¹⁹

En segundo aspecto, la teoría crítica, como dice Lois Tyson, “estriba en que a través de ella se puede ver al mundo, a las personas y a nosotros mismos de manera diferentes; esto puede influir de manera importante en nuestros actos cotidianos, en que la educación de los niños sea en el hogar o en la escuela, en cómo se valora a los medios de comunicación, cómo nos comportamos como votantes en una democracia, cómo reaccionamos ante quienes tienen puntos de vista y visiones diferentes en aspectos sociales, políticos o religiosos, y como reconocemos y manejamos nuestros propios motivos, miedos o deseos. Y si creemos que la producción humana —literatura, cine, música, arte, ciencia, tecnología, arquitectura— son desarrollados de la experiencia humana y por ello reflejan el deseo, conflicto y potencial humano, podemos aprender a interpretar esas producciones y así aprender algo importante sobre nosotros como especie”.²⁰

La teoría crítica propicia la capacidad de ejercitar un pensamiento lógico, creativo e introspectivo, esta teoría tiene ramificaciones en todas las áreas del conocimiento.²¹

Por ejemplo:

Un abogado litigante fiscalista, ve a las lagunas y deficiencias de la legislación fiscal (ley, reglamento, miscelánea) como el medio para conseguir

18. *Idem.*

19. *Idem.*

20. *Ibidem*, pp. 44-45.

21. La teoría crítica puede ser una excelente herramienta para ayudar al mundo con otra visión, que propicie la capacidad de ejercitar un pensamiento lógico, creativo e introspectivo.

clientes, y de esa manera cubrir sus intereses económicos, en tanto un investigador la ve y analiza desde el punto de vista, social, cultural, jurídico, histórico, político, etcétera.

El abogado litigante sólo tiene relación con los contribuyentes, en cuestión de sus honorarios, de la estrategia fiscal o la sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo declarando la nulidad de determinado crédito fiscal, sin interactuar más de lo que sea necesario para una buena legislación en la materia, en tanto el investigador se identifica con la gente con el fin de indagar más acerca de su cultura, capacidad económica, actividad ¿si es una pequeña, mediana empresa?, ¿A cuanto ascienden sus ingresos mensuales por la producción, compra-venta o prestación de servicios? ¿si cuenta con la capacidad económica para pagar contadores y abogados?, ¿a cuanto ascienden sus egresos por concepto de impuestos? y muchas más en cuestión del ingreso-egreso, también cuestionaría su grado de educación, tradiciones, si cubre sus necesidades familiares, empleados, si cuenta con internet, con la finalidad de entender de manera más clara las necesidades y capacidades reales del contribuyente, en tanto al abogado sólo le interesa, la ganancia que de la defensa de éste, pueda obtener.

La teoría crítica analiza los dos puntos de vista o intenciones pero, como ya se dijo antes, en especial la del investigador, pues es uno de los puntos centrales de estudio, enfocándolo en este caso, para lograr una mejor ejemplificación en los problemas histórico-sociales, de la dominación.

El diseño de una investigación, desde la perspectiva crítica y de acuerdo con Ben Agger,²² puede ubicarse en alguna de estas categorías: metodológica, que incide en la forma en que las personas escriben y leen, o sustantiva, que se centra en las teorías, en los temas de investigación; por ejemplo, en la teoría sobre el papel del Estado y de la cultura en el capitalismo. Hoy, la teoría se encuentra inmersa en diversos marcos interpretativos, así como en algunos métodos para la recolección de información, baste por ahora la teoría crítica en la investigación-acción, la teoría crítica en la etnografía, la didáctica crítica, el análisis literario desde la teoría crítica, y la teoría crítica en el constructivismo.

Nuevamente Ben Aggeer propone cinco pasos para la realización de una investigación que atienda este paradigma, ya que puede realizarse ésta desde la categoría metodológica, la común en la que se escribe en la forma en que las personas escriben y leen; o sustantiva, que se encuentra en los teorías y los temas de la investigación. Su propuesta es la siguiente.

22. Citado por Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 46

- Escribir en forma muy explícita sobre la perspectiva de la información que se asume como un hecho, las polémicas y las implicaciones políticas.
- Escribir sobre los cuestionamientos a los enfoques positivistas prevalecientes que ocultan planteamientos clave.
- Escribir sobre los planteamientos que se encuentran detrás de la presentación del estudio cualitativo,
- Escribir respecto de la forma en que el lenguaje del investigador expresa su propia voz.
- Escribir sobre las múltiples metodologías que existen para el estudio del problema”.²³

Constructivismo

Es una teoría acerca del conocimiento y el aprendizaje, describe el saber y cómo se llega a él. El educador Jean Piaget, le dio origen en el primer tercio del siglo XX. Su vena educativa constituye el área en la que ha tenido mayor desarrollo.

El constructivismo considera que los seres humanos construimos el conocimiento y no lo adquirimos. De acuerdo con E. Glaserfeld “la idea central de esta teoría consiste en que el conocimiento no tiene el propósito de producir representaciones de una realidad independiente, sino que su función es primordialmente adaptativa”.²⁴

El concepto de adaptación se retoma de la biología e indica la relación entre los organismos vivos y su medio ambiente. Piaget²⁵ lo saca del ámbito biológico y propone que cuanto vemos, escuchamos y sentimos los humanos, resulta de nuestras propias actividades perceptivas y, por ende, es específico de nuestra propia forma de percibir y concebir. Así, las estructuras conceptuales que constituyen el significado y el conocimiento no aparecen como entidades que puedan utilizarse alternativamente por diferentes individuos, son constructos que cada persona elabora para sí. Por tratarse de constructos individuales, se dificulta tener la certeza de que dos personas tienen un mismo

23. *Ídem.*

24. *Ibidem.*, p. 47.

25. Las teorías de Piaget y Vygotsky y los interaccionismos semióticos sustentan lo que hoy conocemos como constructivismo.

constructo; cuando mucho, podremos pensar que ante determinada situación ambos constructos funcionan de la misma manera, es decir, haciendo uso del lenguaje, que se da como resultado de la interacción social, se produce una acomodación gradual que lleva a la coincidencia.

Tomemos en cuenta que esta teoría es acerca del aprendizaje, no una descripción de actos de enseñanza. En este tenor Álvarez-Gayou, dice que hay cinco elementos que buscan reformar la práctica educativa en sentido constructivista: “El aprendizaje no resulta del desarrollo, el aprendizaje es el desarrollo, el equilibrio facilita el aprendizaje, la abstracción reflexiva es la energía del aprendizaje, el diálogo dentro de la comunidad engendra nuevos pensamientos y el aprendizaje precede al desarrollo de las estructuras”.²⁶

Al respecto es conveniente hacer las siguientes aseveraciones:

- *El aprendizaje no resulta del desarrollo, el aprendizaje es el desarrollo.* Se debe permitir que las nuevas generaciones formulen sus teorías y doctrinas respecto del Derecho, de manera tal que puedan innovar en la manera de concebir al mismo, su naturaleza, fines, características, incluso en la forma de legislar y aplicarlo sobre todo en este ámbito, por tratarse de normas jurídicas encaminadas a dar seguridad y certeza jurídica a las personas frente a los particulares como frente al Estado.
- *El desequilibrio facilita el aprendizaje.* En este punto es indispensable precisar que no se tiene en nada la verdad absoluta, y que lo más perfecto es susceptible de mejoras. En esta rúbrica se trata de establecer que los cambios que se puedan tener al investigar o innovar, que no arrojen el resultado deseado, por el contrario, dan como experiencia el aprendizaje para transformar o en su caso para continuar con las teorías y corrientes de pensamiento jurídico previamente establecidas.
- *La abstracción reflexiva es la energía del aprendizaje.* A medida que los seres humanos tenemos experiencias, y nos resultan agradables, estandarizamos esa medida o método de construcción y lo hacemos general, de manera tal que no nos permitimos cambiar ese conocimiento y reflexionar acerca de qué tan conveniente es, y qué tan factible sería cambiar de estrategia al respecto, lo que se lograría teniendo momentos de reflexión sobre las nuevas teorías y doctrinas del Derecho.
- *El diálogo dentro de la comunidad engendra nuevos pensamientos.* La conversación y discusión con personas que conocen del tema, da

26. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 48.

pie a cambiar de opinión, ya que como se anotó renglones arriba, nadie es dueño de la verdad absoluta, y esta teoría es lo que trata de hacer por medio de la comunicación, el construir una nueva y certera conclusión del tema que sea.

El aprendizaje precede al desarrollo de estructuras. Como ya se asentó el aprendizaje, las ideas tienden a generalizarse dentro de la educación, convirtiéndolo en principios organizadores centrales, pero que son susceptibles de generalizarse a otra experiencia, que da pie a más conocimiento.

El constructivismo es una teoría sobre el aprendizaje, no una descripción del acto a enseñar. Existen dos tendencias, la primera conocida como la cognoscitiva, la cual considera que los estudiantes construyen activamente su conocimiento y buscan lograr la coherencia entre los mundos de su propia experiencia; y la segunda llamada la sociocultural, que enfatiza la naturaleza social y cultural de la actividad.

De hecho, estas dos corrientes originan las dos vertientes actuales del constructivismo: el radical y el social.

El radical²⁷ "se centra en la educación y en la evaluación, y postula fundamentalmente que el ser humano es un activo creador y manipulador de símbolos. Desde esta postura, observa la relación particular entre la mente y el mundo, considerando que para los humanos no existe tal cosa como mundo independiente y objetivo emanado de la propia experiencia. Por ende, no puede decirse que el conocimiento no puede relacionarse con el hecho de que corresponda o no a un mundo existente como independiente, más bien considera que la evaluación es válida si el conocimiento cumple con una utilidad funcional. Tal visión sigue de cerca el concepto adaptativo del conocimiento de Piaget".²⁸

Sigue la propuesta original del constructivismo y se centra en los procesos psicológicos individuales de la construcción del conocimiento y del aprendizaje. Es importante precisar que para esta rama del constructivismo, el ser humano es un activo creador y manipulador de símbolos; desarrollando conocimiento desde lo ya establecido en el mundo, en relación con lo que su mente crea, haciendo un conocimiento distinto al ya existente, considerando que para éste no existe tal cosa como un mundo independiente y objetivo emanado de la propia experiencia.

Por su parte la corriente social contempla,²⁹ "aunque también abocado al conocimiento, la mirada del constructivismo social que trasciende la comprensión de la mente y de los procesos cognitivos individuales, y se enfoca en el mundo del significado y el conocimiento compartido intersubjetivamente; es decir, en la construcción social. Considera que el mundo se entiende como un conjunto de artefactos sociales resultantes de intercambios históricos entre personas. Contrario al constructivismo radical, la preocupación de este paradigma se centra en la generación colectiva del significado, matizada por el lenguaje y otros procesos sociales".³⁰

Feminismo y estudios de género

Se enfoca a la construcción de los géneros y al estudio de las relaciones y las estructuras de poder, que se sustentan en los estereotipos de género;³¹ dado que el feminismo se ocupa de ofrecer la realidad que las mujeres experimentan, de acuerdo con Stephanie Riger.³²

Los estudios de género se iniciaron de manera importante gracias al trabajo y la lucha del feminismo mundial; la construcción social de ser mujer va de la mano con la construcción de ser hombre; es paradójico, pero esto se debe a que el sexo o el género no implica mayor susceptibilidad o vulnerabilidad a uno o a otro, ambos desde su perspectiva y condición humana, física, fisiológica e incluso social, se encuentran exentos del sufrimiento. En nuestra cultura, el género se establece como un esquema calificador en función de la reproducción.³³

29. Originada por Kennet Gergen.

30. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 50

31. Darle voz a las mujeres desde su perspectiva, es comprender e identificar las formas en que ellas crean significados y experimentan la vida desde su posición social.

32. Citado por Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 50

33. Se puede concebir en la forma en que Guido Cole lo planteó: como un esquema cotidiano de categorización social de los individuos, para describir las características psicológicas, sociales y comportamientos mentales considerados como masculinos o femeninos.

27. Originado por Ernest Vos Glasserfeld.

28. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 50.

RESUMEN MÍNIMO DE LOS MARCOS REFERENCIALES CONSTRUCTIVISTAS

Teoría Crítica	Se basa en el cuestionamiento de los postulados positivistas y del marxismo. Se aboca a la teoría crítica de las instituciones sociales construidas por los seres humanos y estudia fenómenos como la enajenación, la dominación, las luchas sociales, etcétera. Busca significados y una óptica diferente de los fenómenos.
Constructivismo	Considera que los seres humanos construimos el conocimiento y no lo adquirimos. Cuestiona la transmisión de conocimientos en la educación.
Constructivismo radical	Sigue la propuesta original del constructivismo y se centra en los procesos psicológicos individuales de la construcción del conocimiento y del aprendizaje.
Constructivismo social	Considera de mayor importancia los factores sociales y culturales, como aquellos que construyen el aprendizaje.
Feminismo y estudios de género	Se aboca a la construcción de los géneros y al estudio de las relaciones y estructuras de poder que se sustentan en los estereotipos de género.
Psicología de los constructos personales (PCP)	El ser humano ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes que él crea, en los que intenta encajar las realidades de ese mundo a los que llama constructos. El sistema de constructos de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos.

Marcos referenciales interpretativos

Los marcos interpretativos comparten desde sus postulados originales la necesidad de comprender el significado de los fenómenos sociales, en contraposición a la postura de las ciencias naturales, que busca la explicación científica. Schwandt propone, entonces, incluir en el grupo de los marcos interpretativos la antropología filosófica e interpretativa, la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico y el interpretativo.

El proceso interpretativo se da, de acuerdo con Blumer,³⁴ en dos pasos bien definidos:

- La persona se indica a sí misma la cosa respecto de la cual está actuando; tiene que señalarse las cosas con un significado. Esta indicación representa un proceso social interanalizado en el que la persona interactúa consigo.
- Como resultado de este proceso de comunicación reflexiva, la interpretación se convierte en el acto de manejar los significados. La persona selecciona, verifica, suspende, reagrupa y transforma el significado a la luz de la situación en la que se encuentre y de la dirección de la acción.

Interaccionismo simbólico

Es un paradigma interpretativo socio-psicológico, cuyas bases, desarrolladas por Charles Horton Cooley y George Herbert Mead, sirvieron a su principal artífice, Herbert Blumer, quien fue alumno de Mead y en 1937 acuñó la denominación, como ya se explicó en la teoría crítica, dada su tendencia reduccionista a la cuantificación y a preconcebir los fenómenos en lugar de aprovechar la información naturalista.

De acuerdo con Álvarez-Gayou, el interaccionismo simbólico descansa en tres premisas:

- Los seres humanos actúan respecto de las cosas basándose en los significados que éstas tienen para ellos. Pueden tratarse de cualquier ente que la persona note en su mundo: objetos físicos, como una silla o árboles; otros seres humanos, como su madre o el dependiente de una tienda; categorías, como los amigos o los enemigos;

34. Citado por Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 65.

instituciones, como el gobierno o la iglesia; ideales normativos, como la honestidad o la lealtad; actos de otros, como órdenes o críticas; y cualquier situación que un ser humano encuentre en su vida diaria.

- Los significados de tales cosas derivan de la interacción que la persona tiene con otros seres humanos.
- Los significados son manejados o modificados por medio de un proceso interpretativo que la persona pone en juego cuando establece contacto con las cosas”.³⁵

Así la interacción no puede tomarse como la mera aplicación automática de significados establecidos, más bien atribuible a un proceso formativo en el que los significados se utilizan y se revisan como instrumentos que guían y forman la acción.

Al respecto, Álvarez-Gayou refiere: “Blumer plantea que en la búsqueda de explicaciones, los psicólogos ponen en relieve factores como estímulos, actitudes, motivaciones conscientes o inconscientes, percepciones y cogniciones; al igual que los sociólogos tienen en cuenta la posición social, el estatus, los roles sociales, las normas y los valores culturales, las presiones y las demandas sociales, así como la afiliación grupal, entre otros. En ambos casos, suele pasarse por alto el significado que las cosas tienen para los seres humanos. En contraste, el interaccionismo simbólico considera que el significado de las cosas para los seres humanos constituye un elemento total”.³⁶

Álvarez-Gayou concluye: “las dos posiciones tradicionales en las cuales encontramos significados a las cosas son: por una parte, que éstos emanan intrínsecamente de las cosas, sin que medie proceso alguno en su formación y, por otro lado, que la adquisición del significado surge de la acumulación de funciones emanadas de la psique: las sensaciones, los sentimientos, las ideas, los recuerdos, los motivos y las actitudes, entre otros. Por su parte, el interaccionismo simbólico afirma que el significado emana de una fuente diferente de estas dos visiones: considera que el significado se origina en el proceso de interacción entre las personas”.³⁷ Por ejemplo, en la cultura islámica el hecho de que las mujeres cubran su rostro con velos, no es ocasión de violación a sus derechos y a su dignidad como personas, la interacción entre las mujeres islámicas le da un significado distinto al de la comunidad con tradición de

35. *Idem.*

36. *Ibidem*, p. 66.

37. *Idem.*

derecho romano, donde el hecho de cubrir el velo es una grave violación a la dignidad de las mujeres. Para el interaccionismo simbólico esto se debe al significado que las personas le dan a tal o cual circunstancia.

Continúa diciendo que: “la tercera premisa establece una diferencia mayor entre el interaccionismo simbólico y otras visiones, dado que éstas no parecen considerar que el uso que la persona haga del significado implique un proceso interpretativo”.³⁸

Álvarez-Gayou refiere que el “interaccionismo simbólico se fundamenta en seis conceptos básicos que Blumer llama imágenes de raíz:

- Naturaleza de la sociedad humana de la vida de los grupos humanos. Los grupos humanos se consideran constituidos por personas en acción. Esta acción consiste en las múltiples actividades que los individuos realizan en sus vidas al encontrarse unos con otros y en la manera como resuelven las situaciones que se les presentan.
- Naturaleza de las interacciones sociales. La vida de un grupo necesariamente presupone la interacción entre sus miembros, y las actividades de cada persona ocurren principalmente como respuesta a otros o en relación con otros.
- Naturaleza de objetos. La propuesta del interaccionismo simbólico consiste en que el mundo de cada persona y de los grupos está conformado por objetos, y que éstos son producto de la interacción simbólica. Recordemos que desde esta perspectiva existen objetos físicos, humanos, conceptuales, morales etcétera.
- El ser humano como un organismo activo. En el interaccionismo simbólico, el ser humano es visto como un individuo que no sólo responde a las indicaciones de los otros, sino que también emite sus propias indicaciones a los demás.
- Naturaleza de la acción humana. La capacidad del ser humano para darse indicaciones a sí mismo le confiere una característica distintiva de la acción humana, ya que implica que el individuo se confronta con un mundo al que debe interpretar para actuar, en vez de reaccionar sólo ante un estímulo ambiental.
- La articulación de las líneas de acción se constituye como una acción conjunta, la cual no es la suma de las acciones individuales sino una nueva acción, en cuya formación participan los individuos.”³⁹

38. *Idem.*

39. *Ibidem*, pp. 67-69.

Principios metodológicos del interaccionismo simbólico

Álvarez-Gayou, dice que “el interaccionismo simbólico no se ha presentado como una doctrina filosófica, sino como una perspectiva en la ciencia empírica que busca un conocimiento verificable de la vida de los grupos humanos y de la conducta humana, se presentan factores relevantes a considerar en cuanto a la metodología de trabajo”.⁴⁰

El mismo autor describe los elementos del interaccionismo simbólico, siendo “el primer elemento asumir que el único medio de conocer a los seres humanos y a los grupos para detectar sus interacciones, es la investigación naturalista, que implica estar en el lugar donde se presentan las interacciones y donde se encuentran los grupos.

El segundo elemento consiste en la exploración, considerada como el primer paso al acercamiento inicial a cualquier realidad que se estudia y que se desconoce en un principio. El propósito de la exploración, que eminentemente es una etapa flexible, consiste en contar con un punto de partida para llegar a una comprensión clara del problema, detectar los datos adecuados, identificar las líneas de relación importantes y, en términos generales, lograr que las herramientas conceptuales del investigador evolucionen a la luz de lo que se va conociendo de la parte de la vida estudiada.

El tercer elemento consiste en la inspección, que apunta hacia un desarrollo teórico y hacia desentrañar las relaciones y precisar los conceptos. Se considera que la inspección consiste en un examen de contenido empírico, acercándose al material desde diferentes ángulos, formulándose muchas preguntas sobre él y regresando a la nueva valoración que surja a partir de tales preguntas”.⁴¹

Al respecto, Blumer señala como ejemplo el prototipo de la inspección.

“Es como cuando tenemos en nuestras manos un objeto físico extraño y desconocido. Lo tomamos y lo volteamos y examinamos desde todos los ángulos, nos preguntamos qué podrá ser, lo volvemos a observar con base en la posible respuesta a la pregunta que hicimos... Este escrutinio cuidadoso y cambiante es la esencia de la inspección”.⁴²

Para mayor comprensión, a continuación se desarrolla un ejemplo basado en el interaccionismo simbólico: “María y Juan, quienes viven en dos ciu-

dades no muy distantes y que habían sido novios en el pasado, entablan una nueva relación mutuamente satisfactoria por internet, durante varias semanas. Cierta día él le dice a María que irá a su ciudad por un viaje de trabajo y que le gustaría saber si ella querría salir con él. María acepta la invitación para salir. Ella y sus amigas consideran que la invitará a cenar y tal vez al cine, así que juntas escogen el atuendo de María. Cuando Juan pasa por ella para salir, la lleva a varios bares junto con tres amigos suyos. María se molesta mucho, ante lo cual Juan queda desconcertado, puesto que ella había aceptado salir con él”.

En este caso se puede aplicar el interaccionismo simbólico, utilizando los tres principios del modelo. En cuanto al primero (los seres humanos actúan respecto a las cosas basándose en los significados que éstas tienen entre sí), la falla en la comunicación se genera porque María y Juan actúan en forma diferente por tener significados diferentes el uno del otro. Cuando María y Juan terminan su relación inicial, determinan que quedan como amigos. De tal modo que Juan le atribuye a María el significado de amiga, mientras que María, al restablecer contrato con Juan, le asigna el significado de novio potencial.

La segunda falla de comunicación se puede analizar con el principio del lenguaje, en el que el concepto de “salir juntos” es muy ambiguo. Así María y sus amigas deciden que su significado era el de una noche romántica con cine y cena. Para Juan, “salir juntos” implica recorrer bares en una noche de copas.

La última falla de comunicación se ubica en el tercer principio; dado que María en sus diálogos internos interpretó las palabras “salir juntos” de acuerdo con su propio sistema de significados, concluyendo que Juan y ella iban a pasar una noche romántica. Para Juan, en sus diálogos internos la expresión “salir juntos” significa salir a pasear un rato con amigos y tomar.⁴³

El ejemplo permite ilustrar los tres principios básicos del interaccionismo simbólico.

Interaccionismo interpretativo

Propone que en la interpretación se tengan en cuenta en mayor medida los factores socioculturales.⁴⁴

43. *Ibidem*, pp. 71-72.

44. Los factores sociales y culturales forzosamente influyen en la significación que damos a las cosas que simbolizamos.

40. *Ibidem*, p. 70.

41. *Ibidem*, pp. 70-71.

42. *Idem*.

Se centra en temas como la visión fenomenológica existencial de los humanos y las sociedades, el *self*, la emocionalidad, el poder, la ideología, la violencia y la sexualidad.

Sin duda, la visión crítica de Denzin⁴⁵ amplía las áreas interpretativas; no obstante, su aportación llama la atención en la necesidad de eliminar restos del paradigma cuantitativo, todavía evidentes en la formulación original del interaccionismo simbólico.

Etnometodología

Al respecto Álvarez-Gayou dice que la etnometodología, desarrollada por Harold Garfinkel, “se centra en la forma mediante la cual las personas enfrentan las situaciones de la vida diaria. La meta consiste en elucidar cómo se forja la vida cotidiana de una construcción social. Este autor considera que las personas poseen competencias prácticas, lingüísticas y de interacción que pueden ser observadas y registradas. Asimismo, promueve los procedimientos prácticos que utilizan las personas todos los días para crear, sustentar y manejar un sentido de la realidad objetiva. Esta visión enfatiza la necesidad de apartar las propias creencias e ideas sobre la estructura social y de enfocarse primordialmente en la forma como los miembros de un grupo manejan, reproducen y logran un sentido de la estructura social; a esto Garfinkel lo llama indiferencia etnometodológica.”⁴⁶

Continúa señalando el autor que “las realidades sustentadas por las prácticas cotidianas, si se originan por los procesos interpretativos propios de la persona, implican que las circunstancias sociales del miembro son auto-generadas. Esto incluye dos propiedades esenciales del significado que el análisis etnometodológico revela: que los significados son inexales, es decir, dependen del contexto, los objetos y los sucesos tienen un significado indeterminado, si no se encuentran en un contexto determinado que les dé un significado específico”⁴⁷

Explica Álvarez-Gayou que “este enfoque no busca obtener información respecto de las interacciones por medio de entrevistas o cuestionarios, sino que se basa en el habla cotidiana para estudiarla. Los significados reflexivos son los que implican un proceso de interpretación. La investigación etnometodológica atiende fundamentalmente el discurso natural y las interacciones, ambos elementos constituyentes de lo que se investiga. Se pone el interés en el discurso y en la interacción”.⁴⁸

Hermenéutica

Álvarez-Gayou, considera que: “la teoría práctica de la interpretación, tiene un largo desarrollo histórico. La teoría hermenéutica empieza a tomar forma en las discusiones medievales de las interpretaciones bíblicas, sobre todo las realizadas por los padres de la iglesia”.⁴⁹

Como disciplina moderna de la interpretación de textos, la hermenéutica se formaliza en los siglos XVIII y XIX; al final de este último, el filósofo Wilhelm Dilthey propone la hermenéutica textual como las ciencias sociales. En el siglo XX, esta teoría sufre transformaciones en su campo y en su metodología, para convertirse así en la base de un enfoque filosófico para el análisis de la comprensión y la conducta humana.

Al igual que otras teorías, la hermenéutica también tiene varias ramificaciones, Álvarez-Gayou refiere que “Shaun Gallagher, organizó las teorías hermenéuticas en cuatro corrientes: conservadora, dialógica, crítica y la radical”.⁵⁰

LA HERMENÉUTICA CONSERVADORA⁵¹

En ella se considera que para entender la verdad de un texto es indispensable comprender su género y lenguaje, específicamente el uso de las palabras y el significado que tienen para el auditorio original, el contexto histórico donde se desarrolló. En caso de existir diferencias en la interpretación se pueden resolver a través de la racionalidad.

45. Norman Denzin desarrolló el interaccionismo interpretativo a partir de las críticas a la teoría de Mead y Blumer, a las que tacha de realismo empírico inocente, concepción romántica del otro y filosofía conservadora.

46. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 74.

47. *Idem.*

48. *Idem.*

49. *Ibidem*, p. 80.

50. *Ibidem*, pp. 80-84.

51. Algunos de los autores que se adhieren a esta postura son el filósofo y teólogo Friedrich Schleiermacher, creador de la llamada hermenéutica romántica en 1819; el historiador y legista italiano Emilio Betti, y el teórico estadounidense de la educación E. D. Hirsch.

LA HERMENÉUTICA DIALÓGICA⁵²

Surge cuando se realiza un proceso sistemático de interpretación, en la que para comprender el todo se deben primero comprender sus partes y para comprender las partes, requerimos conocer el todo; es decir, el significado siempre está condicionado y nunca puede obtenerse del todo.

LA HERMENÉUTICA CRÍTICA⁵³

Es un desarrollo alterno de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, sostiene que la interpretación se encuentra limitada y sesgada por fuerzas sociales, políticas y económicas, además de la clase social, la raza y el género.

LA HERMENÉUTICA RADICAL

Álvarez-Gayou refiere que "constituye una crítica a la hermenéutica y a los intentos de ésta de encontrar la verdad de un texto en particular. Algunos investigadores cuestionan que se trate de hermenéutica, por lo que se le ha llamado *posthermenéutica*. Se enfoca en la deconstrucción de textos y es, por ende, un enfoque interpretativo, lo cual de alguna manera la sigue erigiendo hermenéutica."⁵⁴

Clásicos trabajos hermenéuticos son la teoría del psicoanálisis y las múltiples interpretaciones bíblicas a lo largo de la historia. Los comentarios e interpretaciones de los glosadores y postglosadores al *Corpus Juris Civilis*. La hermenéutica puede ser útil también en asuntos legales, literarios y educativos, así como en las ciencias cognoscitivas de la medicina, en salud pública y en muchas otras áreas.

Por ejemplo, si pretendo determinar las consecuencias jurídicas por la no aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, se partirá de la interpretación de criterios de razón del derecho que se encuentran plasmados en textos como consecuencia de la voluntad del legislador, separando el análisis descriptivo y prescriptivo de la teoría de la legislación, la jurisprudencia, la

política y de cualquier otra teoría social, cuya finalidad es obtener textos jerárquicos a partir de los cuales las leyes y decretos deberán ser compatibles.

Fenomenología

Es una corriente filosófica originada por Edmund Husserl a mediados de 1890; se caracteriza por concentrarse en la experiencia personal, en lugar de abordar el estudio de los hechos desde perspectivas grupales o interaccionales.

Para Álvarez-Gayou la fenomenología descansa en cuatro conceptos clave: "la temporalidad (el tiempo vivido), la corporalidad (el cuerpo vivido), y la relacionalidad o la comunidad (la relación humana vivida)". Considera que los "seres humanos están vinculados con su mundo y pone el énfasis en su experiencia vivida, la cual aparece en el contexto de las relaciones con objetos, personas sucesos y situaciones".⁵⁵

El mismo Álvarez-Gayou refiere que, de acuerdo con J. Morse y L. Richards,⁵⁶ existen dos premisas: una que se refiere a que la percepción de la personas evidencia para ella la existencia del mundo, no como lo piensa, sino como lo vive; así, el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen elementos cruciales de la fenomenología. La otra señala que la existencia humana es significativa e interesante, en el sentido de que siempre estamos conscientes de algo, por lo que la existencia implica que las personas están en su mundo y sólo pueden ser comprendidas dentro de sus propios contextos. De esta forma los comportamientos humanos se contextualizan por las relaciones con los objetos, con las personas, con los sucesos y las situaciones.

John Creswell, citado por Álvarez-Gayou, en su libro *Cómo hacer investigación cualitativa*, explica que un investigador realiza análisis fenomenológicos si su trabajo cumple las siguientes características generales:

- Buscan la esencia, la estructura invariable del significado de la experiencia.
- Enfatizan la intencionalidad de la conciencia, es decir, que las experiencias contienen la apariencia externa y la interna, las cuales se basan en la memoria, la imagen y el significado.
- Realizan el análisis fenomenológico de los datos mediante una metodología deductiva, con auxilio del análisis de discursos, de temas específicos, y con la búsqueda de significados posibles.

52. Algunos teóricos se adhieren a esta corriente en el siglo XX, son el teólogo Rudolph Bultman y filósofos como Hans Gadamer y Paul Ricoeur, quienes basaban gran parte de su pensamiento en Martin Heidegger.

53. Uno de sus principales exponente es Jurgen Habermas.

54. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 83

55. *Ibidem*, pp. 85-86.

56. *Ibidem*, p. 86.

- Aparta su propia experiencia en la más pura tradición de la investigación naturalista.
- Confía en la institución, en imaginación y en las estructuras universales para aprehender la experiencia.
- Suspenden cualquier juicio respecto a lo que es real o no lo es.
- Comprenden las perspectivas filosóficas detrás de la teoría, en especial el concepto de estudiar cómo una persona experimenta un fenómeno.
- Elaboran preguntas de investigación tendientes a explorar el significado que las personas confieren a la experiencia, y solicitan que se les describan las experiencias vividas cotidianamente.
- Obtienen la información de quienes han experimentado el fenómeno que estudian, en general por medio de entrevistas.⁵⁷

La fenomenología, como muchas otras teorías, se ha desarrollado y modificado después de su creación. Existe un planteamiento por Martín Heidegger, alumno y crítico de Husserl, que plantea la fenomenología hermenéutica, la cual busca describir los fenómenos ocultos y, en particular, en contraposición a la fenomenología eidética de Husserl, consistente en descubrir los significados no manifiestos, analizarlos y describirlos.

La fenomenología, dentro de los más de cien años de su creación, se ha extendido a diversas naciones y disciplinas; antes de la primera guerra mundial llegó a Japón, Rusia y España, en estudios de filosofía y psiquiatría. En los años veinte se diseminó por Australia, Francia, Hungría, Holanda, Polonia y Estados Unidos, en las áreas de comunicación, educación, música, religión. Pasamos a los años treinta donde se estableció en Checoslovaquia, Italia, Corea y Yugoslavia en los campos de arquitectura, literatura, y teatro. De ahí nos trasladamos años después de la segunda guerra mundial, cuando se extiende a Portugal, los países escandinavos y Sudáfrica en la investigación sobre grupos étnicos, cine, género, y política. Por último en los años setenta tuvo auge en Canadá, China, India, en la danza, la geografía, las leyes y la psicología. Terminó en los ochenta y noventa en Gran Bretaña con estudios de ecología, etnología, medicina y enfermería.

Con raíces en la fenomenología hermenéutica surgen las distintas ramas de ésta, siendo; la reflexiva trascendental, la dialógica, empírica, existencial y la social.

57. *Ibidem*, pp. 86-87.

Por ejemplo; si pretendo determinar cuales son los factores que influyen en la violencia intrafamiliar que sufren las mujeres, y proponer una ley (penal, familiar) aplicable al caso concreto, es necesario que el investigador acuda directamente con las mujeres agredidas en sus derechos mas elementos, a través de la técnica de la entrevista conocer la cerca la sensación, emociones, sentimientos y las consecuencias de esta violencia. Es decir, se analiza el fenómeno desde el campo, por ende, la investigación dará como resultado propuestas jurídicas acordes con la realidad.

Fenomenografía

Término utilizado por el psicólogo Ulrich Sonneman en 1954, en su libro *Existence and Therapy*, busca distinguirla de los planteamientos de la psicopatología de Jaspers y de Heidegger. De acuerdo con Sonneman, la fenomenología debería llamarse fenomenografía, dado que se trata del registro de la experiencia subjetiva como es informada por la persona.

De acuerdo con F. Márton, "la fenomenografía se enfoca en las formas como son experimentados diferentes fenómenos, en las formas de percibirlos, conocerlos y de tener habilidades relacionadas con ellos. El propósito no consiste en encontrar la esencia singular o común, sino en encontrar la arquitectura de la variación de acuerdo con los diferentes factores del fenómeno".⁵⁸

En la Universidad de Gotenburgo, cuna de la fenomenografía, se consideran cinco diferentes contextos en los cuales los discursos fenomenográficos pueden generarse y analizarse: el discursivo, el experimental, el naturalista, el hermenéutico y el fenomenológico.

Álvarez-Gayou argumenta que: "la fenomenografía no escapa de los detractores y críticos; resulta pues interesante seguir su desarrollo, sobre todo por ser una visión que se origina en un país que no es de habla inglesa, hecho que representa un cuestionamiento a la hegemonía en muchos campos de la ciencia actual."⁵⁹

Esta teoría sería aplicable si pretendo comprobar en una investigación que la percepción que tienen los empresarios de los países firmantes del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, son diferentes, esto depende de la apreciación subjetiva de las personas quienes serán capaces de aprovecharlas o no dependiendo del conocimiento y la percepción del mismo. En consecuencia, la apreciación distinta hace que tanto el aprovechamiento de los beneficios

58. *Ibidem*, p. 89.

59. *Ibidem*, p. 90.

comerciales, económicos y jurídicos, sean distintos en cada nación, además en la solución de controversias deben tomarse en cuenta este fenómeno.

Teoría fundamentada

La teoría fundamentada surge en 1967 propuesta por Bernie Glaser y Anselm Strauss en su libro *The Discovery of Grounded Theory*. El planteamiento básico consiste en que la teoría se elabora y surge de los datos obtenidos en la investigación, y no como tradicionalmente se hacía, en el sentido inverso.

Los principios más destacados de ésta teoría son propuestos por Creswell, de acuerdo con una cita realizada por Álvarez-Gayou en su libro *Cómo hacer investigación cualitativa*, siendo:

- Su propósito es generar o descubrir una teoría.
- La persona que investiga tiene que distanciarse de cualquier idea teórica para permitir que surja una teoría sustentada.
- La teoría se enfoca en la manera en que los individuos interactúan con el fenómeno que se estudia.
- La teoría propone una relación convincente entre conceptos y grupos de conceptos.
- La teoría se deriva de datos obtenidos en el trabajo de campo por medio de entrevistas, observaciones y documentos.
- El análisis de datos es sistemático y se indica desde el momento en que empiezan a obtenerse.
- El análisis de datos se realiza por la identificación de categorías y el establecimiento de relaciones o conexiones entre ellas.
- Se realiza una obtención adicional de datos basada en los ya obtenidos.
- Los conceptos se desarrollan gracias a la comparación constante con los datos adicionales que se siguen obteniendo.
- La obtención de datos puede detenerse cuando surgen nuevas conceptualizaciones.
- El análisis de datos incluye la codificación abierta (identificación de categorías, propiedades y dimensiones), la codificación axial (examen de condiciones, estrategias y consecuencias), y la codificación selectiva de la historia emergente.

- La teoría resultante puede presentarse dentro de un marco narrativo o como un grupo de proposiciones".⁶⁰

La teoría fundamentada se considera uno de los sustentos de mayor peso de la investigación cualitativa, de acuerdo con Creswell, una teoría es un esquema abstracto y analítico de un fenómeno que se relaciona con una situación particular.

Una vez definidos los principios de la teoría fundamentada, es necesario conocer los propósitos de ésta, los cuales según Álvarez-Gayou fueron desarrollados originalmente por Berne Glaser y Anselm Strauss,⁶¹ y consistían en:

- Permitir la predicción y explicación del comportamiento.
- Contribuir al avance teórico de la sociología.
- Generar aplicaciones prácticas, es decir, que las predicciones y explicaciones deben ofrecer comprensión y cierto grado de control sobre las situaciones.
- Proporcionar una perspectiva del comportamiento.
- Guiar y proporcionar un estilo de investigación en áreas específicas del comportamiento".⁶²

De acuerdo con los autores, una teoría debe cumplir con dos criterios: ser verificable en investigaciones actuales o futuras y o ser comprensible con facilidad. Por ende, se trata de teorías adecuadas a la situación que se investiga y operativas cuando se ponen en práctica.

Los elementos y pasos de la realización de una investigación dentro de este marco referencial de acuerdo con Álvarez-Gayou, se inician de la siguiente forma.

"Primero se necesita decidir un problema a abordar, así como el entorno en el que se realiza el trabajo, y despojarse de cualquier teoría preconcebida, dejando entonces que la información y los datos fluyan para que vaya emergiendo la teoría que en ellos se sustenta. Es importante contar con una variedad de fuentes de información e iniciar con métodos no muy estructurados para la obtención de datos y, conforme nos allegamos la información, establecer un diálogo entre los datos y análisis. Cuando empiece a emerger la información se utilizarán métodos más precisos para recabar la información que la misma teoría emergente va requiriendo".⁶³

60. *Ibidem*, pp. 90-91.

61. Desarrollaron por separado dos corrientes de la teoría fundamentada, lo cual tiende a confundir a muchos, no obstante de las diferencias, tienen elementos comunes que las hacen considerarlas como parte de la teoría fundamentada.

62. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, pp. 91-92.

63. *Ibidem*, p. 92.

Se deben identificar los datos, las categorías y sus propiedades, lo que es conocido como codificación (categorizaciones). Las categorías deben tener como propiedades el ser analíticas, es decir, designar entidades y no sólo características, deben ser sensibilizadoras, es decir, proporcionar al lector la posibilidad de ver y escuchar vividamente a las personas estudiadas. Asimismo, se deberán integrar las categorías y los datos mediante un proceso de comparación constante.

Se considera que la recolección de datos concluye una vez que del análisis ha surgido una teoría adecuada. En este sentido refieren Glaser y Straus: "cuando dejan de emerger nuevos datos, nuevas propiedades, nuevas categorías o nuevas relaciones se considera que se ha llegado a la saturación teórica. Una vez que los datos no ofrecen diferencias, ni distinciones conceptuales importantes, las categorías se han saturado. La saturación teórica se refiere a conceptos, no a datos, y a un momento en el que ya no se requiere mayor conceptualización de los datos".⁶⁴

Álvarez Gayou manifiesta que "es importante identificar una categoría central que en el estudio tendrá el rango de línea principal de la historia y que ayudará a integrar el análisis alrededor de este marco. Lo más importante en la teoría fundamentada consiste en un proceso de volver una y otra vez a los datos y a la categorías haciendo nuevas preguntas, reformulando, volteando los conceptos "al revés" y encontrando significados diferentes".⁶⁵

Los mismos autores proponen una serie de reglas que ayudan a realizar con éxito la codificación.

- Desde el principio tener en mente estas preguntas: ¿qué se está estudiando de los datos?, ¿qué categorías indica determinado dato?, ¿qué les está sucediendo a los datos?.
- Analizar los datos línea por línea.
- Hacer una codificación propia, personal.
- Siempre interrumpir la codificación para escribir una idea en un memorando.
- Mantenerse dentro de los confines del área de estudio, y
- No conferir importancia analítica a datos demográficos como la edad, el sexo, etcétera".⁶⁶

64. *Ibidem*, p. 95.

65. *Idem*.

66. *Ibidem*, p. 97.

Resúmenes mínimos de los marcos referenciales interpretativos

Interaccionismo Simbólico	Los seres humanos actuamos entre los objetos y ante otras personas sobre la base de significados que tienen para nosotros; éstos se originan de la interacción que tenemos con otras personas.
Interaccionismo interpretativo	Propone que en la interpretación se tengan en cuenta en mayor medida los factores socioculturales.
Etnometodología	Se aboca al estudio de las habilidades prácticas, lingüísticas y de interacción que las personas usamos para resolver situaciones de la vida diaria.
Análisis convencional	Estudia las características y modalidades interactivas que se dan en nuestras conversaciones cotidianas.
Etnografía	Se aboca al estudio de los significados culturales que prevalecen en personas o grupos.
Hermenéutica	En la interpretación de textos, busca, la verdad que se encuentra en ellos. Se fundamenta en el concepto del círculo hermenéutico.
Fenomenología	Se centra en la experiencia personal; el mundo vivido y la experiencia vivida son elementos torales de la fenomenología.
Fenomenología	Se enfoca en las formas en que experimentamos diferentes fenómenos y formas de ver, de conocer y de tener habilidades relacionadas con ellos. El propósito no consiste en encontrar la esencia singular o común, sino en encontrar la variación.
Teoría fundamentada	Los datos obtenidos son el elemento esencial para la elaboración de teorías. No se ajustan los datos a las teorías, sino éstas surgen de la investigación.

UNIDAD 4. MÉTODOS CUALITATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN (PARTE I)

La observación

Una vez definidos los parámetros de la investigación, es decir, el planteamiento del problema, las hipótesis y la operacionalización de variables, el paso a seguir es el de la recolección de la información para el desarrollo de la misma, para lo cual se debe escoger y diseñar el instrumento adecuado.

Esta recolección consiste en el registro de los hechos o datos pertinentes. Es una fase fundamental para el proceso, ya que de ella depende el análisis estadístico cuantitativo y cualitativo de los resultados para llegar a conclusiones válidas.

- ☐ La recopilación de la información puede realizarse con diferentes instrumentos y métodos dependiendo de la fuente de información y el problema planteado.¹
- ☐ Los instrumentos que con mayor frecuencia se utilizan en las investigaciones sociales son:
 - La entrevista.
 - La encuesta.
 - La observación.
 - El análisis de documentos.

Con la observación de los fenómenos se da paso al planteamiento de los problemas de investigación. Además, es la técnica más antigua para recoger información.

De acuerdo con Hernández Sampieri, “la observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta manifiestos”. Puede utilizarse como instrumento de medición.²

1. Giraldo Angel, Jaime, Giraldo López, Mónica y Alejandro, “*Metodología y técnica de la investigación sociojurídica*”, Legis, Colombia, 1999, p. 97.

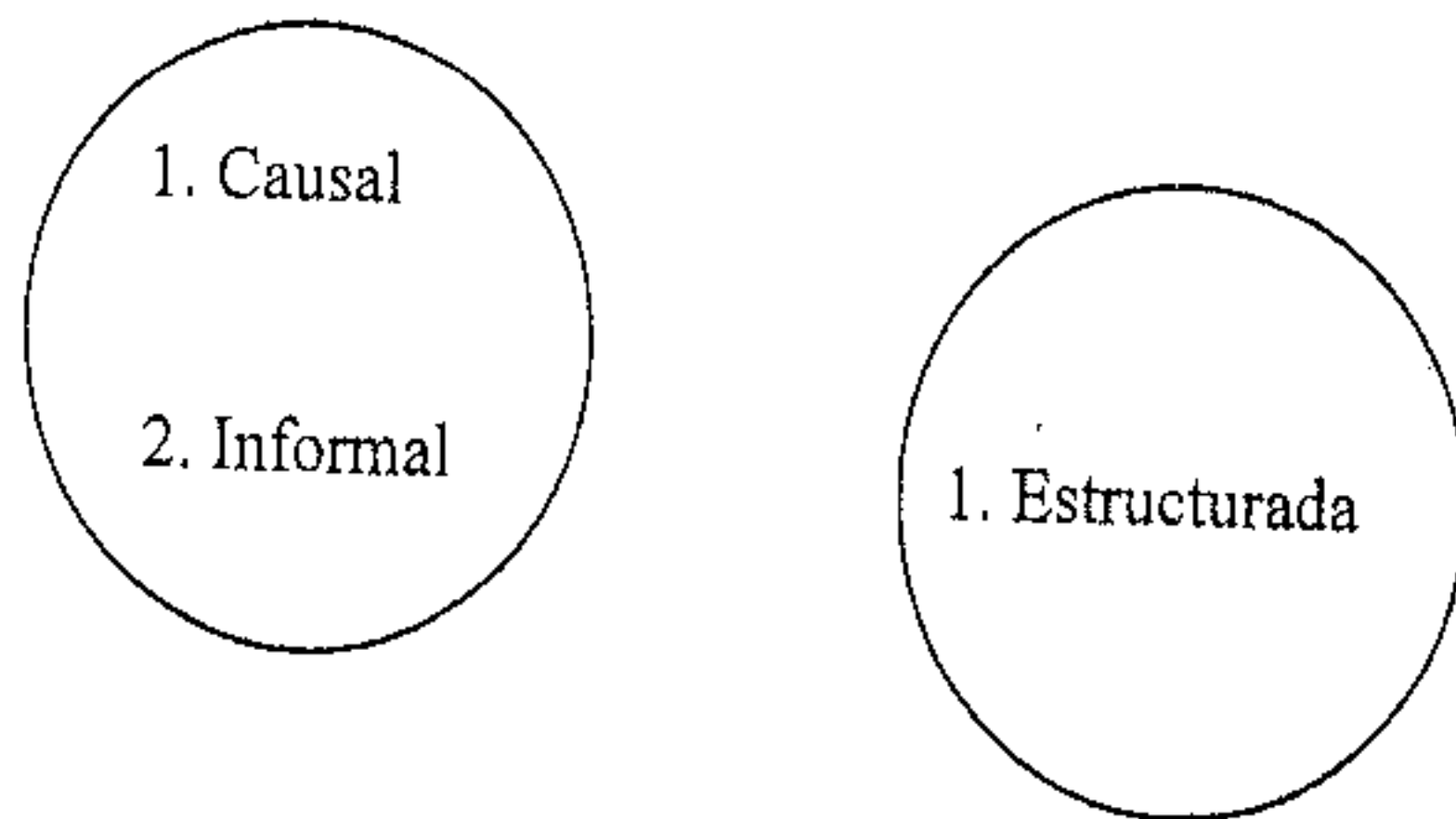
2. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 428.

La observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con el sujeto aunque puede realizarse observación remota al registrar a los sujetos en fotografía, grabación sonora o videograbación y al hacer su estudio posterior.

Por su parte, Rojas Soriano argumenta que la técnica de observación “proporciona información del comportamiento de los individuos o grupos sociales tal como ocurre, en comparación de otras técnicas que captan información sobre conductas pasadas o que supuestamente se presentarán en el futuro”.³

Existen varias clasificaciones de la observación, la más utilizada por los diversos autores es la que considera la **observación directa y la indirecta**.

De acuerdo con Giraldo Ángel, “en la observación directa el investigador se basa en sus propias observaciones, mientras que en la indirecta el investigador se basa en las observaciones de otros”.⁴



Continúa explicando que “la observación directa puede ser causal o informal, o estructurada, la primera está determinada por los conocimientos e intereses particulares del observador, y se debe tener en cuenta básicamente para dar inicio a un estudio sobre algunos fenómenos que captan su atención”.⁵

□ El mismo autor refiere que “las observaciones en un inicio pueden ser informales con el sólo propósito de ver un comportamiento para definir un problema, pueden convertirse en una observación estructurada y sistemática que permita medir algunas variables, como la frecuencia de

un comportamiento, el cambio en el fenómeno introduciendo variables, etcétera”.⁶

Giraldo Ángel aclara que “es importante que el grupo observador no perciba los fines del observador, para que el comportamiento no cambie con su presencia, ya que se distorsionarían los resultados de la investigación. Con esta observación el investigador tendrá acceso a una información que de otra manera no sería posible recoger. Este proceso tendría una duración indeterminada dependiendo del fenómeno que se observa y del registro que de él se lleva”.⁷

La observación puede estar influenciada por las vivencias propias del observador, de tal manera que dos observadores del mismo fenómeno podrían sacar conclusiones diferentes, se sugiere objetividad y evitar la emocionalidad.

Es indispensable que en este tipo de observación se lleve un registro escrito de los acontecimientos a través del tiempo; paralelo a ello, hay que anotar las investigaciones que al respecto se hagan, probar su confiabilidad, discutir las interpretaciones iniciales y llegar a conclusiones más confiables.

Por su parte la observación estructura, de acuerdo con Giraldo Ángel, que “se realiza sobre fenómenos mediante la utilización de un formato predefinido para poder llevar un registro confiable de lo observado, estandarizando observaciones, cuantificarlas y analizarlas, para que puedan ser repetidas por otros investigadores sin modificar el objeto observado”.⁸

El mismo autor explica que en esta observación “se puede participar en el fenómeno o mirándolo desde afuera. En el derecho la técnica ha sido utilizada básicamente con observaciones externas, como cuando se analiza el comportamiento de un grupo de delincuentes, o cuando se miden las consecuencias que puede traer una norma en la comisión de un delito determinado”.⁹

El mismo autor señala más adelante que “una vez que se plantee la hipótesis, su comprobación puede darse a través de una observación sistemática del fenómeno utilizando normas objetivas para corregir las mediciones y dar la posibilidad de que otros observadores confirmen o no los datos recogidos. En este tipo de observación se requiere llevar un registro cuantitativo y cualitativo de cada uno de los comportamientos observados, fecha y demás factores relevantes para la investigación”.¹⁰

6. *Idem*.

7. *Ibidem*, pp. 101-102.

8. *Ibidem*, p. 102.

9. *Ibidem*, pp. 102-103.

10. *Ibidem*, p. 103.

3. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 208.

4. Giraldo Ángel, *op. cit.*, p. 101.

5. *Idem*.

Otro instrumento de la recolección de datos es la dinámica de grupos de discusión, mediante la que se pretende analizar la situación grupal, logrando la comprensión de ese todo, posteriormente surgirá el conocimiento y la comprensión de los aspectos, en lo particular de sus componentes, comprensión de las necesidades, motivaciones, actitudes, deseos, significados. La selección de muestra debe buscarse de forma aleatoria, cuidando las características, sexo, condición social, raza, idioma del grupo.

En la dinámica de grupos el director permite que los integrantes discutan, mientras que él va tomando nota sobre aquellos aspectos relevantes para la investigación, es importante que el observador no participe en la discusión.

Respecto a otras clasificaciones nos encontramos con la realizada por Hernández Sampieri,¹¹ para quien la observación puede ser participante o no participante. En la primera el observador interactúa con los sujetos observados, pero en la segunda no ocurre tal interacción. Por ejemplo, un estudio sobre las conductas de los delincuentes, en donde un investigador interactúa con los ellos y al mismo tiempo codifica, esta es observación participante. Cuando el investigador observa la conducta de los delincuentes a través de videos y codifica, hace uso de la observación no participante.

Según Rojas Soriano, la observación puede ser ordinaria o participativa. En "la ordinaria el investigador se encuentra fuera del grupo que observa, es decir, no participa en los sucesos de la vida del grupo estudiado. La observación participante permite, en cambio, adentrarse en las tareas cotidianas que los individuos realizan; conocer más de cerca las expectativas de la gente; sus actitudes y conductas ante determinados estímulos".¹²

La observación cualitativa, denominada también observación de campo, observación directa u observación participante, posee varios propósitos que son: a) explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de tipo social, b) descubrir comunidades, contextos o ambientes, y las actividades que se desarrollan en éstos, las personas que participan en tales actividades y sus significados, c) comprender procesos, interrelaciones de personas y sus situaciones o circunstancias, y eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas, d) identificar problemas, y e) generar hipótesis para futuros estudios.

La observación cualitativa implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los detalles, de los sucesos, los eventos y las interacciones.

El observador deberá utilizar sus sentidos, buena memoria, signos no verbales, registros escritos y grabados.

El papel como evaluador observador debe ser participante, sólo parcialmente y observador externo. Por su parte el rol ante lo demás será abierto, intermedio y encubierto. La duración de la observación puede ser breve o larga.

Existe otra forma de observación de enorme riqueza en la investigación cualitativa, la auto-observación, muchos investigadores sociales han utilizado técnicas de observación estas con el propósito de estudiarse a ellos mismos y a sus colegas.¹³

Los tipos de auto-observación han sido definidos por Ruiz Olabuénaga, quien dice que puede ser: a) panorámica-participante, b) panorámica-no participante, c) selectiva-participante, y d) selectiva-no participante.¹⁴

Álvarez-Gayou explica que "los observadores se colocan en la misma situación que las personas observadas, logrando una comprensión existencial del mundo tal como la perciben y la sienten las personas a quienes estudian. Esta forma de observación ofrece la ventaja de una mayor profundidad e introspecciones en los significados y experiencias medulares. Existen estudios clásicos de auto-observación, como los de investigadores que han asumido el papel de pacientes psiquiátricos en hospitales para observar la forma en que se trata a los internos, y también para vivir lo que estos viven. En la actualidad algunos investigadores consideran que no debe realizarse en sitios privados o cerrados, otros consideran que el observado siempre debe de estar enterado de la investigación. Lo que sí es una realidad es que la observación es cada vez más utilizada en combinación con otros métodos, lo que enriquece la información obtenida."¹⁵

La reciprocidad mutua que se establece por el hecho de asumir el observador una posición social concreta y plausible, comprende un marco de relaciones personales que, lejos de fijarse de una vez para siempre, se desarrollan en una serie de fases temporales, relativamente fáciles de categorizar en prin-

13. Tal idea deriva de la propuesta inicial de Dilthey, quien propuso por primera vez la comprensión de los seres humanos buscando empatizar con ellos.

14. Ruiz Olabuénaga, José Ignacio, *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Universidad de Deusto, Bilbao, 1996, pp. 133-137.

15. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, pp. 108-109.

11. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 434.

12. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 206-207.

cipio, pero muy difíciles de establecer, en concreto, respecto a su comienzo y su fin. Cada una de estas fases impone sus reglas de conducta y ofrece sus propias oportunidades para el desarrollo de la investigación y, aunque los tipos de observación, lo mismo que los ámbitos sociales en que ésta se lleva a cabo, puede ser tan dispares, en todos los casos puede detectarse la misma cadencia y la misma sucesión de fases.

El observador entra en contacto con los actores sociales, éstos pueden ser actores, políticos, trabajadores, litigantes, etcétera, quienes querrán saber su posición en la estructura social del que entra en su espacio de actuación, el recién llegado es de todo, un intruso, un enviado dependiendo de qué tipo de gente se trata, por lo tanto, al inicio por lo regular no es bien recibido. El recién llegado puede ser desconocido como persona individual, pero debe ocupar un puesto conocido en la estructura social antes de que los individuos cambien información significativa.

Como orientaciones prácticas para el observador se pueden señalar las siguientes:

- Ser consciente de que la escena en la que se entra no es un campo amistoso y sin tensiones, sino lleno de conflictos internos, de acusaciones mutuas, de procesos de legitimación y de intereses en contrario.
- No dejarse acaparar por un grupo o fracción, menos aún dejarse manipular por él o tomar partido por una parte frente a otra.
- No ser absorbido por individuos o grupos marginales que intenten compensar su aislamiento social con el observador.

El recién llegado comienza a ser explorado como persona individual. Su aceptación es institucional, el observador es recibido y tratado como un miembro, no definitivo, sino provisional del grupo, directa o indirectamente es puesto a prueba, se comprueban sus datos iniciales, se tantean sus debilidades y consistencias. En esta fase cobran especial importancia los comportamientos marginales y secundarios de la observación propiamente dicha. Las amistades primeras, los gustos personales, los tiempos libres a través de los cuales el observador que ya es un conocido institucional, deja de ser un extraño y un desconocido personal. El dato crucial en esta fase es que no se pasa por nada que quebrante las normas básicas del comportamiento, tanto social como profesional.

Superada la fase de provisionalidad, el observador comienza a ser una figura familiar y, más o menos, cotidiana en la escena diaria. Lo que, a su vez, produce una opacidad de la persona del observador que ya no suscita ni

curiosidad ni recelos inoportunos. En esta fase el observador desarrolla una presencia distante que logra el acceso silencioso a personas, situaciones y ámbitos sin interferir con la actividad normal de los mismos.

Desde este momento el observador está captando información, no tiene que demostrar ya quién es, pero tiene que recurrir a todo el arsenal de su imaginación, su experiencia y conocimientos personales para captar el máximo de datos de significados. Al ser esta fase la que acapara lo más importante de la observación, deberemos insistir en las normas de comportamiento más adecuadas, y éstas son las siguientes:

- La concentración.
- La oportunidad.
- La marginalidad.
- La agresividad controlada.
- La *sindéresis*, del griego *sintéresis*; capacidad de juzgar rectamente.

En esta fase empiezan a consolidarse las relaciones personales y la distancia marginal mantenida hasta ahora, comienza a cuartearse por accidentes fortuitos, por la intensidad de relaciones, por afinidades idiosincrasias, de tal forma que el investigador evoluciona a la fase de confidente y amigo. Es el momento en el que puede surgir el riesgo de transformarse en nativo, de ceder al *over-rapport* con algunos informadores y de perder la libertad de seguir acudiendo a todas partes donde haya información y de perder la neutralidad de observar todos los significados y sentidos que de forma objetiva se dan en la situación observada.

El migrante inminente es una persona a la que los observados, en especial los informadores más calificados, comienzan a ver como una amenaza potencial o, en otros casos, como una baza de posible explotación.

En definitiva, se puede concluir que las cinco fases ofrecen, cada una de ellas, diferentes alternativas de acceso al contenido de la información, así como imponen condiciones diferentes para poder acceder a ellas.

La práctica de la observación no queda reservada a un ejercicio de contemplación pasiva aún en aquellos casos en los que el observador se propone reducir al mínimo su participación personal. La observación incluye, en ocasiones, conversaciones, consultas y lectura de documentos, a veces se completa con sondeos estandarizados y con técnicas proyectivas. El observador necesita de la ayuda de las demás personas, porque no puede llegar solo a muchas partes del ámbito social.

Las limitaciones de los productos metodológicos convencionales

Algunas técnicas que se pueden emplear en la observación pueden ayudar a impedir que la subjetividad del investigador sea la que determine la interpretación de los hechos y las conclusiones que se obtengan de ella.

La principal técnica es llevar un registro escrito de los acontecimientos a través del tiempo, paralelo a ello registrar las interpretaciones que al respecto se hagan, para que con los resultados de un segundo observador se puedan hacer comparaciones y así determinar si son similares o si difieren sustancialmente, es decir, para que se pueda probar su confiabilidad; además para que se pueda analizar con objetividad lo observado, discutir las interpretaciones iniciales y llegar a conclusiones más confiables.

Estas observaciones no estructuradas o causales son el punto de partida para formular conclusiones que, deben ser puestas a prueba con otros métodos más estructurados y por lo tanto de mayor confiabilidad.

Es la que se realiza al controlar las observaciones sobre los fenómenos mediante la utilización de un formato predefinido para poder llevar un registro confiable de lo observado. Para ello se deben estandarizar las observaciones de tal manera que sea posible cuantificarlas y analizarlas, para que puedan ser repetidas por otros investigadores sin modificar el objeto observado.

Una vez que se plantee la hipótesis, su comprobación puede darse a través de una observación sistemática del fenómeno utilizando normas objetivas para corregir las mediciones y dar la posibilidad de que otros observadores confirmen o no los datos recogidos.

Como ya se planteó en el apartado que antecede, los instrumentos para llevar a cabo la observación es llevar un registro escrito de los acontecimientos, registrar las interpretaciones que al respecto se hagan, llevar un registro cuantitativo y cualitativo de cada uno de los comportamientos observados; otro instrumento de recolección de la información para la investigación cualitativa es el grupo de discusión o *focus group*, de acuerdo con Soler, Pere: "El grupo de discusión es una de las técnicas o procedimientos basados en la dinámica de grupos de K. Lewin que utilizan para lograr resultados en los procesos grupales ... Como disciplina, estudia las fuerzas que afectan la conducta de grupo, comenzando por analizar la situación grupal como un todo con forma propia (Gestalt). Del conocimiento y la comprensión de cada uno de los aspectos particulares de la vida del grupo y de sus componentes".¹⁶

16. Soler, Pere, *La investigación cualitativa en marketing y publicidad*, Paidós, España, 1997, pp. 79-81.

El mismo autor señala que: "el grupo de discusión proporciona un conocimiento y una comprensión profunda de las necesidades, motivaciones, actitudes, deseos y comportamientos reales del consumidor, determinando los sistemas de valor, los atributos, la imagen, los significados conscientes e inconscientes que se asocian a un producto y que determinan la percepción del objeto".¹⁷

El investigador debe observar el comportamiento del grupo en cuanto a sus interacciones, liderazgos y participación de sus componentes, para después iniciar un registro de todas aquellas conductas particulares que se relacionan con su tema de estudio.

Por su parte, José Ignacio Ruiz Olabuénaga¹⁸ refiere que en la panorámica no participante, el investigador no participa por completo en la vida social del grupo al que observa, sino que participa como observador, los observados son conscientes de los objetivos y planes del investigador, el observador no se ve obligado a pretender o fingir ser lo que en realidad no es. El observador acaba por ser asumido con naturalidad, existiendo dos peligros, el primero es que el observador sienta amistad e intimidad con el objeto que les lleva a identificarse en exceso con éste, y el segundo que también puede perder objetividad y neutralidad al convertirse él mismo en nativo, esto es, perdiendo su calidad de extranjero y extraño.

En la observación selectiva participante, el mismo autor refiere que el investigador afronta una serie de problemas que hacen más difícil su labor de recolección de datos, pasar desapercibido, esfuerzos de disimulo y adaptación, al estar más expuesto a la transformación en nativo, y al tener menos libertad psicológica. La obligación selectiva, además, obliga por su mismo carácter a concentrar la atención del observador en aspectos concretos que no permiten tan fácilmente los disimulos o la falta de participación incondicional en determinados momentos.

Ruiz Olabuénaga explica que: "la observación selectiva no participante, presenta menos riesgos tanto de comportamiento como de conversión, mantiene su libertad de movimientos y su distancia del fenómeno y de las personas observadas, contacto directo sin intermediaciones".¹⁹

17. *Ídem*.

18. Ruiz Olabuénaga, *op. cit.*, pp. 135-136.

19. *Ibidem*, p. 137.

Registros, protocolos y ejes de observación

Paralelo al proceso de interacción social que tiene lugar en la observación, discurre el proceso de recolección de datos que, a su vez, debe someterse a un protocolo sistemático y controlado para obtener el máximo rendimiento.

De acuerdo con Hernández Sampieri,²⁰ la observación cualitativa, es una técnica de recolección de datos (observación de campo, directa o participante), y para llegar a establecer sus propósitos tomó en cuenta los trabajos de Grinnell, Patton y Jorgensen, quedando como sigue:

- Explorar ambientes, contextos, subcultura y la mayoría de los aspectos de la vida social.
- Describir comunidades, actividades que se desarrollan en éstos.
- Comprender procesos, interrelacionales entre personas y sus situaciones o circunstancias, y eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren experiencias humanas.
- Identificar problemas y
- Generar hipótesis para futuros estudios.

Hernández Sampieri explica que “la observación cualitativa no es mera contemplación (sentados a ver el mundo y tomar nota), implica adentrarse en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una reflexión permanente, y estar pendiente de los detalles (no trivial) de los sucesos, eventos y las interacciones”.²¹

El mismo autor señala que para observar se deben tener en cuenta algunas definiciones que surgen por lo regular de la inmersión inicial en el campo, para lo cual utiliza lo sugerido por Patton en su libro *Qualitative Evalutation Methods*, explica el rol del observador como sigue: “El papel como evaluador-observador puede ser de observador participante, participa parcialmente o no participa. El rol ante los demás miembros del ambiente, comunidad o contexto, puede ser abierto, intermedio o encubierto. En cuanto a la duración, ésta puede ser una hora o un día o bien de meses o años”.²²

20. *Ibidem*, p. 458.

21. *Idem*.

22. *Ibidem*, p. 459.

Los registros y notas que se realizarán durante la observación, de acuerdo con Hernández Sampieri,²³ son: **diario personal**; donde se anota la fecha y la hora correspondiente, los medios de registro pueden ser (computadora de bolsillo, grabadora de voz, papel o lápiz, vídeo, entre otros). Es conveniente que el interlineado sea doble tanto por claridad, como por la necesidad de agregar algo posteriormente.

Los materiales de audio y vídeo no deben destruirse al tener los registros y las anotaciones escritas.

Se deben realizar las anotaciones de las nuevas ideas, comentarios u observaciones, repitiendo el proceso cada semana.

Hernández Sampieri retoma lo asentado por Grinnell en su libro *Social Work Research & Evaluation: Quantitative and Qualitative Approaches*, refiere que las anotaciones pueden ser de diferentes clases, pero en la observación cualitativa, son de cuatro tipos:

- Anotaciones de la observación directa. Lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de las unidades observadas, ordenadas de manera cronológica. Nos permitirán narración de los hechos ocurridos.
- Anotaciones interpretativas. Comentarios personales sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones a lo que estamos percibiendo (sobre significados, emociones, interacciones, reacciones).
- Anotaciones temáticas. Ideas, hipótesis, preguntas de investigación, conclusiones preliminares, y descubrimientos que a nuestro juicio vayan arrojando las observaciones.
- Anotaciones personales. De los sentimientos, las sensaciones del propio observador”.²⁴

El material se puede clasificar por fechas, temas, o cualquier criterio que el investigador considere conveniente de acuerdo con el planteamiento del problema. Podemos proponer una clasificación distinta de las anotaciones:

- “Las notas de campo: pueden ser anotaciones manuales del propio observador y pueden incluir registros audiovisuales por medio de grabadores, cine o vídeo, y garantizar que no se pierda la información obtenida.

23. *Ibidem*, p. 460.

24. *Ibidem*, pp. 460-461.

- b) Consejos prácticos: las notas fechadas y tituladas, referida a un escenario concreto, comentarios y apostillas, distinguir entre cita literal, fiel, resumida o libre, carácter descriptivo, detalles accesorios o contextuales, registrarse lo que no se comprende y registrarse lo que sorprende.
- c) El libro de protocolo: diario que relate la historia natural del desarrollo de la investigación, anotando experiencias, fechas, sucesos cruciales, recursos metodológicos, soluciones adoptadas.
- d) El informe final: el investigador ha concluido no sólo su trabajo de campo, sino, sobre todo, su fase de elaboración y reflexión en torno a todos los materiales acumulados y sistematizados en su libro de protocolos. Brota casi de manera espontánea cuando se han ido redactando concienzuda y periódicamente las debidas notas de campo".

La observación científica comprende, como puede comprobarse, una triple tarea, cada una de ellas con sus propias características, sus propios condicionamientos y sus propias estrategias. En primer lugar una tarea de interacción social por la que el observador entra en contacto con un conjunto de personas humanas. En segundo lugar una tarea técnica de recolección de información, en donde el observador combina la estrategia de captación de información con una técnica de observación y registro de la misma. En tercer lugar un ejercicio de control de calidad, en donde los datos son sometidos a las exigencias que reclaman las condiciones de fiabilidad y de validez de cualquier dato que pretenda ser captado como científico.

Por su parte, Gregorio Rodríguez Gómez plantea cuatro tipos de observación, a los que llama sistemas de observación:

- Los sistemas categoriales. Son sistemas cerrados, tratan de observar determinados fenómenos preestablecidos por las mismas preguntas de investigación, se registra en una lista de control si los fenómenos ocurren o no. Un ejemplo de ello podría ser un estudio en el que un observador pretende determinar si en los litigios de divorcio, es más atrayente llevarlo a que sea llevado a cabo por un abogado mujer o un abogado hombre.
- Los sistemas descriptivos. Son abiertos, identifican los problemas que se realizan con base en conductas, acontecimientos o procesos concretos. Permitirá establecer categorías y tipos de conductas que se estructuran en mayor medida para servir a observaciones posteriores.

- Los sistemas narrativos. Se lleva a cabo la descripción detallada de los fenómenos y los procesos, se buscan patrones de conducta y su comprensión. En ellos es necesario registrar la ocurrencia natural de los fenómenos y las conductas. Ejemplo: el informe de policía tratándose de una detención en flagrancia delictiva.
- Los sistemas tecnológicos. Es el registro permanente de las situaciones, mediante sistemas de grabación de sonido o imágenes.

Las fortalezas de la investigación son tres: la habilidad de afectar lo menos posible el entorno, la incorporación de los datos que se obtienen, y la posibilidad de dar mayor rigor a la observación al combinarla con otros métodos.

Ejemplo del registro de observación participante.

REGISTRO DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE	
FECHA: 06 de junio de 2005	HORA INICIO: 10:45 a.m.
HORA TERMINACIÓN: 11:50 a.m.	LUGAR: Bufete Jurídico x
OBSERVACIÓN DIRECTA: A las 10:50 horas, compareció la Señora Sandra González Reyes a solicitar una asesoría jurídica en razón a que su ex cónyuge (deudor alimentario) no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada el día 7 de octubre de 2004, en el cual se le obliga al pago de \$2,000 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de pensión alimentaria a favor de sus menores hijos de nombres Erica y Javier ambos de apellidos Martínez González. Acto continuo se le indicó por la recepcionista la oficina del asesor jurídico que la iba a atender, entregándole una ficha para esperar turno. El mismo día, a las 11:30 compareció la Señora Ma. Guadaupe Ochoa Dávalos a solicitar asesoría jurídica en razón de que su ex cónyuge no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada el día 10 de marzo de 2005, en el cual se obliga al pago de \$1,500.00 (Mil quinientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de pensión alimentaria a favor de menores hijos de nombre José, Juan y Alejandro todos ellos de apellidos López Ochoa. acto continuo la recepcionista le indicó la oficina del asesor jurídico que la atendería, entregándole una ficha para su espera. El mismo día, a las 11:35 compareció la Señora Esther Rivas a solicitar asesoría jurídica en razón de que su ex cónyuge no ha dado cumplimiento a la sentencia dictada el día 3 de septiembre de 2004, en la cual se obliga al pago de \$ 3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de pensión alimentaria	

a favor de sus menores hijos de nombre Carlos Alberto, José, Julia, Alfredo y Eduardo todos ellos de apellidos García Rivas. Acto continuo la recepcionista le indico la oficina del asesor jurídico que la atendería, entregándole una ficha para su espera.
INTERPRETACIÓN: No se da cumplimiento por parte de los deudores alimentarios a las sentencias dictadas en los juicios de divorcio por los jueces de los familiares en el sentido de pagar x cantidad por concepto de pensión alimentaria a sus menores hijos.
TEMÁTICA: 1.- El marco jurídico de Jalisco, no protege al acreedor alimentario. 2.- En los juzgados de lo familiar se está presentando la problemática en cuanto a la ineficacia del cobro de los alimentos, ya que los juicios por esta razón van en aumento. 3.- ¿Porqué no se da cumplimiento voluntario por parte de los deudores alimentarios de entregar el importe de la pensión fijada por el juez a sus acreedores alimentarios?
ANOTACIONES PERSONALES: En los tres casos las usuarias presentaban en su rostro un gran enojo hacia su ex cónyuge, pero además una gran desesperación porque ya no podía dar la alimentación y educación adecuada a sus hijos, ya que lo percibido de su trabajo como obreras no era suficiente y además sus exesposos no estaban dando cumplimiento a la entrega de la pensión fijada por el juez.
OBSERVADOR: ERIKA SANDOVAL RODRIGUEZ

La observación flotante, puntos de referencia, convergencia y disyuntivas significativas

La observación flotante

Un recuento de la observación formal nos trae, entre las primeras, las observaciones botánicas de Aristóteles en la isla de Lesbos, así como las crónicas derivadas de la observación de Heródoto sobre las guerras greco-persas.

Augusto Comte, el fundador de la sociología, señalaba que la observación era uno de los cuatro métodos medulares de investigación sociológica (junto con la comparación, el análisis histórico y la experimentación).

La observación flotante se debe entender como aquella que se realiza en lo cotidiano, al sentido común y al conocimiento cultural. La diferencia entre la observación cotidiana y la que tiene fines científicos radica en que esta última es sistemática y propositiva.

En *The American Heritage Dictionary of the English Language* se define la observación como "el acto denotar un fenómeno, a menudo con instrumentos, y registrándolo con fines científicos".

La observación no implica sólo el obtener datos visuales; de hecho, participan todos los sentidos. Álvarez-Gayou, para explicarlo cita a Patricia y Peter Adler, quienes "señalan que la observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con el (los) sujeto (s) aunque puede realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografía, grabación sonora, o videograbación y estudiándola posteriormente."²⁵

Álvarez-Gayou, argumenta que "tradicionalmente la disyuntiva se aboca desde el paradigma cuantitativo, de dos tipos de observación: la no participante y la participante. La ilusión positivista de que el investigador podía separarse por completo y lograr la objetividad no se acepta en la investigación cualitativa. Incluso si se observa un video y el investigador no tiene contacto con las personas observadas, su interpretación de lo que observa lo convierte en participante".²⁶

Una observación flotante se aplica a un campo amplio, es decir, a una multitud de cuestiones, a una pluralidad de acontecimientos y de personas. Procede con una atención sostenida, abierta a lo esperado y a lo imprevisto, con flexibilidad para advertir índices olvidados o juzgados *a priori* menos pertinentes.

En la observación flotante no se interactúa con el objeto de estudio.

La concentración o localización de la observación provoca a la vez una limitación del campo de estudio y una selección más regular de los observables.

Las primeras operaciones cognitivas del observador van ligadas a una inicial forma de activación del marco de referencia global del que dispone el observador (esquemas de análisis, conocimientos, experiencias), con ocasión del primer contacto con la situación observada.

Las ideas *a priori* sobre esta situación y las ideas que emergen a partir de los momentos iniciales de la observación evocan una clase de saber y de expe-

25. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 104.

26. *Idem.*

riencia encontrada. Esta holgada activación va a contribuir a organizar la prosecución de una observación flotante y la concentración en algunos índices. Las percepciones precisas, añadidas a las ideas que se hallan asociadas con la situación en su conjunto, generan en el observador una comprensión casi inmediata. Un primer intercambio entre observadores facilita entonces la emergencia de un campo de estudio, de una cuestión y después un problema estudiable.

Durante un primer contacto se impone la observación flotante. Después se practica sólo la observación concentrada, a no ser que la investigación se lleve a cabo de manera colectiva y mantenga estas dos formas de recolección. Esta elección es menos banal de lo que parece, corresponde a unas creencias y a unas posiciones epistemológicas opuestas. Así, la elección de la observación global revela una voluntad de captarlo todo, de conseguirlo todo al mismo tiempo, pero también el convencimiento de que el saber se construye sobre los acontecimientos más significativos por singulares que sean.

Puntos de referencia

I. LA TEMPORALIDAD

Todo asunto ocurre en la historia, tiene un origen, evoluciona y muchas veces se extingue. Mediante un proceso de abstracción llamado "cortes epistemológicos" es el investigador quien determina el tiempo de su objeto de estudio.

En el objeto se distingue su diacronía, es decir su evolución, ciclos, regularidades y constantes, al mismo tiempo que su sincronía o momentos estelares, coyunturas, parteaguas.

En ciencias sociales es usual hablar de plazos (largos, cortos y medianos), de análisis *ex ante* y *ex post*, del cambio de situaciones, de cronologías, de periodizaciones o etapas. el capítulo de antecedentes, previos al tratamiento de un asunto, es usual en tesis de grado.

II. EL ESPACIO

Los seres humanos y las sociedades viven y se desarrollan en el tiempo y en el espacio. Éste es una disposición física, territorial, geográfica de la cual dependen, a la vez que construyen, las relaciones sociales.

- ☐ Los conceptos de continente, región del mundo, país, territorio, soberanía, jurisdicción, localidad, municipio, expresan este condicionante. La distancia y la extensión son las formas clásicas de medir el espacio. Los mapas y fotografías, su forma de representación.
- ☐ Las nuevas ideas sobre medio ambiente, riesgo ambiental, ecología, urbanización, centro y periferia resultan también de la aplicación de esta categoría.
- ☐ Tanto el tiempo como el espacio dan lugar a "observables", a la vez que permiten comparaciones, tipologías y clasificaciones de los fenómenos.

Puntos de convergencia y disyuntivas significativas

Se refieren a la relación que existe entre la panorámica hecha de fugases microscópicos eventos enlazados entre sí por un espacio y tiempo determinados.

Puntos de disyuntivas significativas (variables).

Las variables dependientes *Y* están relacionadas con el objeto de la investigación, constituyen el asunto a explicar en función de otros elementos. Las *X* operan como causa, las *Y* como efecto (dicho sea esto como ayuda memoria). Las *X* son siempre conceptuales, generales, las *Y* empíricas. Las *X* son difíciles de medir, las *Y* por lo general medibles.

- ☐ La observación flotante puede verse enriquecida a su vez con la utilización de herramientas diversas, tales como cámaras que recolecten los planos secuencia, escenas cortas, de primeros planos, tomas abiertas, movimiento, velocidad, etcétera.
- ☐ Es importante en la observación flotante tener los sentidos sensibles para captar hasta el detalle mínimo.

Las implicaciones del diario de campo

Los diseños de campo son los que se refieren a los métodos empleados cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo; estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados datos primarios.

De acuerdo con Tamayo y Tamayo, "su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo

cual facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas".²⁷ En consecuencia, son datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso, sin intermediación de ninguna naturaleza.

- ☐ El diario de campo implica que se llevan controles de los niveles de observaciones, las cuales se someten a una serie de anotaciones a partir de observaciones de tipo participante y no participante a través del apoyo tecnológico.

El extra-texto, contexto del descubrimiento

El descubrimiento en materia científica nos lleva a conocer una serie de actos, de los cuales, los sistemas tecnológicos, que consisten en el registro permanente de las situaciones, son mediante sistemas de grabación de sonido o de imágenes. Parece obvio que estos sistemas permiten una revisión repetida de las situaciones; así, puede hacerse una observación más fina y seleccionar momentos, e incluso lograr acercamientos y otras perspectivas que los registros tecnológicos permitan. Respecto de este sistema, una de las preocupaciones que se plantean algunas personas radica en la posible alteración de las conductas cuando las personas tienen conocimiento de que están siendo grabadas.

- ☐ La experiencia ha mostrado que en un lapso relativamente breve, las personas olvidan la presencia de las grabadoras, y muy pronto sus conductas y verbalizaciones adquieren el carácter naturalista que buscamos. El extra-texto no es más que el argumento que tenemos para inducir la investigación, de la cual buscamos obtener lo más reciente, en conocimientos lo más completo y novedoso. Al utilizar todas las herramientas que la observación nos permite, desde sus efectos cualitativos o cuantitativos. Que sin duda permitan identificar el problema.

Cédula de observación no participativa

Lugar: Agencias del M.P. (robo a vehículos)	Fecha: 17/05/04	Duración: hh:mm-hh:mm	Sexo M F
Participantes:	Actuarios y agentes del M. P.		

27. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 110.

Suceso	Hora	Observaciones
Apertura de agencia		
Hora de entrada		
Hora de salida		
Tiempo de espera para presentar denuncia		
Trato inicial		Ex Re De
Señalamiento de la agencia.		Ex Re De
Organización del denunciante en la documentación requerida		Ex Re De
Actitud del denunciante.		Ex Re De
Información proporcionada al denunciante.		Ex Re De
Condiciones de las instalaciones		Ex Re De
Organización para espera de turno.		Ex Re De
Comentarios:		

UNIDAD 5. MÉTODOS CUALITATIVOS PARA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN (PARTE II)

La metodología cualitativa (entre otras la observación participante, entrevista en profundidad, el muestreo teórico, el punto de saturación, los diarios de campo, etcétera) se refiere a la investigación que produce datos descriptivos, palabras y conductas observables de las personas sometidas a la investigación. Su objetivo es el estudio fenomenológico de la vida social.

La entrevista a profundidad

Una entrevista es una conversación que tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa la entrevista busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los siguientes significados de sus experiencias.

- ☐ Según Tamayo y Tamayo la entrevista es “la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales”.¹
- ☐ Por su parte, Curcio Borrero define a la entrevista, o cuestionario como “el conjunto de preguntas respecto a una o más viariables a medir”.²
- ☐ Hernández Sampieri, define de manera sencilla a la entrevista al decir que “es una conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”.³
- ☐ El propósito de la entrevista de acuerdo a lo argumentado por Hernández Sampieri, es “obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de inte-

1. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 184.

2. Curcio Borrero, *op. cit.*, p. 115.

3. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 455.

res en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado ("en sus propias palabras").⁴

- ☐ La entrevista constituye una de las herramientas más poderosas para la investigación cualitativa de los individuos, toda vez que está diseñada para establecer una interacción personal e individual entre el entrevistador y el entrevistado. Al margen de lo anterior, conviene aclarar que la entrevista en profundidad también resulta aplicable al estudio de grupos y no solamente al de individuos aislados.
- ☐ En tal orden de ideas, existen algunas formas de llevar a cabo una entrevista en la que un grupo de individuos entra a formar parte del proceso de investigación, ello con la finalidad de abordar problemas colectivos más que individuales, a saber:

Entrevista en grupo

Es aquella en la que un número de personas son reunidas en un lugar a efecto de que expresen sus opiniones, revelen sus actitudes o manifiesten sus conductas (es en esencia una técnica que encuentra a l entrevistador-moderador, al dirigir la interacción e investigación de una manera muy estructurada o desestructurada dependiendo del propósito de la misma).

- ☐ Los sujetos que integren el grupo pueden ser elegidos como representativos del universo de sujetos relacionados con el tema en análisis (seleccionando al azar una muestra representativa), o pueden elegirse como expertos dentro del mismo colectivo (líderes que aportarán una muestra de carácter opinático).
- ☐ En cuanto al tamaño del grupo, es claro que dos personas representan el mínimo posible, mientras que doce parece ser un número adecuado para trabajar, en razón de que un grupo más grande podría imposibilitar al moderador para impedir que una personalidad fuerte imponga sus puntos de vista al resto del grupo, o bien distribuir el tiempo de forma que todos y cada uno de los integrantes participen, e incluso, evitar que el grupo se rompa en subgrupos generando conversaciones paralelas.

4. *Ibidem*, p. 456.

- ☐ El moderador debe ser empático, flexible, buen oyente, además debe ser capaz de iniciar una conversación interesante, motivar a los sujetos a que participen, interrumpir, mantener o alterar el hilo de una discusión, decidir quién, cuándo y cuánto tiempo interviene, y decidir lo importante de lo que no interesa, lo que debe ser profundizado de lo que ya se analizó, entre otras características.
- ☐ El moderador desarrolla la entrevista con base en un guión, no en un cuestionario. Sin embargo, aquél debe dirigir la conversación sin volverse esclavo del guión, de tal suerte que esté atento a cuantos temas imprevistos aparezcan, cuyo desarrollo pueda ser de interés para el objetivo final de la investigación. En todo caso el guión deberá especificar:
 - El tema central.
 - Las dimensiones o aspectos fundamentales, jerarquizando la importancia de los temas.
 - Qué interesa y qué no;
 - El orden de indagación en embudo (de lo más fácil y superficial, a lo más íntimo del tema investigado).

Respecto a la pregunta inicial, se recomienda:

- Que sea de carácter general de manera que no pueda responderse con un escueto sí, no o con una cifra, sino que obligue a una breve y fácil intervención.
- Que no sea comprometedor a efecto de que nadie se vea cohibido en su respuesta por miedo a cometer una indiscreción;
- Que sea de turno obligatorio para que respondan en una primera vuelta, todos y cada uno de los integrantes.
- Que los mismos no sean interrumpidos por otros, pero que en contrapartida, no acaparen un lapso excesivo de tiempo.

ENTREVISTA DE GRUPOS

Es aquella que se efectúa entre los miembros de un grupo, pero sin reunirlos en un sólo espacio físico y sin permitir su interacción directa; lo cual se lleva a cabo a través del método de investigación sociológica denominado *Delphi*, a efecto de obtener la opinión de un grupo de expertos en determinado tema,

en aquellos casos en los que deben tomarse decisiones pero no se dispone de datos suficientes en los cuales apoyar algún criterio, o bien esos datos carecen de garantía suficiente por ser contradictorios o ambiguos.

Así pues mediante el *Delphi*,⁵ la pericia de un grupo de expertos se impone al conocimiento (porque no existe o es incompleto) y a la pura y simple especulación en la toma de decisiones, por ejemplo: establecer una universidad en una ciudad en vías de crecimiento o bien incrementar los juzgados mercantiles en ese partido judicial (lo cual depende no sólo de datos actuales, sino de futuros como la evolución demográfica, la economía previsible, etcétera) en donde tendría que acudir a economistas, catedráticos, sociólogos, y otros especialistas.

Fases

Como todo proceso de carácter cualitativo, *Delphi* no puede partir de un esquema fijo y por tanto el investigador debe prepararse para cambiar de táctica, planteamiento y enfoque en todo momento, sin embargo; ello no es óbice para establecer ciertos lineamientos que aseguren la efectividad de la técnica, a saber:

- a) Formulación del problema central. El investigador debe tener claro qué quiere averiguar de sus expertos.
- b) Selección del panel de expertos. Debe considerarse que aquellos dispongan de información relativa al tema, que estén motivados a trabajar en el proyecto y sobre todo que dispongan del tiempo suficiente al efecto. El tamaño ideal del panel oscila entre 10 y 30 personas, aunque es preferible un grupo reducido para facilitar el análisis de las opiniones.
- c) Desarrollo del cuestionario. Las preguntas deberán ser abiertas, a manera de entrevista desestructurada, para que el experto pueda responder al mismo con la máxima libertad de enfoque.
- d) Análisis del primer cuestionario. Recibidas las respuestas de los expertos, el investigador efectuará una categorización y sistematización de las mismas, y con base en dicho análisis se redactará un segundo cuestionario.

- e) Segundo cuestionario. En esta ocasión se solicitará a los expertos que manifiesten el grado de acuerdo-desacuerdo con lo expuesto por sus colegas (a quienes no conocen o no saben de quienes se trata debido al carácter anónimo de la técnica), de esta manera comienza el dialogo entre los expertos.
- f) Desarrollo del tercer cuestionario. Recibidas las respuestas junto con las razones de la discrepancia, el investigador formula nuevos cuestionamientos y los envía junto con los motivos expuestos por los otros integrantes. Esta vez al recibir dicha información, los expertos serán invitados a realizar breves contra-argumentos respecto a las opiniones que continúen siendo divergentes de aquellas expuestas por la mayoría de los integrantes.
- g) Desarrollo del cuestionario final. Recibidas las respuestas, se ordenan y el resumen final es emitido en forma de cuestionario definitivo a los expertos, los cuales deberán expresar su postura definitiva.
- h) Análisis de resultados. El investigador deberá seleccionar los puntos de vista y opiniones representativas del consenso mínimo o máximo encontrado entre el grupo de expertos.
- i) Reporte final. El investigador presenta su informe en el que constan: puntos de consenso; jerarquización de los temas y argumentos de soporte y argumentos en contra.

Santiago Zorrilla, en su libro *Introducción a la Metodología de la Investigación*, considera tres pasos de la entrevista; *rapport* ("concordancia", crear un ambiente de confianza desde el momento del saludo), clima (la realización de la entrevista en sus aspectos claves, que van a explorarse con mayor atención y proporcionarán la información más delicada y exacta de la investigación) y cierre (la terminación de la entrevista, misma que debe realizarse en un ambiente de cordialidad).

Guía de preguntas

La guía de preguntas indica los temas y su secuencia. El diseño específico de la investigación indicará, si esta guía se tiene que seguir de forma puntual o no durante la entrevista. Cada pregunta debe ser relevante, tanto desde la dimensión temática, como desde la dimensión dinámica. La dimensión temática se refiere a que la pregunta importa en relación con el tema de la investigación; la dimensión dinámica, a la relación interpersonal durante la entrevista.

5. Es considerada como una técnica de análisis del estado de opinión.

Hernández Sampieri⁶ en esencia considera dos tipos de preguntas:

- a) Cerradas. "Aquellas que contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido previamente delimitadas, es decir; presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta y aquellos deben circunscribirse a éstas. A su vez, pueden ser dicotómicas".⁷ Por ejemplo ¿litiga usted en la actualidad?, si o no, o bien; incluir varias alternativas de respuesta, ejemplo ¿cuál es el puesto que ocupa en el Poder Judicial? magistrado, juez, secretario, actuario, notificador.
- b) Abiertas. Estas "no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual, el número de categorías de respuesta es muy elevado, en teoría, es infinito".⁸ Ejemplo: ¿qué opina de los abogados litigantes de su país?

Sin importar el que las preguntas sean abiertas o cerradas, hay una serie de características que deben cubrirse al plantearlas, en específico:

- Deben ser claras y comprensibles.
- No deben incomodar al entrevistado.
- Preferentemente deben referirse a un solo aspecto.
- Deben formularse de manera que no induzcan las respuestas.

Por su parte Tamayo y Tamayo,⁹ clasifica las preguntas en cuatro categorías que son:

- Dato objetivo: edad, sexo, etcétera.
- Cerradas: se contestan con un sí o un no.
- Abiertas: las que se contestan a criterio y juicio del entrevistado.
- En abanico: cuando se presenta una serie de posibilidades para responder, entre las cuales el entrevistado escogerá la que crea conveniente.

Hernández Sampieri, al continuar con el tipo de preguntas en una entrevista cita a Grinnell,¹⁰ el cual dice que las preguntas pueden ser de cuatro tipos:

- a) Preguntas generales. Parten de planteamiento global para ir llegando al tema que interesa al entrevistado; por ejemplo, ¿cómo ve las instituciones jurídicas en el país?

- b) Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para exploraciones más profundas, en las cuales se le solicita al entrevistado que dé un ejemplo de un evento, un suceso o una categoría. Por ejemplo, ¿qué circunstancia o hecho le causa un daño moral?
- c). Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al respondiente una lista de ítems a manera de conjunto o categorías. Por ejemplo, ¿qué tipo de drogas se venden más en el barrio de Tepito (México)? ¿qué tipo de delitos son los que más se denuncian en la ciudad de Guadalajara?
- d). Preguntas de contraste. Al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos tópicos, y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Por ejemplo, hay abogados que están a favor de implementar la mediación para solución de controversias, mientras otros prefieren acudir a la vía tradicional, ¿qué opina en caso caso?

Guía de preguntas: Ejemplo de cuestionario de entrevista individual profunda.

1. ¿Cuál es tu actividad profesional actual?
2. ¿Qué piensas de la impartición de justicia en México?
3. Platicanos un día común como juez.
4. Seguimiento: platicanos tu rutina.
5. ¿Cuándo y cómo empezaste laborar en el poder judicial?
6. ¿Cómo fue la experiencia de tu primer caso?
7. Seguimiento: Recuerda el que más te haya marcado y platicanos.
8. ¿Cómo te sientes por laborar en esta actividad?
9. ¿Cómo sientes que tu trabajo afecta tus relaciones con los demás (abogados, partes en el juicio, amigos)?
10. Seguimiento: ¿Cómo explicas tu trabajo a la gente cercana a ti?
11. Platicanos sobre la forma en que resuelves los asuntos.
12. Seguimiento: ¿qué tipo de asuntos resuelves?
13. ¿Qué concepto tienes de la justicia?

6. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 391.

7. *Ibidem*, p. 392.

8. *Ibidem*, p. 395.

9. *Ibidem*, p. 186.

10. Hernández Sampieri, *op. cit.*, pp. 455-456.

14. Seguimiento: ¿consideras que la justicia y la aplicación del derecho es lo mismo? Platicanos de alguna queja interpuesta en tu contra por una de las partes inconforme con la sentencia.
15. Suponiendo que hoy te nombran presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y te proponen realizar tres acciones para mejorar el desempeño del Tribunal ¿Qué cambiarías?
16. ¿Qué haces para que, la gente que colabora en el juzgado tenga un excelente rendimiento?
17. Describe cómo es el personal a tu cargo en lo que se refiere a su desempeño laboral.
18. Enlista los principales problemas en el juzgado y que impiden llevar a buen término la impartición de justicia.
19. Platicanos qué aspectos buenos hay en el juzgado desde tu punto de vista.
20. ¿Qué metas tienes fijadas como juez?
21. ¿Qué características consideras necesarias para desempeñar tu trabajo?
22. ¿Crees que cualquier persona podría desempeñarlo?
23. ¿Crees que tu trabajo lo pagan más, menos o es lo justo?
24. ¿Con qué palabra te gusta que se refieran a tu trabajo?
25. ¿Deseas agregar algo más?

Entrevista estructurada y semiestructurada

Existen tres enfoques básicos hacia las entrevistas de profundidad, los que se diferencian por la forma en la que se determinan y estandarizan de manera anticipada las preguntas para la entrevista; la entrevista conversacional informal; la entrevista semiestructurada; y la entrevista de desarrollo estandarizada. Cada enfoque tiene un propósito distinto y requiere preparación e instrumentación diferentes.

Otra clasificación, es la realizada por Grinnell,¹¹ estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Hernández Sampieri al explicarlas señala

que en “las primeras el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta. Las entrevistas semiestructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general con temas no específicos y el entrevistador tiene toda la flexibilidad para manejarlas”.¹²

- ☐ La entrevista conversacional informal trabaja en especial con la generación espontánea de preguntas en el flujo natural de una interacción. Este tipo de entrevista es adecuado cuando el evaluador desea mantener la mayor flexibilidad posible para poder guiar las preguntas hacia la dirección que le parezca más adecuada, según la información que surja en un ambiente en particular o de la conversación con una o más personas en ese ambiente. Bajo estas circunstancias, no es posible tener un conjunto predeterminado de preguntas. La fortaleza de este enfoque es que el entrevistador es flexible y altamente sensible a las diferencias individuales, los cambios en la situación y la aparición de información nueva. La debilidad es que puede generar datos menos sistemáticos, cuya clasificación y análisis serán difíciles y lentos.
- ☐ Las entrevistas semiestructuradas involucran la preparación de una guía para la entrevista que enumere un conjunto predeterminado de preguntas o temas que se van a tratar. Esta guía sirve como una lista de verificación durante la entrevista y asegura que se obtenga como base la misma información a partir de varias personas, aún así, existe bastante flexibilidad. El orden y el funcionamiento real de las preguntas no se determinan por anticipado. Además, dentro de la lista de temas o áreas temáticas, el entrevistador tiene la libertad de dar mayor profundidad a determinadas preguntas. La ventaja del estilo de la guía de entrevista es que el hecho de entrevistar a diferentes personas se hace más sistemático e integral, ya que se delimitan los temas que se tratarán. Los desfases lógicos en la información recopilada se pueden anticipar y estrechar, mientras la entrevista fluye como una conversación espontánea. La debilidad de este enfoque es que no permite que el entrevistador guíe los temas o tópicos de interés que no se anticiparon en el momento de la elaboración de la guía. Además,

11. *Ibidem*, p. 455.

12. *Idem*.

la flexibilidad del entrevistador en la formulación y ordenamiento de las preguntas podría originar respuestas sustancialmente diferentes según las personas, lo que reduce la capacidad de comparación.

- ☐ La entrevista abierta estandarizada consiste en un conjunto de preguntas abiertas formuladas con cuidado y ordenadas de manera anticipada. El entrevistador hace las mismas preguntas a cada uno de los entrevistados con las mismas palabras y en el mismo orden. Este tipo de entrevista puede ser sobre todo adecuado cuando existen varios entrevistadores y el evaluador desea minimizar la variación de las preguntas. Resulta útil también cuando se desea obtener la misma información de cada entrevistado en diversos puntos en el tiempo o cuando hay limitaciones de tiempo para la recopilación y el análisis de los datos. Las entrevistas de desarrollo estandarizadas permiten que el evaluador reúna sistemáticamente datos detallados y facilitan la posibilidad de comparación entre todos los entrevistados. La debilidad de este enfoque es que no permite que el entrevistador guíe los temas o tópicos que no se anticiparon en el momento de la elaboración del instrumento.
- ☐ Además, las entrevistas abiertas estandarizadas limitan el uso de preguntas alternativas a diferentes personas, dependiendo de sus experiencias particulares. Esto reduce la posibilidad de incorporar por completo las diferencias y circunstancias individuales en la evaluación.
- ☐ Por su parte Rojas Soriano¹³ clasifica las entrevistas en: estructurada o dirigida y la no estructurada. La entrevista estructurada se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos aspectos que interesa investigar, cuando la información no puede conseguirse a través de otras técnicas. Para realizar esta entrevista es necesario contar con una guía. Ésta puede contener preguntas abiertas o temas a tratar, los cuales se derivarán de los indicadores que deseen explorarse.
- ☐ El mismo autor, al referirse a la entrevista no estructurada explica que esta se lleva a cabo "cuando el conocimiento de la situación o grupo que se estudia es superficial y, por lo tanto, se carece de suficiente información para estructurar debidamente una guía de entrevista, puede diseñarse un guión general para orientar la entrevista. Dicho guión se modifica en

13. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 216-217.

la práctica a medida que se lleva a cabo la entrevista y dependiendo de las características del sujeto informante".¹⁴

- ☐ Al respecto Felipe Pardinás, al referirse a la entrevista no estructurada, asienta que deja prácticamente la iniciativa total al entrevistado, permitiéndole que vaya narrando sus experiencias, sus puntos de vista, etcétera. Desde luego que el entrevistador puede hacer algunas preguntas, pero siempre con miras a que el entrevistado manifieste de forma espontánea sus opiniones.
- ☐ En la investigación cualitativa se realizan entrevistas semiestructuradas que tienen una secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas. Presentan una apertura en cuanto al cambio de tal secuencia y forma de las preguntas, de acuerdo con la situación de los entrevistados. Al respecto Kvale¹⁵ sostiene que la preparación de antemano es esencial para la interacción y el resultado de una entrevista. Una parte muy importante de la investigación debe haberse llevado a cabo antes de encender la grabadora en la entrevista.
- ☐ Álvarez-Gayou señala que en la entrevista semiestructurada se "debe contextualizar a las personas entrevistadas antes y al terminar la entrevista. Conviene describir la situación, explica con brevedad el propósito del estudio y de la entrevista, aclarar el uso de la grabadora y preguntar antes de iniciar la entrevista, si la persona tiene alguna duda que desee plantear al entrevistador".¹⁶

Entrevista semiestructurada (informal)

HERRAMIENTA

Para llevar a cabo este tipo de entrevista se debe preparar un formato escrito de la misma para que el entrevistador lo estudie de antemano. Esto incluye capacitación específica del equipo de estudio para que aprendan o mejoren sus técnicas de entrevista, discusiones de posibles cuestionamientos, modificación de los cuestionamientos, traducción de las preguntas acordadas en el idioma

14. *Ibidem*, p. 220.

15. Citado por Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 111.

16. *Ibidem*, pp. 111-112.

local y traducción del idioma local al oficial para verificar el sentido correcto. A menudo se usa un formato de entrevista semiestructurada antes de realizar las entrevistas, en lugar de usarlo durante las entrevistas reales.

PROCEDIMIENTO

- Estudie su formato de entrevista semiestructurada con anticipación para familiarizarse con las preguntas. Puede hacer sus propias anotaciones para acordarse de las preguntas y los temas cubiertos. Ensaye sus preguntas en presencia de otros de su equipo y pídale una crítica constructiva.
- Si fuese posible, haga que otro miembro de su equipo lo acompañe a la vivienda del entrevistado para que observe y tome notas durante la entrevista.
- Preséntese a usted mismo, a la persona que toma notas y a los otros miembros del equipo de estudio; establezca una buena relación con el entrevistado y su familia.
- Escuche con atención y use el sentido común, sin importar cuán bien haya podido memorizar o estudiar el formato de la entrevista. Por ejemplo, no le pregunte al entrevistado si sus hijos tienen la edad suficiente para usar una letrina si ya le ha dicho que no tiene hijos.
- Evite hacer preguntas de manera que sugieran la respuesta.
- Use apuntes y las verificaciones son sensibilidad.
- Al finalizar la entrevista agradezca al entrevistado y a quienes lo hayan ayudado.

MANEJO, REVISIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN

Al final de cada entrevista trate de encontrar tiempo para redactar las notas de la entrevista con el equipo. Las notas pueden haber sido muy breves y pueden requerir ampliarse y comentarse. Agregue detalles que no tuvo tiempo de apuntar e incorpore sus propias ideas, preguntas pertinentes, comentarios sobre los resultados, temas, etcétera. Puede resultar útil tener márgenes amplios para sus notas o escribir sólo en un lado de la página y usar la página opuesta para anotaciones e información adicional.

Por lo común, la información obtenida en las entrevistas se analiza por categorías o un sistema de clasificación y archivo para facilitar su manejo y

análisis. Por ejemplo, se puede mantener un archivo o índice separado por cada núcleo de prácticas de higiene o para cada categoría del contexto local. Existen programas de computación para analizar textos, sin embargo, un paquete sencillo de procesamiento de textos también puede archivar y clasificar por índices la información cualitativa de manera fácil y rápida.

EJEMPLO DE UNA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Nombre, denominación o razón social:

Domicilio/Circunscripción/Zona/Ciudad:

1. Saludo (por ejemplo, Buenos días/tardes; ¿Cómo está?)
2. ¿Cuenta con su cédula de identificación fiscal (Registro Federal de Causantes)?
4. Sí, no, ¿cuándo la obtuvo?
4. ¿Conoce sus obligaciones fiscales como contribuyente?
5. ¿Conoce sus derechos fiscales como contribuyente?
6. ¿Ha tenido que pagar multas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por incumplimiento en sus obligaciones fiscales?
7. ¿Cuál fue la causa?
8. ¿Cuál fue el importe del crédito fiscal?
9. ¿Cree que fue ilegal el crédito fiscal fincado en su contra por la autoridad hacendaria?
10. ¿Por qué?
11. ¿Le fue notificado oportunamente el crédito fiscal?
12. ¿Pagó la multa?
13. ¿Solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución?
14. ¿Interpuso algún medio de defensa para impugnar el crédito fiscal?
15. ¿Por qué?
16. Conoce a alguien al que se le haya fincado un crédito fiscal?
17. ¿Cuál fue la causa?

18. ¿Interpuso algún medio de defensa para impugnar el crédito fiscal?
19. ¿Cuenta con asesor jurídico permanente?
20. Su empresa negocio cuenta con una estrategia fiscal?
21. ¿En los últimos seis meses le han sido fincados créditos fiscales por incumplimiento en sus obligaciones? ¿Cuántas?
22. ¿Cuál es el importe de cada una?
23. ¿Ha tratado de buscar una solución jurídica para no pagar las multas?
24. ¿Qué hace cuando se le notifica un crédito fiscal?
 - a) Se niega a recibirla.
 - b) La guarda.
 - c) Se la entrega a su contador.
 - d) La paga.
 - e) Interpone por su cuenta algún medio de defensa.
 - f) Solicita asesoría jurídica.
 - g) Otros.
25. ¿Pagaría usted porque le brindaran asesoría jurídica fiscal?

* Ésta puede ser una pregunta sensible en algunos contribuyentes a pesar de que no encontramos ningún problema al hacerla después de la pregunta precedente (expresar interés en el crecimiento de su empresa). Una alternativa puede ser, "Hábleme de su negocio".

Observación participante

Tradicionalmente se ha hablado de dos tipos de observación: La no participante y la participante. La ilusión positivista de que el investigador podía separarse por completo y lograr la objetividad no se acepta en la investigación cualitativa. Si se observa un vídeo y el investigador no tiene contacto con las personas observadas, su interpretación de lo que observa lo convierte en no participante".¹⁷

17. *Ibidem*, p. 104.

- ☐ Al tratar el tema, Álvarez-Gayou, refiere que la "observación no implica únicamente obtener datos visuales, de hecho participan todos los sentidos. Continúa diciendo que Patricia y Piter Alder señalan que la observación consiste en obtener impresiones del mundo circundante por medio de todas las facultades humanas relevantes. Esto suele requerir contacto directo con el o los sujetos, aunque puede realizarse observación remota registrando a los sujetos en fotografías, grabación sonora, o vídeo grabación y estudiándola posteriormente".¹⁸

La observación es el primer paso en el terreno de la investigación. La observación participante consiste en examinar al grupo por dentro (cuando el grupo acepta y se acostumbra a ver al observador, actuando como si él no estuviera), y por fuera (captando lo que el individuo o el grupo quieren decir y dejar ver). De lo anterior se desprenden dos formas de observación participante:

- a) Natural. Cuando el observador pertenece a la comunidad o grupo que investiga; y
- b) Artificial. Si el investigador se integra al grupo para realizar su trabajo.

En ese orden de ideas, en la observación participante el observador requiere ser aceptado por el grupo, Madeleine Grawitz refiere que debe ser aceptado hasta el punto de integrarse en él y lograr que casi lo olviden. No se trata aquí como en la entrevista, de pasar un rato con un individuo, sino de vivir de verdad con un grupo, de tal suerte que la fórmula más efectiva consiste en participar en las actividades cotidianas.

Por otra parte, Santiago Zorrilla Arena define a la observación no participante como "una observación con propósitos definidos; el investigador se vale de ella para obtener información y datos, sin participar en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia, permaneciendo ajeno al mismo, de tal suerte que el investigador es más espectador que actor".¹⁹

Al respecto, Bufford Junker²⁰ propone lo siguiente:

- Un observador completo. Esta función se da en casos en que los participantes no ven ni notan al observador. En la actualidad esto es posible por grabaciones de vídeo o audio y por fotografías. Este

18. *Ídem*.

19. Zorrilla Arena, Santiago, *Introducción a la Metodología de la Investigación*, 28. Ed., Aguilar León y Cal, México, 2003.

20. *Ibidem*, pp. 104-105.

es el método con más similitud con la observación no participante, pero también el más lejano de la observación naturalista.

- Observador como participante. Se refiere al investigador que cumple la función de observador durante periodos cortos, pues en general a esto le siguen las observaciones de entrevistas estructuradas. Este tipo de observación también se aleja de la naturalista.
- Participante como observador: Este papel resulta mucho más natural y consiste en que el investigador se vincula más con la situación que observa, incluso, puede adquirir responsabilidades en las actividades del grupo que observa. Sin embargo, no se convierte por completo en un miembro del grupo ni comparte la totalidad de los valores ni de las metas del grupo. Un ejemplo de este tipo de observación es un estudio en el que Junker observó el comportamiento de deportistas colegiales y el propio investigador se convirtió en asistente del entrenador del equipo de baloncesto, además de realizar la observación, el investigador asesoraba a los jóvenes en su desempeño académico y en las opciones vocacionales²².

□ Además, si realizara una investigación en la cual se pretende observar el comportamiento de los delincuentes, el propio investigador puede vivir en el barrio y hasta llegar a ser su amigo, pero sin llegar a ser delincuente, y de esa manera conocer su *modus vivendi*.

- Participante completo. Este papel de investigación implica que el investigador es ya un miembro del grupo a estudiar o en el curso de la investigación se vuelve un miembro con plenos derechos²¹.

Otra vez Álvarez-Gayou,²² al explicar los tipos de observación, argumenta que Gregorio Rodríguez Gómez y sus colaboradores plantean cuatro tipos de empleados, a los que llaman sistemas de observación, basándose en las técnicas y los instrumentos y éstos son los siguientes:

- Los sistemas categoriales: son los que consideran sistemas cerrados y que están constituidos por categorías prefijadas por el observador. Es decir, se trata de observar determinados fenómenos preestablecidos por las mismas preguntas de investigación. En este modelo, se registra en una lista de control si los fenómenos ocurren o no.

□ Un ejemplo de ello podría ser un estudio en el que un observador pretende determinar si en un grupo de alumnos atrae más la atención un docente hombre o una docente mujer, aquí se determinan los elementos a observar, los indicadores de atención y de falta de atención, y se observa a uno o varios grupos para identificar la presencia o ausencia de cada uno de estos, según el género del docente. O bien si para la defensa de los derechos de las mujeres indígenas es más aceptado el apoyo del estado o de organismos no gubernamentales.

□ Los sistemas descriptivos: Son abiertos, y en ellos, la identificación del problema se realiza con base en conductas, acontecimientos o procesos concretos. Puede tratarse de un proceso de observación estructurada o de una observación no estructurada, cuando los asuntos que interesan al investigador resultan vagos e imprecisos. Como ejemplo intentemos observar pautas de agresión entre los alumnos de un grupo de preescolar. Se inicia con una observación abierta, la cual permitirá establecer categorías y tipos de conductas agresivas que se estructuran en mayor medida para servir a observaciones posteriores. O bien tratemos de observar el grado de intolerancia a los derechos humanos por parte de un grupo de elementos policiacos. En este tipo de observación resulta importante llevar un cuaderno de notas.

- Los sistemas narrativos: permiten una descripción detallada de los fenómenos y de los procesos, además de que ayudan a buscar patrones de conducta y su comprensión. Se trata de recoger, de la manera más minuciosa posible, toda la información sobre la conducta del observado, por lo que el tiempo de observación lo determina la duración del acontecimiento, se observa la naturaleza de la conductas. Un ejemplo lo constituye aquella que se realiza en las tribunas sobre un grupo de aficionados a un deporte, cuando su equipo va ganando o cuando va perdiendo el partido. O bien, al observar a la cámara de diputados al momento de tratar de reforma una ley, cuando su postura partidista va obteniendo votos o perdiéndolos.
- Los sistemas tecnológicos: que consisten en el registro permanente de las situaciones, mediante sistemas de grabación de sonidos o imágenes. Parece obvio que estos sistemas permiten una revisión repetida de las situaciones pudiendo hacerse una observación más fina y seleccionar momentos, e incluso lograr acercamientos, alejamientos y otras perspectivas que los registros tecnológicos permitan. En este sistema, una de las preocupaciones que se plantean algunas personas

22. *Ibidem*, p. 105.

radica en la posible alteración de las conductas cuando las personas tienen conocimiento de que están siendo grabadas.

- ☐ Álvarez-Gayou, dice que: "la observación pasa por diferentes estadios. El primero lo constituye la elección del entorno donde se realizará ésta, dependiendo del interés del investigador, o bien, de la facilidad de acceso a determinado sitio. Si el observador no se encuentra en el sitio, su primera tarea consistirá en ingresar al entorno. Cuando el observador trabaja solo, puede iniciar la observación sin mayores preámbulos y, si trabaja con equipo, deberá establecerse previamente el entrenamiento de todas las personas que participan en su grupo con el propósito de definir criterios mínimos".²³

La observación fortalece la investigación, de acuerdo con Adler²⁴ estas fortalezas básicamente son tres:

- La habilidad de afectar lo menos posible el entorno de la observación y minimizar con ello el efecto del observador, aunque debe recalcar que la visión cualitativa descarta la posibilidad de no incidir en el entorno.
- La emergencia o incorporación de los datos que se obtienen para crear las categorías, en vez de establecerlas previamente.
- La posibilidad de dar mayor rigor a la observación al combinarla con otros métodos.

Técnicas reactivas

La diferencia entre método y técnica, consiste en que el primero es el proceso de operaciones mentales completo, mientras que la segunda es un instrumento del método.

- ☐ De acuerdo con Eli de Gortari "el método científico es el camino que se sigue en la investigación. Comprende los procedimientos empleados para descubrir las formas de existencia de los procesos del universo, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos y para demostrarlos rigurosamente".²⁵

23. *Ibidem*, pp. 105-106.

24. *Ibidem*, p. 107.

25. *Ibidem*, pp. 107-108.

- ☐ Según Rojas Soriano, la técnica "es un conjunto de reglas y operaciones formuladas para el manejo correcto de los instrumentos, lo cual permite, a su vez, la aplicación adecuada del método o de los métodos correspondientes".²⁶
- ☐ Existen diferentes tipos de técnicas, las hay a nivel descriptivo, de correlación y de causalidad.
- ☐ Otra clasificación es la de técnicas documentales, de encuesta de observación de forma sistemática y de experimentación.
 - a) Técnicas documentales o no reactivas, son aquellas que permiten descubrir fenómenos oficiales, encontramos el *case study* y análisis de contenido;
 - b) técnicas de encuesta: son reactivas, son las más sociológicas. En esta clasificación se consideran el muestreo, el cuestionario, la entrevista, el sondeo, la escalas de actitud y test proyectivos;
 - c) técnicas de observación de forma sistemática, encontramos la participante y no participante;
 - d) experimentación.

EL MUESTREO

El muestreo es una técnica por la que extraemos una proporción mínima de unidades de un universo, pero de forma que represente ese universo.

- ☐ El muestreo es "la acción de escoger muestras representativas de la calidad o condiciones de un todo. // 2 Técnica empleada para esta selección. // 3. Selección de una pequeña parte estadísticamente determinada, utilizada para inferir el valor de una o varias características del conjunto y unidad de".²⁷
- ☐ Tamayo y Tamayo refiere que el muestreo "es un instrumento de gran validez, en la investigación, con el cual el investigador selecciona las unidades representativas a partir de las cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la población la cual se investiga".²⁸
- ☐ La muestra es una parte de la población, también llamada el universo que es materia del estudio. La representatividad y la adecuación de la muestra

26. De Gortari, Eli, *Iniciación a la lógica*, Grijalbo, 2ª ed., México, 1974, p. 227.

27. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 94.

28. Diccionario de la Lengua Española, Espasa, 22ª ed., p. 1051.

permiten generalizar para el universo los resultados obtenidos en la interrogación de la primera.

- ☐ De acuerdo con Rojas Soriano, la muestra es "una parte de la población que contiene teóricamente las mismas características que se desean estudiar en la población respectiva".²⁹
- ☐ La muestra es representativa cuando las características de la misma coinciden con las de la población. La muestra es adecuada cuando es posible calcular un margen de error aceptable en la generalización a que se refiere el párrafo anterior, para efectos del estudio".³⁰
- ☐ La muestra en esencia es un grupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Con frecuencia leemos y escuchamos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra resultado. En realidad, pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población. Todas las muestras —bajo el enfoque cualitativo— deben ser representativas; por tanto, el uso de este término resulta por demás inútil. Los términos al azar y aleatorio denotan un tipo de procedimientos mecánico relacionado con la probabilidad y con la selección de elementos; pero no logra esclarecer tampoco el tipo de muestra y el procedimiento de muestreo.
- ☐ En sociología, al igual que en la ciencia del derecho, el muestreo se basa en una inferencia matemática (basada en la campana de Gauss) y la extrapolación que hacemos está basada en un cálculo de probabilidad mediante el cual sabemos el riesgo de error.

Los tipos de muestreo son:

a) No representativos (hay que rechazarlos):

- Pequeños: no representan a todos los sectores del universo; coyunturales.
- Grandes: también fallan; sesgados.

b) Representativos.

No probabilistas:

- Por cuotas: una cuota es un segmento de la población que resulta interesante ser objeto de investigación. Por género, edad, estado civil, etcétera.
- Por itinerarios: en un mapa de una ciudad se reparten los encuestadores por barrios para atender a todos los sectores de la ciudad. Los itinerarios se fuerzan.

Probabilistas: aquel muestreo en el que todas las unidades del universo tienen la misma posibilidad de entrar a formar parte de la muestra (basado en el principio de equifinalidad). Para que se cumpla:

- Censo de población: listado nominal de la población.
- Sistema de sorteo:
- ¿Insacilación?: en un saco
- °Simple: el mejor, aunque más costoso
- Sistemático: se sortea un número del 1 al 10 y se va añadiendo el coeficiente de elevación para ir seleccionando a la gente de una lista.
- Estratificado: cuando no hay un censo de la población total, pero hay censos particulares.
- Por conglomerados polietápicos: la ventaja es que no necesita censo; municipios; sorteo de rutas aleatorias; sorteo de los hogares; kish del entrevistado.

- ☐ Otros autores, como es el caso de Rojas Soriano,³¹ clasifican al muestreo en dos:

a) probabilístico, incluyendo los tipos de muestreo aleatorio simple, estratificado, por racimos y sistemático, y b) no probabilístico.

- ☐ El mismo autor explica que en el muestreo probabilístico "las unidades de análisis o de observación (personas, viviendas) son seleccionadas en forma aleatoria, es decir, al azar; cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido y es posible conocer el error del muestreo".³²

El mismo Rojas Soriano asienta respecto a cada uno de los tipos de muestreo probabilístico lo siguiente:

29. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 177.

30. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 286.

31. Garza Mercado, Ario, *Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales*, 6ª. Ed. México; El Colegio de México, 1996, p. 219.

32. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 288-296.

- ☐ "Aleatorio simple. Para su empleo es indispensable disponer de un marco de muestra, es decir, un listado con las personas, viviendas, de toda la población, numeradas del 1 al N (tamaño de la población). La selección de los elementos es al azar, por lo que las preferencias y deseos del sujeto no influyen en este proceso.
- ☐ Estratificado. El principio básico en que se apoya es dividir la población en estratos con el fin de obtener representatividad de los distintos estratos que componen la población y hacer comparaciones entre ellos. La estratificación se realiza observando que existan las mayores diferencias posibles entre los estratos y dentro de los mismos la menor diferencia.
- ☐ Por racimos. Es de gran ayuda cuando los estudios son a gran escala. Por ejemplo: se realizó una encuesta al personal de la Jefatura de Planeación y Supervisión Médica del IMSS, para esto se dividió el país en delegaciones, posteriormente se dividieron por tipo de unidades y finalmente se eligieron a los médicos respetando su categoría; de base, especialistas y de confianza, todo lo anterior se realizó al azar.
- ☐ Sistemático. Se lleva a cabo cuando el tamaño de la población es muy grande y es difícil de elaborar un marco de muestra, o no se dispone de suficientes páginas con número aleatorios".³³
- ☐ En lo que respecta al muestreo no probabilístico Rojas Soriano explica "su utilización se justifica por la comodidad y la economía, pero tiene el inconveniente de que los resultados de la muestra no pueden generalizarse para toda la población.
- ☐ Entre los tipos de muestreo no probabilístico se encuentran; a) el de cuotas, b) el intencional o selectivo. En el primero Se divide la población en subgrupos o cuotas según ciertas características, en la selección interviene el criterio del investigador. El intencional se utiliza cuando se requiere tener casos que puedan ser representativos de la población estudiada, la selección se hace de acuerdo con el esquema de trabajo del investigador".³⁴

La cuantía del muestreo depende de cuatro características:

- I. Universo de la muestra: finito o infinito (n o N);
- II. Varianza del tema a medir (pxq);
- III. Campana de Gauss: probabilidad (σ , ?);
- IV. Error muestral (e).

De acuerdo con Tamayo y Tamayo, "para determinar el tamaño de la muestra debe tenerse en cuenta los parámetros de la población que se desea investigar; el rango de validez permisible en las estimaciones y

una estimación aproximada de la distribución de las características de la población".³⁵

El mismo autor refiere que para la selección de la muestra debe tenerse en cuenta:

- a. Los objetivos que persigue la investigación.
- b. Las fuentes de información y marco teórico.
- c. Los recursos disponibles en sus diferentes niveles.
- d. La metodología, técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación.
- e. El diseño muestral y estadístico.
- f. Prueba de representatividad de la muestra.
- g. Recolección y tipo de análisis o tratamiento de datos".³⁶

EL CUESTIONARIO

Dentro de estas técnicas, el cuestionario es la técnica por excelencia. Un cuestionario es un conjunto de preguntas escritas que forman parte entre sí de un sistema. Las preguntas no son a capricho, sino que responden a aquellas variables con las que habíamos operacionalizado la hipótesis.

- ☐ De acuerdo con Hernández Sampieri, el cuestionario "consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir".³⁷

Para la construcción de un cuestionario, cuando tenemos la base (variables sobre las que hay que preguntar), se somete a las preguntas a un doble examen: de contenido (si es pertinente o no) y de forma (hay que conseguir que el texto de la pregunta tenga un sólo sentido). Después se da un orden provisional de las preguntas para hacer un pretest: una muestra a la que se aplica el cuestionario en forma de prueba.

Rojas Soriano al explicar la construcción del cuestionario dice que "éste presupone seguir una metodología sustentada en el cuerpo de "teoría, el marco conceptual en que se apoya el estudio, las hipótesis que se pretenden

33. *Ibidem*, p. 288.

34. *Ibidem*, pp. 288-296.

35. *Ibidem*, pp. 296-297.

36. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 180.

37. *Ibidem*, p. 181.

probar y los objetivos de la investigación. Cada una de las preguntas que se incluyan deben estar dirigidas a conocer aspectos específicos de las variables objeto de análisis".³⁸

Las características que debe tener una pregunta son:

- a) Ser claras y comprensibles.
- b) No deben incomodar al respondiente.
- c) Deben referirse preferentemente a un sólo aspecto o una relación lógica.
- d) No deben inducir las respuestas".³⁹

Una vez realizado el cuestionario se pone en circulación (aunque habría que hacer una última prueba de fidelidad y validez). Las preguntas, según su forma, pueden ser:

- Cerradas: aquellas que no dan muchas alternativas de respuesta.
Ejem: Con la legislación civil actual, ¿es posible hacer efectivo el cobro de los alimentos en los casos de divorcio por mutuo consentimiento?
a) SI b) NO
- Abiertas: problema (difícil corrección); se formula la pregunta y se deja al entrevistado que responda libremente.
Ejem: ¿Qué opina de la legislación en materia de alimentos?
- Estructurada: el constructor ha anticipado todas las posibles respuestas.
Ejem: ¿Qué factores inciden de manera importante para la ineficacia en el cobro de la pensión alimentaria?:
a) falta de empleo
b) ignorancia del acreedor alimenticio
c) irresponsabilidad del deudor alimenticio
d) falta de valores (morales, religiosos, éticos)
e) inmadurez psicológica del deudor alimenticio
- Directa: pone en el texto el objeto sobre el que se quiere indagar.

Ejem: ¿Cómo se puede garantizar el cobro de los alimentos en el divorcio por mutuo consentimiento?

- Indirecta: el objeto no aparece, sino que da un rodeo.
Ejem: Para usted ¿qué es más importante en un procedimiento de divorcio?

Hay otras preguntas que tienen otra función en el cuestionario: de dirección de tráfico, preguntas más humorísticas para relajar al entrevistado. Tienen especial importancia las preguntas de control para saber si el entrevistado mintió.

El orden de las preguntas también tiene su importancia. Es preferible un orden psicológico. Si dividimos el tiempo del cuestionario entre: técnica de embudo (preguntas fáciles, preguntas más difíciles y por último volvemos a preguntas más sencillas), hay que sacrificar el orden lógico de las preguntas.

Hay que evitar la contaminación de las preguntas (lógica o afectiva). La contaminación lógica se refiere cuando una pregunta formulada de determinada manera condiciona la respuesta de la siguiente. La contaminación afectiva tiene que ver con los sentimientos, creencias. La solución es separar las preguntas peligrosas en el cuestionario.

Existe también la reacción de prestigio, ello ocurre cuando te hacen una pregunta comprometida; respondes para quedar bien. Para evitarlo, conviene garantizar el anonimato. Así como la reacción defensiva, por temor a que le juzguen socialmente.

Otro tipo de problemas que se pueden dar a la hora de responder es la sumisión a estereotipos, atractivo por el sí. "Una vez elaborado el cuestionario debe ser aplicado por el investigador a fin de realizar una prueba, la cual nos permite la conexión de los errores que se hayan presentado, tales como; preguntas inútiles, poco precisas, que se repiten, mal redactadas, de no conveniencia, etcétera. El cuestionario se prueba en un pequeño grupo antes de ser aplicado a la totalidad de la muestra".⁴⁰ Conclusión: no es fácil redactar un cuestionario.

LAS ENTREVISTAS

La entrevista es como un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado con el propósito específico de obtener información relevante para la investigación y enfocado sobre los objetivos de ésta.

40. *Ibidem*, pp. 400-401.

38. Hernández Sampieri, *op. cit.* p. 391.
39. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 222.

La entrevista es sistemática, no es improvisada, sino que está preparada, ejecutada e interpretada. Se trata de un cuestionario hablado, es decir, es un conjunto de preguntas habladas que constituyen un sistema. La ventaja es que se puede recoger información no verbal, emocional.

En lo que respecta a su preparación, hay que seguir una serie de pasos, en primer lugar, se prepara el cuestionario.

La entrevista libre es la mejor, en ella se hace la persona hablar (cuando se trata de alguien que realmente habla y sea "dicharachero"). Pero hay que llevar preparado el cuestionario y tenerlo memorizado.

Enseguida viene la ejecución, en esta etapa no hay que reaccionar mal ante respuestas que no aceptemos personalmente. Se debe grabar la entrevista.

También existe la entrevista focalizada: someter a la muestra a un mínimo estímulo. Empieza por preguntas muy generales, que poco a poco van entrando en lo que interesa.

Otro tipo de entrevista es la denominada panel: consiste en una entrevista repetida en intervalos de tiempo, para observar cómo evoluciona su opinión.

También hay entrevistas cortas: verificar si otra técnica ha funcionado. Apoyo.

De acuerdo con Louis Cohen y Lawrence Munian,⁴¹ la entrevista puede ser estructurada o no estructurada. La primera es aquella en la que el contenido y los procedimientos se organizan por anticipado, es decir, la secuencia y redacción de las preguntas se determina por medio de un programa y se deja al entrevistador poca libertad para introducir modificaciones. Por su parte la no estructurada es una situación, tiene mayor flexibilidad y libertad.

Continúan diciendo los autores que Kerlinger, F.N., en su libro *Foundations of Behavioural Research*, que "la entrevista se usan tres tipos de ítems en la construcción de los programas usados en la investigación; fijos-alternativos, abiertos y de escala".⁴²

Cohen y Munian, explican que: "en los ítems fijos-alternativos permiten al entrevistado elegir entre dos o más alternativas. El más usado es el dicótomo que ofrece dos alternativas sí-no, conforme-disconforme,"⁴³ por ejemplo:

¿Considera que se violan los derechos de personalidad de un sentenciado a pena de privación de libertad al momento de tomarles fotografías y aparecer éstas en los periódicos?

a) SÍ b) NO

- ☐ Al referirse a los *ítems* abiertos Kerlinger dice que "son aquellos que muestran un marco de referencia para las contestaciones de los entrevistados, estableciendo un mínimo de restricciones sobre las contestaciones y su expresión".⁴⁴ Por ejemplo:

☐

¿Cuáles son los delitos que más se cometen en su localidad?

- ☐ Cohen y Munian, establecen que los *ítems* de escala, "son un conjunto de *ítems* orales para cada uno de los cuales el entrevistador responde indicando grados de acuerdo o desacuerdo. En consecuencia, se sitúa la respuesta del entrevistado sobre una escala de alternativas fijas. El uso de esta técnica en unión de las preguntas abiertas es reciente y significa que las puntuaciones de la escala se pueden cotejar con los datos obtenidos por medio de cuestiones abiertas".⁴⁵ Por ejemplo:

La injerencia de Tribunales Internacionales en asuntos de carácter penal de jurisdicción nacional va de acuerdo con nuestra Constitución.

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

SONDEOS DE OPINIÓN

Es considerada como una técnica muy superficial, pero la que más dinero mueve. Es una técnica de encuesta, cuestionario breve, cinco preguntas cerradas, que pueden ser contestadas incluso por teléfono.

- ☐ Al respecto la empresa CATI (Computer Assisted Telephone Interview), refiere que una de las ventajas de ésta técnica es que en un día se puede entrevistar a una muestra de dos mil personas, por otra parte el problema consiste en la falta de teléfono en las casas, es decir, no hay teléfono en todas las casas.

41. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 186.

42. Cohen Louis, Munian Lawrence, "Métodos de investigación educativa", La Muralla, 3a. ed., Madrid, España, 1990, pp. 379-380.

43. *Ibidem*, p. 384.

44. *Idem*.

45. *Idem*.

- ☐ Los sondeos son superficiales por el tipo de preguntas (cerradas), es como una foto fija de la situación, no registra la evolución de las opiniones. En la actualidad, los sondeos se han transformado en una técnica de cambio en la gente.
- ☐ Es importante conocer cómo se lee una ficha técnica, sobre todo para saber si un sondeo está bien hecho o no.
- ☐ La muestra puede ser: 1 mil 280 cuestionarios. Una muestra de 2 mil 100 es muy buena, aunque más cara. Para temas poco profundos, basta la primera cantidad. El ámbito puede ser península y Baleares. Son engañosas aquellas que ponen ámbito nacional. Las buenas son las que especifican. En cuanto al universo: mayores de dieciocho años. Bien.

Las entrevistas también pueden ser en el hogar de los entrevistados.	
La selección aleatoria (muy bueno), <i>random route</i> para selección del hogar (polietápico), <i>kish</i> del entrevistado.	
Los puntos de muestreo:	son aproximadamente 8 mil 100, y para una buena representatividad, 175 son buenas.
Trabajo de campo:	10-14 de Octubre 2005. En tan poco tiempo, han de tener muchos entrevistadores.
Margen de error:	-3,2% supone 6,4 puntos tolerados, es mucho.
Nivel de confianza:	+/-2 : si hubiera menos de dos sigmas se reza el muestreo.
Varianza:	p=q=50%

- ☐ Después de leer esta ficha, uno puede convencerse al leerla, siempre con cierto escepticismo.
- ☐ ¿Por qué fallan los sondeos de opinión pública? Las dos primeras causas son: un mal muestreo; otra causa es la mentira. Por ejemplo, cuando se pretende conocer que partido político tiene más adeptos para las votaciones a elección del Presidente de la República, en este caso, se hacen llamadas previo a que se lleven a cabo las votaciones, pero desde ese momento hasta el día de las urnas puede haber cambios, aunado a las personas que se les preguntó y respondieron con mentiras. Efecto vuelta al redil: ejemplo: mediante el sondeo se llegó a la conclusión que se daría un voto de castigo al partido en el poder, pero al momento de las vota-

ciones, se lo piensan mejor y siguen votando por ese partido, ya sea por costumbre o por no traicionar sus ideales.

- ☐ Subida al carro del vencedor, este efecto se aplica a la franja de votantes indecisos y terminan votando al que se perfila como vencedor. Un tercer efecto es la provocación de la abstención, en éste la gente cree que su voto no hace falta porque los sondeos dan ya un resultado claro, por lo tanto, no acuden a las urnas.
- ☐ Un cuarto efecto es el voto vergonzante, en el cual las personas no se atreven a decir por quién han votado y mienten. Las opiniones son una parte de lo que conocemos como cognición social. Son muy superficiales, cambian constantemente.
- ☐ Otra parte son las actitudes más estables y profundas, que son las opiniones. Son modos de ser estables, en ellas hay sentimientos.

Actitud:

Aspectos cognitivos

Aspectos afectivos

Aspectos comportamentales

- ☐ La actitud es uno de los mayores determinantes de la conducta. Para medirla no basta con los sondeos de opinión, se necesitan las escalas de actitudes.

TEST PROYECTIVOS

En esta técnica se trata de ofrecer a los entrevistados un estímulo incompleto para completarlo. Sirven para sacar información de tipo no consciente.

El muestreo teórico

Teoría que fue desarrollada por los autores Glaser y Strauss, en 1964, definen al muestreo teórico como "el proceso de la recolección de datos para generar una teoría por la cual el analista conjuntamente selecciona, codifica y analiza su información y decide qué información escoger luego y dónde encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge. Este proceso de recolección de información está controlado por la teoría emergente. Las decisiones iniciales no están basadas sobre una estructura teórica preconcebida. El sociólogo puede iniciar la investigación de un sistema parcial de conceptos "locales

designando unas pocas características principales de la estructura y procesos en las situaciones que estudiará”.

En este sentido, la teoría emergente opera sugiriendo conceptos e hipótesis y, simultáneamente, señala los pasos siguientes, de modo que el investigador no conoce hasta que es guiado por brechas emergentes en su teoría y por preguntas de investigación sugeridas por respuestas anteriores.

Es un proceso progresivo y secuencial de ampliación o reducción de la muestra según las categorías teóricas que van emergiendo en el camino combinado de la obtención y análisis de la información. El cierre se hace por saturación.

Los criterios para muestreo teórico son los de propósito teórico y relevancia, no de circunstancia estructural. Esta flexibilidad de criterio ha generado críticas en cuanto a la validez del muestreo teórico, pero —tal como señalan Glaser y Strauss— el propósito principal de este tipo de muestreo es la emergencia de teoría, no la verificación con los hechos. Volveremos sobre este punto, haciendo una mención a la abducción analógica en contraposición con los modelos tradicionales de inferencia: inducción y deducción.

- ☐ Al volver a la cuestión del criterio numérico para la producción de muestras con el que comenzamos esta exposición, es interesante retomar un señalamiento de Glaser y Strauss, en el sentido de que el investigador que trata de descubrir una teoría no puede establecer al comienzo de su investigación cuántos grupos integrarán su muestra durante su completo estudio; puede solamente contar los grupos al final. Es decir, no se trata de un muestreo apriorístico como los estadísticos, sino que entran en juego otros criterios que, a nuestro entender, guardan una relación de mayor coherencia interna con la lógica de una investigación en análisis del discurso.
- ☐ Ahora bien, desde el punto de vista del proceso de generación de categorías de análisis, Glaser y Strauss señalan que el criterio para juzgar cuándo cesa el muestreo de grupos pertinentes diferentes a una categoría, es la saturación teórica de la categoría. En este marco, saturación significa que ya no es posible continuar desarrollando nuevas propiedades de las categorías. De modo que la saturación está determinada por la combinación de los límites empíricos de los datos, la integración y densidad de la teoría y la sensibilidad teórica del analista.

Punto de saturación

- ☐ En la investigación científica es habitual que se empleen muestras como medio de acercarse al conocimiento de la realidad. Sin embargo, para que esto sea posible, para que a través de las muestras sea posible reproducir el universo con la precisión que se requiera en cada caso, es necesario que el diseño muestral se atenga a los principios recogidos en las técnicas de muestreo.
- ☐ El punto de saturación aumenta la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de la muestra para cada estrato, a fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la media muestral.

En algún momento de la investigación se hace necesario delimitarla, en cuanto a número y escenarios estudiados, lo importante en este punto es que se llegue a la comprensión de lo que antes no se comprendía. Después de un tiempo de observación delimitada se llega a un punto de saturación teórica, en la que los datos comienzan a ser repetitivos, que indica el tiempo de retirada del campo de los investigadores, para esto, lo común es ir reduciendo la frecuencia de las visitas y haciendo saber a las personas que la investigación está llegando a su fin.

En ese orden de ideas, el punto de saturación es cuando los datos están saturados y el investigador tiene que detener la recolección de datos, en razón a que todas las categorías han sido saturadas, ocurre cuando ningún dato nuevo o relevante emerge, cuando todos los caminos o salidas han sido seguidos, y cuando la historia o teoría es completa. La saturación es alcanzada cuando el desarrollo de categorías es denso (en variación y proceso) y cuando las relaciones entre categorías están bien establecidas y validadas.

Para determinar el tamaño de muestra suficiente, para alcanzar el punto de saturación depende de varios factores que incluye; a) la calidad de los datos b) alcance del estudio, c) naturaleza del tópico, d) cantidad de información útil obtenida por cada participante e) número de entrevistas por participante.

Al respecto Glaser y Strauss señalan que “el criterio para juzgar cuándo cesa el muestreo de grupos pertinentes diferentes a una categoría, es la saturación teórica de la categoría”. En este marco, saturación significa que ya no es posible continuar desarrollando nuevas propiedades de las categorías. De modo que la saturación está determinada por la combinación de los límites empíricos de los datos, la integración y densidad de la teoría y la sensibilidad teórica del analista.

Bola de nieve

Se encuentra dentro de la clasificación de los métodos de muestreo no probabilísticos. Su utilización se justifica por la comodidad y la economía, pero tiene el inconveniente de que los resultados de la muestra no pueden generalizarse para toda la población.

La bola de nieve es de gran ayuda cuando los estudios son a gran escala, por ejemplo a nivel nacional e internacional. La bola de nieve alude metafóricamente al proceso de formación de una bola de nieve en la cima de la montaña y su evolución hasta llegar a la base. Una bola de nieve requiere para su formación la presencia de pequeñas partículas de nieve en la cima de la montaña, las cuales al ser arrastradas por el viento pendiente abajo se van uniendo a nuevas partículas, así la bola es cada vez mas grande y tiene mayor velocidad en su desplazamiento, al llegar a la base de la montaña la bola ahora gigantesca se descompone en un elemento primario; el agua y en esta forma puede seguir diferentes caminos; una parte del agua se evapora, otra es absorbida por la tierra y una tercera sigue corriendo por diferentes causas hasta alimentar grandes fuentes de agua.

A continuación se desarrolla un ejemplo donde se utiliza la técnica de muestreo de bola de nieve en un caso de investigación sobre el acoso sexual en la ciudad de Mérida, Yucatán.

METODOLOGÍA

El estudio que se presenta ha sido diseñado en dos etapas. En la primera, la intención es caracterizar el fenómeno del acoso sexual a partir de un enfoque cualitativo. En la segunda, el objetivo es determinar las dimensiones del fenómeno en mujeres que asisten a las instituciones de educación superior en la ciudad de Mérida. En este trabajo sólo se presentan resultados preliminares de la primera etapa ya que la recolección de datos aún no se concluye.

El primer paso para entender un fenómeno es su caracterización. Con un enfoque fenomenológico, se pretende definir el concepto de "acoso sexual" desde la perspectiva de las ideas, imágenes, experiencias, actitudes y sentimientos de mujeres de la ciudad de Mérida. Las personas dan significado a sus vivencias a partir de sus experiencias sociales, por lo que podemos asumir que sus interpretaciones se construyen incluyendo las visiones de otros y otras.

Las preguntas de investigación que guiaron este trabajo fueron las siguientes:

- ¿Cuál es el significado de "acoso sexual" para mujeres entre 18 y 45 años que viven en la ciudad de Mérida?
- ¿Cuáles son las condiciones asociadas al "acoso sexual" que reportan las mujeres entre 18 y 45 años de la ciudad de Mérida?
- ¿Cuáles son las características de las mujeres entre 18 y 45 años que viven en la ciudad de Mérida y que informan haber sido acosadas sexualmente?

OBJETIVOS

1. Definir el significado de acoso sexual para las mujeres entre 18 y 45 años que viven en la ciudad de Mérida.
2. Describir las condiciones asociadas al acoso sexual para esta misma población.
3. Describir las características de la población que informan haber sido acosadas sexualmente.

TÉCNICAS

Se utilizó una entrevista semiestructurada como técnica de recolección de datos. La confidencialidad y el anonimato de los sujetos fue un asunto prioritario en el marco ético de toda la investigación pero particular énfasis se puso en esta naturaleza del tema. Todas las entrevistas fueron realizadas por la misma persona.

PROCEDIMIENTOS

Muestreo

El procedimiento de muestreo que se utilizó es el de "bola de nieve". Se inició con personas que han expresado haber tenido una experiencia de acoso sexual y a partir de ellas se contactaron a otras de diferentes edades y niveles de escolaridad con el propósito de cubrir una diversidad de experiencias. El rango de edad que se cubrió, fue el periodo de 18 a 45 años y en niveles de escolaridad desde educación básica hasta posgrado.

RECOLECCIÓN DE DATOS

A partir de contactos personales, se identificaron mujeres que habían sufrido alguna experiencia de acoso sexual y que estuvieran dispuestas a participar en el estudio, éstas condujeron a otras y de esta forma se inició y continúa con el procedimiento de recolección de datos a manera de bola de nieve. Esta etapa concluirá hasta que inductivamente, la propia información recolectada indique el momento para concluir. Las entrevistas fueron grabadas, previa autorización de las entrevistadas. Las cintas son identificadas mediante un número correlativo y la fecha de entrevista. Una vez transcritas las grabaciones son borradas.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza de acuerdo al modelo propuesto por Moustakas (1994):

- Enlistar todas las expresiones de las personas.
- Identificar las variantes constitutivas.
- Categorizar las invariantes constitutivas.
- Validar las invariantes constitutivas.
- Elaborar una descripción textual individual de la experiencia.
- Identificar en cada individuo la estructura de la experiencia y elaborar una descripción estructural (etapas o pasos del hecho de acoso sexual).
- Elaborar una descripción que sintetice los significados y experiencias de los participantes.

RESULTADOS

Los resultados que se presentan deben ser considerados como preliminares dado el procedimiento de muestreo que se utilizó, la información recolectada sugiere la necesidad de continuar el procedimiento. Sin embargo, los hallazgos indican tanto semejanzas como diferencias en cuanto a la forma como las mujeres, en otros estudios, han percibido la naturaleza del acoso.

Dos coincidencias con estudios previos pueden ser señaladas: a) el considerar como determinante la relación de poder desigual y b) el ejercicio de

alguna forma de violencia. Un dato emergente en esta investigación es el de la vulnerabilidad.

La concentración del poder en manos del acosador en combinación con la vulnerabilidad de la víctima fueron reiteradas como dos condiciones que determinan la naturaleza del acoso. De diversas formas las respuestas de las entrevistadas indicaron que el acosador tiene el poder y es consciente de ello, mientras que la mujer se percibe a sí misma como vulnerable en las situaciones de acoso. Este poder lo tiene el acosador (según las entrevistadas) ya fuera porque ocupaba una posición formal que respaldaba el acosador, como por ejemplo ser el dueño de la empresa, el jefe, el supervisor o el profesor; o bien porque aún cuando no había una posición formal de poder, sin embargo, la relación era desigual por razones de estatus socioeconómico, de edad, de peso y talla, o bien, una combinación de varias de estas características.

La gravedad de la experiencia y de los efectos de ella se vinculó siempre a la cantidad de poder que el hombre pudo ejercer sobre la mujer y la vulnerabilidad como ella reconoció al enfrentar la situación que vivió. Un ejemplo de la forma como expresaron su condición de poder fue hablando de su capacidad económica y la posibilidad que tenían para poder influir, ya fuera de manera positiva o negativa, en la vida de la mujer a la que acosaban.⁴⁶

Hay dos grandes restricciones y debilidades potenciales de los métodos de bola de nieve. En primer lugar, los actores que no están conectados, y la segunda; no hay ninguna forma garantizada de encontrar todos los individuos conectados dentro de la población.

Informantes claves y/o al azar

Es un tipo de muestra representativa, que se interpreta como la colaboración de sujetos que actúan como los portadores de la información en la investigación, que pretenden convalidar los datos más apegados a la verdad, medio que les permite conocer la fuente pero que no se permite su identidad, también se interpreta como la muestra que se selecciona utilizando el "tanteo", es decir al azar, que puede ser la mejor forma de elegir, la muestra que nos interesa en la indagación que llevamos a cabo, sin duda es lo más cercano a la suerte en el segundo aspecto, un ejemplo son los sorteos.

46. *Ibidem*, p. 385.

En ese tenor, los informantes claves son individuos que poseen un conocimiento o status especial, o que tienen acceso a los servicios o programa bajo estudio, y que están dispuestos a compartir estos conocimientos con el investigador. Este tipo de informante suele ser muy observador, reflexivo y articulado, y el equipo de monitoreo le hace muchas consultas.

La entrevista con el informante clave al comienzo del estudio puede ayudarlo a tener una idea clara de los temas pertinentes. Luego, puede desarrollar preguntas para discutir las en grupo, identificar los temas a ser cubiertos en las observaciones, y así sucesivamente. El tema de una entrevista puede ser muy amplio (estructura del poder judicial, derecho civil, legislación mercantil) o puede ser más específico, por ejemplo, qué derechos de personalidad son más vulnerables en la sociedad mexicana. Por lo tanto, la entrevista con el informante clave puede proporcionar información valiosa para la investigación y sobre su contexto.

El manejo de las notas de la entrevista a informantes claves, su revisión y análisis se hace de la misma manera como se describe en entrevistas semiestructuradas (informales).

La consulta puede realizarse de diversas maneras. Puede desarrollarse un cuestionario, una encuesta o bien una entrevista semiestructurada. Sin embargo resulta imprescindible que cualquier metodología que se utilice, registre adecuadamente la opinión de los informantes claves, de tal manera que puedan ser posteriormente revisados y analizados.

Puede realizarse el muestreo al azar sistemático. Si se necesitan X informantes, se elige al azar al primero de la lista establecida y después se continúa de Y en Y hasta llegar a X .

Otro tipo de muestreo es al azar por bloques, se empieza al azar en la misma lista de informantes y se escogen los X primeros que aparezcan, suponiendo que X sea el tamaño de la muestra que se ha decidido estudiar.

La validación de los informantes, es la determinación del cumplimiento por parte del informante de los requisitos establecidos por el investigador.

Diarios de campo

Es un manual imprescindible para las personas que están aprendiendo a investigar en derecho, sociología, antropología o ciencia política. El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga durante el ejercicio de su actividad. Sirve también para entender mejor la investigación, e incluso para analizar la realidad social.

La investigación de los hechos o sucesos de la realidad, llamada investigación de campo, tiene como instrumento principal de análisis el diario de hechos o diario de campo; en éste se anota no sólo todo lo que se observa, sino también todo lo que se siente. La objetividad y la subjetividad de lo que se analiza nos coloca en la verdadera dimensión de la investigación social: de esta manera, una vez que se decida realizar una investigación de hechos se sugiere anotar en la hoja del día las actividades por realizar, después de cada actividad realizada o al final del día, redactar lo que se hizo durante el día (horarios y actividades como una lista exhaustiva). Enseguida, relatar cada actividad a detalle; lo que se dijo, lo que se vio, lo que se sintió y una reflexión sobre la importancia de dicha actividad para nuestra investigación. Por último, redactar los motivos o razones del por qué se considera importante para nuestra investigación dicha actividad.

Con respecto a las notas que se tomen, éstas deben revisarse con cuidado y a la brevedad posible a fin de eliminar aquellas que se juzguen intrascendentes; también deben dilucidarse dudas, completar frases inconclusas, así como aclarar abreviaturas que se hicieron en el momento de registrar la observación y cuyo significado puede olvidarse si no se apunta después de la observación.

De acuerdo con Felipe Pardina, "la investigación basada en los hechos se considera como no estructurada o libre, en el sentido de que el suceso por analizar se desarrolla por sí mismo en la realidad. El observador o analista se sitúa como espectador o como actor del evento que estudia".⁴⁷

En esta labor el investigador utiliza también, con la aprobación explícita o implícita de los observados, otros instrumentos de apoyo en su análisis; la grabadora, la cámara fotográfica, la videocámara.

En suma, se refiere a la elaboración de un informe diario sobre el trabajo de campo. El coordinador deberá elaborar un reporte sobre la forma en que se desarrolló el trabajo de campo en su zona o área de estudio señalando los problemas que considere de interés, tanto para el correcto manejo de la información como para la estimación de posibles sesgos o algún desbalance de la muestra. Ejemplo: porcentajes de personas que no contestaron el cuestionario o en las que hubo resistencia o indiferencia para hacerlo; preguntas que tuvieron mayores dificultades para ser contestadas, etcétera.

47. Mtra. M^a Julita González Anguiano correo electrónico: janguiano@tunku.uady.mx

Para la preparación del trabajo de campo es necesario tener listo el o los instrumentos para captar la información, así como el diseño de la muestra, debido a que son elementos fundamentales para formular la estrategia a seguir en esta fase.

En algunos proyectos de investigación es necesario presentar una guía de trabajo de campo, para su elaboración se pueden seguir los siguientes pasos:

- Estudio previo o sondeo.
- Diseño de la muestra.
- Preparación de los materiales de recolección de datos.
- Equipo de trabajo necesario: grabadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, etcétera.
- Selección y entrenamiento de personal.
- Revista y prueba experimental de las etapas anteriores.
- Recolección de datos, ya sea primarios o secundarios.
- Elaboración del informe del trabajo de campo.
- Estimación del personal necesario y costos.

Los diseños de campo son los que se refieren a los métodos empleados cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo; estos datos, obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados *datos primarios*. Son datos de primera mano, originales, producto de la investigación en curso sin intermediación de ninguna naturaleza.

Cuando los datos ya han sido recolectados en otras investigaciones y son conocidos mediante los informes correspondientes, nos referimos a *datos secundarios*, porque han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los obtuvieron y manipularon. Como estas informaciones proceden siempre de documentos escritos (ésta es la forma en que se emiten los informes científicos), se les da a estos diseños el nombre de bibliográficos.

Ejemplo: En una investigación donde se pretende probar la necesidad de crear una fiscalía especial en Jalisco, para que verifique el cumplimiento de todas las acciones de las instituciones encargadas de realizar los trámites de adopción, para evitar actos de corrupción y negligencia en perjuicio de los menores.

De existir en Jalisco una fiscalía especial de adopciones, se evitarían actos de corrupción y negligencia por parte de las instituciones encargadas de tramitar las adopciones.

DIARIO DE CAMPO

Fecha	06 de junio de 2005
Hora de inicio	10:00 horas.
Hora de terminación	16:00 horas
Ubicación	Santa Clara 8950
Institución de visitas	Casa Hogar "Villa Acevedo"
Nombre del investigador	Carlos Estrada
Actividad realizada	Observación participante
Objetivos que se pretenden alcanzar:	
Sensibilizarnos respecto de la realidad a la que se enfrentan los niños que son adoptados, además de conocer directamente las consecuencias que puede traer para el menor el hecho de no ser sujeto activo dentro del núcleo familiar y considerarse una persona rechazada por la sociedad, con sentimientos de soledad y desamor.	
Objetivos alcanzados:	
La vida en una casa hogar es muy triste, porque se carece del amor, los consejos y los momentos de juego que unos padres pueden brindarle a los menores. Además me lleva a concientizarnos sobre el número elevado de menores sin familia, lo cual puede generar para la sociedad un severo problema, por lo tanto el estado debe promover la cultura de la adopción en Jalisco.	
Actividades futuras que se desprenden de la realizada:	
a) Entrevistas con futuros padres adoptivos	
b) Entrevista con algún menor que haya sido sujeto de adopción	
c) Visita y entrevista a personas con conocimiento del tema	

Registros de la información y métodos biográficos

Esta etapa nos lleva a procesar los datos que se hayan obtenido a través de los instrumentos diseñados para tal objeto. Es decir, después de haber recabado la información deseada, ésta deberá ser procesada para entrar al análisis final, auxiliándose a la vez de las técnicas estadísticas que se consideran convenientes para presentarla adecuadamente y con sencillez en su interpretación.⁴⁸

48. Pardinas, Felipe, *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*, Siglo XXI, 33ª. ed., México, 2000, p. 109.

REGISTROS DE INFORMACIÓN

Aquí debe condensar toda la información relacionada con el cómo va a realizar su trabajo objeto de estudio, qué parámetros va a utilizar si se apoyará en datos estadísticos, que evaluará de toda la información, recuerde que toda información; no siempre le sirve para su trabajo. Debe seleccionar qué sirve de una entrevista, de un artículo de revista, de un comentario ya sea radial, textual o de otra índole.

Se debe citar la fuente al igual que las personas que van a proporcionar los datos, recuerde mencionarlos aquí y en forma especial y detallada en los recursos ya sean humanos o institucionales.

MÉTODOS BIBLIOGRÁFICOS

En la bibliografía se registran las obras que tratan del tema, implícita o explícitamente, no es recomendable citar obras de cultura general, como enciclopedias, diccionarios, etcétera. La lista bibliográfica o referencia bibliográfica puede subdividirse en dos partes: fuentes bibliográficas consultadas y fuentes bibliográficas para consultar. Recuerde que este es un esquema del proyecto de investigación, es la guía de lo que va a investigar, en ningún caso es la investigación como tal.

El principal beneficio que el investigador obtiene mediante una investigación bibliográfica es que puede cubrir una amplia gama de fenómenos, ya que no sólo tiene que basarse en aquellos donde él mismo tiene acceso, sino que puede extenderse para abarcar una experiencia mayor. Esta ventaja se hace particularmente valiosa cuando el problema requiere de datos dispersos en el espacio, que sería imposible obtener de otra manera: un investigador no puede ir recorriendo el planeta en busca de datos de producción o población para luego hacer análisis comparativos; pero si tiene a su alcance una bibliografía adecuada no tendrá obstáculos para contar con toda la información necesaria.

El diseño bibliográfico también es indispensable cuando hacemos estudios históricos; no hay otro modo, en general, de enterarnos de los hechos pasados si no es apelando a una gran proporción de datos secundarios.⁴⁹

49. Zorrilla Arena, *op. cit.*, p. 191.

El diseño bibliográfico tiene una dificultad que puede llegar a ser muy significativa: si nuestras fuentes han recogido o procesado con defectos su material primario, ya sea por error, subjetivismo o de manera intencional, todo nuestro trabajo habrá de apoyarse sobre bases falsas, sobre una serie de errores que nosotros trasladaremos y amplificaremos. La duda sobre la calidad del material secundario está siempre presente. Para reducir este margen de incertidumbre, conviene asegurarse de las condiciones concretas en que han sido obtenidos los datos, estudiar en profundidad cada información para descubrir incoherencias y contradicciones, utilizar a la vez varias fuentes distintas, cotejándolas con cuidado y, en general, regirse por una sana dosis de escepticismo. Todos estos recursos, si los aplicamos sistemáticamente y con rigor, permiten incrementar nuestro margen de confianza hasta niveles razonables.

Otra observación metodológica que puede hacerse con respecto a este diseño es que, debido a que es el propio investigador quien define y selecciona los datos que va a utilizar, es posible que éste tome sólo en cuenta aquellos que concuerdan con sus hipótesis iniciales. Por eso, se recomienda que cualquier búsqueda de datos secundarios se haga con sistematicidad y orden, fijando categorías claras para las fuentes de datos y utilizando todas las informaciones disponibles.

No existe un camino preestablecido para el manejo de la información bibliográfica, pero algunas de las tareas básicas a realizar son:

- a) Conocer y explorar todo el conjunto de fuentes que pueden resultar de utilidad. La mejor manera de tener un panorama completo respecto de las publicaciones existentes es acudir a bibliotecas y centros de documentación. Una alternativa complementaria es consultar a expertos y especialistas que pueden tener conocimiento del material existente. Por último, recordemos que todo libro o trabajo serio incluye casi siempre una serie de citas, referencias bibliográficas y listas de material consultado que facilitan nuestros propósitos.
- b) Leer todas las fuentes disponibles. No es preciso leer por completo cada uno de los trabajos escritos sobre el tema, sino utilizar un tipo de lectura discriminatoria, que nos permita detenernos en los aspectos esenciales. De acuerdo con los resultados de esta lectura, se podrá ir ordenando todo el material.
- c) Recolección de datos. Se puede realizar mediante ficha y otros procedimientos similares. De cada fuente se extraerán los aspectos concretos que parezcan relevantes para la investigación.

- d) Elaboración de un esquema de exposición del informe final. Según este esquema, se ordenarán las fichas de datos.
- e) Cotejo o comparación de fichas. Se observan los puntos de contacto y oposición entre ellas, tratando de evaluar la confiabilidad de la información, para realizar síntesis parciales y comparaciones particulares.
- f) Conclusiones. Se reelaborarán nuestros puntos de vista respecto a cada parte del estudio, teniendo especial cuidado en esclarecer la problemática que previamente nos habíamos planteado en la fase inicial de la investigación.

Las formas para procesar la información pueden ser: manual y mecanizada, electromecánica y electrónico.

UNIDAD 6. SUJETO Y DISCURSO: EL LUGAR DE LA ENTREVISTA ABIERTA EN LAS PRÁCTICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Las fuentes orales y el conocimiento biográfico

Las fuentes orales se refieren a todos aquellos elementos técnicos y naturales que nos permiten conocer lo que a través del habla puede referirnos una persona, respecto de sus conocimientos, vivencias, perspectivas, a efecto de ser analizado en una investigación específica, para recolectar la información de interés. Ejemplo de ello son las pláticas, conferencias, grabaciones de audio y video, opiniones.

Existen diferentes tipos de fuentes orales:

- El uso de un lenguaje elegante o enriquecido con vocablos poco comunes.
- El uso de un lenguaje usado entre personas de barrios con vocablos muy populares.
- El uso de un lenguaje exclusivo de ciertos grupos de jóvenes llamado "caló."
- El uso de un lenguaje totalmente de acento pueblerino.
- El uso de un lenguaje usado por diferentes regiones de este país.

El entrevistador deberá saber qué tipo de lenguaje es el adecuado en la entrevista de tal modo que el entrevistado se sienta cómodo y seguro, para que así pueda dar respuestas y que éstas sean verdaderas y acordes a la realidad de la entrevista que se efectúa.

El conocimiento biográfico se refiere al "método en el que se solicita a uno o varios sujetos que narren sus experiencias de manera cronológica, en términos generales, sobre uno o más aspectos específicos".¹

1. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 473.

El conocimiento biográfico no significa una regresión al pasado, sino la selección de aspectos relevantes de su historia que aportan el conocimiento, ya que es una secuencia de eventos en tiempos y lugares en donde los relatos biográficos son los medios privilegiados de conocimientos, en virtud que son procesos cognitivos de aprendizaje y comprensión del mismo.

Se destaca que el conocimiento biográfico es posible adquirirlo a través de los autores y pensadores por medio de sus obras o libros que han plasmado a través de sus conocimientos, que aportan a la sociedad las diversas facetas del acontecimiento histórico de los aspectos que son relevantes e importantes, tanto para la sociedad como para los individuos que la integran.

Por su parte Armando Fernando Rosas, en su libro *Arteología*, refiere que cuando tenemos un problema práctico sobre el cual queremos información, no siempre es necesario emprender el camino más difícil, es decir, reunir los datos empíricamente. Puede muy bien ocurrir que alguien haya ya tropezado con un problema similar y tal vez encontró una solución apropiada para ello. Con frecuencia este saber ha permanecido como conocimiento tácito del sector de una actividad o profesión y no es de fácil acceso al investigador; pero, si ha sido documentado en un libro o en un artículo, podemos encontrar el documento mediante una búsqueda de referencias. Incluso si el investigador no encuentra la solución completa a su problema en documentos anteriores, los documentos suelen contener datos útiles relacionados con su problema, como los siguientes:

- Hechos, estadísticas y hallazgos de investigación.
- Datos en bruto que puedan ser tratados en una nueva investigación, por ejemplo cartas, memorias y otros documentos privados que pueden revelar actitudes, modos de vida, productos industriales etcétera, en distintos tiempos.
- Modelos conceptos, y definiciones de conceptos sobre los fenómenos estudiados, métodos de investigación usados en el terreno.
- Institutos e investigadores con quienes colaborar.

Al estudiar la bibliografía-biografía, podemos obtener un cuadro general de las áreas en que existen problemas interesantes y soluciones útiles. Gracias a ello, el investigador suele extraer un panorama más claro de su problema; será capaz de delimitar el problema o el grupo de objetos que pueden estudiarse mejor; y eso ayuda a elegir el método para el estudio empírico. Eso también es fuente de inspiración: es educativo leer textos que demuestran (al

menos los mejores lo hacen) experiencias profundas de investigación, inteligencia y precisión.

Las fuentes textuales que pueden servir al investigador incluyen:

- Bibliografía-biografía: o libros, o trabajos en publicaciones periódicas.
- Estadísticas.
- Documentos: Pueden ser tanto privados, como comerciales, o públicos: cartas, informes, facturas, diarios, etcétera.

El estudio de la literatura se hace por lo general temprano en el proyecto de investigación, inmediatamente después de definir el problema que se estudiará. Puede, sin embargo, haber situaciones excepcionales optando por utilizar mejor otras estrategias:

- Si usted busca para una idea del todo novedosa y siente que el estudio de tratados convencionales le frenarían, más que avanzar su imaginación innovadora, puede utilizar el método fenomenológico.²
- Si usted tiene una fuente de la información empírica que no se ha utilizado y ni publicado nunca antes, y piensa que puede obtener de esta fuente los datos más importantes que de alguna otra fuente publicada.

Encontrar referencias

Empezadas las pesquisas, pocas veces será tan afortunado el investigador como para que los textos que tendrá que estudiar estén ya identificados y a mano. En lugar de esto, la situación habitual es que el investigador conoce tan sólo el problema y también que su solución se la facilitarán tal vez algunos textos; pero los títulos y localizaciones de esos textos le son desconocidos. En tal caso, la primera tarea será identificar los textos relevantes, esto es: encontrar referencias a ellos.

¿Dónde buscar referencias?

- Preguntando a nuestro profesor, a un investigador más veterano, etcétera.

2. Edmun Husserl creó el método fenomenológico que intenta evitar los patrones tradicionales del pensamiento.

- Consultando la bibliografía del campo pertinente de estudio, si está disponible. Una bibliografía es un libro que identifica los libros que suelen ser más citados en un campo especial de erudición. El bibliotecario sabe si hay una bibliografía para el área de nuestra problemática.
- Al estudiar los manuales específicos, al final de los capítulos, con frecuencia encontraremos una lista de libros recomendados.
- Al consultar los índices de recensiones, publicaciones periódicas con resúmenes u otras publicaciones periódicas disponibles que ofrezcan listas de bibliografía nueva sobre este tema particular.
- Al consultar las bases de datos de publicaciones sobre el campo pertinente de estudio. Tales bases de datos son numerosas; pediremos ayuda al bibliotecario cuando se trate de elegir la mejor.

En un estudio bibliográfico usted deseará a menudo localizar informes de estudios anteriores comparables, es decir, los que tengan un objeto similar del estudio y un punto de vista (interés del estudio) que se asemeja. Las palabras claves típicas en tal búsqueda de la literatura son por un lado el tipo de sociedad que se estudiará (por ejemplo, sociedad anónima) y por otro lado el punto de vista que usted toma (e.g. "constitución").

Si no hay los informes que tendrían objeto comparable y visión similar, o si son demasiado pocos, usted puede ensanchar su búsqueda en los informes

Tipo de sociedad	Acercamiento de investigación:						Su punto de vista
	Constitución	Duración	Socios	Seguridad	Impuestos	Utilidades	
Sociedad anónima	-	-	-	-	-	-	XX
Sociedad de Responsabilidad Limitada	-	-	-	-	-	-	X
Asociación civil	-	-	-	-	-	-	XXX
Su sociedad	Y	yy	y	y	yy	y	Z

con el mismo objeto o el mismo punto de vista con su propio proyecto. Esto volverá probablemente una multiplicidad de referencias y llegará a ser necesario clasificarlas, quizás en una tabla, como la que antes se cita, donde las referencias (marcadas con las letras x, y, y z) se clasifican en las cajas.

La caja más interesante de la tabla, marcada con Z, contiene los informes que tienen el objeto correcto y la visión derecha.

Puede ser de mérito estudiar incluso las cajas marcadas con x, que contienen informes sobre estudios de otras sociedades que tengan punto de vista similar con el propio y que por lo tanto, han aplicado probablemente los métodos que usted podría utilizar, también. Finalmente están los informes marcados con y que estudian la sociedad derecho pero de un aspecto incorrecto.

Cuando se busca en una base de datos que contiene millones de referencias, tenemos que explicar a la máquina qué es lo que vamos a buscar. En otras palabras, debemos delimitar la búsqueda. Pueden ser delimitadores, por ejemplo:

- Nuestro campo de interés. En la descripción podemos usar palabras que la máquina entienda. En nuestros días todavía no es posible usar nuestras propias palabras; tenemos que elegir las palabras de un thesaurus o una lista de palabras clave que los creadores de la base de datos han decidido usar. El bibliotecario puede proporcionarnos la lista de palabras. En momentos anteriores, un método habitual para describir la categoría de libros era la "Clasificación Decimal Universal" (CDU) pero la mayor parte de las bibliotecas y bases de datos tienen clasificaciones propias y listas de palabras clave.
- El año de impresión, o un rango de años.
- El país del editor.
- La lengua del libro.
- El nombre del autor, o el del libro. Por supuesto, en un proceso normal de búsqueda aún no conoceríamos esto. Sin embargo, podemos hacer una búsqueda incluso cuando simplemente sabemos una o dos palabras del título o del nombre del autor. Así que si por ejemplo, necesitamos libros escritos sobre Acosta Romero, podemos simplemente buscar por "Acosta" o "Acosta Romero" y encontraremos todos los libros en que el título incluya estas palabras.

Si obtenemos demasiadas referencias, podemos enseguida limitar nuestra búsqueda, al combinar delimitadores, por ejemplo, dando dos o más palabras

de búsqueda que deben simultáneamente aparecer en la referencia, o dando un rango de años de publicación.

Una vez satisfechos con la búsqueda, es aconsejable guardar los resultados en papel o en un disquet, para posteriormente examinarlos en detalle.

Muchas veces sería interesante saber si se da el caso de que haya un proyecto de investigación en marcha en algún sitio, en que está tratando una cuestión particular, pero sobre la que todavía no se ha publicado nada. Tales proyectos en curso son a veces mencionados en informes de congresos; podríamos preguntar al bibliotecario por los últimos. Algunos institutos de investigación publican listas de proyectos en curso.

Otro método es sondear a los investigadores que conocemos, o colocar una nota en los grupos de noticias (*newsgroups*) en el *www*, pidiendo contactos a otros investigadores que compartan los mismos intereses. Algo similar ocurre con las listas de distribución (*mail lists*), que llegan a los participantes en forma de mensajes de correo electrónico y suelen tener un acceso más restringido y menor volumen de correo que los grupos de noticias, pero en muchas ocasiones un alto grado de cooperación. Existen buscadores y repertorios de listas de distribución, como el de la red de investigación española RedIris.

Fuentes estadísticas para su interpretación oral

Las estadísticas públicas son informes anuales o mensuales de organizaciones públicas o comerciales. Contienen principalmente cifras sobre producción, gasto público, personal, denuncias por robo, etcétera. Cuando se imprimen en forma de libro pueden encontrarse en las bibliotecas. De otro modo, el investigador ha de solicitarlas directamente en las instituciones correspondientes, un método que tiene también la ventaja de proporcionarle las cifras más actualizadas.

Las estadísticas internacionales se publican por ejemplo por:

- World Factbook, publicadas por la CIA en Estados Unidos
- Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea)

Algunas estadísticas nacionales:

- INE (España)
- INEGI (México)
- INDEC (Argentina)
- INE (Bolivia)
- DANE (Colombia)

- INE (Chile)

Algunas colecciones de enlaces donde es posible encontrar servidores de otros países u organismos internacionales

- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, México)

Las empresas privadas, las cámaras de comercio, industriales nacionales e incluso las instituciones de gobierno suelen producir estadísticas sobre cuestiones de gestión, tales como las cantidades de producción y gastos en varios departamentos; robo a locales de venta, secuestro, estas estadísticas suelen no presentarse muy a la mano, porque suelen utilizarse algunas con fines políticos. Sin embargo, si estamos haciendo un estudio que requiere de esa información específica, debemos solicitarla con fundamento en la Ley de Acceso a la Información ya sea del ámbito federal o local.

Cartas y otros documentos

En las bibliotecas podemos encontrar muchos libros sobre historia del derecho, pero si vamos a estudiar temas específicos, no tratados en libros, tendremos que buscar nuestro propio material de fuentes documentales en archivos, ya sean privados, empresariales o públicos. "Historia del derecho" no significa estudiar la antigüedad; incluso las cosas que ocurrieron hace una hora son historia. Para el estudio de tales acontecimientos recientes tendremos también a nuestra disposición otros métodos, tales como la entrevista a testigos oculares; pero los documentos tienen la ventaja de que no cambian con el tiempo. De forma similar, las intervenciones del investigador no cambiarán los documentos, a diferencia de lo que puede ocurrir con las reminiscencias que reuniremos a través de las entrevistas personales.

Los documentos son un material especialmente fructífero en el caso de que estemos estudiando el desarrollo de la jurisprudencia en el Estado Mexicano. De la misma forma, cuando estemos interesados en la vida de un doctrinista u otra persona singular, podemos encontrar en ocasiones legajos con cartas, diarios, etcétera, que tendrán al menos alguna relación con la persona que estemos estudiando (aunque no necesariamente con la cuestión que deseáramos estudiar). Los papeles privados de doctrinistas famosos y otras personas relevantes en muchas ocasiones se conservan en archivos, públicos o privados, que permiten el acceso a los investigadores para el estudio.

Encontrar los documentos que nos interesan puede llegar a ser problemático si no hay una única persona u organización en que podamos centrar la búsqueda. Entre los materiales escritos utilizables en ocasiones como fuentes contamos con diarios y revistas. Suelen ser especialmente usadas como fuentes o como objeto de estudio, sus críticas de la aplicación del derecho, de instituciones legales, editoriales y cartas. Otras posibles fuentes pudieran ser los anuncios y los catálogos de exposiciones. Cuando Roland Barthes estudió la semiótica del vestido en *The Fashion System* (1983), su única fuente fueron dos años de dos revistas de moda. Las casas editoriales solían guardar muestras de su producción, pero hoy estos archivos corren el riesgo de ser destruidos. Sin embargo, un creciente número de museos están hoy especializándose en varias ramas de la producción industrial y han sido capaces de rescatar muchos archivos de empresas comerciales que han cesado en su actividad.

Encontrar los textos

El siguiente paso en el estudio bibliográfico será seleccionar y marcar las referencias que interesen dentro de la lista producto de la búsqueda en la base de datos. Posteriormente habrá que localizar los libros y artículos marcados.

El listado que resulta de la búsqueda bibliográfica siempre contiene al menos una biblioteca en que podemos encontrar el libro. No hay mayor problema si resulta que la biblioteca es extranjera. Con un costo pequeño, la mayor parte de las bibliotecas podrán enviar el libro por correo o enviarán copias en papel o las páginas que necesitemos por fax. Esto no será necesario si existe un ejemplar del libro en una biblioteca de nuestra localidad, así que puede ser oportuna una nueva búsqueda en la biblioteca local. En algunos países, todas las bibliotecas científicas y universitarias tienen un catálogo común. Antes de encargar libros de fuera, debemos examinar este catálogo. La búsqueda es sencilla cuando ya conocemos nombre del autor y título. En cualquier caso, si al final utilizamos los servicios de préstamo interbibliotecario, éstos recurrirán siempre a la biblioteca más accesible para ellos, o incluso nos remitirán directamente a ella si localizan en una biblioteca de nuestra localidad el libro buscado.

Una vez en la biblioteca, el investigador sabrá dónde están situados los libros que busca mirando sus signaturas. La signatura indica la ubicación de las obras.

En las bibliotecas con sistema de libre acceso, los libros están en los estantes separados por secciones temáticas y dentro de éstas en orden alfabético de

acuerdo con la palabra principal. La palabra principal es el apellido del autor o la primera palabra (aunque no un artículo determinado o indeterminado) de una publicación periódica. Si la publicación no tiene autor o si tiene más de tres, la palabra principal suele ser el título de la publicación. En un fichero informatizado o en fichas de cartulina, la palabra principal se resalta, subrayándose o escribiéndose en mayúsculas.

Debemos tomar la signatura del libro y la palabra principal una vez que aparezcan en pantalla. Siempre las necesitaremos, ya sea el investigador el que haya de buscar el libro o si se tiene que pedir al personal bibliotecario (en caso de que el libro no esté en libre acceso).

En el *www* hay ahora textos completos en inglés de al menos mil 200 libros citados con frecuencia, como los principales textos de los filósofos y dramaturgos clásicos griegos y romanos y muchos filósofos posteriores como Descartes, Kant, Locke, Mill, Hume y Marx. Algunos libros existen también en *CD-ROM*.

Analizar textos

Una vez obtenidos los libros, decidimos usarlos para nuestro estudio en la biblioteca y es probable que pronto hagamos fotocopias de las páginas interesantes, de modo que podamos organizarnos para devolver los libros a su debido tiempo. No debe olvidarse el identificar cada página de nuestras copias con el título y autor del libro. Junto a esto, debiéramos copiar estos nombres y los demás datos bibliográficos en un fichero especial de texto que con el tiempo se convertirá en la bibliografía de nuestro trabajo ya acabado.

Si nuestros documentos incluyen textos manuscritos antiguos, tendremos el problema de la paleografía. En las bibliotecas encontraremos varios manuales con muestras de textos de países y épocas.

Crítica de fuentes

Las fuentes escritas se solicitan por lo general para dos tipos diferentes de información:

- Las aserciones basadas en hechos en lo que existieron o sucedieron.
- Las opiniones o evaluaciones hechas por el escritor.

De éstos, el investigador casi siempre acepta las opiniones y las evaluaciones tal y como son. Todos deben tener el derecho de presentar una opinión, y el papel del investigador es la de recoger, para no censurar.

Las afirmaciones basadas en hechos son otra cosa. Pueden ser verdades o falsas o cualquier cosa en medio. El investigador puede utilizar sólo la información verdadera, y para eliminar las aserciones falsas que el autor original ha intentado presentar como verdad, el investigador puede usar los métodos de la crítica de fuentes.

En principio, el investigador no debe aceptar ninguna afirmación incondicionalmente y sin sentido crítico. Sin embargo, llevaría demasiado tiempo confrontar toda información aparecida en cada libro que el investigador utilice. De modo que la práctica habitual es aceptar todo lo publicado en una serie de publicaciones científicas sin someterlo a una nueva validación. Lo mismo se aplica a textos en enciclopedias y manuales escritos por autores generalmente respetados.

No obstante, es posible que el investigador querrá usar textos impresos de muchas fuentes, con grados varios de credibilidad. Entre estos pueden contarse, por ejemplo, noticias en periódicos. Las más de ellas es posible que sean ciertas, pero algunas no lo son en absoluto; de modo que precisan evidentemente alguna verificación.

Los textos que el investigador usualmente escruta con mayor circunspección son los documentos privados, en especial autobiografías y otros relatos que el individuo ha construido después de los acontecimientos que describe. Entre los documentos, impresos o manuscritos, lo que viene a ver es un *continuum* de credibilidad; y el investigador precisa una selección de herramientas para comprobar y someter a crítica estos documentos.

El método más eficiente para descartar la información falsa es el análisis cruzado de los datos, obteniendo información de fuentes paralelas. En algunos casos las fuentes serán todas documentales. En otros, podrás encontrar testigos y entrevistarlos o tal vez puedas visitar el lugar del objeto o acción original y registrar cualquier cosa que allí pueda hallarse.

La crítica de fuentes llega a ser difícil si no hay disponible información paralela y si sólo tienes un documento como única fuente. Si ese es el caso, debieras intentar encontrar respuestas a cuestiones tales como las que presenta Chapin (1920) p. 37:

a) Aspectos externos del documento

- ¿Es el documento original o una copia?, si es una copia, ¿es posible compararlas con otras copias?

- Autoría. ¿Es creíble la autoría, o puede ser el documento una falsificación?, si el autor es un pseudónimo, ¿quién está tras él?

b) Aspectos internos del documento

- ¿Qué quiere decir el autor con sus afirmaciones?, ¿tiene la afirmación un significado real distinto del contenido literal?
- ¿Las afirmaciones son hechas de buena fe?
 - ¿Tiene el autor interés en engañar al lector?
 - ¿Estaba el autor bajo una presión que le llevase a decir algo incierto?
 - ¿Estaba influenciado por simpatías o antipatías para decir algo incierto?
 - ¿Le influenciaba la vanidad?
 - ¿Estaba bajo la influencia de la opinión pública?
 - ¿Hay muestras de recursos literarios o dramáticos que puedan distorsionar la verdad?
- ¿Era exacta la afirmación? o más particularmente:
 - ¿Estaba el autor limitado como observador por algún defecto mental o anormalidad?
 - ¿Estaba el autor en mala situación o momento para observar?
 - ¿Era negligente o indiferente?
 - ¿Contiene el documento contradicciones internas o afirmaciones que son contrarias a las de otras fuentes?
 - ¿Eran los hechos de tal naturaleza que no podían ser observados directamente?
 - El autor ¿era un mero testigo o un observador experimentado?

Cuando ocurre que el autor no es el observador original, se hace necesario determinar la verdad y exactitud de sus fuentes de información.

El objetivo de la crítica de fuentes es eliminar afirmaciones que no son ciertas y que el autor trata de presentar como ciertas. Sin embargo, la crítica de fuentes no debiera ser aplicada a las opiniones y valoraciones, cada cual tiene derecho a presentar una opinión y el investigador no tiene derecho a censurarla.

La crítica de textos es pertinente cuando el material sólo consiste en textos sobre el mismo tema y éstos en parte difieren y en parte son semejantes, pero en ellos apenas hay información alguna de fondo sobre los orígenes de los

mismos. Esto suele ser el caso cuando estudiamos el folclor o textos que se remontan a la antigüedad. El fin es reconstruir el original, en especial sobre la base de las copias.

El análisis de errores puede ser usado en la crítica textual. Trata de fallos ortográficos, añadidos, abreviaturas y otros detalles que aparecen en algunos de los textos pero no en todos. Algunas de estas diferencias parecen ser puros errores hechos por el copista. Algunos tal vez han sido causados por negligencia, luz inadecuada, mala visión o falta de dominio por el copista del latín, griego, inglés o francés. Algunas partes han sido deliberadamente omitidas como inútiles por alguien, mientras que otro copista erudito ha añadido algo que faltaba en el texto o incluso cambiado el texto para hacerlo más apropiado o ponerlo al día.

Si dos textos contienen la misma peculiaridad que en otros falta, eso revela que uno de los textos ha servido como fuente para el otro; si la datación de los textos puede ser verificada en alguna otra parte, se puede suponer que el texto que contiene menos errores gramaticales o que mantiene palabras omitidas en el otro es el más antiguo.³

La primera intención de la crítica textual es formar lo que se llama un árbol de los manuscritos.

En ese orden de ideas, la primera fase del análisis de errores puede ya revelar que algunos textos son simple copia de otros todavía existentes, porque no contienen más que el mismo texto que los precedentes, con algunas omisiones y errores característicos, estas últimas copias pueden ahora ser descartadas.

En la siguiente fase, atendemos a las relaciones entre los manuscritos restantes, aquí, toda posible información sobre datación, particularidades físicas, localización y conservación de los textos debe ser tomada en cuenta. Si no hay información adicional, los manuscritos pueden ser agrupados en categorías como descendientes de unos manuscritos anteriores hipotéticos simplemente sobre la base de los errores que se repiten en ellos.

La última fase es reconstruir los textos anteriores que han servido de base para los restantes y que han desaparecido y finalmente reconstruir la raíz común a todos ellos. Esto debe ser hecho considerando cuidadosamente el elegir y combinar los textos que se conservan, tal vez en casos excepcionales

3. Siempre debiéramos considerar también la posibilidad de que el copista del último texto dominara la gramática mejor que su predecesor y corrigiera las faltas del texto anterior.

también corrigiéndolos. Las deducciones y soluciones debidas al investigador deben ser indicadas en el texto de nuestro trabajo.

Un buen conocimiento general y comprensión de la cultura del momento en que los textos fueron escritos y de aquel en el que fueron copiados son, naturalmente, de una gran ayuda en la reconstrucción del original (aunque tal conocimiento deba ser aplicado con cuidado, con vistas a no escribir una especie de novela histórica en lugar de un estudio).

Investigación ex post facto

El estudio archivístico de documentos es uno de los pocos métodos disponibles para investigar acontecimientos que cumplen alguna de las siguientes condiciones:

- Suelen ser tan poco frecuentes, que no sería práctico intentar observarlos en su disposición natural.
- No pueden ser reproducidos para fines de investigación por razones éticas, o por razones prácticas como el coste.

Algunos temas típicos para el estudio en archivo son las decisiones vitales en la existencia humana: elegir una escuela, una esposa, ocupación y vivienda; acontecimientos posteriores en las circunstancias personales y carreras de estas personas; y cuáles de todas éstas pueden ser vistas como causas y cuáles como efectos.

En la actividad de las entidades empresariales, se toman decisiones vitales similares: fusiones, inversiones, nuevos edificios, nuevos productos; y lo que han sido las consecuencias en términos de mercados, beneficios, etcétera. La experimentación en tales temas tan delicados es imposible; la observación podría ser factible, pero en momentos tan críticos, que raramente habrá un investigador presente; en consecuencia, el método principal será el estudio de documentos. Podría ser complementado con entrevistas, si los acontecimientos estudiados son recientes.

Otros temas frecuentes en investigación de archivo son los sucesos destructivos, tales como catástrofes naturales, accidentes, crímenes; enfermedades y sus causas, la salud pública y lo que la amenaza.

En el estudio de archivos, como en otras investigaciones, tendremos que elegir entre extraer información cualitativa, cuantitativa o una información de ambas.

Un estudio cuantitativo de relaciones causales de acciones que ocurrieron hace mucho, será posible si tenemos los archivos adecuados sobre los acontecimientos.

tecimientos. Necesitaremos una hipótesis exacta sobre la causalidad, y datos registrados de lo que se presume son variables independientes y dependientes que fueron reunidos ambos antes de lo que se cree fue su influencia causal. Organizamos entonces los datos de modo que podamos calcular la correlación u otra asociación estadística entre las variables.

Por ejemplo, podemos tener los siguientes datos (ficticios) sobre la función de los Tribunales Federales de Justicia Fiscal y Administrativa, en los años 2002 y 2003:

	2002	2003
Personal	Base	Base, confianza, meritorios.
Demandas de nulidad concluidas	500	950

La hipótesis podría ser que el incremento en los asuntos concluidos de 2002 a 2003, fue causada por la ampliación en el personal del Tribunal. Tal hipótesis está de hecho corroborada por la evidencia. Sin embargo, puede muy bien haber existido otras razones, tal vez más poderosas, que nunca fueron documentadas, con lo que serían necesarias más investigaciones en este caso.

No siempre podemos estar seguros de la dirección de causalidad: ¿cuál es la causa y cuál el efecto? Por ejemplo, podemos haber encontrado estadísticas que indican correlación entre el tiempo pasado viendo programas violentos en la televisión y los comportamientos agresivos y delictivos de los espectadores. No obstante, sobre la sola base de estos datos no podemos saber cuál es la explicación correcta:

- Ver programas violentos en la televisión hace a la gente agresiva y delincuente.
- La gente agresiva y delincuente prefiere ver programas violentos.
- Ambas formas de comportamiento se intensifican recíprocamente.
- La asociación entre las variables está causada por un tercer factor que nunca ha sido registrado⁴ y

4. Este es el argumento que usa la industria tabaquera, incluso si hay una fuerte correlación entre el fumar y el cáncer, ambos pueden ser causados por una tercera razón que todavía nos es desconocida.

- Por último, la correlación puede ser causada sólo por el azar; sin embargo la probabilidad de esto es algo que podemos calcular, en contraste con las cuatro alternativas anteriores que son mucho más difíciles de evaluar.

Los ejemplos anteriores muestran algunas de las debilidades del método *ex post facto*: la inseguridad de los resultados y la dificultad para verificar o demostrar la falsedad de las hipótesis. Por consiguiente, los resultados de la investigación *ex post facto* debieran, en medida de lo posible, ser confrontados con otros métodos. Esta desventaja es común a toda la investigación de archivo, por supuesto.

Evaluar los resultados

En comparación con la investigación empírica, el estudio de la bibliografía y otros textos tiene cuatro puntos débiles característicos:

- La información obtenida puede ser obsoleta, caduca.
- Puede estar sesgada en una forma que no sea fácil descubrir; tal vez nos faltan conjuntos importantes de información.
- Los hechos pueden referirse a otro contexto distinto de aquel en que el investigador quiere aplicarlos.
- La veracidad de la información puede estar poco clara, en especial cuando el material incluye cartas y papeles privados. Este problema se trata más arriba, bajo el epígrafe crítica de fuentes.

Que esté obsoleta quiere decir que los hechos obtenidos tal vez sean ciertos, pero no pueden ya usarse para resolver problemas de la actualidad. Sin embargo, es cierto que un informe obsoleto puede a veces usarse como modelo para un estudio empírico renovado del mismo tema.

Muchas veces las fuentes nos dicen cómo son las cosas en algún otro sitio (por ejemplo, qué tipo de sanción se aplica en otros países a los servidores públicos que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos), pero queríamos aplicar los datos a nuestro propio país. Cuando consideramos si la información es válida en otro contexto, podemos usar una de estas dos estrategias:

- a) Método objetivo: el investigador mismo sopesa la validez. Este método no es, desde luego, absolutamente objetivo, porque incluso las opiniones del investigador son subjetivas. Cuando se juzga la validez, la cuestión esencial es: ¿hay dos contextos tan similares como para que pueda ser aceptada o hay demasiadas

diferencias? Cuando se contesta esta pregunta, se pueden usar los conocimientos que se tienen de ambos contextos o sistemas, su tamaño, naturaleza y atributos. Para cada diferencia encontrada, debiéramos considerar si eso podría hacer la información inadmisible en otro sistema. Si los sistemas son, por ejemplo, grupos sociales, debiéramos comparar sus niveles de edad, educación, ingresos, etcétera. La cuestión está íntimamente relacionada con la de la validez de una muestra no aleatoria.

- b) Método de participación: examinaremos la cuestión en cooperación con los futuros usuarios de la información. Estará bien si cada uno de éstos sopesa la información subjetivamente desde su propio punto de vista, por lo que es deseable que los distintos grupos de interés del desarrollo de un proyecto estén presentes en la reunión y la discusión sea franca. La cuestión crítica es: ¿Podemos usar y aplicar los modelos descubiertos en la bibliografía?

Presentar los resultados

Una vez que hemos hallado los documentos adecuados y se han extraído de ellos los hechos deseados (u opiniones, o lo que haga al caso), nos enfrentamos a la tarea de informar de los resultados. Cuando se informa de algo que se ha encontrado en documentos anteriores se tiene también que revelar la propia opinión de uno mismo sobre el asunto; en otras palabras, debemos decidir si queremos presentar la información

- Como un hecho indiscutible.
- Como una afirmación dudosa.
- Como un error.
- Como una mentira intencionada.
- Como una evaluación u opinión personal.

Cuando tomemos prestados hechos o bien una opinión de otro autor, podemos optar entre dos estilos: bien la paráfrasis con nuestras propias palabras, o bien la cita entre comillas, palabra por palabra. La regla de oro es que las citas no deben ser demasiado largas, de cinco a diez líneas a lo sumo. También debiéramos traducir las citas a la lengua de nuestro escrito. Podemos añadir entre paréntesis en la lengua original las palabras de traducción ambigua.

Si deseamos condensar un texto original prolijo, el parafrasear es la opción obvia, pero también es posible omitir las palabras innecesarias en una cita con tal de que indiquemos claramente las omisiones. La manera estándar de indicar esto son los tres puntos, o los tres puntos entre corchetes [...]. Las

palabras añadidas por nosotros con la intención de clarificar también irán entre corchetes.

El sujeto y el habla

¿Cuántos tipos de habla conocemos?, ¿y de sujetos?, por lo anterior es preciso definir algunas palabras:

Habla, es la facultad de hablar, utilización individual que hacen los hablantes de la lengua. Lenguaje, por su parte, es cualquiera de los sistemas que emplea el hombre para comunicar sus sentimientos o ideas, facultad humana que sirve para la comunicación. Sujeto, es una persona sin especificar. La persona es un individuo de la especie humana.

La entrevista abierta en sus usos

Al respecto Rojas Soriano refiere que “no se deberá de sacrificar la claridad por la concisión, es decir, si una pregunta es incomprensible por falta de palabras, es conveniente extender el texto de la misma hasta lograr su claridad.”⁵

En un estudio sobre la ineficacia en el cobro de la pensión alimenticia, una pregunta como la siguiente: según usted, ¿qué opina de nuestras leyes en materia de alimentos? La pregunta resulta confusa por el hecho de que se refiere o respecto de:

- a) El acreedor alimenticio.
- b) El deudor alimenticio.
- c) El ex cónyuge.
- d) Beneficio de la pensión alimenticia
- e) El procedimiento para obtener el pago de la pensión alimenticia.

Por tal motivo, deben utilizarse los términos adecuados para hacer la pregunta convincente, por ejemplo:

En la actualidad la ejecución de la sentencia sobre pensión alimenticia es eficaz, ¿que factores inciden de manera importante para que sea eficaz?

5. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 222.

De igual manera se deberá de evitar, que las preguntas induzcan a las respuestas, significa que su forma de presentación o los términos en que está planteada, sugieran la contestación. Ejemplo:

¿Será importante dar más información y prevención al respecto de que no tiene nada de interferencia el divorcio de los padres, con las obligaciones que los padres tienen para con los hijos, especialmente en la cuestión sobre alimentos?

La forma correcta sería:

¿Qué hace falta para que se ejecuten las sentencias de alimentos?

Estas consideraciones servirán de base para hacer las preguntas adecuadas, pero sin inducir al sujeto de la entrevista a las respuestas.

La formulación de preguntas abiertas adquiere especial importancia cuando se pretende obtener información sobre problemas y necesidades de la gente, respecto de situaciones, opiniones, cosas o personas, descripción de hechos o fenómenos, conocimiento de actitudes, costumbres y otros tópicos.

La información que se recopila con ese tipo de preguntas es tan abundante que resulta necesario establecer categorías de acuerdo al criterio de clasificación de las respuestas, fijadas en función de las hipótesis sujetas a prueba y de los objetivos de estudio.

Supóngase que la pregunta es la siguiente: ¿Qué problema a tenido usted para dictar sentencias en los asuntos que se llevan en el juzgado?, se debe de arrojar la información para probar la hipótesis de que existe una relación entre el personal escaso o adecuado y la cantidad de expedientes que se llevan en el juzgado, la pregunta proporcionará información sobre la variable independiente (personal escaso o adecuado). Según Rojas Soriano⁶ los pasos para cerrar esta pregunta de acuerdo a la perspectiva de probar la hipótesis, pueden resumirse de la siguiente manera:

- Seleccionar un número determinado de preguntas de la entrevista mediante un muestreo adecuado, ya sea por grupos o estratos.
- Escribir las respuestas de las preguntas tal como se exponen por los entrevistados.
- Observar la frecuencia con que aparecen las respuestas.
- Seleccionar las respuestas que se presentan con frecuencia.

6. *Ibidem*, pp. 28-240.

- Las respuestas seleccionadas deberán de clasificarse en temas y rubros de acuerdo al criterio previsto.
- Es posible que muchas respuestas se refieran a un mismo asunto, sólo están expresadas con distintas palabras.

En la mayoría de las entrevistas abiertas, se puede afirmar que es en éstas en donde se presenta un mayor número de errores, razón por la cual se debe de poner especial cuidado, aunque ello represente más horas de trabajo.

La práctica de la entrevista en profundidad

La entrevista es quizá la técnica más utilizada para obtener información de la gente; ha sido usada y sigue siendo empleada para múltiples propósitos y por una variedad de actores: abogados para obtener información de los clientes, médicos para aprender acerca de sus pacientes, funcionarios o profesores determinan la conveniencia de los estudiantes para las escuelas, departamentos y currícula, etcétera. No obstante, sólo hasta fechas recientes, la entrevista se ha empleado de manera sistemática para propósitos científicos, tanto de laboratorio, como de campo.

Como técnica de investigación, la entrevista abarca diversas dimensiones: amplía y verifica el conocimiento científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento y elaboración científica, y permite la reflexión del entrevistado de ese algo —objeto del estudio—, que quizás no tenía sistematizado y/o concientizado.

En el marco científico, son varias las formas en que se emplea la entrevista. Encontramos así, en el lenguaje de la investigación, diversos tipos de entrevistas, a saber, las psicológicas o clínicas, entrevistas focalizadas o directas y la entrevista a profundidad o abierta, entre otras. En este sentido, el manejo de la técnica dependerá en gran medida según el método que conduzca la investigación y la forma de recolección de datos.

La entrevista puede ser de dos tipos fundamentales: abierta o cerrada. En la segunda ya se tiene previsto tanto las preguntas como el orden y la forma de plantearlas, y el entrevistador no puede alterar ninguna de estas disposiciones.

Por el contrario, en la entrevista abierta a profundidad, el entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas y sus intervenciones, permitiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso particular.

Sin embargo, la entrevista abierta no se caracteriza esencialmente por la libertad para plantear preguntas, pues su propósito no reside en recoger datos de la historia del entrevistado; sino que la libertad reside en una flexibilidad

suficiente para permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, es decir, que el campo de la entrevista se configure al máximo posible por las variables que dependen de la personalidad del entrevistado.

El módulo de la entrevista a profundidad tiene como objetivo mostrar en qué lugar del espacio técnico de las herramientas cualitativas: historias de vida, sesiones de grupo, encuestas, etcétera; se ubica la entrevista a profundidad, es decir, la entrevista de preguntas abiertas, indirectas; así como presentar su guía técnica para ejercitarla.

Para ello se hace necesario revisar el contexto de la investigación cualitativa retomando la importancia del lenguaje, los sistemas de comunicación y el papel que desempeñan los procesos psicológicos.

Las características de la entrevista a profundidad de acuerdo con Álvarez-Gayou⁷ son:

- Mundo de la vida (vida de la persona entrevistada).
- Significado (del mundo del entrevistado).
- Cualidad (conocimiento cualitativo a través del lenguaje).
- Descripción.
- Especificidad.
- Ingenuidad propositiva.
- Focalización.
- Ambigüedad (de las respuestas del entrevistado).
- Cambio (introspección del individuo para cambio).
- Sensibilidad (diferentes entrevistados, diferentes respuestas, mismo tema).
- Experiencia positiva (bien realizada puede obtener nuevas visiones).

Se trata de una entrevista semiestructurada, cara a cara. No hay en ella propiamente una conversación, puesto que el entrevistador no puede introducir su habla particular.

El contrato comunicativo

Como práctica comunicativa, el ritual de la comunicación está sostenido por una intención o proyecto comunicativo que puede ser aprehendido por el destinatario del mensaje.

7. Álvarez Gayou, Juan Luis, *Cómo hacer investigación cualitativa*, Paidós, México, 2003.

Al igual que en otros actos de comunicación verbal, los sujetos intervinientes participan de un contrato de lectura con notorias particularidades: el lenguaje sincrético con el que se construye el sentido, la configuración del mensaje por un emisor múltiple (gigantes empresas), la previsión de un receptor altamente calificado, la incidencia del canal, la relación asimétrica de los sujetos intervinientes.

Son necesarios al interactuar con otros individuos y sobre todo al comunicarnos a través del lenguaje, símbolos, códigos, ya que esperamos una respuesta o intercambio de información.

La comunicación que se crea entre el entrevistado y su objeto de estudio por fuerza deberá verse bien limitado en cuanto a sus alcances, en el análisis de la información, ya que el total del contenido del mensaje en la comunicación verbal y no verbal, dependerá de dichos arreglos, que delimiten al objeto de estudio con el investigador.

La televisión, hoy, no sólo ha sustituido a los grandes mediadores culturales (familia, escuela, intelectuales), sino que, de alguna manera, sustituye una realidad por otra: a un déficit de intercambio en el ámbito social, a los fallos de representación en el espejo público, sustituye una comunicación representada, proyectada virtualmente en la pantalla mediática.

El habla profana permite identificaciones sincréticas: de sujetos heterogéneos a objetos variados, dentro de un sistema *patchwork*. Crea a su vez comunidades virtuales en torno a un programa, a un formato: comunidades puntuales, de “quita y pon” que ya no corresponden a criterios socioeconómicos, ni siquiera a veces culturales o ideológicos. Son grupos heterogéneos reunidos por un ver-sentir común. Son las comunidades visuales que aceptan la arbitrariedad de lo que ven, la artificialidad de los modos de representación e incluso la virtualidad de la relación que establecen con el espectador, con tal de que respondan a su demanda imaginaria: demanda de realidad primero —aunque sea al modo de la simulación— demanda de representación de sí mismos, sobre todo.

Esta demanda se basa en un verdadero pacto visual, con su eficacia simbólica, generadora de un consenso formal en torno al medio.

El contrato comunicativo, se da cuando el entrevistador y el entrevistado se ponen de acuerdo en las fechas, horas y forma en que habrá de llevarse a cabo la entrevista, equipo a utilizar (grabadora, cámara de video, escritura, etc), además, en ocasiones se llega a pactar el pago de honorarios para el entrevistado. Ambas partes deben estar de acuerdo para que tanto el entre-

vistador como el entrevistado se sientan cómodos y poder lograr el rapport en la entrevista.

La interacción verbal

La connotación más común de la frase comunicación no verbal equivale a comunicación realizada por medios distintos a las palabras. Aunque esta definición parece ser adecuada para un entendimiento general, deben aplicársele algunas restricciones. Por ejemplo, algunos gestos tienen las mismas características que las palabras. Los gestos emblemáticos son, por definición, traducciones virtuales directas de palabras o frases, y el *American Sign Language* utilizado por los sordomudos, tiene secuencias completas de gestos que son sustitutos de las palabras. En estos casos, las palabras no se utilizan para producir la señal, sino que la señal misma y su interpretación están entrelazadas con palabras. Además, algunas de las palabras habladas no parecen ser clara o especialmente verbales.

Las palabras onomatopéyicas, como *gárgara* o *cacarear* y el habla de los subastadores, que depende con frecuencia del ritmo y tono vocal para comprender lo que se les dice, ya que las palabras resultan ininteligibles, son dos ejemplos. La línea divisoria de lo verbal y lo no verbal es borrosa muchas veces. Esto puede resultarle incómodo a algunas personas, pero es un claro reflejo de cómo se desarrolla la comunicación humana.

A continuación un ejemplo que demuestra la interdependencia entre el comportamiento verbal y el no verbal. En un salón de clases, a dos alumnos se les dice que lleven a cabo una conversación puestos de pie. A uno de los alumnos se le dice en privado, sin que el otro lo sepa, que se le acerque a la otra persona. Así, se trata de lograr que el otro retroceda sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Para distraer aún más a la persona a quien se le invade el espacio personal, se le dice en privado que, gradualmente, deje en claro que está en desacuerdo con lo que su compañero está diciendo, y observe sus gestos. En vez de simplificar la labor del invasor, algunas personas, especialmente aquellas que expresaron su desacuerdo verbal con mayor intensidad, no retrocedieron cuando la otra persona se les acercó. En forma literal y figurada ellos adoptaron una postura. Este ejercicio muestra también cómo algunas personas realizan invasiones en el habla del otro en forma de interrupciones, mientras tratan de invadir el espacio personal del otro con los pies y el cuerpo. Este tipo de ejemplos sólo sirven para recordarnos que los sistemas verbales y no verbales se combinan y actúan juntos en nuestras interacciones diarias.

En un esfuerzo por evitar los escollos de una sola definición, algunas personas definen la comunicación no verbal mediante una lista de las áreas que suelen estudiarse, por ejemplo, las miradas, las expresiones faciales, el dolor, la apariencia física, los gestos, las posturas, las vocalizaciones, la distancia, la forma de vestir, los adornos corporales, el contacto y los factores ambientales tales como la arquitectura, el mobiliario, el color, la iluminación y la temperatura.

En resumen, la comunicación no verbal se puede definir como aquella que abarca señales distintas de las palabras, siempre y cuando se entienda que la distinción entre las palabras y otras señales a veces no es muy clara y puede traslaparse. Los investigadores suelen preocuparse más por la definición de su propio campo de estudio (miradas, posturas, etcétera) que por la etiqueta, más abstracta, utilizada para definir la totalidad del campo de estudio.

En una entrevista el investigador además de las palabras, debe tomar en cuenta la expresión corporal y facial del o de los entrevistados, ello ayuda para darse cuenta si esta logrando el rapport en la misma; hay cansancio por parte del entrevistado, si le incomoda x circunstancia o hecho, además al no tener preguntas estructuradas la sensibilidad del investigador en este aspecto le permite ahondar detalles, circunstancias, hechos, sentimientos y emociones del entrevistado y que arrojaran datos importantes y relevantes para la investigación.

UNIDAD 7. PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (PARTE I)

Estudio de caso

Concepto de estudio. Es el esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer y comprender alguna cosa. Obra en que un autor estudia una cuestión. *Fig.* Aplicación, maña, habilidad.

En el estudio de caso o monografía, se estudia sólo un objeto o un caso. En consecuencia, los resultados que obtenidos permanecerán ciertos sólo en ese caso singular; es por lo que puede parecer que los resultados no serán muy útiles por no poder ser aplicados de modo inmediato a otros casos que podrían aparecer y requerir soluciones prácticas. A pesar de esto, los estudios de caso se hacen en ocasiones y la razón típica para ello es que el objeto es tan complicado que el investigador debe centrar todas sus energías en el estudio del objeto singular para revelar sus múltiples atributos y relaciones complejas con el contexto.

Objetos típicos de estudios cualitativos de casos son los productos culturales, los artistas destacados, personas que están usando los artefactos, sus modos de vida y situaciones sociales típicas. Los puntos de vista relacionados con la selección de nuestro objeto se tratan bajo el epígrafe delimitar la población de estudio.

En el estudio de caso el investigador suele apuntar a adquirir la percepción más completa posible del objeto, considerándolo como una entidad holística, cuyos atributos podemos entender en su totalidad sólo en el momento en que examinemos todos de manera simultánea, en otras palabras: el objeto como un todo.

De acuerdo con Tamayo y Tamayo, “el estudio de caso es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades.”¹

1. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 51.

Cuando el investigador comienza ahora a construir la visión descriptiva del objeto de estudio, la cuestión decisiva es si existen ya modelos que puedan ser usados como una base o punto de partida. A este respecto, los extremos son los dos siguientes: estudio exploratorio de caso, y estudio de caso sobre la base de una teoría anterior.

ESTUDIO EXPLORATORIO DE CASO

La razón para no basar el estudio en un modelo o teoría previos puede ser:

- No hay modelo teórico previo. El objeto de estudio difiere de todos los objetos anteriores y el objetivo del estudio es describir su carácter excepcional.
- La finalidad es documentar el objeto de forma tan completa como sea posible, y no sólo aquellos temas que fueron documentados en estudios anteriores.
- La búsqueda fenomenológica de una comprensión profunda y desconfianza en las anteriores descripciones y explicaciones.

Describir el carácter excepcional del objeto era en otro tiempo un objetivo habitual de los estudios de caso. Los más tempranos informes publicados de investigaciones describían obras de arte en la antigua Grecia. Pronto también aparecieron monografías sobre gente eminente escritas por Plutarco y Suetonio. Realmente las primeras monografías de artistas fueron las *Vite de' piu eccellenti architetti, pittori e scultori*, escritas por Vasari (1568) y la autobiografía de Cellini (1569).

Los primeros autores de monografías deseaban describir los rasgos singulares, dramáticos o divertidos de los objetos, y lo mismo es cierto en muchos de sus sucesores modernos. En la actualidad, las organizaciones industriales o administrativas a veces encargan en ocasiones monografías sobre ellas mismas, con el fin implícito de aparecer a una luz favorable en el libro. Por ello, es esencial la crítica de fuentes, cuando tales obras se usan por otros investigadores.

Documentar es algo necesario si el objeto está en peligro de desaparición. Tal cosa, por supuesto, ocurre con frecuencia a artefactos así como a sus creadores. El objetivo de documentar es reunir tantos hechos como sea posible, y por esta razón esta actividad se trata bajo el epígrafe reunir datos.

El análisis fenomenológico significa abordar el objeto de estudio, el fenómeno, como una experiencia concreta del hombre, tan libre como se pueda de presuposiciones conceptuales. El objetivo de la investigación fenomenológica

es adquirir una comprensión de las estructuras esenciales de estos fenómenos sobre la base de ejemplos mentales proporcionados por la experiencia o la imaginación y por una variación sistemática de estos ejemplos en la imaginación. Esta técnica al recoger información es descrita en otro lugar, entre otros métodos para registrar atributos cualitativos de objetos.

Zu den Sachen selbst (*A las cosas mismas*) fue la divisa de Edmund Husserl, el más eminente autor sobre el método fenomenológico durante los años 1906-1936. El método básico del análisis fenomenológico es la reducción. Primero, la existencia del objeto de estudio ha de ser "puesta entre paréntesis", no porque el filósofo deba dudar de ella, sino porque las condiciones en torno al objeto de estudio están sujetas a varias coincidencias que pueden oscurecer su esencia real.

El segundo paso es la reducción eidética. El fin es encontrar la esencia universal e inmutable o estructura del objeto. Un método adecuado es imaginar variaciones del objeto de estudio y centrar nuestra atención en lo que permanece sin cambios en estas variaciones.

El tercer y último paso debe ser la reducción trascendental, a través de la cual el investigador vuelve a su ego trascendental como la base para la fundación y constitución (o formación) de todo significado (alemán *Sinn*). Entonces comprende cómo el significado está basado en significados, como los estratos en un proceso de sedimentación. Esta tercera fase del método era, sin embargo, algo que quedaba bastante oscuro en los escritos de Husserl, aunque él intentase clarificarla hasta el final de su vida. Su interpretación llevaría más tarde a una división del movimiento fenomenológico.²

Los fenomenologistas creen que su método da una más profunda información sobre el mundo empírico de la que puedan ofrecer los métodos empíricos usuales. Heidegger dio una explicación existencialista para esto diciendo que una comprensión fenomenológica viene de la existencia (*das Sein*) común al investigador y lo investigado:

Comprender es lo mismo que el ser existencial relacionado con el propio ser y capacidad de un ser humano, y tiene lugar de tal modo que este ser refleja el sentido de su propia existencia a su vez en sí mismo (del libro: *Sein und Zeit*, 1972, 78)... Cuando nuestra comprensión se desarrolla, la llamamos interpretación. En la interpretación no adquirimos conocimiento sobre lo que entendemos; en lugar de ello, interpretar consiste en ser consciente de las potencialidades proyectadas por la comprensión.

2. Ver Enciclopedia Británica.

En lenguaje llano, una de las implicaciones de estas líneas podría ser que todos encuentran más fácil de entender los productos de su propia cultura, y la interpretación parte desde el investigador más que desde los datos.

Se ha incluido una explicación detenida del método fenomenológico porque muchos investigadores hoy afirman usarlo. Es, de hecho, un método muy apropiado para el investigador: "Cuando la misma persona hace las preguntas y da las respuestas, no queda nada cuestionable". Sin embargo, en la práctica, el pretendido "método fenomenológico" con frecuencia sólo indica que el escritor ha hecho un esfuerzo especial para mediar en los atributos simbólicos y asociativos del objeto de estudio.

ESTUDIO DE CASO BASADO EN TEORÍA PREVIA

En nuestro tiempo, todos los temas del mundo han sido ya estudiados por uno o más campos especiales de la investigación. Toda pregunta concebible u objeto de estudio de caso pueden ahora en consecuencia haber sido investigados a la luz de teoría previa.

Las obras de arte, por ejemplo, pueden ser estudiadas sobre la base del análisis estructural, el análisis de contenido o la semiología.³

El estudio de los artistas puede obviamente estar basado en cualquiera de las muchas teorías que interpretan el comportamiento humano como resultado de circunstancias sociales y culturales.⁴

Antecedente de la investigación:

- a. Elección del tema a investigar.
- b. Revisión de la literatura.
- c. Valoración del tema, es decir, si vale la pena realizarla.
- d. Inmersión en el campo (enfoque cuantitativo/cualitativo).
- e. Visualizar el alcance de estudio a efectuar.

3. Véase ejemplos de los distintos enfoques de la estética.

4. Los franceses. Charles Sainte-Beuve (1804-1869) e Hippolyte Taine (1828-1893) fueron pioneros del estudio sociológico del arte.

Estudios cuantitativos	Estudios cualitativos
Esto ocurre antes de elaborar la(s) hipótesis, definir o elegir un diseño de investigación y recolectar los datos.	Ocurre antes o durante la recolección de datos, o en cualquier etapa del proceso de investigación.

Formas, tipos y diseños de investigación

De acuerdo con las formas de investigación, Tamayo y Tamayo explica que ésta puede ser de dos tipos **pura y aplicada**.⁵

Best, J. W, en su libro *Cómo investigar en educación*⁶ dice que la pura se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios.

Por su parte la aplicada "busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías".⁷

Para Tamayo y Tamayo los "tipos de investigación son tres: histórica, descriptiva y experimental, en términos generales refiere que la primera describe lo que era, la segunda interpreta lo que es y la última describe lo que será".⁸

Continúa diciendo que la investigación histórica "trata de la experiencia pasada; se aplica no sólo a la historia sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica".⁹

En lo que respecta a la investigación descriptiva, Best J. W dice que "comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente."¹⁰

5. Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 42.

6. *Idem*.

7. *Ibidem*, p. 43.

8. *Ibidem*, p. 44.

9. *Idem*.

10. *Ibidem*, p. 46.

Abouhamad, en su libro *Apuntes de investigación en ciencias sociales*¹¹, establece de manera enunciativa los tipos de estudios descriptivos, siendo:

- a) Estudio por encuesta. La realidad que se obtiene es limitada por el tipo de pregunta.
- b) Estudios de casos. Son productivos cuando se determina un número de casos confiables, ya que el estudio aislado de un caso no es un aporte.
- c) Estudios exploratorios. Se realizan con miras a consecución de datos fieles y seguros para la sistematización de estudios futuros.
- d) Estudios causales. Se determina el porqué de la aparición de ciertos fenómenos.
- e) Estudios de desarrollo. Se presentan en función de tiempo y de la continuidad de un fenómeno a largo plazo.
- f) Son los que nos proyectan la realidad de un presente hacia un futuro. Si sucede esto, posiblemente ocurra aquello.
- g) Estudios de conjuntos. Son los que buscan la integración de datos.
- h) Estudios de correlación. Determinan la medida en que dos o más variables se relacionan entre sí.

Por último, la investigación experimental "se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular."¹²

En torno a este tipo de investigación se presentan tres tipos de diseños: preexperimental, experimental y cuasiexperimental.

Otros tipos de investigación que también incluye Tamayo y Tamayo en su libro *El proceso de la investigación científica* son: el correlacional, estudio de caso, *ex post facto*, participativa, comparada, de mercado, evaluativa, acción participativa y etnográfica.

Diversos autores de la metodología de la investigación, clasificaron los tipos de investigación en tres:

- Estudios exploratorios.

- Estudios descriptivos.
- Estudios explicativos.

Por su parte Sampieri los clasifica en cuatro, agregando a los tres anteriores el correlacional.

Estudio comparativo

El método comparativo significa que estudiamos ejemplares que pertenecen al mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos, estas diferencias llegan a ser el foco de la examinación. La meta es descubrir por qué los casos son diferentes: para revelar la estructura subyacente general que permite y genera tal variación.

El método es también versátil, se puede utilizar como complemento a otros métodos. Por otra parte, la estructura entera de un proyecto de investigación puede consistir en la comparación de apenas dos casos.

El objetivo final de la investigación es casi siempre revelar la estructura sistemática, la invariación, que es verdad no sólo para los casos que fueron estudiados, pero para el grupo entero (población) de donde los casos vinieron, o quizás verdad aún para todos los casos comparables en el universo, en otras palabras, la meta deberá generalizar los hallazgos.

En un nivel elemental, la comparación puede ser útil cuando el investigador no está interesado en diferencias sino en un caso singular. Si el objeto que interesa pertenece al entorno cultural normal del investigador, no siempre son fáciles de percibir sus características especiales. El caso puede parecer demasiado obvio y no problemático.

El método comparativo suele ser popular en un cierto estado de la evolución de un campo de investigación, cuando los científicos intentan salir del nivel inicial de los estudios exploratorios de caso a un nivel más avanzado de estructuras teóricas generales o leyes.

En estos estudios, las diferencias entre varios casos singulares pueden revelar interesantes estructuras, *in variancias*, que son válidas en un grupo más amplio de casos u objetos, o tal vez incluso de forma universal.

Si deseamos obtener resultados que sean válidos en un cierto grupo, debemos definir éste como una población de objetos, de casos, y a partir de ese momento debemos considerar qué tamaño ha de tener la muestra de esta población que tenemos que estudiar. Muchas veces una muestra de sólo dos ejemplares o casos no es bastante para eliminar perturbaciones y variaciones indeseadas; en ese caso tendríamos que comparar varios pares, o clases de

11. Citado por Tamayo y Tamayo, *Idem*.

12. *Ibidem*, p. 47.

casos o ejemplares. En otras palabras, el diseño de nuestra investigación se convierte en una forma de clasificación.

Con frecuencia el material que ha de ser comparado se registra a partir de los casos o ejemplares existentes en el "campo" (derecho comparado). La otra alternativa es montar un experimento en el laboratorio.

El trabajo de campo suele significar una buena validez, pero muchas veces una inferior fiabilidad de los resultados: hay mucha variación aleatoria y perturbaciones que obstruyen el estudio de sólo aquellas diferencias en que el investigador está interesado.

Por ejemplo, utilizando los datos del censo de Estados Unidos, Jacobs (1978) calculó un "índice de igualdad económica" para cada estado de la Unión Americana. Luego, al utilizar las estadísticas criminales, de los *Uniform Crime Reports* (publicados por el departamento de Justicia de los Estados Unidos) calculó un "índice de probabilidad de encarcelamiento", una proporción entre el número de crímenes de que se informó a la policía y el número de criminales encarcelados por este tipo de delitos. Y formuló la hipótesis de que la proporción de encarcelamiento por delitos contra la propiedad (pero no por delitos de violencia) debería ser mayor en aquellos lugares donde la desigualdad económica era mayor, y encontró que los datos que tenía respaldaban esta hipótesis.

Algunas veces el investigador debe salir y recoger datos originales. En virtud de que no existen datos o los que existen son muy escasos para poder realizar el estudio comparativo.

En este aspecto se observan diversos tipos de estudios (o diseños) comparativos, Hernández Sampieri¹³ propone los siguientes:

- Estudios transversales o transeccionales; que a su vez se subdividen en:
 - a) Exploratorios.
 - b) Descriptivos.
 - c) Correlacional-causal.
- Estudios longitudinales; que se subdividen en:
 - a) De tendencia.
 - b) De evolución de grupos (*cohort*).
 - c) Panel.

Todo estudio tiene cierto marco de tiempo. Un estudio que cubre una amplia área de observación en un lapso determinado se llama estudio transversal de muestra representativa. Si el estudio se extiende a un periodo y describe una tendencia o hace una serie de observaciones previas y posteriores, se denomina estudio longitudinal.

Las encuestas nacionales de opinión pública son estudios transversales de muestra representativa, pero si la misma serie de preguntas se repite a intervalos durante varios años pueden efectuarse observaciones longitudinales.

Algunas veces las conclusiones longitudinales se obtienen de estudios transversales de muestra representativa. Un estudio de este tipo puede mostrar las diferencias entre grupos de distinta edad, y esto se interpreta con frecuencia como prueba de actitudes o comportamientos cambiantes.

Estas varias clases de estudios se sobreponen con frecuencia, y un estudio puede caer dentro de más de una clasificación. Por ejemplo, Roebuck e Ifrese (1976) realizaron un estudio sobre un club nocturno que funcionaba más allá del horario permitido (y vendía licores después de la hora del cierre legal). Se hicieron pasar como clientes habituales del negocio mientras escuchaban a los clientes nocturnos y conversaban con ellos. El suyo fue un estudio de observación participante (se hacían pasar como clientes mientras observan a los clientes), un estudio impresionista (recogieron impresiones, no obtuvieron estadísticas), y un estudio de un caso (estudiaron un sólo club). Otro ejemplo es el estudio sobre los municipios realizado por Zablocki, fue estudio de observación participante (vivió en los municipios), un estudio de muestra representativa (120 de ellos), un estudio longitudinal (durante el periodo de diez años) un estudio mediante cuestionario (en cada uno de ellos hizo preguntas) y un estudio estadístico comparativo (recogió datos objetivos sobre los habitantes del municipio y los comparó con otros grupos de personas).

DISEÑO TRANSVERSAL O TRANSECCIONAL

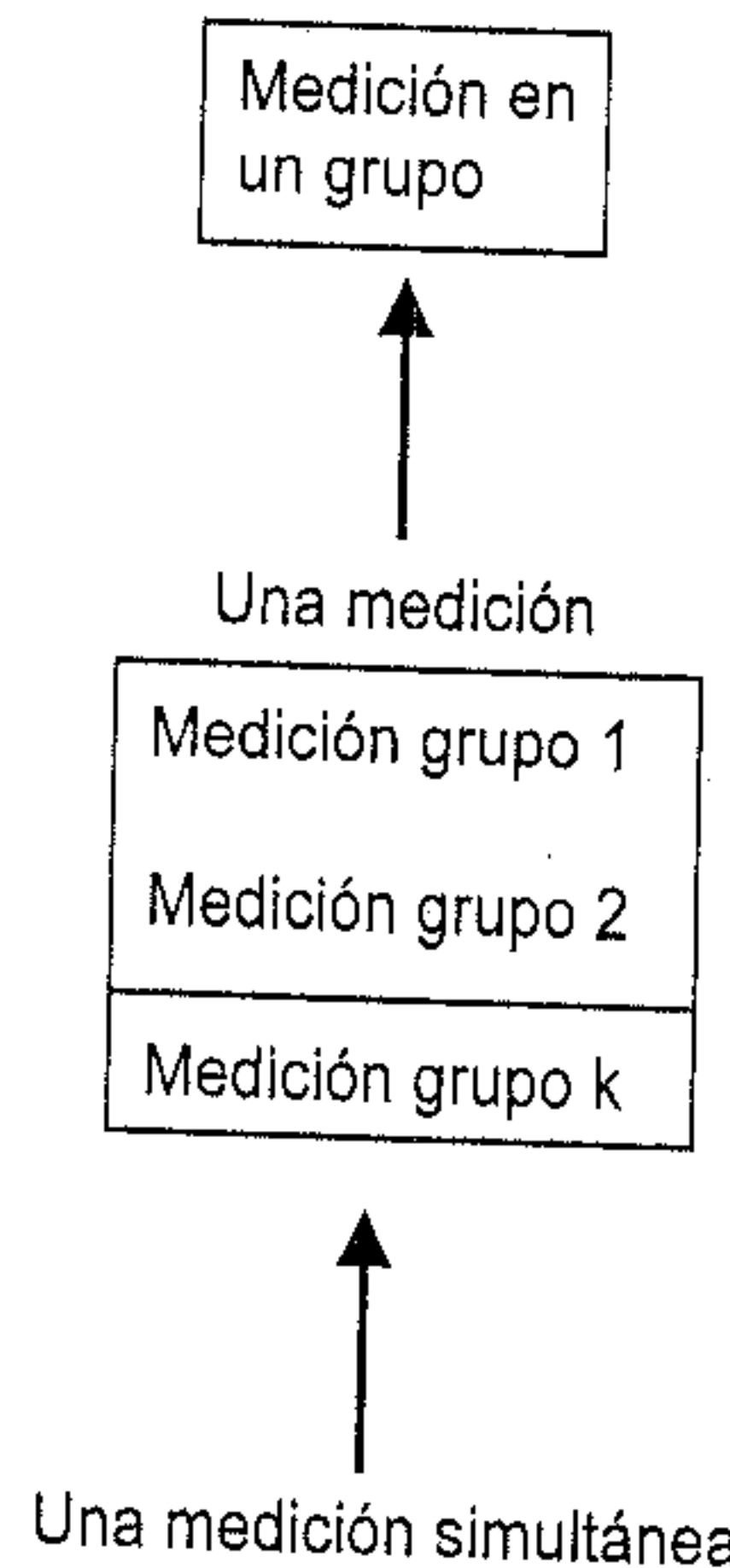
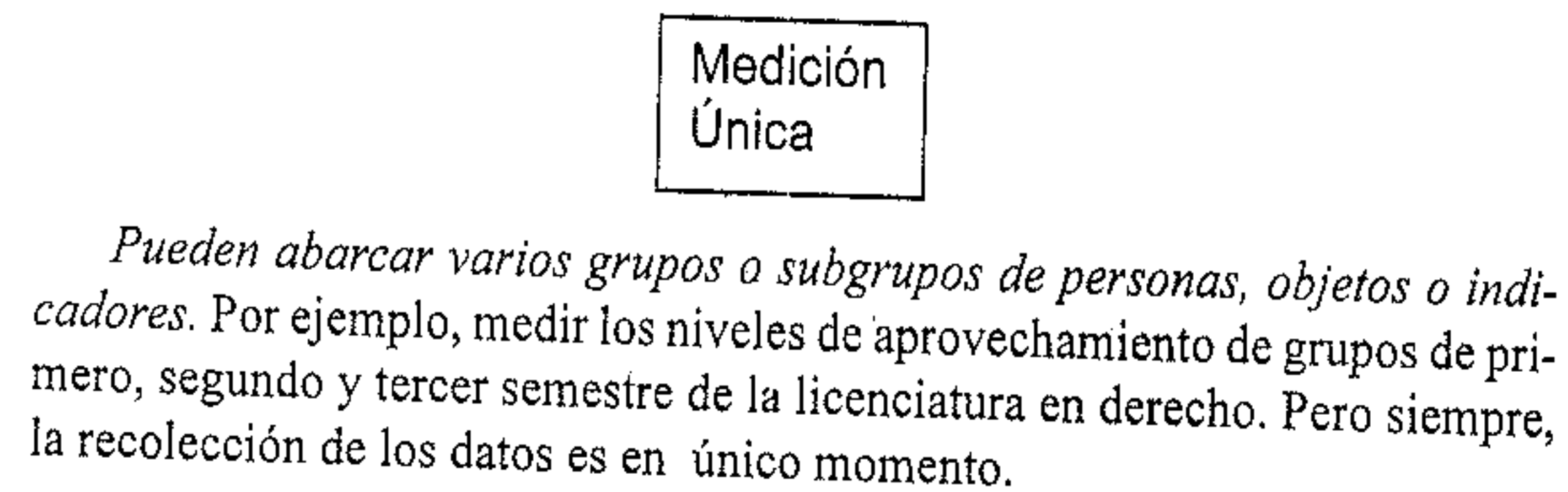
Hernández Sampieri refiere que "si la investigación se centra en analizar cuál es el estado de una o diversas variables en un momento dado o bien cuál es la relación entre diversas variables en un punto en el tiempo, en estos casos el diseño apropiado es el transversal o transeccional".¹⁴

13. Hernández Sampieri, *op. cit.*, pp. 272, 278

14. *Ibidem*, p. 270.

Continúa diciendo el autor que “este diseño recolecta datos en un sólo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, es como tomar una fotografía de algo que sucede”¹⁵. Por ejemplo, investigar el número de delincuentes primarios y delincuentes que reinciden en una ciudad en cierto momento.

Estos diseños pueden esquematizarse de la siguiente manera:



A su vez los diseños transeccionales o transversales pueden describirse en tres: exploratorios, descriptivos y correlacionales-causales.

15. *Idem.*

EXPLORATORIOS

El propósito de estos diseños es comenzar a conocer una comunidad, un contexto, un evento, una variable o conjunto de variables. Se trata de una exploración inicial en un momento específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco conocidos, y constituyen el preámbulo de otros diseños. Son muy utilizados dentro del enfoque cualitativo denominado inmersión en el campo.¹⁶

Ejemplo de lo anterior, sería el de un investigador que desea conocer el perfil de los menores de edad varones que se dedican a robar autopartes de vehículos que, además, pretende conocer las razones de ese ilícito.

LOS DESCRIPTIVOS

Tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir un grupo de personas u objetos una o —generalmente— más variables y proporcionar su descripción. Son por lo tanto, estudios descriptivos de rigor, que cuando establecen hipótesis, éstas son también descriptivas.¹⁷

Por ejemplo, las famosas encuestas de opinión sobre tendencias electorales. Su objetivo es describir el número de votantes que se inclinan por los diferentes candidatos contendientes en una elección, es decir se centran en la descripción de las preferencias del electorado.

Los estudios transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos o indicadores de un momento determinado.

LOS CORRELACIONALES-CAUSALES

Tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales o causales. En estos diseños se mide la relación de las variables en un tiempo determinado.¹⁸

16. *Ibidem*, p. 272.

17. *Ibidem*, p. 274.

18. *Ibidem*, p. 275.

La diferencia entre los diseños transeccionales descriptivos y correlacionales-causales puede expresarse de la siguiente manera:

Descriptivos	Correlacionales/causales
1.- Se mide y describe variable (X1).	1.- Se mide y describe relación de variables (X1 – X2).
2.- Tiempo único.	2.- Tiempo único.
3.- El interés es cada variable tomada individualmente:	3.- El interés es la relación entre variables sea correlación:
X1	X1 $\Leftrightarrow$ X2
X2	X1 $\Leftrightarrow$ X3
X3	X2 $\Leftrightarrow$ X3
	O bien causal:
	X1 $\rightarrow$ X2
	X1 $\rightarrow$ X3
	X2 $\rightarrow$ X3

Ejemplos: una investigación que pretendiera indagar la relación entre el desempleo y robo durante la temporada navideña en una ciudad, al observar qué tan relacionadas están estas variables se limita a ser correlacional.

Una investigación que estudia cómo la motivación intrínseca influye en la readaptación social de los sentenciados privados de su libertad en un centro penitenciario de determinado país y en cierto momento, al observar si los reos más sobresalientes en las actividades laborales, deportivas, culturales son los más motivados y, en caso de que así sea, evaluando el porqué y cómo es que la motivación intrínseca contribuye a incrementar la readaptación social, esta investigación establece primero la correlación y luego la relación causal entre las variables.

En cambio si la investigación se centra en estudiar cómo evoluciona o cambia una o más variables o las relaciones entre éstas, el diseño apropiado será el longitudinal.

INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL

De acuerdo con Hernández Sampieri, “los diseños longitudinales recolectan datos a través del tiempo, en puntos o periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.”¹⁹ Por ejemplo, un investigador que buscara analizar cómo evolucionan los niveles de seguridad durante cinco años en una ciudad.

Entre los tipos de investigación longitudinal tenemos los siguientes:

De tendencia (trend)

Son aquellos que analizan cambios a través del tiempo (en variables o sus relaciones) dentro de alguna población en general.²⁰

Por ejemplo una investigación que analiza cambios en la actitud hacia los derechos de las personas con capacidades diferentes en una comunidad. Dicha actitud se mide en varios puntos en el tiempo, digamos anualmente durante diez años, y se examina la evolución a lo largo de ese periodo. La característica de estos diseños es que la atención se centra en una población.

De evolución de grupo o estudios cohort

De acuerdo con Glenden su publicación *Cohort analysis, Serie Quantitative Applications in the Social Sciences*, en este tipo de investigación examinan cambio a través del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los *cohorts* o grupos de individuos vinculados de alguna manera —generalmente la edad, grupos por edad—.

Hernández Sampieri refiere que un ejemplo de lo anterior sería “una investigación sobre la actitud hacia la dictadura militar de los chilenos nacidos en 1973, digamos cada cinco años, comenzando a partir de 1985. En este año se obtendría una muestra de chilenos de 12 años y se medirían las actitudes; en 1990 se obtendría una muestra de chilenos de 17 años de edad y se medirían las actitudes; en 1995 se obtendría una muestra de chilenos de 22 años y se medirían las actitudes; en el 2000 una muestra de chilenos de 27 años y así sucesivamente. Así se analiza la evolución o cambio de las actitudes mencio-

19. *Ibidem*, p. 278.

20. *Ibidem*, p. 279.

nadas. Desde luego aunque el conjunto específico de personas estudiadas en cada tiempo o medición pueda ser diferente, cada muestra representa a los sobrevivientes del grupo de chilenos nacidos en 1973".²¹

Longitudinales panel

Son similares a las dos clases de diseños vistos anteriormente sólo que el mismo grupo específico es medido en todos los tiempos y momentos.²²

Un ejemplo sería una investigación que observara cada año los cambios de actitudes de un grupo de ministerios públicos en relación a un programa para elevar la productividad durante cinco años. Cada año se observaría la actitud de los mismos ministerios públicos, es decir, los individuos, y no sólo la población o subpoblación son los mismos.

Tabla de características y diferencias de los diseños longitudinales.

De tendencia	°De evolución de grupo°	°Panel
1.- Analizan cambios a través del tiempo. 2.- Dentro de una población en general.	1.- Analizan cambios a través del tiempo. 2.- En subpoblaciones o grupos específicos.	1.- Analizan cambios a través del tiempo 2.- De un mismo grupo específico de sujetos (no sólo misma subpoblación sino mismos individuos)

Al hablar de los tipos de estudio comparativo, Hernández Sampieri explica que "los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las variables y sus relaciones evolucionan a través del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transversales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien del propósito de la investigación. Asimismo, pueden combinarse ambos enfoques, por ejemplo: un investigador puede analizar en un momento dado la readaptación social en

21. *Ibidem*, p. 280.

22. *Ibidem*, p. 284.

grandes, medianos y pequeños centros penitenciarios; y ver cómo se modifica (o no se modifica) la readaptación de los grandes centros penitenciarios a los seis meses, un año y a los dos años".²³

Otra clasificación

Un estudio *retrospectivo* (llamado con frecuencia *ex post facto*) se refiere al pasado y utiliza datos que ya han sido registrados. Cuando un estudio retrospectivo muestra una evidencia firme de relación entre dos hechos, el siguiente paso consiste con frecuencia en ver si un estudio prospectivo confirmará tal relación.

Un estudio *prospectivo* empieza en el presente y lleva a cabo observaciones durante cierto periodo. Los estudios prospectivos requieren largo tiempo y con frecuencia son muy costosos lo que hace que sean uno de los tipos de investigación menos comunes.

Investigación exploratoria

Cuando se comienza un proyecto de investigación debemos de tener al menos una idea preliminar de nuestro objeto de estudio y de su contexto. Durante el proyecto de investigación exploratoria estos conceptos incipientes mejorarán de forma gradual.

Muchos objetos pueden ser analizados desde puntos de vista diferentes; debemos elegir nuestro punto de vista y explicar cómo entendemos el objeto. Esto no significa que tengamos que empezar nuestro trabajo por clarificar la esencia de nuestro objeto de estudio, es decir, lo que el objeto es en realidad. En lugar de eso, debemos intentar contemplar y clarificar cómo vemos el objeto, por ejemplo que sea definido en un micronivel como resultado de instintos individuales, móviles y experiencias, o quizás en un macronivel como una expresión de desarrollo en sociedad.

Los investigadores han definido y estudiado, por ejemplo, el concepto de belleza de forma alternativa como un atributo de los objetos, como un atributo de la percepción o como una propiedad de Dios.

El progreso de un proyecto de estudio se hace más fácil en cuanto hemos definido nuestro problema. Tras esto, vamos a necesitar reunir sólo aquel

23. *Idem*.

conocimiento empírico relacionado con el problema; esto nos permitirá minimizar el material que tendremos que analizar. Sin embargo, a veces es difícil definir *a priori* lo que es pertinente; es algo que sólo llega a serlo de forma manifiesta a través del análisis. Muchas veces necesitaremos reunir gran cantidad de material antes de definir el objetivo final de nuestro proyecto. En otras palabras, parte del material tal vez no será usado en el análisis final. En consecuencia, debemos centrarnos en definir el problema tan pronto como sea posible. La definición nos ayudará a seleccionar los mejores procedimientos y a reducir la cantidad de material que ha de ser procesado.

En un análisis de hallazgos empíricos, se podrían distinguir dos fases, pero éstas se solapan, estas fases serían: simplificación de observaciones e interpretación de resultados (o "resolver el enigma").

En la fase de simplificación, el material es inspeccionado desde el punto de vista teórico del proyecto de estudio, y sólo los puntos pertinentes desde este ángulo se toman en cuenta. Los detalles que difieren de un individuo a otro de forma aleatoria se omiten o se ponen de lado de forma que las líneas generales de los datos puedan ser discernidas más fácilmente.

La segunda fase consiste en una clasificación de las observaciones: el investigador intenta ver si hay algún común denominador en los datos y procede a dar forma a una regla que gobierna todas las observaciones. Esta estructura general pudiera ser los rasgos típicos de un cierto individuo o la comparación o clasificación de individuos o casos, o tomar nota de su desarrollo.

Resolver el enigma no siempre significa contestar con exactitud a aquellas preguntas que fueron formuladas en el comienzo del proyecto. A veces las preguntas más interesantes se encuentran al final de la investigación, cuando el investigador es un experto en el tema. Se suele decir que los datos enseñan al investigador, en todo caso, el propósito final es extraer una invariancia o una estructura interesante a partir del material fuente.

Ejemplos de estudios exploratorios son: Las investigaciones acerca del genoma humano, los estudios pioneros del sida. Realizados en distintas épocas y áreas pero con un común denominador: explorar algo poco investigado o desconocido.

En suma, la investigación exploratoria sirve para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular, investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o varia-

bles promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados.

Estos estudios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables; o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Se caracterizan por ser correlacionales o explicativos, son más amplios y dispersos que los otros tres tipos. Asimismo, implican un mayor riesgo y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador.

Las investigaciones cualitativas con frecuencia se asocian con los estudios exploratorios.

Investigación sobre la base de anteriores teorías

Muchos de los problemas de la investigación exploratoria se pueden evitar si el investigador comienza con un modelo desarrollado en estudios anteriores, que usa como hipótesis de trabajo. Durante el análisis, el investigador intenta ver si el material recogido es conforme al modelo o si debe corregir el modelo o buscar uno más apropiado.

A) ESTUDIO BASADO EN HIPÓTESIS

En estudios cualitativos no es muy posible formular una hipótesis tan exacta que pueda ser rigurosamente verificada y potencialmente rechazada. En lugar de esto, cuando un investigador de cualidades habla de hipótesis, lo que suele querer indicar es una hipótesis de trabajo o una suposición que irá a modo gradual reforzando o corrigiendo cuando el estudio avance. Si el investigador desea formular y probar de forma apropiada una hipótesis cualitativa, la metodología es la misma que en el estudio basado en hipótesis de tipo cuantitativo.

B) INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.

Estos estudios pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables de cada una de las mismas o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés; su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. Se centran en recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre (para los investigadores cuantitativos: medir con mayor precisión posible).

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir o al menos visualizar qué se va a medir o sobre qué se habrán de recolectar los datos. Aunque a veces, sobre todo en las investigaciones cualitativas, durante el trabajo de campo surgen nuevos tópicos o situaciones sobre los cuales es imperativo recabar información. Asimismo, es necesario especificar quiénes deben estar incluidos en la medición o recolección o qué contexto, hecho, ambiente, comunidad en equivalente habrá de describirse.

La descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito (si es cuantitativa), o en la recolección de datos sobre éste y su contexto (si es cualitativa), o en ambos aspectos (si es mixta o multimodal).

Ejemplo de este tipo de investigación es "La ineficacia del sistema penitenciario en Jalisco para hacer efectiva la readaptación o la reinserción social", en consecuencia se medirá la reinserción social.

C) INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigación. Por ejemplo; ¿Si aumenta la pena, disminuye la delincuencia?

Este tipo de estudio tiene como propósito evaluar la relación entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular).

Los estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación.

Es importante recalcar que, en la mayoría de los casos, las mediciones en las variables a correlacionar provienen de los mismos sujetos. No es común que se correlacionen mediciones de una variable hechas en personas o eventos con mediciones de otra variable realizadas en otras personas.

En el caso de las investigaciones cualitativas, también es factible tener un alcance correlacional entre dos o más conceptos, categorías o variables,

aunque no se mide(n) la(s) relación(es), ni se establece numéricamente su magnitud. Por lo general, tales relaciones no se fijan previamente (no son preconcebidas), sino que se descubren durante el proceso de la investigación, esto es, se van induciendo.

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas, es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una variable a partir del valor que tiene en la(s) variable(s) relacionada(s).

Si no hay correlación entre las variables, ello indica que éstas varían sin seguir un patrón sistemático entre sí: habrá sujetos que tengan altos valores en una de las dos variables y bajos en la otra, sujetos que tengan altos valores en otra y sujetos con valores medios en las dos variables.

La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial.

En términos cualitativos, cuanto más conceptos se observen con profundidad, se agreguen al análisis y se asocien, habrá un mejor sentido de entendimiento del fenómeno estudiado.

Riesgo:

- Llega a darse el caso de que dos variables estén aparentemente relacionadas; pero que en realidad no sea así. Se le conoce como *correlación espuria*.
- En ciertas ocasiones no es tan sencillo detectar cuándo una correlación carece de sentido.

D) INVESTIGACIONES EXPLICATIVAS

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué se relacionan dos o más variables.²⁴ Por ejemplo,

24. Hernández Sampieri, Roberto, *Metodología de la Investigación*, Mc Graw Hill, 3ª Edición, México, 2003, p. 126.

si pretendo demostrar que el marco jurídico en Jalisco, no protege al acreedor alimentario. Además de describir el fenómeno y establecer relaciones de variables, el investigador deberá explicar el por qué no protege al acreedor alimenticio, en qué casos se da, cuáles son las condiciones económicas, sociales del deudor alimenticio, además de relacionarlas con la ineficacia en el procedimiento de ejecución de las sentencias respectivas.

Características especiales

- m) Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y, de hecho, implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación o asociación);
- n) Proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia.

El utilizar uno u otro método en la investigación depende de: cómo se plantee el problema de investigación una vez revisada la literatura, el enfoque que se le dé, ya sea cualitativo o cuantitativo o mixto (ambas). En ocasiones al desarrollar la investigación nos percatamos de que el alcance será diferente al proyectado.

Una buena investigación es aquella que elimina dudas con el uso del método científico, clarifica las relaciones entre variables que afectan al fenómeno bajo su estudio, planea los aspectos metodológicos para asegurar la validez y confiabilidad de sus resultados.

Contexto de un proyecto de investigación elección de método

La investigación es una actividad individual y colectiva. Es colectiva por que los investigadores necesitan estar en contacto con el trabajo de sus antecesores y contemporáneos. Es individual por que el más cooperativo, en el momento de solución del problema, debe estar en soledad. La investigación es un fenómeno histórico y social que sufre o disfruta las presiones de la economía y la política.

El conocimiento científico tiene carácter acumulativo, en una etapa del conocimiento, condiciona o determina lo que puede obtenerse en una etapa posterior. La investigación puede detenerse por la inexistencia de métodos, técnicas, materiales e instrumentos adecuados en el momento que requiera el investigador.

CONTEXTO SOCIAL

Los principios de libertad intelectual y autonomía universitaria estimulan para la investigación, los proyectos de investigación que encuentran financiamiento son por lo regular; trabajo en grupo, solución de problemas prácticos, con el prestigio y aval de la tecnología contemporánea.

CONTEXTO POLÍTICO

Dice Abraham Kaplan que las presiones políticas sobre la ciencia son mejor conocidas desde el nazismo y el estalinismo, que impusieron sus dogmas tanto en historia, ciencias políticas y economía, como en genética, lingüística y literatura.

En consecuencia, el investigador debe moverse dentro de una complicada malla de estímulos, presiones, recompensas y castigos, que a veces está tejida tan sutilmente que resulta invisible a primera vista, por lo que se exhorta a ejercer la libertad individual, siendo el investigador responsable de sus actos.

El investigador debe procurar obtener información relevante, fidedigna e imparcial, que permite extender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La información es relevante cuando tiene importancia no sólo para el investigador que la obtiene, sino además para el resto de la comunidad científica o la sociedad en general. La información es fidedigna cuando el observador es competente e imparcial, así como es válida la metodología en que se basa la investigación. La información es imparcial cuando es objetiva, cuando el investigador no permite que sus sentimientos o deseos interfieran.

Todo proyecto de investigación tiene relaciones importantes con la teoría que ya existe dentro del campo pertinente de investigación y con frecuencia las tiene también con el mundo empírico. Estas relaciones determinan qué métodos de investigación son posibles y efectivos y también orientan el carácter general del proyecto. De hecho, estas relaciones sirven de base de la clasificación tradicional de las actividades de investigación:

Las ciencias formales como matemáticas, lógica y filosofía teórica no tienen asociación con la empiria. Sólo estudian teorías y persiguen clarificar sus estructuras; las formas y leyes del pensamiento. Las ciencias factuales estudian fenómenos empíricos, gente y objetos. Las ciencias factuales además se clasifican sobre la base de los resultados esperados: ¿será el resultado principalmente teórico, práctico o de ambos tipos?

La investigación puede ser básica o aplicada, en la básica se supone que promueve en primer lugar la teoría y el conocimiento recogido del campo

de estudio apropiado. Por su parte la investigación aplicada suele promover tanto la teoría como la práctica. En cambio los proyectos de desarrollo persiguen sólo beneficios prácticos.

¿Cuál tipo de investigación será el adecuado? Según el tipo de estudio depende la estrategia de investigación.

El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, trátense de investigaciones cuantitativas, cualitativas o mixtas. En la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de uno de estos elementos de más de uno de estos cuatro alcances de investigación.

Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después sea descriptiva y correlacional, y termine como explicativa.

De acuerdo con Hernández Sampieri²⁵ que nuestra investigación inicie como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, depende de dos factores:

1. El estado de conocimiento sobre el tema de investigación, mostrado por la revisión de la literatura.

- La literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio, entonces la investigación deberá iniciarse como exploratorio. Si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación resulta similar, es decir, el estudio se iniciaría como exploratorio.
- La literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado; esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables. En este caso debe iniciarse la investigación como descriptiva.
- La literatura nos puede revelar la existencia de una o varias relaciones entre conceptos o variables. En dicha situación, la investigación se iniciaría como correlacional.
- La literatura nos puede revelar que existen una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación; en estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo.

25. Hernández Sampieri, *op. cit.*, pp. 130-131.

Estudios exploratorios	Estudios descriptivos	Estudios correlacionales	Estudios explicativos
Sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a los otros tipos. Se realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado.	Por lo general, fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones o relaciones aunque sean poco elaboradas.	Tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables o conceptos.	Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian.

El mismo autor refiere que el segundo factor es:

2. El enfoque que se pretenda dar al estudio o, en otras palabras, el sentido que el investigador le dé a su estudio determinará cómo se iniciará éste. Si piensa en realizar una investigación sobre un tema ya estudiado previamente, pero dándole un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio.²⁶

Al seguir con los estudios cualitativos, Hernández Sampieri dice que “la mayor parte de las veces, éstos se inician como exploratorios y descriptivos; pero se plantean con alcances correlacionales (sin consideración estadística) o de asociación y explicativos. Más que la revisión de la literatura y lo que se encuentre en ella, lo que influye en el alcance de la investigación es el trabajo de campo inicial y posterior”.²⁷

En consecuencia, la primera cuestión respecto al comienzo del estudio es qué tipo de material vamos a estudiar. ¿Debemos estudiar material escrito ya existente o recogeremos materiales nuevos a través del estudio empírico de personas u objetos? Otra cuestión crucial es ¿qué ocurrirá después?, ¿cómo se supone que se usarán los resultados de nuestro trabajo?, ¿sólo publicaremos nuestros resultados, en la esperanza de que otros encuentren uso para ellos después?, ¿haremos un pronóstico?, ¿se entiende que colaboraremos en el desarrollo de una actividad o un producto?

Las respuestas a las preguntas de arriba definen algunos de los objetivos del proyecto. Fijar un objetivo suele hacer el trabajo más fácil y rápido; es fácil avanzar cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos. Junto al resultado, un objetivo de salida, los objetivos suelen ir parejos con el uso de recursos, por ejemplo de cuánto dinero disponemos. Cuando todos los objetivos del proyecto estén definidos, deberán ser transferidos a un plan de trabajo.

Elección del método

El método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla; puede ser analítico o sintético (inductivo y deductivo). De hecho el método aristotélico se basa en el estudio inductivo y deductivo (de lo particular a lo general se estudia el objeto o bien de lo general a lo particular respectivamente).

26. *Ibidem*, p. 131.

27. *Ibidem*, p. 132.

Lo importante no es conocer toda la lista de posibles diseños, sino apelar al razonamiento lógico y a la experiencia para determinar antes de recolectar los datos qué información nos proporcionará un determinado método y qué relevancia y confiabilidad puede asignársele a la misma. Por ejemplo, un estudio que se hace sobre un sólo caso puede estar antecedido por toda una sección bibliográfica y recoger gran parte de los datos a través de encuestas por muestreo, si el caso que se va a investigar es una institución o comunidad que integran varios centenares de individuos; una encuesta puede ser profundizada, en algunos aspectos de primordial interés, realizando estudios de casos sobre una sub-muestra de la misma, a la vez que se podrá analizar con una secuencia tipo panel; un experimento se puede repetir a intervalos sucesivos (panel), o quizás sea necesario utilizar encuestas para medir las variables de un estudio post-facto en el campo de lo social.

Un ejemplo presentado como hipótesis se representa así:

- Si la cosa es tal.
- Por qué es tal cosa.
- Si existe.
- Lo que ella es.

Para concluir que necesariamente primero es la definición del objeto y después la demostración del mismo, es necesario primero definir el marco conceptual previo y la investigación ulterior.

Sobre la información obtenida es necesario clasificar, es decir, ordenar y disponer por clases (definición). Como ejemplo podemos decir que a través de la fenomenología (método analítico y método sintético) se utilizará como herramienta la observación para obtener un conocimiento o definición, para después comprobar el conocimiento obtenido mediante el método inductivo²⁸.

Carlos Arellano García²⁹ clasifica los métodos que pueden ser utilizados en una investigación de la siguiente manera:

- Intuitivo. Método directo del sujeto con el objeto de estudio (resultado espontáneo, proximidad a la verdad).
- Discursivo. Método indirecto, se considera y contempla al objeto desde diversos puntos de vista hasta lograr un fijamiento.

28. Partir del conocimiento particular para insertarlo en el general o universal.

29. Arellano García, Carlos, *Métodos y técnicas de investigación jurídica*, Porrúa, México, 1998, pp. 60-61.

- Sistemático. Orden coherente de conocimientos bajo ciertos criterios de clasificación.
- Analógico o comparativo. Compara fenómenos, establece semejanzas y diferencias, va de lo conocido a lo desconocido.
- Histórico. Experiencias del pasado, exploración de la evolución a través del tiempo.
- Dialéctico. Confrontación de la idea (Hegel tesis, antítesis, síntesis).
- Científico. Método instrumental; concurrencia de todos los métodos y técnicas existentes.
- Fenomenológico. Llegar al conocimiento de las cosas en sí mismas, considerada sin agregar nada subjetivo.
- Mayéutico. La verdad se pretende averiguar mediante preguntas y respuestas.

Otra clasificación es la que nos ofrece Sánchez Vázquez, quien hace una división en cuanto a la clasificación general sobre los métodos del conocimiento y los métodos jurídicos.

Respecto de los métodos del conocimiento, el mismo autor refiere que: el análisis y la síntesis, dan origen a dos clases de métodos; la abstracción, con su correlativo inverso, la determinación y, enseguida, la intuición, con su inversa, la deducción.³⁰

Los métodos jurídicos los clasifica en: hipotético-deductivo, histórico, fenomenológico, funcionalista, estructuralista y materialismo dialéctico.

El método hipotético-deductivo, en la investigación científica tienen un mayor valor los razonamientos cuyas premisas constituyen hipótesis en el sentido estricto de la palabra. Este tipo de razonamiento se conoce como hipotético-deductivo.³¹

“En los razonamientos hipotéticos, la significación de las premisas puede ser desconocida o contradecir los hechos. La forma misma del razonamiento es típicamente deductiva”.³²

“Este método sirve para la organización del conocimiento experimental, para extraerlo de un número no muy grande de hipótesis iniciales o principios.

30. Sánchez Vázquez, Rafael, *Metodología de la investigación del derecho*, Porrúa, México, 1995, pp. 68-73.

31. *Ibidem*, pp. 34-35.

32. Academia de Ciencias de Cuba y de la URSS, *Metodología del conocimiento*, Ediciones Quinto Sol, S.A., 1985, pp. 279-280.

La comparación entre los resultados lógicos de estas hipótesis y la experiencia nos brindan la posibilidad de juzgar también acerca de la justeza de la hipótesis por lo que suministra al investigador un método de comprobación”.³³

El método histórico. Al respecto Soberanes Fernández dice que: “la historia tiene como objeto de estudio sistemático, crítico e interpretativo de hechos del pasado que han tenido relevancia y trascendencia social; en donde la función interpretativa en el quehacer histórico se presenta como fundamental, por lo que resultará indispensable que cada historiador deba hacer un esfuerzo por comprender y explicar aquellos datos del pasado, que en primera instancia han averiguado y que de manera escrita u oral está proporcionando en su discurso científico”.³⁴

El mismo autor, explica que “el estudio de la historia no puede, ni debe ignorar el fenómeno jurídico. Para entender una institución jurídica vigente, habrá de estudiar sus antecedentes históricos, ya que la misma no es el resultado de la casualidad o de una generación espontánea, sino precisamente de su herencia histórica”.³⁵

Por su parte “el método fenomenológico se refiere a la investigación de la conciencia, es decir, de lo que aparece (el fenómeno), en contraposición a lo que es en realidad. Su construcción proviene de Edmundo Husserl y su antecedente es la fenomenología del espíritu, que Hegel definió como la “ciencia de la experiencia de la conciencia”.³⁶

“El método funcionalista representa una concepción teórico metodológica novedosa para el estudio y comprensión de las ciencias sociales contemporáneas”.³⁷

Bredemer ha elaborado un esquema para expresar el procedimiento seguido por el análisis funcional, al basarse en la aportación de Merton.

- a. El análisis fructífero comienza con una declaración de la clase de acción necesaria para mantener un sistema de interrelación o sea el sistema en el cual se ha observado una uniformidad.
- b. Se describen las condiciones motivacionales que son necesarias para producir tal acción, es decir, los criterios normativos de gratificación que producirán la acción relevante.

33. *Ibidem*, pp. 282-283.

34. Soberanes Fernández, José Luis, *Historia del sistema jurídico mexicano*, IJ-UNAM, México, 1990, pp. 9, 10-12.

35. *Ibidem*, pp. 10-12.

36. Sánchez Vázquez, *op. cit.* p. 36.

37. *Ibidem*, p. 38.

- c. El análisis describe los patrones motivacionales que operan en realidad de tal modo que producen la regularidad que examina.
- d. Se busca la fuente de tales patrones, para aislar los criterios normativos responsables de las acciones observadas.
- e. El análisis compara las consecuencias de la motivación operante con las motivaciones descritas como necesarias, incluyendo los modelos desviantes de ajuste a la frustración de los esfuerzos hechos para satisfacer los criterios en cuestión.
- f. Se afirma el rol de la uniformidad en cuestión en su aportación al sistema del que forma parte".³⁸

Bronislaw Malinowski³⁹ define al método funcionalista como "el análisis funcional de la cultura parte del principio de que todos los tipos de civilización cada costumbre, cada objeto material, cada idea y cada creencia cumple con una función vital, tiene una tarea que desempeñar, representa una parte indispensable en una totalidad orgánica".⁴⁰

El método estructuralista identifica cuatro propiedades comunes en las posiciones teórico-metodológicas estructuralistas presentados por Adam Shaff en su libro *Estructuralismo y Marxismo*:

1. El principio primero y fundamental de las tendencias que consideran parte de la familia estructuralista, se trate de ciencias naturales, humanas y sociales, es el tratamiento del objeto a estudiar como un todo que domina sobre sus elementos.
2. El principio, aceptado por todos de que cada sistema posee una estructura determinada y de que en presencia de esto, la ciencia tiene la tarea de descubrirla.
3. Una tendencia estructuralista es el interés por las leyes que suelen designarse como coexistenciales, morfológicas o estructurales, se trata de leyes científicas que formulan uniformidades generales que rigen para una determinada clase de cosas o fenómenos, con la restricción de que no se trata aquí de uniformidades relativas al dinamismo de la realidad, que tienen necesariamente un carácter causal, sino de uniformidades relativas a la coexistencia de las cosas o fenómenos, o respectivamente a propiedades.⁴¹

38. Citado por Sánchez Vázquez, *op. cit.*, pp. 45-46.

39. Es considerado como uno de los cultores más destacados del funcionalismo, se opone al evolucionismo y a la forma atomística de estudiar cada uno de los rasgos culturales separadamente.

40. Fougeyrollas, Pierre: *Ciencias sociales y marxismo* 1ª. Edición en francés, 1979, trad. al español de Juan José Utrilla, Fondo de Cultura Económica, México, 1984 pp. 81-82.

41. Citado por Sánchez Vázquez, *op. cit.* pp. 56-57.

"El método del materialismo dialéctico se constituye en una teoría del conocimiento que permite integrar y estructurar en una totalidad concreta el proceso cognoscitivo. El cual se da en constante movimiento. Además cabe destacar que el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento se interaccionan y retroalimentan en forma dinámica y contradictoria".⁴²

De acuerdo con Sánchez Vázquez, el materialismo dialéctico "no se refiere a las distintas prácticas sino al aspecto de su intervención en la producción de los conocimientos y no como instancias constituyentes de los modos de producción que son el objeto del materialismo histórico. En tal virtud, toda disciplina de carácter científico, se manifiesta bajo dos aspectos:

1. Una teoría, que contiene el sistema conceptual teórico en que se piensa su objeto.

2. Un método que, en su aplicación a su objeto, expresa la relación que mantiene la teoría con éste".⁴³

De acuerdo con Giraldo Ángel, "para definir los medios que se deben adoptar para alcanzar la meta, es necesario establecer en la realidad empírica la situación en que se encuentra la población con relación a ella, es decir, el problema que se pretende resolver".⁴⁴

Delimitación de la población de estudio

El propósito de un estudio estadístico suele ser, extraer conclusiones acerca de la naturaleza de una población. Al ser la población grande y no poder ser estudiada en su integridad en la mayoría de los casos, las conclusiones obtenidas deben basarse en el examen de sólo una parte de ésta, lo que nos lleva, en primer lugar a la justificación, necesidad y definición de las diferentes técnicas de muestreo.

La población es todo conjunto de elementos, finito o infinito, definido por una o más características de las que gozan todos los elementos que lo componen. Muestreo es la población correspondiente a la totalidad del universo que interesa considerar, y que es necesario que esté bien definido para que se sepa en todo momento qué elementos lo componen.

42. *Ibidem*, pp. 59-60.

43. *Ibidem*, p. 62.

44. Giraldo Ángel, *op. cit.*, p. 73.

Según Giraldo Ángel la población “es la totalidad de los elementos o unidades que poseen la característica o características del fenómeno que se desea estudiar”.⁴⁵

El mismo autor refiere que por muestra es “un conjunto de elementos con las características requeridas para la investigación que se extraen de una población determinada”.⁴⁶

Si la bibliografía existente no puede proporcionar una solución al problema, el mismo investigador tiene que dar cuenta del asunto estudiando el objeto empírico. La investigación empírica suele ser tan costosa en tiempo y cara que antes de ponerse manos a la obra debemos dedicar una buena dosis de reflexión a la lógica de nuestro trabajo.

Los métodos disponibles para delimitar a la población son diferentes dependiendo si su estudio es descriptivo o normativo.

A. DELIMITAR EL ESTUDIO DESCRIPTIVO

En estudios descriptivos el objetivo es descubrir las características comunes de un grupo de objetos o de casos.

Por lo general la primera y más importante delimitación se basa en la sustancia de los objetos o casos, es decir la población del estudio. Las delimitaciones según la sustancia conducen a menudo a poblaciones muy grandes, quizás infinitas, que son difíciles de enumerar y de manejar en la investigación. El remedio es aplicar una o dos delimitaciones adicionales, quizás geográficas y/o temporales como en el diagrama:



45. *Ibidem*, p. 115.

46. *Ibidem*, p. 116.

B. DELIMITAR EL ESTUDIO NORMATIVO

Poblaciones normativas de objetos. Es posible hacer un estudio descriptivo imparcial de objetos como el delito de robo es mayor en la zona metropolitana de Guadalajara, al aplicar delimitaciones perfectamente objetivas con la ayuda de reglas de medición imparciales. Sin embargo, de inmediato cuando usted conecta a una evaluación cualquiera una de las características del objeto, el estudio descriptivo cambia el carácter y llega a ser normativo. Esto puede suceder fácilmente incluso sin una intención deliberada del investigador: si usted estudia delitos es bastante natural pensar que el delito de robo es el más común.

En el estudio del arte, ha sido práctica indiscutida a través de siglos de estudiar sólo los mejores trabajos. El argumento es que estas obras funcionan como ejemplares para artistas posteriores y así indican la dirección del desarrollo futuro. Los estudios sobre ellos se pueden utilizar para los propósitos normativos, por ejemplo en educar las nuevas generaciones de artistas. Un principio similar se puede aplicar al estudio normativo de cualquier producto.

Giraldo Ángel refiere que “cuando se van a estudiar los efectos de una ley, es necesario confrontar los resultados esperados, contra los resultados realmente obtenidos en la realidad empírica. Es decir, tanto la formulación de la hipótesis normativa, como su verificación posterior, tienen que hacerse con relación a la realidad empírica, pues sólo a partir de ésta se puede definir el problema que se pretende resolver, y sólo confrontando dicha hipótesis con los resultados obtenidos, se puede saber si se acertó o no en la solución”.⁴⁷

En relación con lo anterior, el mismo autor explica que “son variables las características medibles de los fenómenos en estudio, relacionadas en la proposición en que se formulan”.⁴⁸ Por ejemplo; se debe dar educación sobre derechos humanos a las personas residentes en el municipio, son fenómenos los siguientes: educación, personas y ubicación de la residencia de las personas. Cada uno de los fenómenos tiene una connotación autónoma, relacionada con los demás términos de la proposición para definir los contornos del problema que se debe plantear.

47. *Ibidem*, p. 73.

48. *Idem*.

El contenido conceptual de cada uno de los fenómenos lo da el contexto teórico respectivo, educación, derechos humanos, personas, la parte urbana y la parte rural. Todas estas condiciones se tiene que hacer previamente para dar claridad al problema planteado. Se concreta en la población a la cual se pretende dar educación sobre derechos humanos, para medir las características cuantitativas y cualitativas del problema que se debe resolver, es necesario que las variables se formulen en contextos mensurables. En el problema anterior podemos puntualizar que la educación se puede dividir en básica, secundaria, técnica, profesional, postgrado, las personas se pueden dividir en infantes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, residentes, no residentes. El problema a formular ¿se debe dar educación sobre derechos humanos a todos los niños residentes en el municipio?

De acuerdo con Giraldo Ángel “un indicador, es por lo tanto, un dato empírico que permite conocer la forma cómo un concepto se materializa en la realidad concreta”.⁴⁹ Por ejemplo, el monto de los ingresos mensuales, el nivel ocupacional, el nivel educativo, etcétera.

Ejemplo práctico. El volumen de delincuencia de un país sólo se puede expresar en relación con la población, pues el número absoluto da una idea equivocada del mismo. Por eso se habla de tantos delitos por cada cien mil habitantes. Esta clase de indicadores se les denomina índices.

Al explicar los indicadores Giraldo Ángel dice que estos “Pueden ser directos o indirectos. Son directos cuando apuntan de manera inmediata al fenómeno al que se refieren. Tal es el caso de los registros del estado civil, como indicadores de nacimientos. Son indirectos, cuando apuntan a un fenómeno de cuya existencia se infiere la del concepto investigado”.⁵⁰ Por ejemplo que se utilizara para indagar el incremento en los juicios de nulidad instaurados en contra del fisco federal.

Las características básicas de los indicadores se refieren a su validez, confiabilidad y estandarización.

“En el indicador directo la validez es evidente. En el indirecto la validez depende del juicio lógico que se hace para referir el hecho empírico al indicador. Muchas veces la validez de un indicador sólo se da al interior de la teoría que lo soporta”.⁵¹

Al referirse a los indicadores, Rojas Soriano aclara que “Las variables e indicadores hacen referencia a procesos y no a cosas acabadas; la realidad como ya se ha dicho es dialéctica, por lo que no es válido considerar una variable en un solo sentido”.⁵²

Respecto a la confiabilidad, Giraldo Ángel argumenta que ésta “se refiere a la precisión y la consistencia con que reflejan el concepto que pretenden connotar. La validez implica una relación entre el indicador y el concepto”.⁵³

La última característica de los indicadores es la estandarización, el mismo autor dice que “uno de los fines de la ciencia es crear un conocimiento universal que permita confrontar los resultados obtenidos por los investigadores en distintas latitudes. Por esa razón, una de las condiciones esenciales de los indicadores debe ser la estandarización, para que los fenómenos empíricos que se estén midiendo sean comparables. Por ejemplo, durante mucho tiempo la policía nacional de nuestro país Colombia estuvo considerando como indicador de la delincuencia las denuncias presentadas por los ciudadanos, mientras que el DANE lo hacía con base en los autos cabeza del proceso, dándose con ello información muy distinta con relación al mismo fenómeno social”.⁵⁴

Existen distintos indicadores sugeridos por las Naciones Unidas orientadas a medir el nivel de vida y los factores socioeconómicos, cada uno de los factores esta integrado por subfactores, con relación a los cuales se definen los distintos indicadores que permiten establecer si ellos se dan o no en una comunidad determinada, dentro de los que se incluyen los siguientes:⁵⁵

COMPOSICIÓN Y CAMBIO DE LA POBLACIÓN

- A) Tamaño y estructura de la población por edad y sexo. Población, número total de personas que la conforman, distribución porcentual, por grupos, promedio de edades, sexo.
- B) Población por grupo nacional o étnico. Grupo nacional, grupos étnicos, urbano, rural y grandes ciudades.

52. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 176.

53. Giraldo Ángel, *op. cit.*, p. 77

54. *Idem.*

55. Tomado de la clasificación presentada en una versión libre, respecto de los factores que se consideran importantes para determinar el nivel de vida, así como los indicadores que se sugieren para su aprehensión, por Giraldo Ángel, *op. cit.*, pp. 78-94.

49. Giraldo Ángel, *op. cit.*, p. 74.

50. *Ibidem*, p. 75.

51. *Ibidem*, p. 76.

- C) Nacimientos, muertes, migración.- Cambios, inmigración nacional, migración internacional, nacimiento por edades de las madres.

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN

1. Urbano. Distribución porcentual, región geográfica, ciudades.
2. Uso de la tierra. Agrícola, bosques, terrenos construidos, agua.
3. Volúmenes de vivienda y crecimiento. Marginales, colectivas, sin vivienda, residencial.
4. Tenencia de la vivienda. Propia, rentada, invadida, instalación de servicios.
5. Transporte, clima, etcétera

HOGARES Y FAMILIA, ESTADO MATRIMONIAL

- A) Tamaño y composición del hogar.
- B) Estado civil: matrimonio y divorcio.
- C) Fertilidad. Nacimientos anuales, estado marital, edad, actividad económica de la madre.

SALUD, SERVICIOS DE SALUD, DISCAPACIDAD, NUTRICIÓN

- A) Mortalidad. Incidencia de enfermedades, muertes porcentuales.
- B) Discapacitados. Número y proporción de personas con discapacidad, discriminación.
- C) Recursos. Número y proporción de médicos por cada 1000 habitantes, porcentaje atendidos, vacunación, porcentaje del producto interno bruto para servicios de salud.
- D) Nutrición. Porcentaje de personas que consumen por debajo de los requerimientos, mujeres con anemia, porcentaje de nacimientos por debajo de 2,500 grs., personas con bajo peso, baja estatura, con exceso de peso.

APRENDIZAJE Y SERVICIOS EDUCATIVOS

- A) Educación de adultos medible en niveles y grados.

B) UNESCO considera:

- a) Primer nivel educativo. cinco y siete años, dura aproximadamente cinco años.
- b) Segundo nivel educativo, primer estadio 10 a 12 años, dura aproximadamente tres años.
- c) Segundo nivel educativo, segundo estadio.- 13 a 15 años, dura aprox. cuatro años.
- d) Tercer nivel educativo, primer estadio. 17 a 19 años, dura aproximadamente tres a cuatro años, título universitario.
- e) Tercer nivel educativo segundo estadio. Conduce a un posgrado universitario o su equivalente.

- C) Logro educativo y analfabetismo. Analfabetos por grupo y edad, matriculas, títulos, educación de adultos y adiestramiento, personal educado, gastos.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y NO ACTIVA

- A) Participación de la fuerza laboral. Número, proporción, edades, industria, estatus de empleo, discriminados.
- B) Empleados y desempleados.
- C) Compensaciones laborales, condiciones del trabajo, adiestramiento.
- D) Grupos económicos y movilidad social

INGRESOS, CONSUMO Y BIENESTAR

- A) Ingreso, nivel de crecimiento, composición de consumo.

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES

- A) Proporción de personas y hogares cubiertos por la seguridad social, discriminados, grupos por edad, sector institucional, grupos socioeconómicos.

RECREACIÓN

- A) Proporción de personas que destinan su tiempo a actividades sociales y culturales.
- B) Clase de actividades sociales y culturales.

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

- A) Número de determinados delitos y su porcentaje per cápita.
- B) Número de víctimas y muertes.
- C) Número de hogares y a qué clase pertenecen.
- D) Características y tratamiento de los delincuentes.

Experimento

Un experimento consiste en someter al objeto de estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas y conocidas por el investigador, para observar los resultados que cada variable produce en el objeto.

De acuerdo con Hernández Sampieri, la acepción particular del término experimento incluso la que tiene más armonía con un sentido científico del mismo es la siguiente: "se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador".⁵⁶

La variable a cuya influencia se somete el objeto en estudio recibe el nombre de *estímulo*. Cuando a través de un experimento se pretende llegar a la causa de un fenómeno, se procede del siguiente modo: sea Z el fenómeno en estudio, que en condiciones no experimentales se presenta frente a los factores A, B y C. Nuestra primera prueba consiste en controlar-reduciendo a un valor 0- cada uno de estos factores, para observar qué ocurre en los restantes.

Así tendríamos por ejemplo que, efectuando algunas pruebas específicas, se obtiene que:

A y B no producen Z
B y C producen Z
A y C producen Z

De estas tres pruebas efectuadas podemos inferir, al menos, que C es necesario para que se produzca Z. Si comprobáramos además que con sólo el factor C, y eliminando los restantes, también ocurre Z, podríamos afirmar que C es condición necesaria y suficiente del hecho Z, en otras palabras, su causa. Cuando nuestros objetos de estudio son barras de metal, moléculas, virus o ratas, no tenemos prácticamente ninguna limitación en cuanto a las posibilidades de inventar estímulos diversos. Las limitaciones de la experimentación en el campo de las ciencias sociales hacen que este método sólo pueda usarse en contados casos, pues diversas consideraciones éticas y humanas impiden su realización.

Si quisiéramos conocer los efectos que la pena de muerte ejerce sobre la disminución de la delincuencia en las sociedad, deberíamos buscar otras formas de comprobación ajenas al experimento, pues no podemos aplicar el estímulo "pena de muerte" a un conjunto humano. Hay otra cantidad de experimentos que son teóricamente posibles, pero que en la práctica ningún investigador tiene opción de realizar, porque para modificar ciertas variables sería necesario alterar todo el curso de la sociedad o poseer la suma del poder político o económico. No se puede, por ejemplo, suprimir el uso de automóviles, ni cambiar las regulaciones legales vigentes; tampoco se puede modificar la forma en que se comportan los mercados, ni las costumbres existentes en una cultura.

El diseño experimental sólo se utiliza en las ciencias humanas para algunos problemas de psicología social (estudios para medir actitudes, influencia de la propaganda, tipos de liderazgo, etcétera), de sociología del trabajo (cambio de condiciones de producción, tipos de organización laboral), de técnicas pedagógicas (nuevas formas de enseñanza o modalidades de aprendizaje) y en otros casos semejantes, como el estudio de mercados, problemas clínicos de psicología, etcétera.

Hernández Sampieri refiere que los experimentos pueden ser puros o verdaderos.⁵⁷

57. *Idem.*

56. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 188.

El mismo autor argumenta que "En el experimento puro deben cubrirse tres elementos. a) manipulación intencional de una o más variables independientes (la que se considera supuesta causa), b) medir el efecto que la variable independiente tiene con la variable dependiente, c) control o validez interna de la situación experimental".⁵⁸

Respecto de los experimentos verdaderos, otra vez Hernández Sampieri dice que "son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna que son: a) grupos de comparación (manipulación efectiva de la o las variables independientes) y b) equivalencia de grupos".⁵⁹

Clasificación y categorización

La clasificación es el proceso que permite una ordenación de elemento, según un determinado criterio, atendiendo al valor de una clave, es determinar la clase o grupo a que corresponde una cosa.

Cuando va a ser estudiado un gran número de objetos, puede ser útil estructurar la agrupación material de los objetos en clases. La base de la agrupación es proporcionada normalmente por el punto de partida teórico, y suele ser uno de los atributos importantes de los objetos. Todos los miembros en una clase tienen este atributo nombrado, o la tienen en mayor grado que otros objetos.

Existen diversos patrones según los cuales se realizan los experimentos en las ciencias sociales:

A) ANTES Y DESPUÉS CON UN SÓLO GRUPO

El objeto en estudio queda constituido por un grupo social, por lo general reducido, previamente definido en cuanto a sus características fundamentales. Supongamos que nos interesa medir el efecto de equipo computarizado sobre el desempeño de los servidores públicos del poder judicial. Para ello, tomaríamos un grupo de servidores públicos que estén realizando sus tareas con equipo mecánico determinado y mediríamos (antes del experimento) su productividad. Luego introduciríamos el estímulo, en este caso computadoras, para después volver a medir el desempeño del grupo. Este modelo de experimentación tropieza con la dificultad de que las modificaciones que se produ-

cen en la variable medida pueden tener su origen en el estímulo, o en alguna otra variable que no hemos tenido en cuenta. Con una repetición demasiado grande de experimentos, sin embargo, podemos lograr resultados confiables.

B) SÓLO DESPUÉS CON DOS GRUPOS

Debemos construir dos grupos, que se denominan *grupo experimental* (destinado a recibir el estímulo) y *grupo de control* (que nos sirve de punto de referencia para apreciar las variaciones que se produzcan en el anterior). Como es necesario efectuar las mediciones comparando los resultados entre los dos grupos, éstos deben ser en todas las características de relevancia que sea posible controlar, lo más semejantes posibles. Esta tarea de igualación de los grupos se denomina *homogeneización*, y para llevarla a cabo se apela a procedimientos de muestreo. No se realizan mediciones antes de la aplicación del estímulo: se aplica éste sólo al grupo experimental y se mide por último a ambos grupos.

C) ANTES Y DESPUÉS CON UN GRUPO DE CONTROL

Se basa en los mismos principios que el método anterior, pero las mediciones se hacen antes y después del estímulo a ambos grupos. Esto nos previene contra los posibles defectos de la igualación y nos permite también tener en cuenta la influencia de cualquier situación que pueda originar variaciones simultáneas en ambos grupos y que de otro modo no detectaríamos. Siempre es preciso tener en cuenta las posibles alteraciones que pueden producirse en la conducta de los grupos cuando éstos conocen que se hallan en una situación experimental.

Los esquemas vistos anteriormente son los más simples que se emplean; existen modelos que se denominan "antes y después con dos grupos de control", "antes y después con tres grupos de control", y otras variaciones sobre estos modelos básicos. Dan lugar, por lo general, a conocimientos más precisos y valiosos, aunque su aplicación es muy costosa y delicada.

Experimentos *post-facto*

Facto quiere decir *experimento* que se realiza después de los hechos. No se trata de un verdadero experimento, porque el investigador no controla, ni regula las condiciones de prueba, pero, el procedimiento lógico de que se vale

58. *Ibidem*, pp. 189-198.

59. *Ibidem*, p. 221.

UNIDAD 8. PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA (PARTE II)

En la actualidad se mantiene la discusión sobre qué tipo de investigación social resulta ser más científica: aquella que utiliza procedimientos cuantitativos para la recolección y el análisis de la información empírica o la que emplea técnicas de carácter cualitativo, está discusión está relacionada con los paradigmas de investigación prevalecientes, uno de ellos se sustenta en la filosofía positivista que busca la observación de los hechos en forma destacada como si en ellos estuviera contenida la verdad científica, los hechos hablan por sí solos.

Otros paradigmas de investigación pretenden analizar los fenómenos de la realidad ubicándolos en determinados contextos teóricos que permitan una interpretación más profunda de los procesos sociales al considerar su devenir histórico.

Otro de estos paradigmas es el que se ubica en la corriente del materialismo histórico y dialéctico. Las técnicas de observación y entrevista a informantes clave que proporciona información de carácter más bien cualitativos, sin que ello signifique que diversos datos obtenidos por esa vía no puedan ser susceptibles de tratarse para sus análisis con procedimientos cuantitativos, por ejemplo, se puede conocer la frecuencia de cierto tipo de opiniones, de hechos relevantes, etcétera.

Puede decirse que en la medida en que aumente el número de hechos, o situaciones similares observados o se incremente el número de informantes clave que se entrevisten para conocer cierta problemática, habrá mayores posibilidades de contar con elementos para cuantificar algunos aspectos del fenómeno. Las técnicas cualitativas tradicionales pueden complementarse con otras, como las que describiremos enseguida, éstas pueden también utilizarse sin recurrir a las técnicas tradicionales.

es idéntico al de los experimentos propiamente dichos. Consiste en tomar como experimentales situaciones reales que se hayan producido espontáneamente, trabajando sobre ellas como si efectivamente se hubieran dado bajo nuestro control. Tenemos dos países A y B, por ejemplo, que en cuanto a una serie de variables tienen un comportamiento similar, y ocurre un hecho en uno solo de ellos, digamos que se permite que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción en el país A, las modificaciones que se produzcan en ésta y no en la otra pueden ser atribuidas a este hecho, pues ha sido el único factor de peso que hubo en un caso y no en otro, y porque consideramos previamente que ambos sujetos en estudio eran homogéneos. Podemos atribuir una disminución en la comisión de delitos de orden internacional por parte de los gobernantes o un cambio en sus procedimientos penales internos a los efectos que produce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Tamayo y Tamayo la nombra como investigación *ex post-facto* sobre hechos cumplidos, dice que "es apropiado para establecer posibles relaciones de causa-efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que en éste la causa se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después".⁶⁰

Casi todo el trabajo de comparaciones históricas, sociales y culturales se basa en una lógica de este tipo. Así, por ejemplo, el estudio de los procesos de desarrollo económico hechos por diversas escuelas del pensamiento social, como el análisis comparativo de políticas públicas, de tratamientos terapéuticos y procedimientos administrativos, están realizados bajo este tipo de diseño.

60. Tamayo y Tamayo, *op. cit.* p. 52.

Entrevista participativa o dialógica

La entrevista participativa es distinta a la entrevista tradicional porque mientras en la dirigida "la parte activa la lleva el entrevistador mientras que el entrevistado asume el papel pasivo, al proporcionar aquella información que requiere el primero en función de sus objetivos e hipótesis, y en general, de la propuesta teórico-metodológica de su investigación. En la entrevista participativa o dialógica el investigador y la persona entrevistada participan de manera activa".¹ Lo anterior permite que la entrevista sea más dinámica y el entrevistado dé respuestas más veraces que propicien una mayor credibilidad al momento de arrojar resultados.

El procedimiento para llevar a cabo esta entrevista, de acuerdo con Rojas Soriano,² consiste en que el entrevistador proporciona una guía tentativa de entrevista³ y da a conocer al entrevistado los objetivos de la investigación para interesarlo en que participe activa y críticamente, en virtud de que los resultados se utilizarán para buscar satisfacer las necesidades y exigencias del grupo al que pertenece el informante.

En lo que respecta a la persona que va a ser entrevistada,⁴ debe estar consciente de la importancia de su participación en el trabajo y, además, saber que puede ampliar la información o exponer hechos que a su juicio son relevantes para que el investigador pueda comprender mejor la situación o fenómeno que estudia.

La entrevista participativa o dialógica puede circunscribirse dentro del método de investigación-acción.

Este tipo de entrevistas dialógicas pueden realizarse en un número significativo de personas y se centra básicamente en cierto periodo del devenir histórico del fenómeno, o en determinada situación que el investigador requiere analizar, para captar la información puede recurrirse a grabadoras y cámaras de video.

Por ejemplo, para conocer el sentir de un grupo de prisioneros en cuanto a la manera en que se organiza e instrumenta su readaptación social, las formas de evaluación, entre otras el director del reclusorio o (la persona por él autorizada) puede entrevistar a prisioneros que tengan ciertas caracterís-

ticas; quienes participan mucho en las actividades culturales y recreativas y quienes adoptan una actitud pasiva y receptiva. Si el tiempo lo permite puede hacerse la entrevista participativa o dialógica con cada uno de los miembros del grupo. Esto permitirá tener una visión de conjunto de las cuestiones de interés común, para mejorar la readaptación del grupo. Si el tamaño del grupo lo permite puede lograrse cierta cuantificación de los problemas más relevantes.

Este método de obtener información nos puede resultar útil para analizar los problemas en forma colectiva para tratar de resolverlos a la brevedad posible. También con este tipo de entrevista (dialógica) permite una mayor comunicación entre el entrevistador (en este caso el director) y las personas entrevistadas (prisioneros)⁵ ya que se desarrolla dentro de un ambiente de relajamiento e involucramiento de la problemática.

Aquí debe destacarse la importancia que tiene la entrevista dialógica no sólo para recopilar la información requerida, sino para establecer una relación hasta cierto punto afectiva entre el entrevistador y los entrevistados, pues se parte de la idea de que el proceso de búsqueda de información para analizar los problemas a fin de tratar de resolverlos es un proceso que puede durar varios días, semanas o meses; por ello debe establecerse una relación estrecha y constructiva. En una relación de esta naturaleza, el aspecto afectivo casi siempre está presente, pues surge aunque el entrevistador y los entrevistados no se lo propongan.

Historias de vida

Otro de los procesos de investigación cualitativa son las historias de vida, Rojas Soriano argumenta que "a veces se requiere conocer en forma más detallada diversos acontecimientos y situaciones que han ocurrido en la vida de un sujeto o de varios sujetos si así se prevé en la propuesta metodológica, en especial en los objetivos de la investigación. Las historias de vida permiten generar información para analizar el proceso de vida de los individuos en su relación con el proceso social donde se desenvuelven".⁶

1. Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. Ed., México, 2002, p. 259-260.

2. *Ibidem*, pp. 260-261.

3. Que puede modificarse en función del desarrollo de ésta.

4. Por lo general es una persona involucrada con el objeto de estudio.

5. Tal hecho repercutirá sin duda en una comunicación más directa y permanente entre el director y el grupo en su conjunto.

6. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 263

Aquí resulta pertinente recordar lo que al respecto refiere Maritza Montero: “la historia de vida que sustituye a las entrevistas tradicionales es una técnica en la cual interactúan dos sujetos: un sujeto entrevistador y un sujeto entrevistado, ambos activos y en la cual el primero proporciona un conocimiento procedimental, unos objetivos y un análisis, y el segundo, un conocimiento vivencial; participando ambos en la construcción del conocimiento buscado y en la reconstrucción del recuerdo”.⁷

Las historias de vida permiten al investigador ceñir un periodo mayor de tiempo en la historia de la persona, ello posibilitará conocer en forma más precisa datos o hechos importantes o inéditos que vivió o conoció de cerca el entrevistado, en consecuencia, su testimonio resultará relevante para el análisis de los mismos.

De acuerdo con Maritza Montero “en esta técnica, el sujeto protagonista puede regresar a sus recuerdos, retomar hechos ya relacionados, corregirlos, ilustrarlos, aún modificarlos, saltar de una etapa a otra de su vida en una periodización propia, detenerse en algunos aspectos y apresurarse en otros, y a su vez, el sujeto investigador puede pedir al informante que se devuelva en su recuento, para retomar un punto, un hecho, una etapa; o preguntarle de forma directa sobre algo en lo que el sujeto participó o fue testigo; puede señalar disparidades e indagar sobre ellas, y por último al transcribir cada recuento debe someterlo a la inspección del protagonista, quien tiene todo el derecho de modificarlo”.⁸

La información y experiencias que poseen los entrevistados permite al investigador un acercamiento a ciertos hechos o situaciones del pasado que de otra forma quedarían olvidados o aislados en los recuerdos del sujeto. Estos hechos no aparecen por lo general en las historias oficiales o conocidas, y no por ello resultan irrelevantes para la mejor comprensión de la historia de un pueblo o de un grupo específico.

“Las historias de vida tienen la virtud, además de motivar al lector para que busque en otras fuentes documentales, ampliar sus conocimientos sobre las situaciones o fenómenos descritos por el personaje entrevistado. La entrevista puede durar varios días, semanas o meses; es conveniente contar con dos grabadoras por si una falla”.⁹

En resumen, puede señalarse que una historia de vida, según Maritza Montero, “es una técnica de carácter esencialmente cualitativo, es decir, que no reduce los datos a términos numéricos cuantificables, si bien las posibilidades de cuantificación no están reñidas con ella, ya que busca recuperar el desarrollo de lo cotidiano individual, inserto en lo histórico social y cultural. Es la reconstrucción de la dialéctica individuo-ambiente desde la perspectiva de la persona, con todas las peculiaridades e interpretaciones que ella puede asumir para el objeto y que en términos cuantitativos podrían ser consideradas como “distorsiones” o “subjetividad”, pues justamente lo que esta técnica rescata es la existencia real y objetiva de la subjetividad, que no por negada o proscrita deja de estar presente en todos los actos humanos. Y en este sentido, al reconocer lo subjetivo otorga un verdadero carácter objetivo a sus datos”.¹⁰

“En ocasiones las historias de vida se presentan como autobiografías en las que su autor decide dejar un testimonio de su trabajo relacionándolo con las condiciones sociales específicas donde se ha desarrollado su obra o actividad que considera relevante. Las autobiografías se escriben porque su autor se dio cuenta a tiempo de la trascendencia de su obra política, científica o cultural, o los amigos del personaje le solicitan dejar por escrito sus memorias.

Este tipo de documentos permite al lector, sobre todo si va a realizar una investigación sobre la trayectoria del personaje en cuestión, contar con mayores bases para fundamentar su análisis crítico.

Las autobiografías, si bien proporcionan datos singulares, se convierten en documentos fundamentales para el análisis correspondiente y sirven para guiar el trabajo de otras personas. Algunos ejemplos son: autobiografía de Carlos Darwin y el diario del Che en Bolivia”.¹¹

Según Hernández Sampieri, en las historias de vida “el entrevistador solicita detalles y circunstancias de las experiencias y las vincula con la vida del sujeto. Las influencias interrelacionados con otras personas y el contexto de cada experiencia ofrecen una gran riqueza de información. En ese método requiere que el entrevistador sea un hábil conversador y que sepa llegar a los aspectos más profundos de las personas”.¹²

7. Citada por Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª ed., México, 2002, p. 264.

8. *Ibidem*. pp. 264-265.

9. Un caso de historia de vida se expone en el libro del maestro Fernando Jiménez Mier y Terán; un maestro singular, en la que se relata la vida y obra del educador José Tapia.

10. Citada por Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 265-266.

11. Rojas Soriano, *op. cit.*, p. 266.

12. Hernández Sampieri, Roberto, *Metodología de la investigación*, Mc Graw Hill, 3ª. Ed., México, 2003, p. 473.

Sociodrama

Otra de las técnicas con las que cuenta el investigador es el sociodrama, el cual de acuerdo con Duverger "pretende fundamentalmente descubrir las relaciones entre las personas, los lazos sociales, consiste en hacer presentar una historia a las personas que se someten a la experiencia, con la ayuda de un director de escena y eventualmente con los asistentes de dicho director".¹³ Esto con el fin de conocer la reacción de la gente ante un determinado hecho, para lo cual se parte de la existencia de un problema real para plantear las posibles soluciones, formulando objetivos de investigación e hipótesis sobre la posible conducta que adoptara el grupo o la mayoría de éste.

De acuerdo con Selltitz, un sociodrama es una "situación en la que se da a un grupo de personas una serie de roles para presentarlos como en la vida real, de esta manera se llega a comprender mejor sus actitudes sociales".¹⁴ Pues planteado desde una visión así el problema puede llegar a comprenderse de una manera más profunda, ya que los interpretes sólo interpretan los papeles previamente asignados y establecidos con el guión de lo que se plantea, dar a comprender a un determinado grupo de personas, toda vez que el fin del sociodrama o la técnica del mismo pretende contribuir a la profundización y el análisis de los problemas de integración y participación que afectan a un grupo.

Por ejemplo, si pretendemos entender los problemas de procedimiento legal a que se enfrenta una persona que denuncia violencia intrafamiliar (física o verbal), el investigador puede presentar un sociodrama donde se dramatice el momento en que se lleva a cabo la violencia, actitudes de todos los miembros de la familia y posteriormente la decisión de presentar la denuncia, declaración, atención de personas de la Procuraduría. Otro ejemplo de esta técnica, son las historias que pasan en la televisión sobre procesos legales sobre; robos, violaciones, secuestros. El investigador también puede hacer uso de esta tecnología.

Procedimientos estadísticos

Los procedimientos estadísticos se utilizan de modo fundamental para probar hipótesis de relación estadística o de asociación estadística. Es el hecho de

3. Citado por Rojas Soriano Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. ed., México, 2002, p. 267.

4. *Idem*.

medir el grado de relación entre dos o más variables y probar qué significa.

"La selección del procedimiento estadístico para probar hipótesis no depende de las preferencias del investigador, sino que está en función de los siguientes aspectos:

- Tipo de variables que se manejan:* cualitativas o cuantitativas (continuas o discretas).
- La escala de medición que se emplea para el análisis de cada una de las variables:* nominal, ordinal, de intervalo y de razón.
- El tamaño de la muestra y su relación con la potencia eficiencia de la prueba estadística:* ciertos coeficientes de correlación.
- Tipo de correlación:* lineal o no lineal. En el primer caso los datos siguen la tendencia de una recta; en el segundo, pueden tomar la forma de una curva exponencial, parábola, etcétera.
- Tipo de análisis:* bivariado, multivariado o parcial. En el bivariado la relación que se establece es sólo entre dos variables (una independiente y la otra dependiente)".¹⁵

Diseño experimental

La aceptación particular más armónica, con un sentido científico del término experimento, se refiere a un estudio en que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación de control para el investigador. Los experimentos "auténticos o puros" manipulan variables independientes para observar sus efectos variables dependientes en una situación de control.

De acuerdo con Hernández Sampieri, el primer requisito es la manipulación intencional de una o mas variables independientes. La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variable, es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente (consecuente).

15. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 270-271.



Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen.

La variable dependiente no se manipula si no se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. La manipulación o variable independiente puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es dos: presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación implica un grado en el experimento.

La presencia-ausencia implica que se expone un grupo a la presencia de la variable independiente y el otro no, a estos llamamos grupo experimental y grupo de control. El primero recibe el tratamiento o estímulo experimental o lo que es lo mismo, se le expone a la variable independiente, lo que no sucede con el grupo de control.

Existe otra forma de manipular una variable independiente, que consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de ellas. Pero sin que esto implique cantidad".¹⁶

Se pueden combinar grados de retroalimentación (detallada, dosificada y ausencia de ella) y modalidad (vía superior y medio escrito).

Se debe insistir que en cada nivel o modalidad implica al menos, un grupo. Si hay tres niveles (grados) o modalidades, se tendrán tres grupos como mínimo.

Al manipular una variable independiente es necesario especificar qué se va a entender por esa variable en el experimento, es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental en una serie de operaciones y actividades concretas.

Se aconseja llevar una guía para sortear dificultades, al manipular una variable. Consultar experimentos anteriores para ver si en éstos resultó exitosa la forma de manipular la variable.

Evaluar la manipulación antes de que se conduzca el experimento por medio de preguntas que el experimentador debe hacerse para evaluar su mani-

pulación antes de llevarla a cabo: ¿las operaciones experimentales representan la variable conceptual que se tiene en mente?, ¿los diferentes niveles de variación de la variable independiente harán que los sujetos se comporten de diferente forma?, ¿qué otra manera existe para manipular una forma?, ¿ésta es la mejor?

En resumen, si la manipulación es errónea, pasaría que el experimento no sirve de nada, o bien, vivamos en el error (creer que "algo es" cuando en realidad "no es", una tercera opción es que obtengamos resultados que nos interesan (si nos interesan habríamos pensado en otro experimento).

Incluir verificaciones para la manipulación, cuando hay seres humanos hay varias formas de verificar si realmente funcionó ésta: la primera consiste en entrevistas a los sujetos; una segunda forma, es incluir mediciones relativas a la manipulación durante el experimento.

El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Imaginemos que al conducir un experimento para evaluar el efecto de un nuevo tipo de enseñanza en la comprensión de conceptos jurídicos por parte de ciertos estudiantes de derecho, y en lugar de medir comprensión medimos aceptación, por más correcta que resulte la manipulación de la variable independiente el experimento resultaría un fracaso porque la medición de la dependiente no es válida.

No existe una regla de cuántas variables independientes y dependientes deben incluirse en un experimento, esto depende de cómo haya sido planteado el problema de investigación y de las limitaciones que existan.

El tercer requisito que todo experimento "verdadero" debe cumplir es el control o la validez interna de la situación experimental.

"El término más coloquial de tener control significa saber qué está ocurriendo realmente con la relación entre las variables independientes y las dependientes.

Experimento (con control)		Intento de experimento (sin control)	
X		Y	
X	No causalidad	y	sin conocimiento de causa

16. Hernández Sampieri, *op. cit.*, pp.189-190.

Cuando hay control es posible conocer la relación causal, cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha relación. Dicho de una tercera manera, lograr "control" en un experimento es controlar la influencia de otras variables extrañas en las variables dependientes que nos interesan tienen o no efectos en las dependientes.

Validez interna es el grado de confianza que se tiene de que los resultados del experimento se interpreten de forma adecuada y sean válidos (se logra cuando hay control)".¹⁷

Hyman¹⁸ señala que existen varias formas de aproximarse a la lógica del experimento, pero el empleado más frecuentemente en el análisis de encuestas es el de comparaciones entre subgrupos, el procedimiento es el siguiente:

"Se requiere de una muestra obtenida en forma aleatoria, la cual se divide en dos muestras o grupos, una se utiliza como grupo de control, y la otra como el grupo experimental que recibe el estímulo. El investigador debe asegurarse que los dos grupos sean inicialmente idénticos en todos sus aspectos importantes, empleando el muestreo aleatorio y pruebas estadísticas.

Ejemplo de operación del modelo experimental, al probar la hipótesis sobre la militancia partidista entre el grupo de colonos del municipio; el experimento se lleva a cabo para conocer el efecto de discutir en grupo la situación inflacionaria sobre la participación en los asuntos políticos:

Discutir en grupo la situación inflacionaria → Participación en asuntos políticos

El estímulo o la variable experimental es la variable independiente, en este caso, discutir en grupo la situación inflacionaria.

En el periodo 1, antes de que empiece el experimento se divide la muestra total de colonos en dos grupos iguales. En el periodo 1 se registra también el nivel de participación en la junta de colonos mostrado por los dos grupos. Para medir esta variable se pueden utilizar diversos indicadores tales como asistencia a reuniones sobre aspectos políticos, colaboración en tareas sociales. La participación en el grupo experimental queda representada por X1 y la que se da en el grupo de control por Y1.

17. Hernández Sampieri Roberto, *Metodología de la Investigación*, Mc Graw-Hill, México 2003, 189-201.

18. Citado por Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. ed., México, 2002, p. 273.

Una vez que se ha llevado a cabo el experimento, el sentido común indicaría que el efecto de discutir en grupo podría ser medido mediante la operación de restar X2 a X1. Sin embargo esto no es correcto, ya que existen otros estímulos a que está expuesto el grupo experimental para enterarse de la situación inflacionaria y que pueden influir sobre la participación en asuntos políticos, por ejemplo: la información por televisión y prensa, las reuniones con amigos y otros.

Así, para conocer la influencia de los estímulos no experimentales el analista debe valerse del grupo de control o testigo. Éste, se supone, ha estado expuesto durante el estudio a los mismos estímulos que el grupo experimental, excepto al de discutir en grupo; de aquí se desprende que el nivel de participación exhibido por el grupo de control después del experimento menos la medida inicial reflejará la influencia de los estímulos no experimentales, o sea Y2-Y1.

De este modo, el efecto de discutir en grupo —(efecto de discusión en grupo y de otros estímulos no experimentales)— (efecto de otros estímulos no experimentales).

Nota: El efecto de otros estímulos no experimentales se mide en el grupo de control.

Efecto de discutir en grupo = $(X2 - X1) - (Y2 - Y1)$

Tiempo	Grupo experimental	Grupo de control o testigo
Periodo 1	X1 (50%) Exposición al estímulo experimental (discutir en grupo) y a otros estímulos	Y1 (55%) Sin exposición al estímulo experimental pero sí a otros estímulos.
Periodo 2	X2 (80%)	Y2 (65%)

Supóngase que en el periodo 1, la participación en asuntos políticos en el grupo experimental era del 50 por ciento y en el control del 55 por ciento. En el periodo 2 se registra el 80 por ciento y el 65 por ciento respectivamente, luego entonces:

$X2 - X1 = 80 - 50$
 $X2 - X1 = 30\%$ (influencia del estímulo experimental y de otros estímulos no experimentales.)

$Y2 - Y1 = 65 - 55$

$Y2 - Y1 = 10\%$ (valor de los estímulos no experimentales).

Efecto de discutir en grupo (E. D. en G.). = $(X2 - X1) - (Y2 - Y1)$

Sustituyendo:

E.D.G. = $(80 - 50) - (65 - 55)$

E.D.G. = $(30) - (10)$

E.D.G. = 20%

Si los dos grupos tienen exactamente las mismas medidas en el periodo 1, esto es $X1 = Y1$, entonces el efecto de discutir en grupo se reduce a $X2 - Y2$.

En la investigación social el experimento controlado o regulado que se acaba de exponer pocas veces puede llevarse a cabo según lo descrito, ya que por lo general no se tiene un control en cuanto a la composición de los grupos, lo que ha originado ajustes o desviaciones del modelo experimental.

Cuando se trabaja con muestras relativamente grandes, se observan las siguientes situaciones:

- Ambos grupos son distintos antes y después del experimento.
- Se utiliza sólo un grupo para medir el efecto del estímulo o la variable experimental.
- Se utiliza sólo un grupo para medir el efecto del estímulo experimental, pero el grupo es distinto antes y después del experimento.

Ambos estudios pueden catalogarse como prospectivos ya que se trata de conocer los efectos a partir de las causas de los fenómenos. También pueden realizarse estudios retrospectivos cuyo propósito es determinar las causas a partir de los efectos ya conocidos, o sea, se procede en forma inversa a los prospectivos.

Este tipo de estudios son longitudinales, puesto que se requiere analizar el fenómeno o problema en dos periodos para verificar las hipótesis sometidas a prueba.¹⁹

19. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 273-278.

Práctica sociopolítica

En muchas ocasiones no es posible probar una hipótesis al utilizar la información que se obtiene por medio de los procedimientos tradicionales, como la encuesta y la entrevista, pues la complejidad del proceso social histórico impide o limita el uso de tales técnicas. Se requiere entonces proceder en consonancia con las exigencias de la realidad concreta.

Existen algunas hipótesis como las siguientes:

- En la medida que un movimiento popular trascienda el ámbito local y se difunda a nivel nacional habrá, bajo ciertas coyunturas políticas, mayor probabilidad de que se atiendan las demandas y se evite la represión.
- Un movimiento popular que cuente con el apoyo de diversas organizaciones y sectores de la población podrá aumentar la presión hacia el sistema sociopolítico, a fin de lograr satisfacer las demandas de la población, todo ello bajo determinadas circunstancias políticas.²⁰

Como se desprende de este tipo de hipótesis, el proceso de conocimiento de la realidad se encuentra orientado por la tesis central del marxismo: no basta conocer el mundo, de lo que se trata es de transformarlo.²¹

Sin duda que es indispensable, vigilar con cuidado el diseño y aplicación de los instrumentos para recopilar los datos, así como el análisis e interpretación de éstos.

20. *Ibidem*, pp. 281-283.

21. Citado por Rojas Soriano Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. ed., México, 2002, p. 283.

UNIDAD 9. PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS

Una vez elaborados los marcos conceptuales y teóricos, es necesario la elaboración de la hipótesis. De acuerdo con Carmen Lucía Curcio¹ este paso de la conceptualización y categorización a la contrastación empírica le permitirá al investigador tener grados razonables de confianza en los resultados que obtenga y le permitirá obtener y presentar resultados confiables, válidos, creíbles y confirmables.

En esta fase se pasa de lo teórico a lo metodológico, es decir, se definen con claridad los aspectos que van a ser estudiados y las características que van a ser observadas en la realidad, así como se precisan sus formas y métodos de medición a fin de recoger la información que se necesite, por ello permite establecer el “como” del proyecto de investigación. La formulación de hipótesis y variables posibilita la construcción del marco metodológico como un proceso sistemático y metódico, es decir, como proceso científico.

En la investigación jurídica la hipótesis es la probable solución al problema que se estudia, de acuerdo con nuestra hipótesis y las variables se va a guiar el trabajo de investigación, es decir, nos indica el camino a seguir, a través de ella se definen los hechos, circunstancias y datos que son importantes para la comprobación de la misma.

Elaboración de la hipótesis

La hipótesis se elabora mediante la formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados (fundamentos teóricos y empíricos) en la que se establece una relación entre variables para explicar y acreditar los fenómenos, motivo de una investigación.

1. Curcio Borrero, Carmen Lucía, *Investigación Cuantitativa, una investigación epistemológica y metodológica*, Kinesis, Armenia Colombia, 2002, p. 93.

Las hipótesis son guías para una investigación. La hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones".²

En ese tenor, la hipótesis es una proposición de carácter afirmativo enunciada para responder de manera tentativa a un problema. Se plantea con el fin de explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de conocimiento. Pero, no toda proposición o suposición es una hipótesis, para ello debe cumplir con una serie de características, Según Curcio Borrero son las siguientes:

- Se apoyan en argumentos teóricos y conocimientos previos: no son conjeturas arriesgadas, sino que tienen una base conceptual en trabajos teóricos y resultados anteriores, por tanto, su confirmación o rechazo se constituye en una importante contribución al conocimiento científico.
- Hacen referencia a la teoría que se puede obtener en el futuro.
- Se plantean como enunciados que deben ser verificables o falseables mediante pruebas empíricas.
- Deben ser comprobables empíricamente o demostrables.
- Deben responder al problema o ser aplicables a él.
- Deben ser precisas, específicas y expresarse con simplicidad lógica.
- Deben expresarse en forma cuantitativa o ser susceptibles de cuantificación, y
- Deben ser generalizables".³

De acuerdo con Hernández Sampieri,⁴ una hipótesis debe reunir los siguientes requisitos:

- a) Deben referirse a una situación social real.
- b) Los términos (variables) deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles.

- c) La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil (lógica).
- d) Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellos debe ser observable y medible, o sea tener referentes en la realidad.
- e) La hipótesis debe estar relacionada con técnicas disponibles para probarlas.

Tipos de hipótesis

Las hipótesis pueden clasificarse de varias formas dependiendo del autor, de acuerdo con Hernández Sampieri,⁵ las hipótesis se clasifican en: de investigación, nulas, alternativas y estadísticas.

INVESTIGACIÓN

Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables, y que cumplen con los cinco requisitos mencionados, se les suele simbolizar como: H_1 , o H , H_1 , H_2 , si son varias, también se les denomina hipótesis de trabajo.

Ejemplo: H_1 : "La expectativa de ingresos mensuales de los abogados litigantes en el estado de Jalisco oscila entre \$5,000.00 y \$10,000.00".

Éstas a su vez se subdividen: descriptivas, correlacionales, de la diferencia entre grupos y las que establecen relaciones de causalidad.

Descriptivas: hipótesis que relacionan dos variables

Ejemplo: "La ansiedad en los jóvenes alcohólicos será elevada".

Correlacionales

Especifican las relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis correlacionales no sólo pueden establecer que dos o más variables se encuentran asociadas, sino también como lo están. Alcanzan el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Pero, en la correlación no hablamos de varia-

2. Hernández Sampieri, Roberto, *Metodología de la investigación*, Mc Graw Hill, 3ª. Ed, México, 2003, p. 140.
3. *Ibidem*, p. 94.
4. *Ibidem*, pp. 146-148.

5. *Ibidem*, pp.148-163.

bles independientes y dependientes. Deben contextualizarse en su realidad y someterse a prueba empírica. Ejemplo: "A mayor respeto de los derechos humanos, habrá menos quejas".

"Las adopciones otorgadas en el estado de Jalisco, muestran cada vez mayor preferencia sobre los extranjeros".

DE LA DIFERENCIA ENTRE GRUPOS

Ejemplo: Supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo con imágenes de edificios, cuyo objetivo es persuadir a la sociedad civil sobre la confianza a la labor que realiza la Procuraduría General de la República tiene una eficacia diferente que en uno donde se muestre los logros alcanzados por la institución. Su pregunta de investigación sería: ¿es más eficaz un comercial televisivo con imágenes de edificios, cuyo mensaje es persuadir a la sociedad civil que no confía en la Procuraduría General de la República, para que otorguen su confianza? Y su hipótesis quedaría formulada así:

Hi: "El efecto persuasivo para tener confianza en la Procuraduría General de la República no será igual en las personas que vean la versión del comercial televisivo con imágenes de los edificios, que en las personas que vean la versión del comercial mostrando los logros de la institución".

ESTABLECEN RELACIONES DE CAUSALIDAD

Este tipo de hipótesis no sólo afirma las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan dichas relaciones, sino que además proponen un "sentido de entendimiento" de ellas. Este sentido puede ser más o menos completo, dependiendo del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis establecen relaciones de causa-efecto. Ejemplo: Hi: La ineficacia de la readaptación social, provoca la baja reincursión social de los hombres".

NULAS

Son, en cierto modo, el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, sólo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Se simbolizan así:

Ho: La ineficacia de la readaptación social, no provoca la baja reincursión social.

ALTERNATIVAS

Como su nombre lo indica, son posibilidades "alternas" ante las hipótesis de investigación y nula: ofrecen otra descripción o explicación distintas de las que proporcionan estos tipos de hipótesis. Se simboliza como Ha.

Ejemplo: Hi: Los jóvenes *le atribuyen más importancia* al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las jóvenes.

Hi: La falta de oportunidades de empleo, provoca la baja reincursión social".

Ho: La falta de oportunidades de empleo, no provoca la baja reincursión social".

Ha: "La falta de oportunidades de empleo, provoca un alto índice de reincide".

ESTADÍSTICAS

Las hipótesis son exclusivas del enfoque cuantitativo (o si se tiene un componente considerable de éste) y representan la transformación de la hipótesis de investigación, nulas y alternativas de símbolos estadísticos. Se pueden formular sólo cuando los datos del estudio son cuantitativos.

Para Corina Schmelkes sólo existen hipótesis de investigación o direccionales y las nulas, las primeras son las que "se utilizan en estudios experimentales o cuasiexperimentales, en lo que respecta a las nulas las iguala a las hipótesis estadísticas. Se llama sí puesto que al formularse permite al investigador determinar qué calculo de probabilidad se lleva a cabo para obtener los resultados de la investigación. Además de determinar la probabilidad, también se puede establecer el grado de relación que existe entre las variables".⁶

Ejemplo: Hipótesis nula: "No existe diferencia alguna entre...".

Otra clasificación que se considera importante en la investigación social es la realizada por Rojas Soriano,⁷ distinguiendo hipótesis descriptivas que involucran una sola variable, las que relacionan dos o más variables en forma

6. Schmelkes, Corina, *Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis)*, Oxford, 2da. Ed., México, 2002, pp. 38-39.

7. Rojas Soriano, Raúl, *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. Ed., México, 2002 pp. 150-154.

de asociación o covarianza y las que relacionan dos o más variables en términos de dependencia.

A) HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS QUE INVOLUCRAN UNA SOLA VARIABLE

Se caracterizan por señalar la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio. Son simples afirmaciones sujetas a comprobación y no permiten explicar los hechos o fenómenos en cuestión.

Ejemplo: Las sentencias por concepto de alimentos en Jalisco, tienen por lo general una ejecución baja. La variable de esta proposición es baja participación académica. En consecuencia, estas hipótesis son simples afirmaciones sujetas a comprobación.

B) HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS, QUE RELACIONAN DOS O MÁS VARIABLES, EN FORMA DE ASOCIACIÓN

En este tipo de hipótesis un cambio o alteración en una o más variables independientes va acompañado de un cambio proporcional, la mejor manera de plantearlas es la siguiente: "a mayor o menor x... mayor o menor y".

Por ejemplo: a mayor impunidad, menor seguridad en la ciudad.

C) HIPÓTESIS QUE RELACIONAN DOS O MÁS VARIABLES EN TÉRMINOS DE DEPENDENCIA

Estas hipótesis son de relación causal y permiten explicar y predecir, con determinados márgenes de error los procesos sociales, siendo especiales, porque si un fenómeno que es investigado puede explicarse, podemos influir en el curso de los acontecimientos, controlando de forma racional los procesos de transformación de la realidad.

Ejemplo: "Cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será, años más tarde, el índice de delincuencia juvenil en aquellos."

D) OTRAS CLASIFICACIONES

a) Hipótesis de primer grado

Describe hechos o situaciones del objeto de conocimiento, los cuales aunque son conocidos por el saber popular, pueden ser sometidos a comprobación.

b) Hipótesis de segundo grado

Establecen una relación causa-efecto (si X entonces Y). Esta afirmación se demuestra y verifica por su vinculación con un modelo teórico.

c) Hipótesis de tercer grado

Se afirma la presencia de relaciones existentes entre variables complejas. Sugiere explicaciones entre fenómenos de mayor extensión.

d) Hipótesis nula

Aquella por la cual indicamos que la información a obtener en contraria a la hipótesis de trabajo.

Elementos de la hipótesis

Las hipótesis para ser consideradas como tales deben de contar con ciertos elementos, éstos son variados de acuerdo a la bibliografía de la investigación, la más sencilla es la que enuncia Rojas Soriano al referir que "Las hipótesis contienen tres elementos estructurales:

- Las unidades de análisis, que pueden ser los individuos, grupos, viviendas, instituciones, etcétera.
- Las variables, o sea, las características o propiedades cualitativas o cuantitativas que presentan las unidades de análisis.
- Los elementos lógicos que relacionan las unidades de análisis con las variables y a éstas entre sí".⁸

8. *Ibidem*, pp. 154-155

A continuación un ejemplo para destacar los tres elementos:

Ejemplo: Cuanto menor es la normatividad jurídica para determinar la paridad cambiaria de las remesas de dinero por parte del Estado, tanto menor será la certeza jurídica que las empresas cambiarias proporcionan a los migrantes. Las unidades de análisis. Empresas cambiarias, migrantes, Estado. Las variables: el paridad cambiaria (independiente) y certeza jurídica (variable dependiente). Los elementos lógicos: tanto menor es, tanto menor será.

Fuentes de la hipótesis de investigación

Las hipótesis emanan o tienen su origen en varias fuentes, de acuerdo con Rojas Soriano⁹ esas fuentes son: "la teoría, es decir, el sistema de conocimientos debidamente organizados; la observación de hechos o fenómenos; y la información empírica disponible.

A) La teoría, es el sistema de conocimientos debidamente organizados y sistematizados. A las relaciones que se presentan entre las variables o fenómenos en el cuerpo de teoría suele designárseles hipótesis conceptuales. De éstas se derivan, mediante un proceso de deducción lógica, diversas proposiciones que se denominan hipótesis específicas o empíricas.

"Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la intensidad de su crecimiento y mayores también, por lo tanto la magnitud absoluta del proletariado y la capacidad productiva de su trabajo".¹⁰

- A la acumulación del capital supone, un aumento del proletariado.
- El rápido desarrollo de los medios de producción y de la productividad del trabajo, así como de la población productiva, se trueca capitalísticamente, en lo contrario: en que la población obrera crece siempre más rápido que la necesidad de explotación del capital.

B) De la observación de hechos o fenómenos concretos y sus posibles relaciones: Aquí las hipótesis se originan a través de un proceso inductivo; es decir el análisis de las características observadas en un reducido número de hechos y sus relaciones permitirá establecer proposiciones de carácter más general.

"Un abogado fiscalista observó que en una administración local, la elusión de impuestos de las personas físicas o jurídicas era realizada por los grandes contribuyentes." Esta regularidad en la relación observada permitirá establecer la hipótesis:

"Cuanto mayor sean los ingresos de las personas físicas o jurídicas, tanto mayor será la probabilidad de eludir los impuestos."

C) De la información empírica disponible: Aquí el investigador, a diferencia de la anterior, ya dispone con información, la cual puede provenir de distintas fuentes: investigaciones empíricas realizadas sobre el problema, experiencias que posee el propio investigador, datos recopilados de los informantes clave, análisis de estadísticas, etcétera.

Forma adecuada de plantear la hipótesis

La función de la hipótesis es dirigir nuestra búsqueda del orden entre los hechos. Las sugerencias formuladas en las hipótesis pueden ser soluciones al problema, si los son o no, de manera efectiva, es la tarea de la investigación. No toda sugerencia lleva necesariamente a nuestros objetivos, y con frecuencia algunas de éstas son incompatibles unas con otras, por lo cual no pueden ser todas tituladas soluciones al mismo problema.

Un tipo muy importante de investigación tiene como objetivo la formulación de hipótesis de carácter significativo acerca de un determinado asunto.

Una hipótesis puede estar relacionada con la frecuencia con que se dan ciertos casos o depender de una asociación entre variables. Puede establecer que algo ocurre con cierta proporción en el tiempo o que algo tiende a ir acompañado concomitantemente con otro factor, o que tal hecho es generalmente mayor o menor que otro. Otras hipótesis establecen que una determinada característica u ocurrencia es uno de los factores que determinan otra característica u ocurrencia.

Las hipótesis pueden ser desarrolladas en diferentes puntos. Una hipótesis puede fundarse simplemente en una sospecha, que puede estar basada en los resultados de otro u otros estudios y la esperanza de que una relación semejante entre dos o más variables se den en el estudio en cuestión o puede estar apoyada en un cuerpo de teoría que, por un proceso de deducción lógica, lleva a la predicción de que, si están presentes ciertas condiciones se darán determinados resultados. Esto desempeña una importante función en un estudio: sirve de guía para la clase de datos que deben ser recogidos para poder

9. *Ibidem*, pp. 155-158.

10. Planteamiento teórico elaborado por Marx, *El capital*.

responder a la pregunta formulada al comienzo de la investigación y para la forma en que debe organizarse más eficientemente el análisis.

Para que una investigación cumpla con su cometido debe probarse la hipótesis, para llegar a ese punto es necesario que este bien planteada desde el inicio de la investigación, en consecuencia el investigador debe tomar en cuenta que para la forma adecuada de plantear una hipótesis, es decir, para que pueda ser verificable empíricamente debe reunir ciertos requisitos, siendo:

1. Deben referirse sólo a un ámbito determinado de la realidad social, es decir, sobre muestras o poblaciones específicas.
2. Los conceptos deben ser claros y precisos, que permitan identificar y medir de forma adecuada los conceptos que se manejen.
3. Deben contar con realidades o referentes empíricos u observables, en virtud de que cuando se incluyen cuestiones morales o religiosas, no pueden verificarse. Por ejemplo: el investigar sobre cuanto mayor será la bondad de los hombres en la tierra, tanto mayor será su recompensa en el cielo.
4. Debe preverse las técnicas para probarlas".¹¹

Para analizar la etapa correspondiente a la formulación de una hipótesis, es necesario considerar como punto inicial al proceso de percepción del entorno, que en términos sencillos involucra la utilización de nuestros sentidos ya que la comprensión habitual de la evolución del hombre es resultado del hecho de que entendemos dicho proceso explorando la realidad física con nuestros cinco sentidos. Hasta el momento actual hemos sido seres humanos cinco-sensoriales.

Este camino de la evolución nos ha permitido comprender los principios básicos del universo de manera concreta. Gracias a nuestros cinco sentidos sabemos que cada acción es una causa que provoca un efecto y que cada efecto posee una causa. De tal forma que el proceso de percepción involucra a su vez cuatro etapas conocidas como: formación de imágenes, establecimiento de sensaciones, esclarecimiento de ideas y elaboración de conceptos. Estas cuatro etapas en conjunto conducen al proceso de observación. De tal forma que la observación es la utilización de los sentidos para la percepción de hechos o fenómenos que nos rodean, o son de interés del investigador.

Entonces, la observación, permite abordar la realidad; esto es, la totalidad de hechos existentes y concretos que rodean los fenómenos que se estudian.

11. *Ibidem*, p. 159.

El profesor de física David Bohm, del Birkbeck College, de la Universidad de Londres dice que la palabra "realidad está derivada de las raíces cosa (*res*)" y pensar (*revi*). Realidad, por lo tanto, significa "todo aquello en lo que se puede pensar. Tal definición tiene la influencia de la física cuántica, que está basada en la percepción de un nuevo orden en el universo".¹²

La formulación de cualquier hipótesis debe respetar estándares establecidos por la epistemología. A continuación se señalan los aspectos más sobresalientes, de éstos, quizá el más importante y que ayuda a formular, propiamente dicho, a una hipótesis es el requisito que establece la forma sintáctica, o sea, la manera en que se redacta o se escribe una hipótesis.

Otras características que el investigador debe tomar en cuenta para la formulación de la o las hipótesis son:

- a) No debe contener palabras ambiguas o no definidas.
- b) Los términos generales o abstractos deben ser operacionalizables, esto es, tendrán referentes o correspondencias empíricas (hechos, objetos, fenómenos reales).
- c) Los términos abstractos, que no tienen referente empírico, no son considerados.
- d) Los términos valorativos no se consideran por no comprobarse objetivamente.
- e) Cuando sea posible, debe formularse en términos cuantitativos.
- f) La forma sintáctica debe ser la de una proposición simple. En ningún caso puede tener la forma de interrogante, prescripción o deseo.
- g) La hipótesis causal o estadística debe considerar sólo dos variables.
- h) Deberá excluir tautologías. Esto es, repetición de una palabra o su equivalente en una frase.
- i) Deberá evitar el uso de disyunciones; las que aparecen en proposiciones compuestas del tipo p o q , donde p y q son proposiciones simples cualesquiera.

12. Causa-efecto: La causa más probable del turismo ecológico es el surgimiento de nuevos segmentos de mercado en los países desarrollados.
Conclusión: la hipótesis bien formulada permite la operacionalización de variables independientes (explicador) y dependientes (lo explicado).

- j) Deberá estar basada en el conocimiento científico ya comprobado y tomarlo como punto de partida. Esto es, considera al marco teórico.
- k) Deberá ser dos veces pertinente:
 - En su referencia al fenómeno real de investigación y
 - En el apoyo teórico que la sostiene.
- l) Deberá referirse a aspectos de la realidad que no han sido investigados aún, ya que un objetivo de la actividad científica es la producción de nuevos conocimientos.
- m) Por último, una característica de la hipótesis científica es su falibilidad. Esto implica que una vez comprobada puede perfeccionarse a través del tiempo.

La forma sintáctica de una hipótesis es la de una proposición simple, las proposiciones son pensamientos en los que se afirma algo, y que se expresan por ello mediante enunciados u oraciones declarativas.

Recuérdese que las oraciones¹³ se dividen en declarativas, imperativas, interrogativas y exclamativas. Reiteramos, una proposición es equivalente a una oración declarativa, y ésta será la forma de redactar o formular una hipótesis, la cual tendrá sujeto: la cosa de la que afirmamos o negamos algo; verbo: palabra que en una oración, expresa la acción o el estado del sujeto; predicado: lo que se afirma o niega del sujeto.

Entonces, ejemplificando la redacción de algunas oraciones se tiene lo siguiente:

- 1) El heredero es una institución de derecho civil.
- 2) ¡Maldita sea mi suerte!
- 3) ¿Qué pasó con la iniciativa de pena de muerte?
- 4) ¡No me molestes más!

En el ejemplo anterior, la oración uno es de mucha importancia por ser declarativa, ya que está afirmando algo que puede ser falso o verdadero. Otros ejemplos de oraciones declarativas pueden ser: Atenco está en México, y, México está en América, por lo que ambas oraciones a la vez son proposiciones. Sin embargo, una proposición también se puede representar por una

13. Conjunto de palabras que expresan pensamientos completos, o como lo hemos aprendido desde nuestra formación básica, una oración tendrá, sujeto, verbo o complemento.

expresión matemática, como la siguiente: $(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$; tal ecuación es una proposición porque transmite algo que es verdadero.

Entonces, sólo de las oraciones declarativas puede decirse que transmiten una proposición, que por ser una afirmación, es verdadera o falsa. Por lo que la formulación de cualquier hipótesis es equivalente a tener un enunciado que tiene la presentación de una oración declarativa. Alguna variante a esta forma es un grave error, y será cualquier cosa, menos la formulación de una hipótesis.

Definición de conceptos

La importancia de definir los conceptos en una investigación estriba en que un mismo concepto puede emplearse de distinta manera, por ello es recomendable que el investigador los defina tanto en el planteamiento del problema, como en los marcos teórico y conceptual, así como en la hipótesis. Por ejemplo: alumnos de maestría pudiera referirse a cualquier ámbito o nivel semestral.

Rojas Soriano distingue tres tipos de definición de conceptos:

- **Definición teórica.** Es la que aparece en los diccionarios.
- **Definición real.** Cuando se ajusta o adecua la definición teórica a los requerimientos y objetivos de la investigación.
- **Definición operacional.** Nos permite medir la influencia de las actitudes en un fenómeno".¹⁴

La definición de conceptos permitirá evaluar correctamente los resultados de la investigación, también será de gran utilidad para confrontar la información recogida en otros estudios similares.

Un concepto tiene el propósito de simplificar el pensamiento resumiendo un número de acontecimientos bajo un epígrafe general; evitar tautologías, definir un concepto por sí mismo; emplear un lenguaje claro y sencillo, evitar términos o palabras poco comprensibles o que puedan dejar dudas sobre su significado; señalar los aspectos esenciales que caracterizan el fenómeno, hecho o situación que se define, precisar los límites del concepto.

Los conceptos deben definirse de conformidad con la perspectiva teórica en la que se ubica la investigación. Teórica, es la que aparece en los diccionarios o libros especializados y que se encuentran por lo general, a un nivel de abstracción elevado. Real, es la adecuación de la definición teórica

14. Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 167-168.

a los requerimientos y objetivos de la investigación. Operacional, se refiere a buscar los elementos concretos (sus indicadores), así como precisar las operaciones que permitan medir las variables. Nominales, verbales, etimológicos se refiere a las convenciones lingüísticas o significados verbales con cierta validez histórica.

Los conceptos son saberes sintéticos, concentrados, no desarrollados sobre los asuntos propuestos por las teorías científicas. Las funciones principales de los conceptos son tres:

- a) Facilitar la comunicación entre académicos.
- b) Formalizar la investigación.
- c) Orientar hacia aquello que debe percibirse: hechos, comportamientos, interpretaciones, normatividades etcétera.

Operacionalización de la hipótesis

Operacionalización de la hipótesis significa trabajar con datos extraídos directamente de la realidad social del objeto de estudio; desglosar cada una de las variables a través de un proceso de deducción lógica, en indicadores que representan ámbitos específicos de las variables y se encuentran en un nivel de abstracción intermedios la que aparece en los diccionarios o libros especializados y que se encuentran por lo general, a un nivel de abstracción elevado.

Se trata de medir los indicadores mediante operaciones (índices) o investigar por medio de *items* o preguntas que se incluirán en los instrumentos para recopilar la información. Además, recoger datos útiles permitirá diseñar los instrumentos para recopilar la información que se utilizará en la prueba de las hipótesis.

De acuerdo con Rojas Soriano, "se requiere trabajar con datos extraídos de la realidad social objeto de estudio; para ello es necesario operacionalizar las hipótesis conceptuales con el fin de hacer descender el nivel de abstracción de las variables y poder manejar sus referentes empíricos. Con esto se pretende explicar que cada una de las variables se desglosarán, a través de un proceso de deducción lógica, en indicadores que representan ámbitos específicos de las variables y se encuentran en un nivel de abstracción intermedio".¹⁵

15. *Ibidem*, p. 169.

Definición de variable

Una vez formulada la hipótesis, es menester proceder a definir las variables, ello para que las personas que accedan a la investigación conozcan el significado de la variable y por ende le den el mismo significado, también nos permitirá evaluar adecuadamente el resultado de la investigación.

"Los individuos, grupos sociales y sociedad, poseen atributos o características que los hacen similares entre sí, los diferencian en forma total, los grados o modalidades únicamente. Por ejemplo: las personas del campo, que llegan a vivir en la ciudad, pueden clasificarse en: hombre y mujeres (sexo), solteros, casados etcétera (estado civil), si saben leer y escribir o no (alfabetismo), si son obreros, comerciantes, amas de casa (ocupación)".¹⁶

Toda hipótesis constituye, un juicio, o sea una afirmación o una negación de algo. Sin embargo, es un juicio de carácter especial. Es realmente un juicio científico, técnico o ideológico, en cuanto a su origen o esencia. Siendo así, toda hipótesis lleva implícito un valor, un significado, una solución específica al problema. Esta es la variable, o sea el valor que le damos a la hipótesis. La variable viene a ser el contenido de solución que le damos al problema de investigación. En consecuencia, el término variable puede definirse como una característica, atributo, propiedad o cualidad.

Las variables de la hipótesis pueden ser definidas de dos formas, "conceptual y operacionalmente. La primera trata el término o variable con otros términos, tales definiciones son necesarias pero insuficientes para definir las variables de la investigación, porque no nos relacionan directamente con la realidad o con el fenómeno, contexto, expresión, comunidad o situación. La definición operacional específica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir la variable o recolectar datos o información respecto a ésta".¹⁷

Niveles de medición

No basta con la definición de las variables, también para su mejor manejo es indispensable que el investigador conozca el nivel de medición a través del cual puede ser manipulada una o varias variables, de acuerdo con Rojas Soriano, "los niveles de medición son cuatro: a) nominal o clasificatorio, b) ordinal, c) de intervalo y d) de razón.

16. *Ibidem*, p. 182

17. Hernández Sampieri, *op. cit.*, pp. 170-171.

A) NOMINAL O CLASIFICATORIO

Se señala que una característica puede darse o no darse en los individuos, grupos o sociales. Por ejemplo: sexo: hombre o mujer, ocupación: obrero, comerciante, ama de casa, estado civil: soltero, casado, divorciado, etcétera.

B) ORDINAL

Se menciona que una característica puede darse en matices o modalidades diferentes. Ejemplo: nivel de ingresos: alto, medio, bajo; nivel de estudio: superior, medio, inferior, etcétera.

C) DE INTERVALO

Se señala una característica que puede presentarse en grados. Ejemplo: nivel de ingresos; 30,000, 20,000, etcétera.

D) DE RAZÓN

Además de poseer las características de las escalas anteriores, el cerco de la distancia entre dos puntos, es siempre igual, ejemplo: medición de longitudes, pesos y masas".¹⁸ Ejemplo: de los tipos de medición.

Clasificación de las variables

Las variables pueden clasificarse en: independientes, dependientes e interrecurrentes.

Independientes. Debe entenderse el elemento (fenómeno o situación) que explica, condiciona o determina la presencia de otro.

Dependientes. Puede definirse como el elemento (fenómeno o situación) explicado o que está en función de otro.

Interrecurrentes. Es el elemento que puede estar presente en una relación entre la variable independiente y la dependiente, es decir, influye en la aparición de otro elemento, pero sólo en forma indirecta."¹⁹

¹⁸ Rojas Soriano, *op. cit.*, pp. 183-184
¹⁹ *Ibidem*, p. 186.

Por ejemplo:

Hipótesis: La violación a la dignidad de las personas es un derecho humano trasgredido por los medios masivos de comunicación, debido a la deficiente regulación jurídica existente en México respecto de los derechos humanos.

Variables independientes

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| a) Libertad de prensa | a) Violación al derecho humano |
| b) Medios masivos de comunicación | "dignidad de las personas" |
| c) Televidentes | b) Información |

Procedimiento estadístico

Luego de que la información de una investigación ha sido comprendida al observar las tablas y gráficos que la presentan, es necesario resumirla con el propósito de discutirla a la luz de las hipótesis del estudio.

La condensación y descripción de la información, facilita su ulterior análisis. Lo anterior se logra con el cálculo de las medidas de resumen típicos que se muestran de forma esquemática enseguida:

DESCRIPCIÓN NUMÉRICA DE LA TABLA	
TIPO DE VARIABLE	MEDIDA DE RESUMEN
Nominales y ordinales.	Razones, proporciones, porcentajes, tasas.
Discretas y continuas.	De tendencia central: moda, mediana, promedio. De dispersión: amplitud, percentiles, desviación estándar.

Cuando interesa describir las características numéricas de la asociación entre dos variables, puede realizarse el cálculo de algunas medidas de resumen tales como el coeficiente de correlación o la ecuación de regresión, en el caso de que ambas variables sean cuantitativas, o el valor estadístico cuadrado, si alguna o ambas variables son de tipo cualitativo.

Una vez cubierta la descripción numérica de los datos, es posible utilizar las medidas de resumen calculadas, para realizar procedimientos de análisis estadístico en los dos campos básicos de la inferencia estadística: la estimación de valores poblacionales probables y la prueba de hipótesis estadísticas.

En cualquier caso, la realización de descripciones y análisis estadísticos deberá obedecer a los objetivos de investigación previstos con anticipación desde la elaboración de la investigación, tipo de variables involucradas en las hipótesis de investigación.

UNIDAD 10. ANÁLISIS CUALITATIVO Y DE LA INFORMACIÓN

Procedimiento

En esta etapa de la investigación se propone para realizar un proceso, un análisis cualitativo, “que va desde la revisión del material y el desarrollo de un plan o una coreografía de análisis hasta la interpretación de los datos en su contexto y la valoración del estudio”.¹

La elección del tipo de análisis a desarrollar dependerá de los datos que se hayan recopilado. De tal manera que si los datos obtenidos fueron cuantitativos, el análisis correspondiente será cuantitativo; de igual manera si los datos obtenidos fueron cualitativos el resultado será, en consecuencia, un análisis cualitativo.

Al realizar la investigación, en un análisis cualitativo, la dificultad a la cual se enfrenta quien la realiza es la enorme cantidad de datos, tales como: notas, cintas de audio y video, diagramas, fotografías, etcétera. De tal forma que lo importante es organizarse, por lo cual en primer término es necesario reducir datos, esto con la debida precaución de no perder información valiosa.

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son:

- “Darle orden a los datos.
- Organizar las unidades, las categorías, los temas y los patrones.
- Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos.
- Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje y sus expresiones.
- Interpretar y evaluar unidades, categorías, temas y patrones.
- Explicar contextos, situaciones, hechos, fenómenos.
- Generar preguntas de investigación e hipótesis.

1. Hernández Sampieri, *op. cit.*, p. 494.

- Reconstruir historias.
- Relacionar los resultados del análisis con la teoría fundamentada o construir teorías".²

Como ejemplo en la investigación cualitativa podemos destacar que se trata de una investigación de campo en donde se realiza ésta, de una manera participativa, es decir, entrar a una determinada comunidad, observar sus conductas, preguntar lo que sucede, costumbres, etcétera, sin embargo, no es lo único, ya que podemos obtener como resultado información tendenciosa, rígida, y un análisis cualitativo no se limita a ello sino que existen muchas estrategias.

Como dice Hernández Sampieri, dentro del análisis cualitativo se encuentran diversidad de estrategias sobre el enfoque cualitativo, pero él propone la siguiente "coreografía del proceso de análisis cualitativo, mismos que se presentan de manera resumida a continuación:

- a) Revisar que los datos hayan sido preparados en forma adecuada para el análisis, de tal manera que deben ser organizados y clasificados por un criterio lógico.
- b) Establecer un plan de trabajo inicial (coreografía). Esto es, revisar todos los datos (entrevistas, sesiones, documentos, notas de observación, biografías, etcétera).
- c) Codificar los datos en un primer plano. Esto es, resumir los datos, eliminar información irrelevante, realizar análisis cuantitativo y generar mayor sentido de entendimiento del material analizado. La codificación implica clasificar.
- d) Codificar los datos en un segundo plano. Es decir, refinar la codificación e involucra la interpretación del significado de las categorías obtenidas en un primer nivel.
- e) Interpretar los datos. Con el objeto de realizar una descripción completa de cada categoría y ubicarla en el fenómeno que estudiamos. De igual manera ubicar el significado a estudiar.
- f) Describir contextos, eventos situaciones y personas, sujetos de estudio; encontrar patrones; explicar sucesos, hechos y contextos; construir teoría. Esto es, mencionar las características de los hechos, del fenómeno.

² *Ibidem*, p. 581.

- g) Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados. De tal forma que del análisis, en la recolección de datos, se obtendrá lo suficiente de acuerdo al planteamiento del problema".³

Computación en la investigación cualitativa

Es importante no sólo hacer ciencia, sino —cuando menos ocasionalmente— entender o reflexionar sobre cómo puede afectar nuestra forma de vida, a la sociedad y los derechos fundamentales. Abordamos esta reflexión haciendo un análisis casuístico, y para ello examinamos el trabajo que actualmente se desarrolla observando qué ventajas aportan los avances y la tecnología que cada laboratorio inventa, perfecciona o aplica, y qué riesgos acarrear. La conclusión es que el desarrollo de la computación implica riesgos, eventualidades (mismos que el artículo señala) y posibles efectos negativos en detrimento de la sociedad y los derechos humanos. Empero, el panorama general es alentador y la computación resulta una disciplina valiosa y útil.

Para entender las repercusiones sociales sobre los derechos fundamentales del ser humano que el uso y desarrollo de la computación pudiese tener, es apropiado estudiar bajo esta perspectiva un conjunto de ejemplos reales recientes. Por esto revisar las actividades científicas efectuadas en 1998 por un centro mexicano dedicado a la investigación y desarrollo de la informática (o computación) y la ingeniería de cómputo (o electrónica digital). Se señalan en el cuerpo del artículo los riesgos y peligros inherentes en algunos de los trabajos y sus posibles efectos perjudiciales en la sociedad.

Al respecto Shanen Hacyan,⁴ hace a los investigadores un llamado de atención sobre el uso indiscriminado de las computadoras, al argumentar que:

En la investigación científica, el uso de las computadoras ha permitido resolver problemas que, hasta hace apenas algunos años, parecían imposibles de abordar. El procesamiento digital de imágenes, el almacenamiento de procesos complejísimo, son sólo algunos ejemplos del uso de las computadoras. Estamos presenciando un enorme avance tecnológico, gracias al cual sabemos más cada día sobre la naturaleza y la controlamos mejor... pero eso no implica que entendamos mejor el mundo.

³ *Ibidem*, pp. 582-605.

⁴ Shanen Hacyan, "Computo, luego existo", periódico *La Jornada*, 31 de mayo de 1993, p. 42. Citado por Rojas Soriano, Raúl, en su libro *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez, 38ª. ed., México, 2002, pp. 318-319.

Aprender a utilizar a fondo todos los recursos de una computadora toma mucho tiempo, y es una inversión que debe retribuir de alguna forma. Cuando un científico aprende a manejar estos aparatos, cae fácilmente en la tentación de escoger como temas de investigación aquellos problemas en los que puede utilizar su pericia con el cálculo número, sin importar la relevancia que tengan esos problemas.

Después de todo, la computadora es una herramienta; como tal, su utilidad depende de quién la maneja y su uso, en sí, no garantiza un descubrimiento importante. Lo único que hace una computadora es almacenar y procesar una cantidad inmensa de datos en unos cuantos segundos, lo cual, por muy impresionante que sea, no es lo mismo que pensar. Me atrevo a afirmar que todavía no ha surgido un sólo descubrimiento científico fundamental que haya dependido crucialmente del uso de una computadora. Para corroborar, basta revisar la lista de premios Nobel de las últimas décadas.

La computadora bien utilizada puede ser un gran apoyo para la investigación científica. Sólo que, como toda herramienta, su uso corre el riesgo de volverse alienante. Una de las reglas de oro de la computadora debe ser: "Nunca hagas un cálculo numérico si no tienes una idea, por lo menos vaga, de lo que va a salir."

Planeación y presentación de un proyecto de investigación cualitativa

Cualquier investigador que siga cuidadosamente estos diez pasos podrá realizar una planeación exitosa de una investigación cualitativa. A continuación se explican los pasos a seguir en el orden en que deben realizarse y presentarse:

A. Deberá definirse el tema general del que se tratará el estudio, el problema que se pretende investigar y finalmente las preguntas concretas de investigación. Un ejemplo de esto sería una persona que pretenda hacer un estudio sobre delitos internacionales (tema en general), le preocupa la elevada tasa de genocidios en la comunidad x país (éste es el problema a investigar), y pretende conocer las razones por las cuales no se cuenta con un organismo internacional con jurisdicción sobre los Estados (ésta última constituye la pregunta concreta de investigación).

Como puede verse, el tema es el área general que abordará el estudio, el problema es la situación concreta en la que quiere enfocarse la investigación

y las preguntas son, precisamente las interrogantes a las que el estudio pretende dar respuesta.

B. Una vez definido lo anterior, es importante realizar un proceso de reflexión que permita establecer por qué es importante el estudio: qué interrogantes contestará y qué implicaciones tendrá en beneficio de un grupo o de una sociedad. En el ejemplo anterior, la importancia radica en las consecuencias serias del genocidio en una sociedad donde los gobernantes gozan de impunidad, las limitaciones que el hecho impone sobre sus vidas y su futuro. Es decir, este apartado nos permitirá reconocer que nuestro estudio tendrá relevancia, y que sus resultados aportarán a la sociedad un conocimiento útil y valioso.

C. El tercer elemento a reflexionar y poner por escrito es la viabilidad del proyecto. Existen proyectos de investigación extraordinariamente interesantes pero inviables; se trata aquí de plantear por qué será relativamente sencillo realizarlo. Si la investigación difícilmente lograría encontrar y asegurar la participación o los elementos de la misma, esto hace al estudio totalmente inviable. Se deben de explicar aquí las medidas que ayudarán a realizar el estudio: estudio, permisos, autorizaciones, etcétera.

D. El siguiente paso consiste en explicar los objetivos o propósitos del estudio. Algunos autores establecen diferencias entre objetivos de aprendizaje general y objetivos específicos o particulares. Esta subdivisión proviene de la metodología de la tecnología en la educación, la cual requería que se establecieran diferencias precisas, de acuerdo con una visión positivista, incluso en aspectos educativos, la visión constructivista imperante en muchos contextos sólo requiere que se expliquen propósitos de enseñanza. En la investigación es mucho más sencillo elaborar objetivos: se trata simplemente de obtener respuestas a las preguntas de investigación. En el ejemplo que se plantea al principio, el objetivo de estudio sería explorar las razones por las cuales no se cuenta con un organismo internacional con jurisdicción plena para la investigación, persecución y sanción de delitos internacionales.

Hasta aquí se tiene definido el tema, el problema y las preguntas de investigación, y hemos establecido la importancia del estudio, se ha señalado su factibilidad y hemos redactado sus objetivos. Estamos listos para abordar, en este proceso la planeación, cómo lograremos todo esto.

E. El investigador deberá conocer hasta donde sea posible, todo lo que se haya investigado y escrito seriamente sobre el problema y las preguntas. Esto no se realiza sólo consultando libros, el investigador deberá, además de acudir a una biblioteca, de preferencia universitaria, para consultar banco de datos de los cuales obtener artículos pertinentes para elaborar sus fichas bibliográficas.

cas. La persona a lo largo de sus lecturas y de su conocimiento de los estudios realizados por otros investigadores, va apropiándose del tema, convirtiéndose en un experto. En nuestro ejemplo, buscaremos el mayor número posible de investigaciones que aborden el tema de delitos internacionales en los países de Latinoamérica y sobre todos las razones para no contar con un organismo internacional con jurisdicción para la investigación, persecución y sanción de los mismos.

F. El paradigma cualitativo nos permite realizar la interpretación de la información recabada desde una diversidad de paradigmas. En este sexto paso debemos definir cuál de éstos guiará nuestra investigación. Un ejemplo puede ser el de un investigador que quiera explorar las relaciones paterno filiales en los casos de inseminación artificial heteróloga. El análisis de la relación entre padres e hijos puede hacerse desde la visión del interaccionismo simbólico, la narrativa, el análisis conversacional o la psicología de los constructos personales. Será necesario definir el paradigma interpretativo más conveniente; no se trata del que más nos guste o conozcamos mejor, sino de cuál nos ayudará más a responder las preguntas de investigación y lo que buscamos conocer de la situación que estudiamos.

G. Definimos quiénes participan en el estudio. Es importante especificar aquí con toda claridad las características de las personas, en qué contexto las buscaremos, como accederá a ellas, etcétera. En el ejemplo anterior podemos decidir que serán las parejas con problemas de esterilidad en un determinado municipio, los pacientes que acuden a las clínicas especialistas en fertilidad humana, con algún médico o psicólogo, etcétera.

H. Definir el método mediante el cual vamos a obtener la información: podrá ser la entrevista a profundidad, la observación, los grupos focales, la fotobiografía o una combinación de varios. De nuevo aquí no es el método con el que nos sintamos más a gusto o el que manejemos mejor el que funcionará, sino que el que se adapte mejor al número de participantes y a la obtención de respuestas a las preguntas de investigación. Podemos sentir por ejemplo que la entrevista a profundidad es un buen método, sin embargo trabajar con treinta personas tomaría dos horas por cada una y para el periodo de investigación es mucho tiempo. En cambio si formo tres grupos focales de diez personas, cada uno con duración promedio de dos horas, la obtención de la información en este caso sólo me tomará seis horas. Podría pensarse también en un cuestionario abierto, sin embargo, el número de parejas no es excesivo, por lo que resultará mejor información de los grupos focales.

I. El paso siguiente consiste en definir todo el procedimiento que se utilizará para el análisis de la información: cómo se obtendrá la información, cómo va a realizarse la transcripción de la información, y de qué manera se analizará (si se utilizarán procedimientos manuales revisados en capítulos anteriores o algún programa de cómputo para el análisis). En nuestro ejemplo se establece que la información de cada grupo focal se transcribirá en computadora, respetando el formato mencionado para el análisis en el programa. Análisis de los textos y la codificación que dará coherencia al texto.

J. Elaborar un cronograma de actividades en el que se plasmen todas las actividades del trabajo de investigación, estableciendo el orden en el que se realizarán y las fechas en que deben efectuarse y terminarse. Conviene usar el formato de ruta crítica el cual se realizará fácilmente en una hoja de cálculo de computadora, enumerando en la primera columna todas las actividades, una por renglón, y luego estableciendo en las columnas de la derecha las semanas o meses, llegando hasta la elaboración del reporte final. Resulta fundamental para una adecuada planeación de un proyecto y, sobre todo, en el caso de estudiantes, para evitar que los proyectos se alarguen indefinidamente, además de que constituye una pauta personal de control de un proyecto.

A continuación se presenta un esquema presentado por Álvarez-Gayou,⁵ en el que especifica los pasos a seguir para realizar una investigación cualitativa:

Paso 1 Definir tema, problema y pregunta.	Paso 2 Importancia y relevancia del estudio.	Paso 3 Viabilidad del proyecto.	Paso 4 Definir objetivos del proyecto de investigación.
Paso 5 Búsqueda bibliográfica, elaborar marco bibliográfico.	Paso 6 Fundamentar la elección del paradigma cualitativo para responder la(s) preguntas.	Paso 7 Definir paradigma interpretativo	Paso 8 Definir características de los participantes.
Paso 9 Definir procedimientos para la obtención de la información.	Paso 10 Análisis de datos: definir la forma de organizar y analizar la información.	Paso 11 Elaboración del informe final.	

5. Álvarez-Gayou, *op. cit.*, p. 12.

Debe asegurarse que se hicieron las preguntas correctas. Verificar si se seleccionó un método para la obtención de información, cantidad y calidad. Los datos deben ser confiables, es decir, que nos de autenticidad en la información. La teoría con la mayor solidez, además deben verificarse los datos y su interpretación. Si se atiende a estos elementos, se puede considerar que el proyecto cumplió con el rigor que requiere la buena investigación cualitativa.

La presentación de un proyecto de investigación es el siguiente

Tamayo y Tamayo dice que el proyecto es un "diseño" que obedece a sus objetivos debiendo contemplar también los aspectos logísticos del mismo, es decir, cómo se va a lograr la realización del proyecto, para lo cual en la parte administrativa y control, hace referencia a su estrategia operativa; además, indica los aspectos técnicos y científicos del tema y problemas propuestos. Se programan las actividades, los recursos humanos, materiales y financieros, así como el tiempo requerido para poder llevar a cabo el proyecto de investigación".⁶

Para la presentación de un proyecto de investigación existen tantos elementos como autores en el tema, por lo que para efectos didácticos se describe la *Guía para la Presentación de Proyectos de Investigación e Informes Finales, en las Tesis de Maestría en Derecho*, realizada por los maestros Verónica Hurtado López, Julio Noé Betancourt y Ramiro Contreras".⁷

I. Portada

Es la primera hoja del trabajo que permite, de inmediato, identificar el documento que se entrega. Su presentación se caracteriza por cubrir una condición descriptiva más que decorativa. Contiene los siguientes datos:

- Nombre de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, División de Estudios Jurídicos, Coordinación de Posgrado en Derecho.

⁶ Tamayo y Tamayo, *op. cit.*, p. 219.

⁷ Hurtado López, Verónica, Betancourt Noé y Contreras Ramiro, "La tesis de maestría en derecho; Guía para la presentación de proyectos de investigación e informes finales", *Jure*, Revista de la División de Estudios Jurídicos de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, no. 9, época VI, Guadalajara, Jalisco, pp. 34-41.

- Nombre de la maestría en derecho, terminal y generación a la que se pertenece.
- Título del trabajo, es decir, este punto se refiere, de manera directa, clara y precisa, al objeto de estudio y al aspecto que se investigará.
- Subtítulo; indica que se trata de un proyecto de investigación jurídica.
- Nombre del maestrante.
- Nombre del director de tesis.
- Lugar y fecha.

II. Introducción

Este punto consiste en una breve descripción del contenido del proyecto. Señala en forma precisa un marco conceptual breve del objeto de estudio, menciona en forma narrativa el problema de investigación, el objeto que se investigará, el objetivo que se alcanzará, el tipo de investigación que se realizará, el diseño que se empleará, las etapas, medios, los posibles capítulos que se trabajarán y los recursos disponibles que se tienen para desarrollar el proyecto.

III. Definición del problema

Es el apartado básico del proyecto, eje del trabajo. En él que se describe el asunto a tratar y el proceso metodológico que se realizará. Comprende los siguientes puntos.

A) Antecedentes

Se señalará el interés teórico que ha existido sobre el asunto que se estudia. Se exponen los reportes de investigación recientes (aproximadamente de cinco años a la fecha), que sobre el objeto de estudio se han realizado. Se debe tener presente que hay que aducir los antecedentes jurídicos (no tanto históricos) del asunto que se desea investigar. Se solicitan mínimo ocho. Por cada uno se deberán citar los datos bibliográficos correspondientes, los objetos de investigación estudiados, el marco metodológico usado, los resultados y las conclusiones principales a donde han llegado los estudiosos del tema. En pocas

palabras, este punto debe haber presentado todas las dimensiones que tiene el problema al que se está tratando de abordar.

B) Problema a investigar

Se define, en una frase u oración, el asunto a investigar. Con esta frase se indica la dirección que tomará el trabajo. Se puede iniciar la formulación del problema de manera interrogativa. En concreto, se presenta la pregunta que se formula acerca del fenómeno que se desea investigar y que pone de manifiesto el hueco que existe en la información, que las últimas investigaciones no han podido llenar. Se considera la pregunta como el elemento desencadenante para la elección del método y metodología más apropiados. No obstante lo anterior, en muchas ocasiones no bastará escribir una simple pregunta. Definir un problema a investigar requiere de una elaboración mayor. En este sentido se debe concluir este punto con un paso más: precisar y explicitar el objeto de estudio del problema sobre el que versará la investigación.

C) Objetivo de la investigación

Este punto guarda una estrecha relación con el problema de investigación planteado y en muchas ocasiones se presenta la confusión entre el objeto de estudio y el objetivo que debe alcanzar la investigación. El objetivo indica la finalidad del proceso de investigación. Indica lo que la investigación quiere alcanzar, conocer o probar sobre el objeto de estudio; es necesario diferenciar el objetivo que se persigue, de las acciones específicas que se van a realizar para su logro, tales como identificar, analizar o evaluar, entre otras. El propósito hace referencia al cambio o modificación que se propone como producto de la investigación; designa el proceso de transformación que se desea introducir una vez obtenido el conocimiento sobre el objeto y aspecto investigado; indica la utilidad, la intención práctica de la investigación. Cabe subrayar que el objeto responde al qué de la investigación, y el objetivo al para qué de la misma.

D) justificación

En este punto debe quedar, con sólida argumentación, la razón que sustentan a conveniencia de realizar el trabajo; señalar la relevancia de la investigación

y posibilitar la evolución de su valor potencial. Comprende la exposición de cuatro aspectos:

- a) Magnitud del problema. Se sustentan de manera cuantitativa las personas, materiales, escuelas, o según corresponda, que se ven afectadas por la carencia de conocimiento sobre el objeto de estudio propuesto.
- b) Trascendencia del problema. Indica las repercusiones que se generarían, a mediano y largo plazo, si no es realizada dicha investigación y solucionado el problema planteado.
- c) Factibilidad del estudio. Se enuncia la posibilidad que se tiene de realizar la investigación; para ello se toma en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos, temporales, bibliográficos, etcétera.
- d) Vulnerabilidad del estudio. Se determinan los alcances del trabajo; se indica la posibilidad que se tiene de dar solución a una circunstancia dada, a partir de la información que se obtenga.

E) Hipótesis

Es el supuesto redactado como afirmación respecto del objeto de estudio, que habrá de someterse a prueba. Han quienes la definen como la posible mejor solución al problema abordado. Hace referencia a una explicación tentativa del fenómeno investigado, que surge del planteamiento del problema. Se redacta en forma declarativa, principalmente, aunque hay muchas maneras de formularla en forma semántica. Es necesario considerar que por las características metodológicas de la investigación, hay estudios que no requieren del planteamiento de hipótesis.

F) Perspectiva teórica

Considera un recorrido teórico sobre los diversos paradigmas que existen para el abordaje del objeto y aspecto de estudio propuesto, a fin de ubicar dentro de uno de ellos el problema de investigación planteado; la raíz paradigmática dependerá de la pregunta problema. Este subapartado es fundamental ya que, dependiendo del paradigma seleccionado, se podrán elegir, con precisión, las condiciones metodológicas del trabajo. Con base en lo anterior, la perspectiva

teórica podrá considerar los siguientes paradigmas: fenomenológico, crítico, empírico, experimental, y hermenéutico, entre otros.⁸

Debe insistirse en que, dada la muy escasa reflexión iusfilosófica sobre los diferentes marcos conceptuales de las corrientes jurídicas actuales y el desconocimiento del desarrollo, tanto del concepto de derecho como de la ciencia jurídica, sobre todo lo producido por los nuevos autores que escriben sobre teoría jurídica, los marcos teóricos que sustentan la dirección que tomará la tesis no viene señalado. Por ello es importante que el proyecto declare su perspectiva teórica donde se moverá el abordaje del objeto de estudio.

Dentro de la perspectiva teórica, también se considera fundamental el estado del arte. Éste se refiere a la enunciación concisa de los avances que las principales investigaciones sobre el tema (objeto de estudio) han desarrollado. Se recomienda hacer una revisión de, por lo menos, cinco años a la fecha.

G) Procedimiento

Es un punto donde debe venir claramente señalado el método, técnicas, instrumentos y procedimiento a utilizar; especificando las dimensiones del diseño de la investigación según: la fuente de obtención de información (documental, de campo, etcétera), la extensión (censo, muestreo, estudio de caso, etc.), el control y número de variables, el manejo de hipótesis (experimental, cuasiexperimental o no experimental), nivel de medición (cualitativa o cuantitativa) y/o análisis (descriptivo, explicativa, etcétera).

H) Bibliografía tentativa

Se registran las fuentes que en principio se seleccionan con base en la lectura previa de sus índices, introducciones o prefacios. Para el caso de tesis de maestría se requiere de 40 fuentes documentales sobre el contenido del trabajo y tres metodológicas (mínimo).

⁸ Es pertinente recordar que en nuestra casa de estudios la Universidad de Guadalajara, de conformidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica, es factible observar todas las corrientes del pensamiento universal sin ninguna restricción.

I) Índice tentativo

Es el esqueleto inicial de los tópicos que serán desarrollados durante el proceso de investigación y que constituirán, en el trabajo de tesis, el capítulo final. En él se mencionan, a manera de índice, el contenido probable del escrito. El esquema general propuesto es:

- Marco teórico. En este rubro se describe el objeto de estudio y se desarrollan los tópicos teóricos que sobre el aspecto de investigación se encuentren, proponiendo las aportaciones conceptuales propias del investigador. Incluye un desarrollo del estado del arte, así como de los sustentos teóricos de lo investigado.
- Metodología. Se presentan las descripciones correspondientes al método, técnica, procedimientos e instrumentos utilizados para la obtención de la información.
- Análisis de resultados. Se explican de manera detallada los resultados obtenidos y el enjuiciamiento que sobre de ellos se hace, a fin de elaborar posteriormente las conclusiones finales.

J) Cronograma

Es el registro calendarizado del proceso de investigación, indicando las fechas para cada actividad y etapa del proceso; se programa el trabajo de principio a fin; se sugiere elaborar en gráfica de Gantt. Ejemplo:

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Revisión Bibliográfica.				
	Planteamiento del problema			
		Proyecto de investigación	Marco teórico	
				Recolección de datos.

Antes de la Primera guerra mundial, Henry L. Gantt, de origen norteamericano, planteó un método de planeación (planeación y control de una forma gráfica).

Durante la guerra los sistemas de Gantt fueron aplicados en varios proyectos del ejército y de la marina revolucionando los viejos métodos utilizados, tales como el método de alfileres de colores y el de banderitas. Los resultados que se obtuvieron fueron exitosos de tal modo que dicho método sigue siendo utilizado hasta la fecha.

La gráfica de Gantt es un programa de tipo cronológico que incluye una columna del lado izquierdo, en la cual se enmarcan las actividades, y de lado derecho las unidades de tiempo. Es también muy importante codificarlas.

Es importante asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración, así como los recursos asignados. La gráfica más comúnmente utilizada es la gráfica de Gantt (bautizada con el nombre del autor). Su uso e interpretación estará de acuerdo con el criterio que se utilice, con el grado de profundidad y con el tipo de actividad a que se refiera.

Para la realización de una gráfica de Gantt es necesario seguir cuatro puntos metodológicos que son:

- a). Determinación de actividades: definir las actividades y escribirlas en orden secuencial
- b). Asignación del tiempo: cada actividad deberá tener un tiempo de realización, con un margen de holgura
- c). Preparación de la tabla: se deberá hacer una tabla de acuerdo a las necesidades de actividades y tiempo que abarca el proyecto en el cual irán implícitas las fechas desde sus inicios hasta sus términos.
- d). Elaboración de la tabla: una vez preparada la tabla se enlistan las actividades y se trazará una línea horizontal que indique las fechas de realización de cada una de ellas.

UNIDAD 11. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Por investigación cualitativa se entiende los estudios que proporcionan una descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la investigación cuantitativa: cifras. La investigación cualitativa es corriente en las ciencias humanas, mientras que en las ciencias naturales la tendencia es a favor del enfoque cuantitativo. No obstante, muchos fenómenos pueden ser estudiados con cualquiera de ambos métodos, o con ambos, y es al investigador a quien corresponde elegir.

A veces el análisis puede estar basado en un modelo teórico anterior que tal vez pueda ser tratado en una hipótesis que pongamos a prueba. La presencia o ausencia de tal modelo afecta en gran medida al proceso lógico de análisis. A este respecto hay tres alternativas principales:

- A. Investigación exploratoria,
- B. Investigación con miras a la ampliación o depuración de un modelo anterior, y
- C. Investigación para probar hipótesis (escasa en investigación cualitativa).

El presente trabajo hace toda una visión de la metodología en la investigación de carácter científico, el lenguaje cualitativo-cuantitativo en todas sus dimensiones sin duda. La ciencia ha sido y es uno de los más importantes motores para el desarrollo del ser humano en diversos aspectos. Durante muchos años y probablemente inspirados en las ciencias naturales, juntamente con el paradigma predominante del positivismo, los científicos se enmarcaron en la corriente conocida como cuantitativa.

Los estudiosos de la ciencia de la conducta y de las ciencias sociales tampoco escaparon de esta influencia, y por difícil que pareciera asumir esta visión para los complejos fenómenos motivos de estudio, fueron hábiles en extremo para lograr encajar los fenómenos y los sujetos en este aspecto. En años recientes se ha desarrollado una revolución en la metodología de las

ciencias sociales que evidencia un renovado interés por la metodología cualitativa entre sociólogos, educadores, psicólogos y científicos sociales en general. Este interés lo han motivado los escasos resultados que la orientación cuantitativa ha tenido en áreas tan importantes como la educación y el desarrollo humano.

La metodología cualitativa rechaza la pretensión, frecuentemente irracional, de cuantificar toda realidad y destaca, en cambio, la importancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. Este enfoque no reduce la explicación del comportamiento del hombre a la visión positivista de considerar los hechos sociales como cosas, sino que valora la importancia de la realidad tal y como es vivida, por éste.

El diseño es una etapa más dentro del proceso de investigación. Gracias al diseño de nuestro estudio, la hipótesis conceptual dará paso a una hipótesis operativa.

Es en esta fase de la investigación en donde podemos utilizar una metodología cuantitativa o cualitativa. Siendo muy sintéticos, podemos dividir la investigación científica según la metodología utilizada en investigación cuantitativa e investigación cualitativa.

En resumen, sobre el mayor o menor científicismo de los resultados de investigaciones realizadas mediante métodos cualitativos: sus resultados son científicos, se caracterizan por la subjetividad, investigan discursos, permiten múltiples interpretaciones de la realidad. Requieren un gran sentido común, sin hacer juicios previos y con gran capacidad de curiosidad y escucha. Implican conocimientos de diversas fuentes: sociología, semiología, semántica, psicología, métodos de investigación, entre otros.

La riqueza bibliográfica permitió hacer este trabajo con más información, en diversas disciplinas donde la metodología permite su interacción, sin duda un trabajo arduo pero muy enriquecedor.

Bibliografía

- Abbagnano, Nicola, *Diccionario de Filosofía*, Fondo de Cultura Económica, 2ª. ed., México, 1985.
- Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Louis. *Cómo hacer investigación cualitativa*, Paidós Educador, 1ra. Edición. México. 2000.
- Arellano García, Carlos, *Métodos y técnicas de investigación jurídica*, Porrúa, México, 1998.
- Cohen, Louis. *Métodos de la investigación educativa*. La muralla, S. A. Ed. 3era. Madrid España. 1990.
- Curcio Borrero, Carmen Lucía, *Investigación cualitativa, una perspectiva epistemológica y metodológica*, Kinesis, Colombia, 2002.
- De Giortari, Eli, *Iniciación a la lógica*, Grijalbo, 2ª. ed., México, 1974.
- Fix-Zamudio, Héctor, *Metodología, docencia e investigación Jurídica*. Porrúa, México. 1995.
- Garza Mercado, Ario, *Manual de Técnicas de Investigación para Estudiantes de Ciencias Sociales*, 6ª. Ed.; El Colegio de México, México, 1996.
- Giraldo-Angel, Jaime. *Metodología y técnica de la investigación socio-jurídica*. Legis, Colombia. 1999.
- Hernández-Sampieri, Roberto. *Metodología de la investigación*; McGraw Hill, México. 2003.
- Horwar- Schawartz, Jerry Jacobs, *Sociología cualitativa*, Trillas, México 1998.
- Huescar Rodríguez, en prólogo a Auguste Comte, *El discurso sobre el espíritu positivo*, Aguilar, 9ª. ed., Buenos Aires, 1982.
- Hurtado Verónica, Betancourt Julio y Contreras Ramiro, "La tesis de maestría en derecho; Guía para la presentación de proyectos de investigación e informes finales", *Jure*, Revista de la División de Estudios Jurídicos de Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, no. 9, época VI, Guadalajara, Jalisco, 2004.
- Jiménez Redondo, Manuel, Estudio preliminar en Tomás Vives Antón, *Fundamentos del sistema penal*, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996.

- Larroyo, Francisco, *La lógica de las ciencias*, Porrúa, 2ª. ed., México, 1979.
- López-Cano, José Luis. *Método e hipótesis científico*, Trillas, México 1996.
- Lozano, Jorge. *Análisis del discurso*, Ed. Trillas. México .1993.
- Pardinas, Felipe, *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*, Siglo XXI, 33ª. ed., México, 2000.
- Rojas-Soriano, Raúl. *Guía para realizar investigaciones sociales*, Plaza y Valdez Editores, México 2003.
- Ruiz Olabuénaga-José Ignacio. *Metodología de la investigación cualitativa*. Artes Gráficas Rontegu, España. 1996.
- Rusell, Bertrand, *La sabiduría de occidente*, Aguilar, 2ª. ed., Madrid, 1972.
- Sánchez Vázquez, Rafael, *Metodología de la investigación del derecho*, Porrúa, México, 1995
- Schmelkes, Corina, *Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (tesis)*, Oxford, 2da. Ed., México, 2002.
- Soberanes Fernández, José Luis, *Historia del sistema jurídico mexicano*, IJ-UNAM, México, 1990
- Tamayo y Tamayo, Mario, *El proceso de la investigación científica*, Limusa, México, 2002.
- Villaverde, Cirigliano. *Dinámica de grupos y educación*, Lumen, Argentina. 1997.
- Witker-Velázquez Jorge. *Metodología jurídica*, McGraw Hill, México. 2002.
- Zorrilla Arena, Santiago, *Introducción a la Metodología de la Investigación*, 28va.. Ed., Aguilar León y Cal, México, 2003

INTERNET.

Tema: Entrevista a profundidad.

<http://www.margen.org/investig/curso6/apunt40.pdf>

Tema: El contrato comunicativo.

<http://www.u//.es/publicacines/latina/2002elenaoctubre5203.htm>

<http://www.uc3m.es/uc3/inst/Mu/Imbert2.htm>

Tema: La interacción verbal.

<http://www.visionholistica.com/new-page-28htm>

<http://www.correo.udlap.mx-jpriante/rol.htm/>

Tema: La elaboración de hipótesis

<http://www.ur.mx/principal/pre-uni/tipa95.htm>

<http://www.prodigyweb.net.mx/galaxis/Proto-Inves.htm>

Tema: Análisis cualitativo y de la información.

<http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/ipn/academia/22/sec-4.htm>

<http://www.redjurista.com.ar>

<http://www.ambitojuridico.com.br>

<http://www.kluweronline.com>

<http://www.cddhcu.gob.mx>

<http://infojuridicas.unam.mx>

<http://www.iteso.mx>

<http://www.ceo.udg.mx>

<http://www2.uiah.fi/projects>

<http://www.inegi.gob.mx>

Investigación cualitativa en el ámbito jurídico
se terminó de imprimir en abril de 2006
en los talleres de Editorial Gráfica Nueva
Pípila 638.

Guadalajara, Jalisco, México.
La edición consta de 500 ejemplares,
más sobrantes para reposición.